



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

بحوث في أصول الفقه

مقرر مادة أصول الفقه للفرقة الثالثة (لغير الحنفية)

إعداد

أ.د / محمد صلاح حلمي سعد
رئيس قسم أصول الفقه
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

أ.د / حمدي صبح طه
أستاذ أصول الفقه المتفرغ
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

راجع

أ.د علي حسين علي عبد النبي
وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سابقا
وأستاذ أصول الفقه بالكلية
وأمين عام لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر

أ.د / عبد الحي عزب عبد العال
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون
بالقاهرة وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة
والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد:

فهذه بحوث أصولية تتعلق بأهم مصادر التشريع المتفق عليها، وبعضها يتعلق بالكتاب والسنة معا، وبعضها خاص بالسنة، وبعضها الآخر خاص بالإجماع، ومن ثم كانت أهميتها.

وقد راعيت فيها الابتعاد عن الإطناب الممل والإيجاز المخل، كما راعيت فيها التيسير والتسهيل، وحرصت على التمثيل لمزيد التوضيح، فجاءت - بفضل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - خالية من الغموض والتعقيد، وخالية كذلك مما لا يفيد، ومما قد يفضي الخوض فيه إلى نسيان القارئ الأفكار الأساسية التي ينبغي الحرص على الإلمام بها.

وقد ضمنتها خمسة فصول:

الفصل الأول: في المجمل، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المجمل.

المبحث الثاني: أقسام المجمل.

المبحث الثالث: وقوع المجمل في النصوص الشرعية.

المبحث الرابع: حكم المجمل.

المبحث الخامس: ما وقع الخلاف في إجماله.

الفصل الثاني: في المبين.

ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المبين وتقسيمه.

المبحث الثاني: ما يكون به بيان المجمل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع ما يكون به بيان المجمل.

المطلب الثاني: ورود قول وفعل بعد المجمل.

المبحث الثالث: تأخير البيان.

المبحث الرابع: المبين له.

الفصل الثالث: نظرات في النسخ.

الفصل الرابع: السنة ومكانتها في التشريع

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: السنة ومنزلتها من القرآن الكريم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى السنة.

المطلب الثاني: منزلة السنة من القرآن الكريم.

المبحث الثاني: أقسام السنة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: السنة المتواترة.

المطلب الثاني: سنة الآحاد.

المطلب الثالث: شروط العمل بخبر الآحاد

المطلب الرابع: ألفاظ الرواية ومراتبها.

المطلب الخامس: الحديث المرسل.

المبحث الثالث: أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الفصل الخامس: الإجماع: حقيقته وحجته وأهميته

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حقيقة الإجماع وإمكانه وشروطه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ماهية الإجماع وحقيقته.

المطلب الثاني: إمكان انعقاد الإجماع.

المطلب الثالث: شروط الإجماع.

المبحث الثاني: حجية الإجماع، وأهميته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حجية الإجماع.

المطلب الثاني: أهمية الإجماع.

والله - تعالى - أسأل أن يجنبنا الزلل، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم،

وأن ينفع به كل من اطلع عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو نعم المولى

ونعم النصير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين.



الفصل الأول في المجمال

المبحث الأول تعريف المجمل

المجمل في اللغة: المبهم، يقال: أجمل فلان الأمر أي أبهمه، وهو أيضًا: المجموع يقال: أجمل فلان الحساب أي جمعه^(١)، وأقرب هذين المعنيين إلى المعنى الاصطلاحي الآتي هو المعنى الأول.

أما في اصطلاح الأصوليين، فالمجمل هو: "ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء"^(٢).

وكلمة "ما" تشمل اللفظ والفعل؛ إذ المجمل قد يكون لفظًا، وقد يكون فعلاً - كما سيتضح بعد قليل -.

والتردد قد يكون بين معنيين أو أكثر، وقد يكون بين فردي أو أفراد معنًى واحد - كما سيظهر لك قريباً - ولذا جاء في التعريف التعبير بـ "محتملين"، ولم يأت التعبير بـ "معنيين"؛ لكي يشمل: التردد بين المعنيين أو المعاني، والتردد بين فردي أو أفراد المعنى الواحد.

وقيد "التردد" يخرج به النص؛ لأنه لا تردد فيه، حيث لا يحتمل إلا معنى واحدًا.

أما قيد "على السواء" فإنه يخرج به الظاهر؛ لأنه متردد بين محتملين، لكن

(١) المصباح المنير، ج ١ ص ١١٠؛ والمعجم الوجيز ص ١١٧؛ والبحر المحيط، ج ٣ ص ٤٥٤؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج ٢ ص ١١٣؛ والتلويح على التوضيح، ج ١ ص ٢٤٢.

(٢) شرح الكوكب المنير ص ٤٢٧.

لا على السواء؛ لأنه أظهر في أحدهما.

ويظهر من هذا التعريف أن الإجمال هو:

"النطق باللفظ على وجه يقع به الاحتمال والتردد"^(١)، كما يظهر منه أن الإجمال لا يكون إلا عند تردد اللفظ بين أكثر من محتمل.

ومثال المجمل: كلمة: "حق" في قوله - تعالى -: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾^(٢)؛ إذ إن سامعها يتردد بين عدة احتمالات كالربع والثلث والعشر ونصفه ونحو ذلك على السواء.

هذا وقد عرف بعض الأصوليين المجمل بغير التعريف المذكور، وسوف أذكر لك جملة من تعريفاتهم معقبا على كل واحد منها بما يظهر لك خلله، وغرضي من هذا أن يزداد يقينك بصحة التعريف الذي عرفت لك به المجمل، وأن تزداد معرفتك بالمجمل نفسه؛ إذ إن مناقشة التعاريف وبيان أن كذا خرج عنها مع أنه من المجمل أو اندرج فيها وهو ليس منه تزيد القارئ علما بالمجمل ومعرفة به.

وها هي تلك التعريفات:

ذكر أبو الحسين البصري^(٣) عدة تعريفات للمجمل:

أولها: المجمل: ما أفاد جملة من الأشياء.

(١) شرح مختصر الروضة للطوفي ج ٢ ص ٦٧٢.

(٢) سورة الأنعام ١٤١.

(٣) هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي، صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه، توفي ببغداد سنة ٤٣٦هـ. وفيات الأعيان، ج ١ ص ٤٨٢.

وثانيها: أنه: ما لا يمكن معرفة المراد به.

وثالثها: أنه: ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه^(١).

وبهذا الأخير عرف الإمام الرازي^(٢) المجمل^(٣).

وكل هذه التعريفات محل للاعتراض:

أما أولها: فلأن المجمل لا يفيد جملة من الأشياء، وإنما يفيد أن المراد واحد من شيئين أو أشياء، لكنه غير معين.

وأما الثاني: فلأنه يصدق على المهمل، وهو اللفظ الذي لا معنى له؛ حيث إنه لا يمكن معرفة المراد به، والمهمل ليس من المجمل، فالتعريف غير مانع،

وأيضاً فإن الجار والمجرور "به" لو كان متعلقاً بـ "المراد" فإن التعريف لا يصدق على شيء من المجمل إطلاقاً؛ لأن كل مجمل يمكن معرفة المراد منه بالبيان^(٤) ولو كان متعلقاً بـ "معرفة" فإن التعريف يصدق على المشترك اللفظي المقترن بقريضة كقول الله - تعالى - ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾^(٥) حيث إنه لا

(١) المعتمد، ج ١ ص ٢٩٣.

(٢) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين المعروف بابن خطيب الري، ولد في مدينة هراء بالري سنة ٥٤٤هـ، وتوفي سنة ٦٠٦هـ، وهو صاحب كتاب المحصول في أصول الفقه - وفيات الأعيان، ج ٣ ص ٣٨١.

(٣) المحصول، ج ١ ص ٢٣١.

(٤) حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب، ج ٢ ص ١٥٨.

(٥) سورة الإنسان: ٦

يمكن معرفة المراد منه به، وإنما بالقرينة، ومع صدق التعريف عليه فإنه ليس من المجمل.

فالجار والمجرور "به" إن تعلق بـ "المراد" جعل التعريف لا يصدق على أي فرد من أفراد المعرف، فيكون غير جامع، وإن تعلق بـ "معرفة" جعله يصدق على غير المعرف فيكون غير مانع.

وأما التعريف الثالث: فلأن قوله فيه: "واللفظ لا يعينه" يشير إلى أن المراد بقوله في صدر التعريف: "ما أفاد شيئاً" هو اللفظ، فكأنه قال: "المجمل هو: اللفظ الذي أفاد شيئاً من جملة أشياء..."، وعلى هذا فإن التعريف يكون غير جامع؛ لأنه لا يشمل المجمل من الأفعال.

وأيضاً فهذا التعريف غير جامع لسبب آخر هو أنه لا يشمل المجمل المراد به شيء من "شيئين" كلفظ "القرء"؛ وذلك لأن التعريف حصر المجمل في المراد به شيء من "أشياء".

وعرفه القفال الشاشي^(١) وابن فورك^(٢) بأنه: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى يبان تفسيره.^(٣)

وهو تعريف لا يصدق على المجمل؛ لأن المجمل بعد تفسيره لا يستقل

(١) هو محمد بن علي بن إسماعيل الأصولي، توفي سنة ٣٦٥ هـ - انظر: طبقات الإسنوي ج ٢ ص ٧٩.

(٢) هو محمد بن الحسن بن فورك، مات مسموماً سنة ٤٠٦ هـ - طبقات الأصوليين، ج ١ ص ٢٢٦.

(٣) البحر المحيط للزركشي، ج ٣ ص ٤٥٤.

بنفسه في المراد منه، ثم إن به حشواً^(١) حيث إن التفسير هو البيان، فلو قال: "حتى يبين" لأغنى عن قوله: "حتى يبان تفسيره".

وعرفه إمام الحرمين^(٢) بقوله: المجمل ما يفتقر إلى البيان^(٣)."

وهو تعريف يعترض عليه بأن كلمة "البيان" لا يتمكن معناها في القلب إلا بالعلم بضدها، وهو الإجمال؛ إذ إن البيان: إخراج الشيء من حيز الإجمال إلى حيز التجلي، فمعرفة البيان متوقفة على معرفة الإجمال، فإن توقف معرفة المجمل على معرفة البيان كان ذلك دوراً.

وعرفه حجة الإسلام الغزالي^(٤) بأنه: اللفظ الصالح لأحد معنيه الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال.^(٥)

وهو تعريف غير جامع لأمر ثلاثة:

أ- المجمل قد يكون فعلاً، كما يكون لفظاً، وهذا التعريف حصر الإجمال في الألفاظ حيث قال: "المجمل هو اللفظ...".

(١) الحشو من الكلام هو الذي لا فائدة منه.

(٢) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي إمام الحرمين رئيس الشافعية بنيسابور، ولد سنة ٤١٩ هـ وتوفي سنة ٤٧٨ هـ، وله في الأصول: البرهان والورقات. انظر التعليقات السنينة ص ٢٤٦.

(٣) حاشية النفحات على شرح الورقات ص ٩١.

(٤) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي المشهور بالغزالي، ولد سنة ٤٥٠ هـ وتوفي سنة ٥٠٥ هـ - طبقات الشافعية الكبرى ج ٤ ص ١٠١.

(٥) المستصفى، ج ١ ص ٣٤٥.

ب- المجمل قد يكون صالحًا لأكثر من معنيين كلفظ "عين"^(١)، والتعريف لا يشمل؛ لأنه قصر المجمل على ما له معنيين، حيث قال: "الصالح لأحد معنيه".

ج- من المجمل ما هو مجمل بين أفراد معناه لا بين معانيه، فهو له معنى واحد له أفراد، وليس له أكثر من معنى كلفظ "الدية" في قوله تعالى: ﴿وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾^(٢)، والتعريف لا يشمل؛ لأنه حصر المجمل فيما تعدد معناه.

وعرفه الآمدي^(٣) بقوله: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه.^(٤)

وهو تعريف غير جامع وغير مانع، أما أنه غير جامع فلأنه لا يشمل المجمل الذي له دلالة على أحد أمور، كاللفظ المشترك بين ثلاثة معان، والمتواطئ الذي له معنى واحد يندرج فيه أفراد كثيرة، كلفظ "بقرة" إذا أريد به فرد معين من أفراد البقر دون بيان.

(١) لفظ "عين" مشترك بين عين الإنسان وعين البئر وهو مخرج مائها، وعين الرجل أي نفسه، وإصابة الرجل الرجل بعينه، وخيار الشيء ... انظر: الاشتراك اللفظي عند الأصوليين وآثاره الفقهية للمؤلف ص ٦٤.

(٢) سورة النساء: ٩٢

(٣) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي الملقب بسيف الدين الآمدي، ولد سنة ٥٥١هـ، وتوفي سنة ٦٣١هـ، ومن مؤلفاته: الإحكام - وفيات الأعيان، ج ١ ص ٣٢٩.

(٤) الإحكام، ج ٢ ص ١١٤.

وأما أنه غير مانع فلا أنه يندرج فيه ما ليس مجملاً كلفظ "عين" في قول الله -تبارك وتعالى -: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾^(١)؛ لأنه لفظ له دلالة على أحد أمور لا مزية لأحدها على الآخر بالنسبة إليه، إذ مزية عين الماء هنا أتت من القرينة "يشرب" لا من لفظ "عين".

والآمدي قبل أن يذكر تعريفه هذا ذكر تعريفاً آخر نسبه إلى بعض أصحابه، فقال: "قال بعض أصحابنا: المجمع هو: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء"، ثم ذكر الآمدي أنه فاسد.^(٢)

وهو كما قال الآمدي؛ وذلك لما يلي:

١. التعريف لا يشمل المجمع من الأفعال لتعبيره بـ "اللفظ"، كما لا يشمل المجمع المراد به أحد احتمالات محددة معلومة، لكننا لا نعلم عينه، كقولك: "رأيت عيناً"؛ إذ إن هذا مجمل، وقد فهمنا منه عند إطلاقه شيئاً هو أن المتكلم رأى أحد العيون، فالتعريف غير جامع.

٢. المجمع لفظ له دلالة، لكنها غير واضحة، فاللفظ المهمل، وهو غير الدال أصلاً، أي ما ليس له دلالة، لا يطلق عليه أنه مجمل، ومع ذلك فالتعريف يصدق عليه، حيث إنه لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء، وبذلك يكون التعريف غير مانع.

والقول بأن المراد بـ "اللفظ": اللفظ الموضوع، فيخرج المهمل لا يفيد

(١) الإنسان: ٦.

(٢) الإحكام، ج ٣ ص ١١٣.

شيئاً؛ وذلك لأن بيان المراد لا يدفع الإيراد، كما هو متقرر عند العلماء.

هذا، وقد عرف ابن قدامة^(١) المجمل بنفس هذا التعريف إلا أنه وضع كلمة "ما" بدل كلمة "اللفظ"، فقال: المجمل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنًى.^(٢)

وبذلك تفادى الشق الأول من الاعتراض الأول فقط، أما الشق الثاني والاعتراض الثاني فإنهما واردان على تعريفه أيضاً.

ومن الغريب أن ابن قدامة بعد أن عرف المجمل بهذا التعريف قال: وقيل: المجمل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ولم يمكن الجمع بينهما.^(٣)

ووجه الغرابة أن هذا التعريف أصح من تعريفه الذي حكاه أولاً؛ إذ لا يرد عليه إلا أنه لا يندرج فيه المجمل بين أكثر من احتمالين، ومع صحته فإن ابن قدامة حكاه بقوله: "قيل".

وعرفه ابن الحاجب^(٤) بأنه: ما لم تتضح دلالته.^(٥)

(١) هو: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الفقيه الحنبلي، صاحب كتاب المغني في الفقه وروضة الناظر في أصوله، ولد سنة ٥٤١هـ، وتوفي سنة ٦٢٠هـ ينظر:- الفتح المبين ج ٢ ص ٥١.

(٢) روضة الناظر، ج ٢ ص ٤٢.

(٣) روضة الناظر، ج ٢ ص ٤٣.

(٤) هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الفقيه المالكي الملقب بجمال الدين وكان كردياً، صنف في أصول الفقه المنتهى ومختصره، ولد سنة ٥٧٠هـ وتوفي سنة ٦٤٦هـ - الفتح المبين ج ٢ ص ٦٥.

وتابعه ابن السبكي^(٢) فعرف المجمل بنفس هذا التعريف.^(٣)

وهو تعريف غير مانع؛ لأن اللفظ المهمل يندرج فيه مع أنه ليس من المجمل، ولكونه يصدق على المهمل، قال العضد شارح مختصر ابن الحاجب: والمراد - أي بهذا التعريف - ما له دلالة وهي غير واضحة وإلا ورد عليه المهمل.^(٤)

لكن من المعلوم كما سبق أن بيان المراد لا يدفع الإيراد.

وعرفه الشوكاني^(٥) بأنه: ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال.^(٦)

وهو تعريف يتنافى مع ما هو مطلوب في التعريفات من الإيجاز، ولا يشمل المجمل من الأفعال؛ لأنه رد عدم تعيين المراد إلى وضع اللغة أو عرف الشرع أو الاستعمال، وكل هذا إنما يكون في الألفاظ، لا في الأفعال.

ومما سبق يظهر لك أتم ظهور، ويتضح عندك أتم اتضاح أن الأولى تعريف المجمل بما عرفته به أولاً؛ لأن كل ما عداه من التعاريف معترض عليه

(١) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب. ج ٢ ص ١٥٨.

(٢) هو: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي، ولد سنة ٧٢٧هـ، وتوفي سنة ٧٧١هـ، ومن مؤلفاته: جمع الجوامع والإبهاج - الفتح المبين، ج ٢ ص ١٨٤.

(٣) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ج ٢ ص ٥٨.

(٤) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ج ٢ ص ١٥٨.

(٥) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ولد سنة ١١٧٢هـ وتوفي سنة ١٢٥٥هـ انظر الفتح

المبين، ج ٣ ص ١٤٤.

(٦) إرشاد الفحول ص ١٦٧.

بما يخل بصحته.

هذا، والمجمل عندنا - غير الحنفية - أعم منه عند الحنفية، فكل ما خفي المراد منه يسمى عندنا مجملاً، سواء كان الخفاء راجعاً إلى نفس صيغته أو راجعاً لعارض عليها^(١)، أما عندهم، فالمجمل قسم من أقسام خفي المعنى^(٢)؛ إذ إنهم قسموا خفي الدلالة إلى أربعة أقسام هي:

١. الخفي

٢. المشكل

٣. المجمل

٤. المتشابه

ووجه هذا التقسيم^(٣): أن الخفاء إما أن يكون راجعاً إلى نفس اللفظ أو لعارض خارج عن اللفظ، فإن كان راجعاً لعارض بأن كان اللفظ واضح الدلالة على معناه، لكن عرض له الخفاء من جهة شموله لبعض الأفراد فهو الخفي، كلفظ السارق في قوله - تعالى - ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^(٤) إذ إن معناه واضح وهو من يأخذ مال غيره خفية من حرز مثله، لكن اللفظ قد عرض له عارض خارجي جعل شموله "النباش" - وهو من يسرق

(١) تيسير التحرير، ج ١ ص ١٦٠.

(٢) سلم الوصول لشرح نهاية السؤل ج ٢ ص ٥١٨، وتيسير التحرير، ج ١ ص ١٦٠، ١٦٣، ج ٣ ص ١٧٤.

(٣) التلويح على التوضيح ج ١ ص ٢٤١، ٢٤٢.

(٤) سورة المائدة: ٣٨.

الأكفان من القبور- خفيًا، وهذا العارض هو كون العرب قد خصوا سارق الأكفان من القبور باسم "النباش"؛ إذ إن هذا التخصيص قد يكون راجعاً إلى أن لفظ "السارق" لا يشمل؛ لأنه لو كان يشمل ما جعل العرب له اسماً خاصاً به، ولاكتفوا بلفظ "السارق" في الدلالة عليه، فمن هذا العارض حصل الخفاء في لفظ "السارق".

ومثاله أيضاً: لفظ "القاتل" في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يرث القاتل شيئاً"^(١) إذ إن معناه لا غموض فيه، لكن انطباقه على من قتل خطأ فيه خفاء راجع إلى وصف الخطأ؛ إذ إن حرمان القاتل من الإرث عقوبة له، وإذا استحقها العامد بلا ريب فإن استحقاق المخطئ إياها محل تردد واحتمال.

وإن كان الخفاء راجعاً إلى نفس اللفظ، فإن كان يمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل بعد النظر والتأمل فهو المشكل، كما في قول الله - تعالى -: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾^(٢)، فإن الذي بيده عقدة النكاح وإن احتمل أن يكون المراد به الزوج أو الولي إلا أنه بالتأمل والاجتهاد يمكن ترجيح أن المراد الزوج، وذلك بأن يقال: إن العفو لا يكون إلا ممن له حق التنازل عن المهر، ومن له هذا الحق في صورة الطلاق قبل الدخول إما الزوجة، وإما الزوج؛ لأن المهر يكون مناصفة بينهما، فقال الله - تعالى -: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ أي الزوجات عن نصفهن، فيكون المهر كله للزوج، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ أي الزوج عن نصفه، فيكون المهر كله للزوجة.

(١) رواه أبو داود وينظر: نيل الأوطار ج ٦ ص ٧٤.

(٢) سورة البقرة: ٢٣٧.

وإن كان المراد من اللفظ لا يدرك إلا بالنقل عن الشارع فهو المجمل كلفظ الصلاة في قوله - تعالى - ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١)، وغيره من الألفاظ التي نقلها الشارع من معانيها اللغوية المعروفة إلى معان أخرى كلفظ الربا ولفظ الزكاة.

أما إن كان المراد لا يمكن إدراكه لا بالنقل، ولا بالعقل فهو المتشابه، كقوله - تعالى -: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(٢)

ومن هذا العرض يتضح أن الخفي عند الحنفية لفظ دل على معناه دلالة واضحة، لكنه له أفراد، وفي صدقه على بعضها خفاء وغموض تحتاج إزالته إلى نظر، أما المشكل فهو ما اشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله وأمثاله على وجه لا يعرف به المراد إلا بدليل يميزه من بين سائر أشكاله.

وأما المجمل فهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا ببيان من المتكلم.

وأما المتشابه فهو ما انقطع رجاء معرفة المراد منه.^(٣)

وهذا الترتيب تصاعدي، فأول مراتب خفي المعنى هو الخفي، وأعلاها هو المتشابه؛ إذ إن الخفاء الراجع إلى نفس اللفظ فوق الخفاء الراجع لعارض عرض للفظ.^(٤)

والمتشابه بالمعنى الذي ذكره الحنفية من مباحث علم الكلام، وليس من

(١) سورة البقرة: ٤٣

(٢) سورة طه: ٥

(٣) تيسير التحرير، ج ١ ص ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩.

(٤) التلويح على التوضيح، ج ١ ص ٢٤٣.

مباحث علم الأصول، لأن هذا العلم إنما يبحث في النصوص الدالة على الأحكام الشرعية العملية، أي التي جاءت للعمل بمقتضاها، وما ورد للعمل بمقتضاه لو كان فيه تشابه بالمعنى الذي قاله الحنفية ما أمكن العمل به، ولذا فإن الاستقراء قد أثبت أن الألفاظ المتشابهة غير موجودة في الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام الشرعية العملية.

ومن غير الحنفية من يطلقون لفظ "المتشابه" على نفس المعنى الذي يطلقه عليه الحنفية.^(١)

لكن منهم من يطلقونه على غير المتضح المعنى، فهو والمجمل عندهم سواء.^(٢)

ومنهم من يطلقه على ما ليس له دلالة راجحة، بأن كان له دلالة متساوية أو مرجوحة، وعليه فهو يشمل كلاً من المجمل والمؤول.^(٣)

لكن إطلاق المتشابه على المؤول - وهو الذي يحمل على معناه المرجوح دون الراجح لدليل - ليس سديداً؛ لأننا إذا قطعنا النظر عن الدليل الموجب حمله على الاحتمال المرجوح كان ظاهراً في المعنى الراجح، وإذا نظرنا إلى ذلك الدليل كانت دلالة اللفظ على المعنى المرجوح ظاهرة أيضاً، فدلالتة راجحة سواء نظرنا إلى نفسه أو إلى الدليل الموجب حمله على المعنى

(١) المحصول. ج ١ ق ١ ص ٣١٧، وشرح مراقي السعود على أصول الفقه. ص ١١٢، وتيسير التحرير، ج ١ ص ١٦١.

(٢) البرهان، ج ١ ص ٤٢٤، وشرح مختصر الروضة للطوفي، ج ٢ ص ٥٣.

(٣) الإبهاج، ج ١ ص ٢١٥.

المرجوح، فلا يصدق عليه أنه ليس له دلالة راجحة.^(١)

أما المشكل والمجمل عند الحنفية، فإنهما داخلان في المجمل عندنا؛ لأن كلاً منهما محتمل لم احتمالات متعددة، وغاية الأمر أن الحنفية فرقوا بين ما يمكن بيان المراد منه بقرائن خارجية، وبين ما لا يمكن بيان المراد منه إلا ببيان من المتكلم نفسه، فسموا الأول مشكلاً، وسموا الثاني مجملاً، أما نحن فقد سمينا القسمين مجملاً.

وأما الخفي فقد سماه الحنفية باسم خاص؛ نظراً لكون الخفاء ليس راجعاً إلى نفسه، وإنما لعوامل خارجية، وأما غير الحنفية فإن تعريف المجمل عندهم يصدق عليه، نظراً لكونه يحتمل أن يشمل كذا، ويحتمل ألا يشمل، فتعددت محتملاته، فيكون مجملاً.

لكن رغم صدق تعريف المجمل عند غير الحنفية عليه إلا أنه لا يندرج في أي قسم من أقسامه التي يذكرونها.

ومن هذا العرض يتضح أن كل ما كان مجملاً عند الحنفية كان مجملاً عند غيرهم ولا عكس^(٢)، فما كان مجملاً عند غيرهم قد يكون مجملاً عندهم، وقد لا يكون.

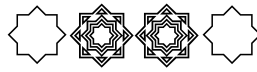
هذا، ولكل من المسلكين - مسلك الحنفية ومسلك غيرهم - ميزة يتفضل بها على الآخر، فمسلك الحنفية يتفق مع الواقع الذي ينطق بأن الخفاء له مراتب ودرجات، أما مسلك غيرهم فإنه يمتاز بسهولة فهمه الناشئ من عدم

(١) تيسير التحرير، ج ١ ص ١٦٢.

(٢) سلم الوصول لشرح نهاية السؤل، ج ٢ ص ٥٠٩.

تقسيمه.

وعموماً فهذه اصطلاحات لعلمائنا، ومعلوم أنه لا مشاحة في الاصطلاح،
ومع هذا الاختلاف في المصطلحات فإن الكل عند الجميع بحاجة إلى البيان.



المبحث الثاني أقسام المجمل

المجمل نوعان:

- المجمل من الألفاظ.
- المجمل من الأفعال.

والأول كثير، أما الثاني فإنه قليل، ولذا اقتصر كثير من الأصوليين عند تعريفهم المجمل على النوع الأول، فعرفوه بأنه: اللفظ ... كما سبق بيانه، وإليك بيان هذين النوعين:

أولاً: المجمل من الألفاظ:

الإجمال الواقع في الألفاظ إما أن يكون في اللفظ المفرد، وإما أن يكون في المركب.

والواقع في المفرد إما أن يكون لذاته؛ وإما أن يكون حال كونه مع غيره^(١)، وإليك تفصيل القول في هذه الأقسام:

الأول: المفرد المجمل لذاته:

وهو ما كان في نفسه محتملاً أكثر من معنى، وينقسم هذا النوع إلى ستة أقسام، وهي:

المجمل بين حقائقه:

وهو اللفظ الذي له أكثر من معنى حقيقي، وتجرد عن قرينة تعين أحد

(١) فواتح الرحموت ج ٢ ص ٣٢، ٣٣.

المعنيين أو المعاني، ولم يمكن الجمع.

وهذا اللفظ هو المسمى بالمشترك اللفظي، وهو لا يكون مجملاً إلا عند تساوي دلالة على معنیه أو معانيه.

ومثاله:

أ- قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(١)، ف"قروء" جمع "قراء" وهو لفظ له معنيان حقيقيان، أحدهما الطهر، وثانيهما الحيض، والمراد واحد منهما، لكنه غير محدد.

ومن ثم نشأ اختلاف المذاهب الفقهية في كون عدة المطلقة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات^(٢).

ب- قوله -عز اسمه-: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾^(٣)، فلفظ "منه" له معنيان هما: الابتداء والتبويض، وعلى الأول يكون المعنى: ابتدئوا المسح من الصعيد الطيب، وعلى الثاني يكون المعنى: امسحوا وجوهكم وأيديكم ببعض الصعيد، وبهذا الثاني قال الشافعية والحنابلة، ولذا اشترطوا فيما يتيمم به أن يكون له غبار يعلق باليد، وقال بالأول الحنفية، فلم يشترطوا ذلك؛ لأن ابتداء المسح من الصعيد يحصل ولو لم يكن له غبار يعلق باليد^(٤).

(١) سورة البقرة: ٢٢٨.

(٢) التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ص ١٣، ١٢.

(٣) سورة المائدة: ٦.

(٤) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ج ٢ ص ٤٥.

ت- ما ورد في حديث إمامة جبريل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أنه صلى به العشاء حين غاب الشفق^(١)، ولما كان الشفق يطلق على كل من الحمرة والبياض كان هذا الكلام محتملا للأمرين، فصار مجملا، ومن ثم وقع نزاع في بداية وقت صلاة العشاء، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يبدأ بغيوبة الشفق الأحمر، وذهب أبو حنيفة إلى أن بدايته بغيوبة الأبيض^(٢).

ث- قول الله - تعالى -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾^(٣)، فالواو في قوله تعالى: "وإنه لفسق" مترددة بين أن تكون للحال، فيكون النهي عن أكل الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله والحال أنها فسق، وهي الذبيحة التي أهل لغير الله - تعالى - بها، كذبيحة الصنم، وبين أن تكون للاستئناف، فيكون النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليها مطلقا سواء أهل بها لغير الله - تعالى - أم لا، والمراد واحد من هذين المعنيين، لكنه غير محدد، فصار الكلام مجملا.

فإن وجدت من البداية قرينة معينة لأحد المعنيين أو المعاني لم يكن اللفظ مجملا، كما في قول الله - تعالى -: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾^(٤)؛ إذ إن "يشرب" قرينة معينة للمعنى المراد من كلمة "عينا" التي لها معان عديدة.

(١) رواه أحمد والنسائي والترمذي - نيل الأوطار ج ١ ص ٣٠٠.

(٢) شرح مختصر الروضة ج ٢ ص ٦٥٠.

(٣) سورة الأنعام: ١٢١.

(٤) سورة الإنسان: ٦.

وكذا إن أمكن الجمع بين المعنيين كما في قولنا: القرء من صفات النساء، فإنه يحمل على المعنيين معا، ولا إجمال^(١).

وعلى هذا، فليس كل مشترك لفظي مجملا.

المحمل بين أفراد حقيقته:

وهو اللفظ الذي له معنى حقيقي واحد، وهذا المعنى له أفراد كثيرة، أراد المتكلم فردا معينا منها ولم يبينه.

ومن أمثلته:

أ- لفظ "أياما معدودات" في قول الحق -تبارك اسمه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾^(٢).

فالأيام المعدودات لها معنى واحد، لكنه يندرج فيه أفراد كثيرة، هي كل جمع من الأيام، والمراد جمع معين منها، لكن ليس في الآية الكريمة ما يبينه، فصار اللفظ مجملا.

ب- لفظ: "دية" في قوله -عز شأنه-: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾^(٣).

فالدية هي المال الذي هو بدل النفس يأخذه الولي من القاتل، وكل مقدار

(١) تقرير الشربيني على شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني علي ج ٢ ص ٤٦٠، وشرح مراقبي السعود على أصول الفقه ص ١١٣.

(٢) سورة البقرة: ١٨٣، ١٨٤.

(٣) سورة النساء: ٩٢.

من المال يصلح لأن يكون بدلا عن النفس يندرج فيه، فأفراد معنى لفظ "دية" متعددون، والمراد في الآية فرد معين منها، لكن ليس في الآية ما يبينه، فكان اللفظ مجملا.

ج- لفظ "حق" في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾^(١).

فهذا اللفظ معناه الحقيقي هو القدر من الزرع أو الثمر يكون للفقراء والمساكين، لكن هذا المعنى يندرج فيه أفراد كثيرة كالربع والعشر ونصفه والثلث والثلث والسدس وغير ذلك، والمراد واحد منها لم تبينه الآية الكريمة، فكان الإجمال.

فالإجمال في هذا القسم إنما يكون إذا أراد المتكلم فردا معينا من الأفراد ولم يبينه.

أما إذا أراد المتكلم فردا مبهما منها فإن اللفظ يكون مبينا فيه، ولا يكون مجملا.

ومثال هذا قوله -عز اسمه-: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾^(٢)، إذ إن لفظ "رقبة"^(٣) مراد به العبد، وهذا المراد يندرج فيه أفراد كثيرة إلا أن المراد أحدها بلا تعيين، فلم يكن في اللفظ إجمال.

(١) سورة الأنعام: ١٤١.

(٢) سورة النساء: ٩٢.

(٣) لفظ الرقبة مراد به العبد على سبيل المجاز لعلاقة الجزئية، ويرى البعض أنه لا مجاز في القرآن، فلفظ الرقبة عندهم حقيقة في العبد.

المجمل بين مجازاته:

وهو اللفظ الذي ثبت عدم إرادة معناه الحقيقي بقرينة، وكان له أكثر من معنى مجازي، ولم يترجح أي معنى على غيره، بل تساوى وتكافأ المعنيان المجازيان أو المعاني المجازية.

ومثاله:

قولك: رأيت بحرا في المنزل، فإن قولك: "في المنزل" قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ "بحر"، وهو الماء المالح الواسع الكثير، فتعين أن تنتقل إلى المجاز، لكن هذا اللفظ "بحرا" ليس له معنى مجازي واحد، وإنما له معنيان مجازيان هما: الكريم، والعالم، وكل منهما يحتمل أن يكون هو المراد؛ إذ لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، فصار اللفظ مجملا.

أما إذا ثبت إرادة المعنى الحقيقي للفظ، بأن لم توجد قرينة صارفة عنه، فإنه لا يكون مجملا، بل يكون مبينا في معناه الحقيقي، وذلك كقولك: "رأيت بحرا".

وأیضا لو وجدت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ومعينة للمعنى المجازي المراد، فإن اللفظ يكون مبينا في هذا المعنى المجازي، كما في قولك: رأيت بحرا يعظ الناس، إذ إن كلمة "يعظ" قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ "بحر"، ومبينة أن المراد "العالم".

وكذلك لو لم تتكافأ المعاني المجازية المتعددة للفظ، وإنما ترجح أحدها على غيره، فإن اللفظ لا يكون مجملا، وإنما يكون مبينا في المجاز الراجح.

والأسباب التي يترجح بها مجاز على غيره من المجازات هي^(١):

أ- أن يكون أقرب إلى المعنى الحقيقي من غيره من المجازات:

ومثاله:

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا عمل إلا بنية"، فالمعنى الحقيقي هو نفي ذات العمل عند عدم النية، وهذا المعنى ليس مراداً؛ لأننا نرى العمل يقع بدون نية، فتعين حمل الكلام على معنى مجازي يصح به، فوجدنا لهذا الكلام معنيين مجازيين: أحدهما نفي الصحة، وثانيهما: نفي الكمال، لكن نفي الصحة أرجح من نفي الكمال؛ وذلك لقرب نفي الصحة من المعنى الحقيقي، وهو نفي ذات العمل، فحملنا الكلام عليه.

وإنما كان نفي الصحة أقرب إلى نفي ذات العمل من نفي الكمال؛ لأن نفي الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات، وهكذا نفي الصحة؛ إذ لا يبقى بعد نفي الصحة وصف، أما نفي الكمال فإنه يبقى معه وصف الصحة، فلا يستلزم انتفاء جميع الصفات.

ب- أن يكون أظهر عرفاً من غيره من المجازات:

ومثاله:

قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رفع عن هذه الأمة ثلاث: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه"^(٢).

فالمعنى الحقيقي هو نفي نفس الخطأ ونفي نفس النسيان، وهذا ليس

(١) انظر: نهاية السؤل ج ٢ ص ١٤٣، وما بعدها.

(٢) المستدرک ج ٢ ص ١٩٨.

مرادا لأن الخطأ والنسيان موجودان قطعاً، فلو حملنا الكلام على نفيهما ما صح خبر الصادق المعصوم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتعين حمل الكلام على معنى مجازي.

ولما كان لهذا الكلام معنيان مجازيان:

أحدهما: رفع حكم الخطأ والنسيان أي رفع الحكم بضمان ما تلف بسبب الخطأ أو النسيان.

وثانيهما: رفع إثمهما أي رفع المؤاخذه والعقاب عليهما، وكان الثاني أظهر في العرف وفي الشرع من الأول ترجح حمل الكلام عليه^(١).

وإنما كان أظهر عرفاً؛ لأنه المتبادر إلى الفهم من قول السيد لعبده: "رفعت عنك الخطأ"، وأما ظهوره في الشرع فلقول الله -تعالى-: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾^(٢)؛ إذ إنه يفيد رفع الإثم، وقوله عزّ من قائل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾^(٣)؛ فإنه يفيد عدم رفع الضمان.

ج - أن يكون أعظم مقصوداً من غيره من المجازات:

ومثاله:

قول الله -عَزَّجَلَّ-: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾^(٤)، فالمعنى الحقيقي وهو

(١) وعليه فلا إجمال، فقول البعض بإجمال مثل هذا الحديث قول غير صحيح منشؤه عدم نظره إلى المرجح لأحد المجازين.

(٢) سورة الأحزاب: ٥.

(٣) سورة النساء: ٩٢.

(٤) سورة المائدة: ٣.

تحریم ذات الميتة ليس مراداً؛ لأن التحريم حكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، وذات الميتة ليست من أفعال المكلفين، فلزم حمل الكلام على معنى مجازي.

ولما كان لهذا الكلام معان مجازية عديدة، كتحریم الأكل، وتحریم المس، وتحریم الشم، وكان الأكل أعظم ما يقصده الناس من الحيوان ترجح حمل الكلام عليه^(١).

ومن أمثلة هذا أيضاً: قول الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ﴾^(٢)؛ فالمعنى الحقيقي وهو تحريم ذات الأم غير مراد؛ لما سبق من أن التحريم لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، وذات الأم ليست فعلاً للمكلفين، فلزم حمل الكلام على معنى مجازي.

ولما كان لهذا الكلام أكثر من معنى مجازي، كتحریم الوطء، وتحریم اللمس، وكان الوطء من أعظم ما يقصده الرجال من النساء ترجح حمل الكلام عليه.

ومثل التحريم التحليل، ومن أمثلته: قول الله - تبارك اسمه - ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾^(٣)، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أحلت لنا ميتتان، ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال"^(٤)، فالإباحة حكم شرعي تكليفي لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، وبهيمة الأنعام والسمك والجراد والكبد والطحال ليست

(١) الإبهاج ج ٢ ص ٢٢٦، ٢٢٧.

(٢) سورة النساء: ٢٣.

(٣) سورة المائدة: ١.

(٤) رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه - انظر: نيل الأوطار ج ٨ ص ١٤٧.

أفعالا للمكلفين، فتعين حمل الكلام على معنى مجازي.

ولما كان هذا الكلام له أكثر من معنى مجازي كتحريم الأكل، وتحريم المس وغير ذلك، وكان الأكل أعظم ما يقصده الناس من بهيمة الأنعام والسمك والجراد والكبد والطحال ترجح حمل الكلام عليه.

فهذه النصوص المذكورة مبينة في المجاز الراجح، ولا إجمال فيها.

ويرى بعض الحنفية كشمس الأئمة السرخسي^(١)، وفخر الإسلام البزدوي^(٢) أنها مبينة، لكن لا في المجاز الراجح - كما ذهبنا إليه - بل في معانيها الحقيقية، فالتحريم والحل في هذه النصوص ثابت للأعيان المذكورة حقيقة عند هؤلاء.

ووجهة هؤلاء هي: أن الأعيان يصح وصفها بالحرمة حقيقة، بمعنى خروجها عن أن تكون محلا للفعل شرعا، وما دام قد أمكن العمل بالحقيقة، فلا محل للإضمار والمجاز، ثم إن الحرمة عبارة عن المنع فتوصف العين بالحرمة، بمعنى أنها تصير ممنوعة عن المكلف، وهذا التحريم في غاية التوكيد^(٣).

تلك وجهتهم، وقد جانبها الصواب، فما هي بسديدة؛ وذلك لأن الأم لم

(١) هو أبوبكر السرخسي شمس الأئمة وصاحب المبسوط، وله كتاب في الأصول، توفي سنة ٤٩٠ هـ - تاج التراجم ص ٥٢.

(٢) هو أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي الفقيه الحنفي، له كتاب مشهور في أصول الفقه، ولد سنة ٤٠٠ هـ، وتوفي سنة ٤٨٢ هـ - تاج التراجم ص ٤١.

(٣) فواح الرحموت ج ٢ ص ٣٤.

تصر ممنوعة على ولدها كلية بالإجماع؛ إذ إن له تقبيل رأسها إكراما لها ونحوه، فالممنوع إنما هو نكاحها فقط، لا كل ما يتعلق بها، ثم إن من المقرر عند الكافة أن الحرمة والحل وغيرهما من الأحكام التكليفية إنما تتعلق بأفعال المكلفين فقط^(١).

وعلى أية حال فإن هؤلاء لم يخالفوا في كون تلك النصوص مبينة، وإن خالفوا فيما هي مبينة فيه، لكن بعضا آخر من الحنفية كالكرخي^(٢) وبعضا من الحنابلة رأوا أن هذه النصوص مجملة.

ووجهة هؤلاء: أن كلا من التحريم والتحليل حكم شرعي لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين، فلا بد من إضمار فعل يصلح متعلقا للتحريم والتحليل حذرا من إهمال الكلام، ولما كان الإضمار مخالفا للأصل وجب تقليله بقدر الإمكان، فيمتنع إضمار كل ما يمكن من الأفعال، ويلزم أن يكون المضمّر أحدها، لكن إضمار أحدها بعينه ليس أولى من إضمار غيره، فلزم الإجمال^(٣).

لكن تلك الوجهة كسابقتها: جانبها الصواب؛ إذ من الواضح أن عظم مقصودية بعض الأفعال يجعلها أولى بالإضمار من غيرها، وأن العرف كالوضع اللغوي يحدد المراد من الكلمات، والعقل لا يشك في أن من قال: "حرمت عليك هذا الثوب" يريد أنه حرم عليه لبسه، وأن من قال: "حرمت عليك الطعام"

(١) تيسير التحرير ج ١ ص ١٦٦.

(٢) هو: عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي كان رئيس الحنفية في زمانه، وهو منسوب إلى كرخ، وهي قرية بالعراق، ولد سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي سنة ٣٤٠ هـ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٠٨.

(٣) فواتح الرحموت ج ٢ ص ٣٤.

يقصد تحريم أكله، وكذلك من قال: "حرمت عليك النساء" فإنه يريد الوطء^(١).

المجمل بين حقيقته المستعملة ومجازه المتعارف^(٢):

وهو اللفظ الذي غلب استعماله في معناه المجازي، لكن معناه الحقيقي لم يهجر، وإنما يستعمل فيه اللفظ استعمالاً قليلاً.

ومثاله:

ما إذا حلف شخص: لا يشرب من نهر النيل، فالمعنى الحقيقي للشرب من النهر هو الكرع، أي الانبطاح على البطن والشرب بالفم من النهر بغير واسطة من كوب أو يد، واستعمال لفظ الشرب في هذا المعنى قليل، حيث لا يكون إلا من بعض الرعاة ونحوهم، أما المعنى المجازي للشرب من النهر، وهو الاغتراف بكوب مثلاً والشرب منه فإن استعمال لفظ الشرب فيه كثير.

فهذا الكلام يعتبر مجملاً عند كثير من غير الحنفية^(٣)، فلا يحكم بحنث الحالف حتى يبين مراده من الشرب: هل هو المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي، فما وقع منه موافقاً لمراده حنث به.

ومن أمثلة هذا أيضاً: ما إذا حلف إنسان أنه لن يأكل من هذه الحنطة؛ إذ إن حقيقة هذا الكلام، وهي أكل عين الحنطة لم تمت، بل إنها تراد أحياناً من ذلك الكلام، حيث إن حبات الحنطة تغلي وتؤكل، لكن المعنى المجازي لهذا

(١) المستصفى ج ١ ص ٣٤٦.

(٢) منهاج الوصول في معرفة علم الأصول ص ٢٠، ونهاية السؤل ج ١ ص ٢٧٨، ج ١ ص

١٤٤، وشرح المحلي على جمع الجوامع ج ١ ص ٣٩١.

(٣) انظر المراجع السابقة.

القول، وهو أكل ما يتخذ من الحنطة، كالخبز ونحوه يستعمل فيه اللفظ أكثر.

فعند كثير منا يعتبر هذا القول مجملاً، ولا يحكم بحث الحالف حتى يبين مراده من الأكل، فما حصل منه موافقا لمراده حث به.

وإنما اعتبر هذا وذاك مجملاً، لأن كلا من المعنى الحقيقي والمجازي مساو للآخر؛ لوجود راجحية ومرجوحية في كل منهما على السواء، أما المعنى الحقيقي فراجع؛ لأنه الأصل، ومرجوح؛ لندرة استعمال اللفظ فيه، وأما المعنى المجازي فمرجوح؛ لأن المجاز على خلاف الأصل، وراجع؛ لكثرة استعمال اللفظ فيه^(١).

هذا ويرى الحنفية أن هذا الكلام ليس مجملاً، وإنما هو مبين، لكنهم اختلفوا فيما هو مبين فيه، فذهب الإمام أبو حنيفة^(٢) إلى أنه مبين في معناه الحقيقي؛ لأنه الأصل^(٣)، وذهب أصحابه أبو يوسف^(٤) ومحمد بن الحسن^(٥) إلى أنه مبين في مجازه المتعارف؛ لسبقه إلى الفهم^(٦).

(١) الإبهاج في شرح المنهاج ج ١ ص ٢٠٤.

(٢) هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، أحد الأئمة الأربعة المشهورين، ولد سنة ٨٠ هـ، وتوفي سنة ١٥٠ هـ ودفن ببغداد - انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ٢ ص ١٦٣.

(٣) فواتح الرحموت ج ١ ص ٢٢٠.

(٤) هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ولد سنة ١١٣ هـ بالكوفة، وتوفي سنة ١٨٢ هـ ببغداد، وهو أول من نشر علم الإمام، وكان فقيها عالماً حافظاً - الأعلام ج ٣ ص ١١٦٦.

(٥) هو: محمد بن الحسن الشيباني، ولد سنة ١٣٢ هـ وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه وعن أبي يوسف ومات بالري سنة ١٨٧ هـ - الأعلام ج ٣ ص ٨٨٢.

(٦) فواتح الرحموت ج ١ ص ٢٢٠.

وواضح من قولي الإمام وصاحبيه أن كلا من المعنيين له وجه يرجح الحمل عليه، وهذا يؤدي إلى تردد الذهن بينهما، فالقول بالإجمال أليق.

المجمل لنقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر شرعي^(١):

ومثاله: قول الله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٢)؛ إذ إن لفظ الصلاة قد نقله الشارع إلى معنى آخر غير معناه في اللغة، وذلك المعنى لا يمكن معرفته من طريق اللغة، وإنما جاء بيانه بالسنة النبوية.

ومن أمثله أيضاً: ألفاظ الحج، والصوم، والزكاة وغيرها من الألفاظ التي لها مدلول معين في اللغة، ثم جاء الشرع بمدلولات أخرى لها، فتوقف علمنا بالمراد منها على بيان الشرع.

وهذا القسم لا يندرج في القسم الأول من أقسام المجمل؛ لأن هذا وإن كان للألفاظ المندرجة فيه حقيقتان: لغوية وشرعية؛ إلا أن الإجمال فيه ليس بين الحقيقتين، فليس ما خفي علينا هو أن المراد حقيقته اللغوية أم حقيقته الشرعية، فلا يصدق عليه أنه مجمل بين حقائقه، وإنما الذي خفي علينا هو معناه الشرعي المراد منه، فهذا هو منشأ إجماله.

المجمل بسبب التصريف والإعلال^(٣):

والتصريف هو تحويل الأصل الواحد إلى صور متعددة ليفيد معاني مختلفة، فكل صورة تختلف عن الأخرى كضارب ومضروب، لكن قد تتحد

(١) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٣٦.

(٢) سورة البقرة: ٤٣.

(٣) البحر المحيط ج ٣ ص ٤٥٧، والإبهاج ج ٢ ص ٢٢٧.

صورتان اتحادا ناشئا عن الإعلال كاتحاد صورتَي اسم الفاعل واسم المفعول من اختار واحتال واغتال واضطر؛ إذ إن اسم الفاعل واسم المفعول منها: مختار ومحتمل ومختال ومضطر.

وبيان ذلك: أن كل فعل على وزن "افتعل" إذا كان معتل العين كاختار واغتال أو مضعفا كاضطر يتحد اسم فاعله واسم مفعوله^(١)، فتقول فيهما: مختارا ومحتملا ومغتالا ومضطرا، فالمختار يحتمل أن يكون مرادا به من وقع منه الاختيار، كما يحتمل أن يكون مرادا به من وقع عليه الاختيار، وكذلك المحتمل فإنه يصلح لأن يكون مرادا به من احتال على غيره، ومن احتال عليه غيره، والمغتال أيضا كذلك، فإنه يصلح لمن اغتال غيره أي قتله غيلة وخفية، ولمن اغتيل أي قتله غيره خفية، والمضطر مثل ذلك أيضا فهو يصلح لمن اضطر غيره إلى فعل شيء ولمن اضطره غيره إلى ذلك^(٢).

وأصل اسم الفاعل من تلك الأمثلة: مختير ومحتيل ومغتيل بكسر الياء، وأصل اسم المفعول: مختير ومحتيل ومغتيل بفتحها، فلما تحركت الياء بالكسر أو الفتح وفتح ما قبلها قلبت ألفا، فصار كل من اسم الفاعل واسم المفعول مختارا ومحتملا ومغتالا، ولما كانت الألف لا تحمل الحركة لم يتبين الفاعل من المفعول، فكان الإجمال.

وهذا القلب -قلب الياء ألفا- هو المسمى بالإعلال، إذ الإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف^(٣).

(١) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي على روضة الناظر ص ١٨٠.

(٢) شرح مختصر الروضة ج ٢ ص ٦٥٤.

(٣) تيسير التحرير ج ١ ص ١٦٠.

ومن أمثلة هذا النوع من المجمل:

قول الله - تعالى -: ﴿وَلَا يَضَار كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾^(١)؛ إذ إن كل فعل على وزن "فاعل" وهو مضعف كضار فإن اسم فاعله واسم مفعوله يتحدان، فتقول في كل منهما مضار، وكذلك يتحد مضارعه المبني للمعلوم ومضارعه المبني للمجهول، فتقول: "يضار" في كل منهما^(٢).

فالآية الكريمة تحتل احتمالين:

أحدهما: وَلَا يَضَارِ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بكسر الراء الأولى وبناء الفعل للمعلوم.
وثانيهما: وَلَا يَضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بفتح الراء الأولى وبناء الفعل للمجهول، فالمعنى المراد إما أن يكون نهى الكاتب والشاهد عن أن يضرا المدين أو الدائن؛ وذلك بأن يزيد الكاتب في كتابته أو ينقص أو يكتم الشاهد شهادته، أو يغير فيها، وإما أن يكون نهى الدائن والمدين عن الإضرار بالكاتب والشاهد بأن يطلب أحدهما منهما ما لا يليق في الكتابة أو الشهادة، أو يشق عليهما بطلب ترك أشغالهما من أجل الكتابة أو الشهادة.

ومثل الآية السابقة أيضا قول الله - تعالى -: ﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾^(٣).

(١) سورة البقرة: ٢٨٢ والمضعف كالفعل: يضار إذا كان مجزوما لزم تحريكه بسبب الإدغام، وكانت حركته الفتحة، وذلك لخفتها.

(٢) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٨٠.

(٣) سورة البقرة: ٢٣٣ البحر المحيط ج ٣ ص ٤٥٧، والتنبيه على الأسباب التي أوجبت

فالمعنى قد يكون: لا تُضَارَّ والدته بولدها أي لا تَضُرُّ به، ولا يُضَارَّ مولود له بولده أي لا يَضُرُّ به غيره، وقد يكون: لا تُضَارَّ والدته بولدها أي لا يكون الولد سببا في الإضرار بوالدته، ولا مولود له بولده، أي لا يكون الولد كذلك سببا في إلحاق الضرر بأبيه.

وهذا القسم قريب من القسم الأول، لكنه غيره إذ تعدد معاني اللفظ هناك إنما هو بحسب أصل الوضع، أما هنا فالتعدد ناشيء من الإعلال والتصريف.

الثاني: المفرد المجمل لمقارنته غيره:

وهو ما لم يكن في نفسه مجملا، لكنه لمقارنته غيره من الألفاظ صار محتملا لمعنيين، فاعتبر مجملا.

وهذا نوعان:

١- ضمير تقدمه شيئان يصلح لكل منهما لأن يكون مرجعا له؛ فالضمير في نفسه ليس مجملا، لكن عرض له الإجمال من مقارنته لأكثر من شيء، وكل منهما صالح لعوده إليه، فالتردد فيه من أجل هذا الغير المقارن له. ومن أمثلته:

أ- قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره"^(١). فإنه يحتمل عود الضمير على "أحد" فيدل على أنه إذا طلب جار من جاره أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه، فإن عليه ألا يمنعه من ذلك، ويحتمل

الاختلاف بين المسلمين ص ٣٣.

(١) رواه الجماعة عدا النسائي - نيل الأوطار ج ٦ ص ٤٣٤.

عوده على الجار الغارز، فلا يدل على ذلك، وإنما يكون معناه أن على الجار ألا يمنع جاره من أن يغرز خشبا في جدار نفسه.

ولا يقال: لا وجه لأن يمنع الجار جاره من أن يغرز خشبة في جدار نفسه؛ لأنه ملكه يفعل فيه ما يشاء، وذلك لأننا نرى الجيران يمنعون جيرانهم من أشياء كثيرة يفعلونها في أملاكهم الخاصة لظنهم أنها سيمتد أثرها الضار إلى ممتلكاتهم؛ إذ قد ترى جارا يحفر في ملكه، ويقف له جاره مانعا إياه من ذلك، وقد ترى جارا يمنع جاره من هدم جداره المجاور لداره لظنه أن هدمه يلحق ضررا بداره، وهكذا.

فلاحتمالان قائمان، ومن ثم اختلف الفقهاء في المراد، فقال بالثاني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وبالأول قال الإمام أحمد^(١).

ولعل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أظهركم" بيان لكون المراد الأول، فالصواب حمل الكلام عليه.

ب- حكي أنه سئل عن خليفة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه -: أيهما أفضل؟ فأجيب: "من بنته في بيته".

فهنا ضميران: أحدهما في «بنته» وثانيهما في «بيته»، وكل منهما يحتمل عوده إلى «من»، كما يحتمل عودته إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهنا احتمالان:

أحدهما: عود الضمير الأول إلى «من»، والثاني: إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وثانيهما: عود الأول إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والثاني: إلى «من».

(١) تيسير التحرير ج ١ ص ١٦١.

وعليه فالمعنى إما: أن الأفضل من بنته في بيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وإما أنه من بنت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -.

والراجع أفضلية الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للنصوص الدالة على ذلك^(١).

ج- قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾^(٢)

فهنا ضميران: أحدهما فاعل «ضمير مستتر»، وثانيهما: الضمير المفعول الظاهر في يرفع «هـ» وقد تقدمهما أمران هما: الكلم الطيب، والعمل الصالح، وكل من الضميرين يصلح لأن يعود على كل منهما، ولذا احتمل الكلام معنيين: أولهما: أن الضمير الفاعل عائد على الكلم الطيب، والمفعول عائد على العمل الصالح، فيكون المعنى: أن الكلم الطيب - وهو التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله - يرفع العمل الصالح.

وثانيهما: أن الضمير الفاعل عائد على العمل الصالح، والضمير المفعول عائد على الكلم الطيب، فيكون المعنى: أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وكل من الاحتمالين مستساغ ومقبول، أما الأول فلأن العمل الصالح لا يقبله الله تعالى إلا مع الإيمان، وأما الثاني فلأن الإيمان لا ينجو به صاحبه إلا مع العمل الصالح^(٣).

(١) فواتح الرحموت (٣٣/٢).

(٢) [فاطر: ١٠].

(٣) التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين (ص ٣٨، ٣٩).

٢- صفة تقدمها أكثر من شيء يصلح كله وبعضه لأن يكون الموصوف بها.^(١)

ومثال هذا:

قولك: زيد طبيب أديب ماهر؛ إذ إن لفظ «ماهر» يصلح أن يكون وصفاً للكل، فيكون زيد ماهراً في الطب والأدب وغيرهما، كما يصلح أن يكون وصفاً للبعض فقط، وهذا البعض إما الأخير أو غيره، فيكون زيد ماهراً في الأدب فقط أو في الطب فقط.^(٢)

ومن أمثلة هذا: قوله تعالى: ﴿حَرِّمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾^(٣).

فالصفة وهي: اللاتي دخلتم بهن يحتمل أن تكون صفة للنساء المذكورات آخرًا فقط، كما يحتمل أن تكون صفة لهن وللنساء المذكورات أولاً، والاحتمالان متساويان فلزم الإجمال، ولذلك اختلف في هذا، فرأى الجمهور أن الصفة للفظ «النساء» المذكر آخرًا فقط، فالمرأة التي عقد عليها رجل تحرم أمها عليه سواء دخل بها أم لم يدخل.

ورأى علي - كرم الله وجهه - ومجاهد وآخرون أن الصفة للكل، فلم

(١) الإبهاج (٢/٢٢٧).

(٢) الإبهاج (٢/٢٢٧).

(٣) [النساء: ٢٣]

يحرّموا على الرجل أم المرأة التي عقد عليها ما دام لم يدخل بها.^(١)
والصفة هنا موصول معه صلته فهي مفرد من حيث إن الموصول ليس
ركن جملة هنا.

هذا، وقد رأى البعض أن من المفرد المجمل لمقارنته غيره: اللفظ الذي
انتفى معناه الحقيقي بقرينة وله مجازات متعددة، وشبهته في ذلك أن التردد فيه
إنما لأجل القرينة.^(٢)

لكن هذا ليس سديداً، إذ إن مقارنة اللفظ للقرينة الصارفة عن معناه
الحقيقي لا ينشأ عنها التردد في معناه المقصود منه.

ودليل ذلك أنه لو كان لهذا اللفظ معنى مجازي واحد ما حصل التردد
فيه، فالتردد ناشئ من تعدد معاني اللفظ المجازية، لا من القرينة، ومن ثم كان
الصواب اعتبار هذا النوع من المفرد المجمل لذاته، كما ذكرته لك هناك.

الثالث: المركب:

وهو المركب الذي تكون معاني مفرداته معلومة، لكن المراد منه نفسه
مجهولاً.^(٣)

وقد يكون مرجع الجهالة والتردد والاحتمال نفس المركب، كما قد يكون
المرجع تخصيصه بمجهول، فالمجمل من المركبات نوعان:

• مجمل بسبب التركيب

(١) التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين (ص ٤٢، ٤٣).

(٢) فواتح الرحموت (٣٣/٢).

(٣) فواتح الرحموت (٣٣/٢).

• مجمل بسبب تخصيصه أو تقييده بمجهول.

والفرق بينهما واضح؛ إذ إن تركيب الأول أدى إلى خفاء مدلوله فهو كمركب به خفاء، أما الثاني فإنه رغم تركيبه واضح بحيث إذا لم يأت التخصيص بالمجهول لم يكن مدلوله خافياً، فهو كمركب لا خفاء فيه، لكنه لما خص بالمجهول لحقه الخفاء.

ومثال الأول:

أ- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ﴾^(١).

ف "الذي بيده عقدة النكاح" مركب يحتمل أن يكون الزوج، ويحتمل أن يكون الولي؛ لأن كلا منهما يصدق عليه أنه بيده عقدة النكاح، فهو مجمل.^(٢)

ولذلك اختلف العلماء فيه: فقال المالكية: هو الولي، وقال غيرهم: إنه الزوج، فعند المالكية يكون للولي أن يسقط نصف الصداق عن الزوج الذي طلق قبل الدخول ويعفو عنه، وعند غيرهم يكون للزوج أن يعفو عن نصفه فيعطي الزوجة المهر كاملاً.^(٣)

ويؤيد قول غير المالكية ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولي عقد النكاح الزوج»^(٤)

(١) [البقرة: ٢٣٧]

(٢) الإحكام للآمدي (١١٤/٢)، شرح العنبر لمختصر ابن الحاجب (١٥٨/٢).

(٣) أحكام القرآن للجصاص (١٥٢/٢).

(٤) تيسير التحرير (١٦١/١)، فواتح الرحموت (٣٣/٢).

ب- قال تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾^(١).

فقوله جل شأنه: (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) يحتمل معنيين:

أحدهما: وترغبون في نكاحهن طمعا في ميراثهن.

وثانيهما: وترغبون عن نكاحهن لعدم جمالهن؟

ومنشأ هذين الاحتمالين أن العربي إذا أراد الشيء قال: رغبت فيه، وإذا زهده قال: رغبت عنه، فلما جاء التعبير «وترغبون أن تنكحوهن» خاليا من حرف الجر (في أو عن) احتمل المعنيين، فصار مجملا.^(٢)

هذا عن النوع الأول، أما النوع الثاني فإنه عام خصص بمجهول، أو مطلق قيد بمجهول، والمجهول قد يكون صفة أو استثناء أو دليلا منفصلا.^(٣)

ومثال الصفة المجهولة المؤدية إلى الإجمال قوله تعالى: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ﴾^(٤).

فقوله جل شأنه: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ واضح لا إجمال فيه، لكن الحل لما قيد بالإحصان بقوله عز وجل: (محصنين) وكان الإحصان مجهولا لنا لم نعرف ما أحل لنا، فصار مجملا.

(١) [النساء: ١٢٧]

(٢) التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين (ص ٣٤).

(٣) المحصول (١/٢٣٤)، الأحكام للآمدي (٢/١١٤)، والتوضيح لمتن التنقيح (١/٨١، ٨٢).

(٤) [النساء: ٢٤]

ومثال الاستثناء:

قوله تعالى: ﴿أَحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾^(١)

ف ﴿أَحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ مركب واضح المعنى، لكن لما استثنى منه ما يتلى علينا، وكان هذا المتلو قبل نزوله علينا مجهولا لنا صار المستثنى منه - بهيمة الأنعام - كذلك لأن استثناء المجهول من معلوم يصير المستثنى منه مجهولا، وبذلك أصبح كل فرد منها محتملا التحريم ومحتملا البقاء حلالاً.

أما الدليل المنفصل المجهول: فكما إذا قال الشارع (اقتلوا المشركين)، ثم قال بعد ذلك: بعض معين منهم غير مراد لي من اللفظ.

ف «اقتلوا المشركين» لا خفاء في دلالته، لكن القول الذي أتى بعده أخرج منه بعضا معينا عند المتكلم ومجهولا لدى السامع، فصار كل فرد محتملا أن يكون مأمورا بقتله وأن يكون غير ذلك، فكان الإجمال.

وبعض الأصوليين عند ذكرهم هذا المثال لا يقيدون «البعض» بما قيده به وهو «معين»^(٢).

لكن هذا غير سديد؛ إذ إن البعض لو لم يكن معينا لكان الكلام واضحا لا إجمال فيه؛ إذ إن قول القائل: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم» كلام مبين يخرج الشخص من عهده بقتله أي بعض منهم وتركه أي بعض.

هذا، وقد خالف بعض الحنفية في هذا النوع الأخير - التخصيص بمجهول مستقل -، فقالوا: يعمل بالعام، ويسقط المخصص المجهول، فلا

(١) [المائدة: ١]

(٢) المحصول (١/٢٣٥)، الإحكام للآمدي (٢/١١٤).

يكون الكلام مجملاً.^(١)

تلك هي أقسام المجمل من الألفاظ، وما يذكره بعضهم على أنه من المجمل من نحو: الثلاثة زوج وفرد، بناء على التردد فيه بين اتصاف الثلاثة بالصفتين - الزوجية والفردية - وبين اتصاف أجزائها - الاثنين والواحد - بهما^(٢) - ليس صواباً؛ لأن صدق المتكلم المفترض يعين المعنى الثاني، وهو أن المتصف بـ « زوج وفرد » ليس الثلاثة وإنما أجزاؤها، فالاثنتان هما الزوج، والواحد هو الفرد، أما المعنى الأول فهو ليس إلا كذباً، فلا يتردد السامع بينه وبين المعنى الوحيد الصادق وهو الثاني، وإذا لم يوجد التردد لم يكن هناك إجمال.

ومثل هذا ما ذكره بعضهم من أن « الواو » في قوله تعالى: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾^(٣) مترددة بين العطف والحال، فهي مجملة.^(٤)

وإنما كان هذا غير سديد؛ لأن احتمال العطف منتف من البداية، لأدائه إلى الباطل، وهو جواز البداء على الله - تعالى الله عن ذلك -؛ إذ إن المعنى على العطف هو أن الله تعالى علم الآن بضعفهم، وهو بداء باطل، فليس في الآية إلا احتمال واحد صحيح، وهو أن الواو للحال، فالمعنى أن الله تعالى خفف عنا عالماً أن فينا ضعفاً.

(١) فواتح الرحموت (٣٣/٢)، وسلم الوصول شرح نهاية السؤل (٤٠٠/٢).

(٢) الإحكام للآمدي (١١٤/٢).

(٣) [الأنفال: ٦٦]

(٤) البحر المحيط (٤٥٨/٣).

وهذا الذي ذكرته تنبيه على أمثاله.

ويتضح مما ذكرته لك في أقسام المجمل من الألفاظ أن الإجمال فيها وإن كان دائما في حال التركيب؛ لأنه إنما يكون عند استعمال الألفاظ لإفادة المقصود، إلا أن منشأه قد يكون الأفراد أي صلوح الفرد نفسه لمحتملين فأكثر على السواء، أو صلوحه لذلك بمقارنته غيره، وقد يكون التركيب أي صلاحية المركب لمحتملين فأكثر على السواء مع كون المفردات معلومة، ولا تحتمل أكثر من احتمال واحد.^(١)

وبهذا يتبين لك ضعف قول من قال: الإجمال في الكل إنما هو في مفرد بشرط التركيب.^(٢)

كما يتضح لك منه أيضا أن الإجمال في الألفاظ قد يكون في الأسماء، كلفظ القروء، وقد يكون في الحروف، كالواو المذكورة بعد لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾^(٣)، فإنها تحتمل أن تكون عاطفة، فيكون الراسخون في العلم يعلمون المتشابه، وتحتمل أن تكون استئنافية، فيكون الله وحده هو الذي يعلم تأويله.

والإجمال في الألفاظ يكون أيضا في الألفاظ التي هي أفعال، كلفظ «عسعس»؛ إذ إنه يحتمل أن يكون معناه أقبل، ويحتمل أن يكون معناه أدبر.

فالإجمال في الألفاظ يعتري جميع أنواع الكلمة: الاسم، والفعل،

(١) فواتح الرحموت (٣٢/٢)، وسلم الوصول شرح نهاية السؤل (٥١٠، ٥١١).

(٢) تيسير التحرير (١٦١/١).

(٣) [آل عمران: ٧]

والحرف.

ومن أقسام المجمل التي ذكرناها نستطيع أن نعرف أسباب الإجمال، لأن أي قسم من أقسام المجمل إنما هو ناشئ عن سبب من أسباب الإجمال وأثر له.

ولما كان تفصيل القول في الأسباب يستلزم تكرار ما قلناه في الأقسام، فإني سأسوقها لك موجزة، وها هي:

١. تعدد الوضع، كما في لفظ القراء.
٢. اندراج أفراد عديده في المعنى الموضوع له اللفظ، كما في لفظ «حقه» في قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾^(١).
٣. تعدد معاني اللفظ المجازية المتساوية عند عدم إرادة معناه الحقيقي، كما في لفظ «البحر» في قولك: رأيت بحرا في المنزل.
٤. التصريف والإعلال، كقولك: مختار، ومحتال.
٥. تساوي المعنى المجازي للفظ مع معناه الحقيقي كلفظ «الشرب من النهر».
٦. نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى شرعي كلفظ الصلاة.
٧. تعدد مرجع الضمير.
٨. تعدد مرجع الصفة.
٩. التركيب.
١٠. تخصيص العام أو تقييد المطلق المعلوم بمجهول.

(١) [الأنعام: ١٤١]

فالأَسباب عشرة كما أن الأقسام عشرة، والأسباب منشأ الأقسام، والأقسام ناشئة عنها، ومن ثم فإنك تجد من الأصوليين من يكتفي بذكر الأقسام أو الأسباب، ومنهم من يذكر بعضا من هذه وبعضا من تلك، وقد جلينا الأمر بذكر الأقسام تفصيلا وإيجاز الأسباب.

فهذا أجود من صنيع كثير من الأصوليين، لكن مع هذا فإن صنيعهم أجود مما نحا إليه البعض عند تقسيم المجمل، فقسمها باعتبار كونه مستعملا في موضوعه أو في غير موضوعه أو لا فيهما.^(١)

وذلك أن استعمال اللفظ في موضوعه أو في غيره ليس منشأ إجماله، فكم من لفظ مستعمل في موضوعه ولا إجمال فيه، وكم من لفظ مستعمل في غير موضوعه ولا إجمال فيه، فمورد التقسيم لا علاقة له بالتقسيم، ولذا فإن التقسيم باعتباره لا يعتبر صحيحا.

أما التقسيم الذي ذكرناه فإنه مرتبط تمام الارتباط بأسباب الإجمال. وتلك الأسباب وإن كانت عشرة إلا أن هناك ضابطا يجمعهم، وهو تعدد الأمور المحتملة من اللفظ بحيث يتردد السامع بينها، فهذا التعدد والتردد هو مدار الإجمال.

ثانيا: المجمل من الأفعال:

المجمل من الأفعال ليس كثيرا كالمجمل من الألفاظ، وإنما هو قليل. والفعل يعترية الإجمال إذا لم يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه،

(١) المحصول (١/٢٣٣).

أما إن اقترن به ذلك فإنه لا يكون مجملاً، ولا يحتاج إلى بيان.^(١)

فسجود النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجدين في كل ركعة ليس مجملاً؛ لأن مواظبة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الإتيان بالسجدين في كل ركعة قرينة دالة على أنهما من أفعال الصلاة.

أما الفعل المجمل فمن أمثلته:

أ- قيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الركعة الثانية في الصلاة الرباعية، فإنه مجمل، لاحتماله أن يكون عن عمد، فيدل على جواز ترك التشهد الأول، واحتماله أن يكون عن سهو، فلا يدل على ذلك، وقد بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه عن سهو، حيث سجد للسهو.

ب- جمعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الصلوات في السفر فإنه مجمل، لجواز أن يكون السفر قصيراً أو طويلاً.

ج- تسليمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ركعتين من صلاة العصر، فإنه متردد بين العمد الدال على أن الصلاة قد قصرت، وبين السهو الذي لا يدل على ذلك، ولكون هذين الاحتمالين متساويين صار الفعل مجملاً، ولكونه صار مجملاً وجدنا ذا اليمين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويقول له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فلما علم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صحابته أنه قد سلم من ركعتين قام، فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجود السهو.^(٢)

د- صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر خمساً؛ فإنه متردد بين العمد الدال على

(١) المحصول (١/٢٣٦).

(٢) المحصول (١/٢٣٦).

مشروعية الزيادة عن أربع، وبين السهو الذي لا يدل على ذلك، ولكون الفعل مجملاً قيل له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذلك؟ فقالوا: صليت خمساً، فسجد سجديتين.^(١)

هـ- تركه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأكل من الضب، فإنه يحتمل أنه تركه لكون أكله محرماً، ويحتمل أنه تركه لأن نفسه عافته، واحتمال الترك هذين المحتملين رأينا خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائلاً له: أحرام يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجذني أعافه.^(٢) فالاستفسار عن هذه الأفعال دليل على أنها تحتل أكثر من احتمال، وأنها مجملة، إذ لو لم تتعدد المحتملات ما حسن الاستفسار.

تلك هي أقسام المجمال عند غير الحنفية.

أما الحنفية فإنهم قد قسموا المجمال إلى ثلاثة أقسام^(٣) هي:

أ- ما كان معناه المراد غير معروف بسبب غرابته في المعنى الذي استعمل فيه، ومثاله: لفظ «هلوع» في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾^(٤)، وهو مستعمل في المعنى المذكور بعده، وهو: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾^(٥).

(١) نيل الأوطار (٤٢٣/٣).

(٢) رواه الجماعة إلا الترمذي - نيل الأوطار (١١٨/٨).

(٣) التلويح على التوضيح (٢٤٣/١).

(٤) [المعارج: ١٩]

(٥) [المعارج: ٢٠، ٢١]

ب- ما كان معناه اللغوي معروفا لكنه غير مراد، بل المراد معنى آخر شرعي، ومثاله: لفظ «الصلاة» في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١).

ج- ما تعدد معناه في اللغة، وكان المراد واحدا من معانيه أو معانيه غير معين، ولم يكن تعيينه بسبب عدم إمكان الترجيح، ومن أمثلته: ما لو وصى شخص بربع ماله لمواليه، وكان له موال أعقتهم، وموال أعفقوه، فإنه لا يمكن معرفة المراد إلا ببيان من الموصي نفسه.

وإنما لم يمكن الترجيح هنا؛ لأن لفظ «المولى» يطلق على كل من «المعتق» بكسر التاء، «والمعتق» بفتحها، أي على الأعلى والأسفل، ومقاصد الناس بوصاياهم مختلفة، فمنهم من يقصد بوصيته شكر المولى الأعلى الذي أنعم عليه، وأعتقه، ومنهم من يقصد إتمام الإنعام على الأسفل، فلا نعلم مراد الشخص بوصيته إلا منه.

ولما كان لا يمكن الترجيح هنا ولا يمكن صرف الوصية للفريقين معا، بسبب اختلاف المعنى المقصود من الوصية قال جمهور الحنفية ببطالان هذه الوصية إذا مات الموصي قبل البيان.^(٢)

(١) [البقرة: ٤٣]

(٢) أصول السرخسي (١/١٦٨)، تسهيل الوصول إلى علم الأصول (ص ٨٩، ٩٠).

المبحث الثالث

وقوع المجمل في النصوص الشرعية

ظهر مما سبق أن الإجمال وقع في القرآن الكريم والسنة النبوية، فأقسام المجمل قد مثلنا لكل منها بأمثلة عديدة من كتاب ربنا وسنة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا أدل دليل على الوقوع؛ إذ أن الفيصل في إثبات الوقوع هو وجود نص واحد به إجمال، فما بالك بالنصوص الكثيرة المتعددة؟

ومع هذا الوضوح والظهور فإن أبا داود الظاهري قد ذهب إلى عدم وقوع المجمل في النصوص الشرعية.^(١)

ولا حجة له سوى ما ذكره من أن الإجمال بدون البيان غير مفيد، وبالبيان تطويل، وكل من غير المفيد والتطويل لا يقع في كلام الفصحاء، فمن باب أولى لا يقع في كلام الله تعالى، ولا في كلام رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^(٢)

وتلك حجة داحضة يردّها:

أ- أن القرآن الكريم نزل باللسان العربي، والنبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عربي، ومن أساليب العرب إجمال الكلام، ثم تفسيره، فيصير كالكلام الواحد.^(٣)

ب- وقوع الإجمال في الآيات القرآنية، إذ إن كثيرا من النصوص الواردة بأحكام تكليفية جاءت مجملة، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

(١) المحصول (١/٢٣٧)، إرشاد الفحول ص ١٦٨

(٢) شرح الكوكب المنير ص ٤٢٧

(٣) البحر المحيط (٣/٤٥٥).

الزَّكَاةَ^(١)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ^(٥)، وقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^(٦).

ج- الكلام إذا أتى أولاً من مجملاً، ثم بين بعد ذلك كان أوقع في النفس مما لو ذكر مبيناً منذ البداية، حيث إن ذكره أولاً مجملاً يكون تمهيداً للنفس لتقبل ما يأتي بعده من بيان.

ومثال هذا: التكليف بالصلاة والزكاة؛ فإنه لو جاء مبيناً لجاز أن تنفر منه بعض النفوس، لكنها لا تنفر منه إذا جاء مجملاً.

فإجمال الكلام ثم بيانه ليس تطويلاً بدون فائدة؛ إذ إن منعه النفور من الحكم وتمهيده النفوس لتقبله فائدة عظيمة.

د- لإجمال الكلام فائدة أخرى غير ما تقدم، فقد جعل الله تعالى بعض النصوص بها خفاءً، لكي يثاب المسلم على استنباط الأحكام منها؛ إذ الاجتهاد لمعرفة الأحكام له عظيم الثواب.

(١) [البقرة: ٤٣]

(٢) [البقرة: ١٨٣، ١٨٤]

(٣) [آل عمران: ٩٧]

(٤) [البقرة: ٢٧٥]

(٥) [النساء: ٩٢]

(٦) [الأنعام: ١٤١]

ومن أجل كل هذا نقول: جاز مخاطبة الله تعالى لنا بالمجمل مع عدم فهمنا له لحظة وروده.

ونضيف أن التعبد بالمجمل قبل بيانه جائز، فنبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسل معاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى اليمن وأمر أهلها بالزكاة قبل بيانها، فهم متعبدون بالتزامها مجملة قبل بيانها، وبالتزامها مبينة بعد بيانها، أو متعبدون قبل البيان بالتزامها بعده.^(١)

هذا، وما يتعلق به تكليف، كالصلاة والصوم والزكاة والحج لا يجوز بقاءه مجملا حتى وفاة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ذلك لأمرين:

أولهما: أن التكليف بالمجمل الذي لن يتبين تكليف بالمحال فعله، والتكليف بالمحال باطل، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾^(٣).

ثانيهما: أن النصوص الشرعية دلت على أن نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفارق الحياة الدنيا إلا بعد أن تم البيان، وصار الأمر كله جليا واضحا، ومن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٥)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^(٦)، فإنه يفيد

(١) البحر المحيط (٣/ ٤٥٥).

(٢) [البقرة: ٢٨٦]

(٣) [الطلاق: ٧]

(٤) [المائدة: ٣]

(٥) [النحل: ٤٤]

(٦) [النساء: ٥٩]

أن بهما - بالقرآن والسنة - بيانا لكل مجمل، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تركتمكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها»^(١).

هذا عما يتعلق به تكليف، أما ما لا يتعلق به تكليف فمثاله: قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾^(٢).

فإنه مجمل؛ لاحتماله أن يكونوا ملائكة أو شياطين أو مخلوقات من غيرهما.

وقد بينه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾^(٣).

وما لا يتعلق به تكليف يجوز استمرار إجماله بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ حيث لا ضرورة تحتم بيانه^(٤).

وليس صحيحاً ما قاله البعض من أنه لم يبق مجملاً في كتاب الله تعالى بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٥)؛ إذ إن ما لا يتعلق به تكليف قد يقع على إجماله، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾^(٦)، إذ إنه يحتمل أن يكون الله تعالى قد أقسم بقدرته على إقبال الليل، كما يحتمل أنه تعالى أقسم بقدرته على

(١) الإبهاج (٢/٢٢٩)، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٣٦

(٢) [المدثر: ٣٠]

(٣) [المدثر: ٣١]

(٤) البرهان لإمام الحرمين (١/٤٢٥)، شرح المحلى على جمع الجوامع (١/٢٣٤).

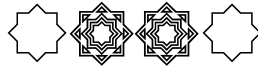
(٥) شرح المحلى على جمع الجوامع (١/٢٣٤).

(٦) [التكوير: ١٧]

إذهابه.^(١)

وليس صحيحاً كذلك ما قاله بعض آخر من جواز بقاء النصوص المجملة على إجمالها حتى وفاة النبي ﷺ^(٢)، وذلك لما سبق تقريره من أن المجلد المتعلق به تكليف لا يجوز استمرار إجمالها إلى ما بعد وفاة النبي ﷺ وإلا لزم التكليف بالمحال، وهو ممنوع.

هذا، وقول النبي ﷺ: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ليس معناه وجود مجملات في نصوص الشريعة باقية على إجمالها وقد تعلق بها تكليف، حيث أمرنا باتقائها، وذلك لأن الإجمال الذي نتكلم عنه هو الإجمال الواقع في نصوص الشريعة بمعنى أن يكون المعنى المراد من النص غير واضح، أما هذا التشابه الباقي وعدم الوضوح فهو في حكم هذه الأفعال: أحرام هي أم حلال؟ وذلك حسبما تتوصل إليه أنظار المجتهدين.



(١) أنوار التنزيل للبيضاوي (٢/٤٢٧).

(٢) شرح المحلى على جمع الجوامع (١/٢٣٤).

المبحث الرابع حكم المجمل

حكم المجمل^(١): اعتقاد أنه حق، وعقد النية على العمل به متى تم بيانه، وعدم الاحتجاج به في شيء يقع فيه الخلاف، والتوقف عن العمل به إلى أن يتم هذا البيان، ونعرف المراد به بدليل خارجي أي خارج عن لفظه.

فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بذلك؛ وذلك لعدم وضوح دلالة لفظه على المراد به، ولا تكليف بما لا دليل عليه

ثم إن العمل به قبل البيان يعرض المكلف للخطأ في حكم الشرع، وذلك لاحتمال أن يعمل بمراد الشارع، فيصيب، وأن يعمل بخلاف مراده، فيخطئ، ولا يجوز ما يؤدي إلى الخطأ في حكم الشرع؛ لأنه يجب تعظيمه.

وواضح أن هذا إنما يكون في عهد النبوة؛ إذ قد سبق القول بأن كل مجمل تعلق به تكليف قد تم بيانه قبل وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لكن قد يحدث خلاف بين المجتهدين فيما هو بيان للمجمل.

ومنشأ ذلك: بلوغ البيان إلى بعضهم دون بعض، أو عدم ثبوت صحة ما رآه بعضهم بياناً لمجمل عند البعض الآخر، فينشأ بينهم خلاف في المراد به، كما وقع في تحديد المراد بلفظ القرء، وقول البعض: إنه الطهر، وقول بعض آخر: إنه الحيض.

ونزيد هنا بياناً، فنقول: قال الله - تعالى - : (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ

(١) شرح الكوكب المنير (ص ٤٢٧)، و شرح مختصر الروضة ج ٢ ص ٦٥٥

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^(١)، ولفظ (قروء) مشترك يحتمل الأطهار، ويحتمل الحيضات، فقبل بيان الشارع المراد من القروء، لو أمرنا المطلقة أن تعتد بالأطهار مثلاً، ولم يوافق أمرنا مراد الشارع من الآية الكريمة لأوقعناها في الخطأ، وكنا مخطئين.

ولما جاء قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان"^(٢) رآه أبو حنيفة وأحمد بيانا للمجمل "قروء" فقالوا: العدة ثلاث حيضات.

لكن هذا الحديث لما لم تثبت صحته عند مالك والشافعي^(٣) خالفاً في أن العدة بالحيضات، وقالوا بأنها بالأطهار بناء على ما ثبت من أن أم المؤمنين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: الأقرء الأطهار^(٤)

هذا، وينبغي التنبيه إلى أن المجمل قد يكون مجملاً من وجه وواضحاً من وجه آخر، كقوله تعالى: (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)^(٥)، فهو مجمل في مقدار الحق، لكنه واضح في وجوب هذا الحق، فحكم المجمل السابق ذكره إنما يكون فيما هو مجمل، وهو مقدار الحق، أما ما هو واضح وهو وجوب الحق فإنه يجب فهمه من النص.

وفي هذا القول الكريم المجهول مقدار الحكم فقط، لكن قد يكون المقدار مجهولاً، ومحل الحكم مجهولاً أيضاً، كما في قول القائل: لفلان في

(١) سورة البقرة ٢٢٨

(٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه - نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٩٠

(٣) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٩٠

(٤) الرسالة للشافعي ص ٥٦٢

(٥) سورة الأنعام: ١٤١

بعض مالي حق، فالمقدار وهو الحق مجهول، وكذلك محل الحكم، وهو بعض المال، وقد يكون المجهول المحل فقط، كما في قول القائل لنسائه: إحدكن طالق^(١).

فالتوقف إنما يكون فيما فيه الإجمال دون غيره.

هذا هو حكم المجمل عند غير الحنفية، أما الحنفية فإنهم ذكروا لكل نوع من أنواع خفي الدلالة حكماً، فقالوا:

أ- حكم الخفي: وجوب النظر فيه، ليعلم أن خفاء انطباقه على بعض أفراده لزيادة معناه فيه أو نقصانه، فإن كان لزيادة ألحق بأفراد اللفظ، وأعطى حكمه، وإن كان لنقصان لم يلحق بأفراده ولم يعط حكمه^(٢).

ب- حكم المشكل: اعتقاد أنه حق فيما هو مراد الله - تعالى - منه، ثم الإقدام على الطلب والتأمل في نظيره من كلام العرب مما عرف معناه لتمييز المعنى عن أشكاله وأمثاله^(٣).

ج- حكم المجمل: اعتقاد أنه حق فيما هو مراد الله تعالى منه، والتوقف في العمل به إلى أن يتبين بيان من المتكلم نفسه.

فإن كان بيانه شافياً رافعاً للإجمال بما يقطع احتمال التأويل كبيان الصلاة صار مفسراً، وإن كان شافياً لكن لا يقطع احتمال التأويل كبيان مقدار المسح

(١) البرهان لإمام الحرمين ج ١ ص ٤١٩، ٤٢٠

(٢) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ج ١ ص ٢١٥

(٣) فتح الغفار بشرح المنار ج ١ ص ١١٦

المأمور به في قوله - تعالى - (وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ)^(١) بما روي من أن ص توضحاً ومسح ناصيته^(٢) - فإنه يلتحق بالمؤول ويجب العمل بتأويل المجتهد.

أما إن كان البيان غير شاف كبيان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الربا المحرم بحديث: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد فقد أربى"^(٣) فإن اللفظ يصير مشكلاً بعد أن كان مجملاً، وحينئذ يحتاج إلى طلب ضبط الأوصاف الصالحة للعلية ثم تأمل لتعيين بعضها^(٤).

د- حكم المتشابه: اعتقاد أن المراد حق والتوقف عن طلب معرفته^(٥).

ومن هذا يتضح أن الاتفاق قائم على أن المجمل يتوقف العمل به حتى يتم البيان، وأنه إذا لحقه البيان لم يعد مجملاً، وحينئذ يسمى عند غير الحنفية مبيناً، أما عند الحنفية فقد يصير مفسراً أو مؤولاً أو مشكلاً.

وبيان المجمل عند الحنفية طريقه المتكلم نفسه، أما عند غيرهم فإن البيان قد يكون بغير هذا الطريق^(٦) - كما سيأتي.



(١) سورة المائدة: ٦

(٢) متفق عليه - نيل الأوطار ج ١ ص ١٦٧

(٣) رواه أحمد وأحمد والبخاري - نيل الأوطار ج ٥ ص ١٩٠

(٤) شرح نور الأنوار على المنار ج ١ ص ٢١٩، ٢٢٠، وتيسير التحرير ج ١ ص ١٦٢

(٥) التلويح ج ١ ص ٢٤٤

(٦) تيسير التحرير ج ١ ص ١٦٢

المبحث الخامس ما وقع الخلاف في إجماله

المراد هنا بيان مسائل عددها البعض من المجمل، ولم يعددها البعض الآخر منه، وتحقيق القول في إجمالها أو عدمه، وها هي:

أولاً: قول الله تعالى: (وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ)^(١):

ذهب بعض الحنفية كصاحب الهداية^(٢) إلى أن هذا القول مجمل^(٣)

وهناك توجيهان لهذا الإجمال:

أولهما: أنه يحتمل أن يكون المراد مسح جميع الرأس؛ وذلك بأن تكون الباء زائدة، إذ لا فرق بين قولك: مسحت برأسي، وقولك: مسحت رأسي، ويحتمل أن يكون المراد مسح بعض الرأس؛ وذلك بأن تكون الباء للتبعية، كما هي في قول الشاعر في وصف السحاب:

شربن بماء البحر ثم ترفعت **

إذ المراد بعض مائه، ولما كان الاحتمالان متساويان كانت الآية الكريمة مجملة.

وثانيهما: أن الباء للإلصاق، وهي إما أن تقرن بآلة المسح أو بمحل المسح،

(١) سورة المائدة: ٦

(٢) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني صاحب كتاب الهداية شرح بداية المبتدي،

توفي سنة ٥٩٣ هـ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٤١

(٣) فواتح الرحموت ج ٢ ص ٣٥

فإن قرنت بالآلة تعدي الفعل بها إلى المحل، فيتناوله كله، وذلك مثل قولك: مسحت الحائط بيدي، وإن قرنت بمحل المسح، كما في الآية الكريمة تعدى الفعل بها إلى الآلة، فلا يتناول المحل كله، وإنما يقتضي مجرد إصاق الآلة، وهي اليد هنا بالمحل وهو هنا الرأس، فالآية لا تفيد إلا وجوب مسح البعض.

ولما كان هذا البعض غير محدد كالسدس والربع والثالث والثلثون ونحوها صار الكلام مجملًا، وقد بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا المجمل بمسحه ناصيته.^(١) وذهب الجمهور إلى أن هذه الآية غير مجملة، لكنهم اختلفوا بعد ذلك فيما هي مبينة فيه: فرأى المالكية والحنابلة: أنها مبينة في مسح الكل.

ووجهتهم: أن الرأس حقيقة في الكل لا في البعض، بدليل أن الناصية لا تسمى رأسًا، والباء للإصاق، فالمعنى: امسحوا ملصقين المسح بمسمى الرأس، هو الكل، أو أن الباء زائدة، فيكون المعنى: امسحوا مسمى الرأس، وهو الكل.

ورأي الشافعية: أنها - الآية - مبينة في مسح البعض.

وحجتهم: أن الرأس لفظ يستعمل في الكل وفي البعض، أما استعماله في الكل فظاهر، كقولك: "خلق فلان رأسه"، وأما في البعض فكقولك: "مسحت رأس اليتيم"، وعندئذ فإما أن يكون لفظ الرأس حقيقة في الكل وحقيقة في البعض، فيلزم الاشتراك، وإما أن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، فيلزم المجاز، وإما أن يكون حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل ومسح البعض، وهو مطلق المسح، ولما كان كل من الاشتراك والمجاز خلاف الأصل

(١) رواه أحمد وأحمد والبخاري - نيل الأوطار ج ٥ ص ١٩٠

لزم الاحتمال الثالث، وهو أن لفظ الرأس حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل ومسح البعض، وهو مطلق المسح الذي يتحقق بمسح أي بعض كان. وهذا القول هو ما نختاره، ونرجحه؛ وذلك لأن قول المالكية مدفوع بما ورد من أن النبي ص مسح على ناصيته.

وقول بعض الحنفية بالإجمال مدفوع كذلك، فتوجيههم الأول مردود عليه: بأن كون الباء للتبويض غير شائع في الاستعمال، وائمة الاستقراء الصحيح للمعاني اللغوية للألفاظ لا يعرفونه معنى للباء، ولم يثبت عن أحد من نقلة اللغة القول بأن الباء للتبويض، فادعاء أنها للتبويض ادعاء غير صحيح. وأيضا: فإنها لو كانت للتبويض لكانت مشتركة بينه وبين الإلصاق؛ إذ إن الإلصاق معنى للباء بلا خلاف، والاشتراك خلاف الأصل.

وكذلك فإن الباء لو كانت للتبويض لكانت مرادفة لـ (من)؛ إذ إن (من) للتبويض، والترادف خلاف الأصل.

أما توجيههم الثاني فإنه لا يقتضي الإجمال، وذلك لأن الآية الكريمة إذا اقتضت الصاق اليد بالرأس كان الواجب مسحه قدر يد الانسان، فلا يكون هناك إجمال.

وأيضاً فإن هذه الآية الكريمة مدنية، والوضوء فرض بمكة المكرمة، فهو كان معروفاً للكل قبل نزول تلك الآية، فلا إجمال.

ومسحه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ناصيته ليس مبيناً للإجمال كما قال هذا البعض من الحنفية؛ إذ لا إجمال في الآية كما رأيت فما هو إلا صورة من صور مطلق المسح الذي دلت عليه الآية الكريمة.

وعموماً فسواء كانت الآية مجملة أو مبينة فقد جاءت السنة بمسح الكل وبمسح البعض، فكان هذا دليلاً مستقلاً على جواز مسح البعض.

ومع كون مسح الكل أولى، ووردت به السنة الصحيحة إلا أن كونه واجباً كما قال المالكية لا دليل عليه، ومجرد فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له لا يفيد وجوبه. ولا يقال بأن هذا الفعل من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان للمجمل الواجب، فيكون واجباً لأن الآية عند المالكية ليست مجملة^(١).

ثانياً: قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^(٢)

ذهب البعض من الحنفية، ومنهم الكرخي^(٣) إلى أن هذه الآية الكريمة مجملة في موضعين: أحدهما: اليد، وثانيهما: القطع.

أما اليد؛ فلأنها تحتل أحد احتمالين متساويين: أولهما: العضو كله من رءوس الأصابع إلى المنكب، وثانيهما: بعض ذلك، وذلك لأن اليد تطلق على الكل، وتطلق على البعض، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فهي مشترك لفظي بينهما، ولا قرينة تعين أحد المعنيين، فيكون اللفظ مجملاً، وقد بينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقطع من الكوع.

(١) انظر في كل ما تقدم: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ج ٢ ص ٣٦٥، وشرح المحلى على جمع الجوامع ج ٢ ص ٥٩، والمسودة ص ١٦٠، ونهاية السؤل ج ٢ ص ١٤٧، وإرشاد الفحول ج ٢ ص ٥٩، وأصول السرخسي ج ١ ص ٢٢٨، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٢ ص ١٧٠، وتيسير التحرير ج ١ ص ١٦٧، وفواتح الرحموت ج ١ ص ٣٥، وشرح الكوكب المنير ص ٤٣٠.

(٢) سورة المائدة: ٣٨

(٣) تقدمت ترجمته

وأما القطع؛ فلأنه أيضا يحتمل أحد احتمالين متساويين: أحدهما: الإبانة أي الفصل، وهو واضح، وثانيهما: الجرح أي شق الجلد، كما في قول الله - تعالى - عن النسوة في سورة يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ)^(١)؛ إذ المعنى: جرحن أيدهن.

فلفظ القطع يطلق على الجرح، فيكون مشتركا بينهما، ولما لم توجد قرينة تعين أحدهما صار مجملا، ثم جاءت السنة، فبينت أن المراد الإبانة.

والصحيح أن الآية الكريمة غير مجملة: لا في لفظ اليد ولا في لفظ القطع؛ وذلك لأن المعنى الحقيقي لليد هو كل العضو، واستعمالها في بعضه مجاز بإطلاق اسم الكل على البعض، كما في قول الله - عَزَّجَلَّ - (يَجْعَلُونَ أَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ)^(٢)، ومما يدل على أنه إطلاق مجازي: صحة نفي اليد عن البعض بأن نقول عنه: هو ليس اليد، وصحة النفي من علامات وأمارات المجاز، والقول بالمجاز خير من القول بالاشتراك فجعل لفظ اليد حقيقة في الكل مجازاً في البعض خير من جعله مشتركا لفظياً له - المعنيان: الكل والبعض.

فالمعنى الحقيقي لليد، وهو كل العضو، هو الظاهر، لكن فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك بين أن المعنى المجازي، وهو البعض، هو المراد، فالآية من قبيل الظاهر والمؤول، وليست من قبيل المجمال والمبين، وفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دليل التأويل.

أما القطع فإنه وإن استعمل في الفصل والجرح إلا أن استعماله في الفصل

(١) سورة يوسف: ٣١

(٢) سورة البقرة: ١٩

أظهر في العرف العام، فترجح لذلك، فكان اللفظ مبيناً فيه^(١).

ثالثاً: مدخول النفي:

المراد بمدخول النفي: ما دخل عليه أداة نفي كـ "لا"، وهو إما أن يكون شرعياً، وإما أن يكون لغوياً:

فالشرعي هو: ما له معنى في الشرع غير معناه في اللغة، كالصيام في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"^(٢)، والصلاة في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"^(٣)

واللغوي هو: ما بقي على أصل وضعه اللغوي، ولم ينقله الشارع إلى معنى آخر، وهو إما أن يكون له معنى مجازي واحد، كقولك: "لا إقرار لمن أقر بالزنا مكرهاً"؛ إذ إن الشرع لم ينقل الإقرار عن معناه اللغوي بل أبقاه على ما هو عليه، ونفي الإقرار معناه الحقيقي نفي ذاته، وله معنى مجازي واحد هو نفي صحة الإقرار؛ إذ لا يمكن القول بأن له مجازاً آخر هو نفي الكمال؛ لأنه ليس هناك إقرار كامل، وإقرار غير كامل، بل إن الإقرار إما إقرار صحيح أو إقرار غير صحيح، ومثل هذا قولك: "لا شهادة لمجلود في قذف".

وإما أن يكون له معنيان مجازيان، مثل: لا عمل إلا بالنية، فالشرع لم ينقل العمل عن معناه اللغوي إلى معنى آخر شرعي، فهو لغوي له معنى حقيقي هو

(١) بيان المختصر شرح مختص ابن الحاجب ج ٢ ص ٣٧٤، وإرشاد الفحول ص ١٧٠، ونهاية السؤل ج ٢ ص ١٤٨، ١٤٧، وشرح الكوكب المنير ص ٤٣٠، ٤٣١، وتيسير التحرير ج ١ ص ١٧٠، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ٣٩

(٢) رواه الخمسة - نيل الأوطار، ج ٤ ص ١٩٥

(٣) رواه الدارقطني - نيل الأوطار، ج ٢ ص ٢١٠

نفي ذات العمل، وله معنيان مجازيان: هما نفي صحة العمل، ونفي كماله، أو نفي جوازه، ونفي فضيلته.

وقد اختلف علماء الأصول في كون مدخول النفي مجملاً أو مبيناً، ولهم في هذا أقوال عديدة:

١- قال القاضي الباقلاني^(١) وأبو عبد الله البصري^(٢): إن مدخول النفي مطلقاً - أي سواء كان شرعياً أم لغوياً له مجاز واحد أو مجازان - مجمل.

ووجهتهما: أن نفي الحقيقة في الأمثلة المتقدمة ونحوها أي نفي نفس وذات الصوم أو الصلاة أو الإقرار أو العمل غير مراد للمتكلم؛ وذلك لوجود هيئة وصورة الصوم عند عدم تبييت النية، وكذلك الصلاة عند عدم قراءة الفاتحة، والإقرار بالزنا حالة الإكراه، والعمل عند عدم النية، فلا بد من حمل الكلام على معنى مجازي، لكن هذا الكلام له معنيان مجازيان: هما نفي الصحة، ونفي الكمال، أي نفي صحة الصوم أو الصلاة أو الإقرار أو العمل، ونفي كمالها.

ولما كان لا يمكن حمل الكلام على نفي الصحة ونفي الكمال معاً؛ لأنه حينئذ يفضي إلى التناقض، حيث إن نفي الصحة لا يجتمع مع نفي الكمال؛ لأن نفي الكمال يتضمن ثبوت الصحة، وكذلك لا يمكن حمل الكلام على واحد

(١) هو القاضي أبو بكر بن الطيب محمد بن جعفر بن القاسم، المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المالكي الأصولي، نشأ بالبصرة وعاش في بغداد وتوفي سنة ٤٠٣ هـ ودفن ببغداد - الفتح المبين في طبقات الأصوليين ج ١ ص ٢٣٣.

(٢) هو الحسين بن علي أبو عبد الله البصري المعتزلي، توفي سنة ٣٩٩ هـ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٦٧.

منهما؛ لأنهما متكافئان لا رجحان لأحدهما على الآخر، فالحمل على أحدهما ترجيح بدون مرجح، وهو باطل؛ لأنه تحكم لزم التوقف والقول بالإجمال.

تلك وجهة قولهما، وهي وجهة غير صحيحة، لما يلي:

- أ- مدخول النفي شرعي: نفي حقيقته ممكن بانتفاء شرطه أو جزئه.
- ب- مدخول النفي اللغوي الذي له مجازان: يحمل على أظهرهما عرفاً، ولا يعتبر هذا ترجيحاً بلا مرجح.
- ج- مدخول النفي اللغوي الذي له مجاز واحد لا يتناوله كلامهما في التوجيه بل إنه بعيد عنه تمام البعد كما هو واضح.

٢- ذهب جمهور العلماء إلى: أن مدخول النفي إن كان شرعياً أو لغوياً له مجاز واحد: فإنه يكون مبيناً، فيحمل نفي الشرعي على نفي ذات الحقيقة الشرعية، ويحمل نفي اللغوي على نفي معناه المجازي.

أما إن كان المدخول لغوياً له مجازان فإنه يكون مجملاً.

وحجتهم: أن الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء جزئها أو شرطها، وما دام يمكن نفي ذاتها، فليس هناك ما يمنع من حمل نفيها على نفي ذاتها، ويكون الكلام مبيناً في نفي الذات.

وعلى هذا، فقول البعض عن الصلاة بدون ركوع أو بدون طهارة مثلاً: صلاة فاسدة إنما هو على سبيل المجاز؛ إذ قد تبين أنها بفقد الجزء أو الشرط لا يطلق عليها حقيقة أنها صلاة.

وينبغي التنبيه إلى أنه لو دل دليل خارجي على أن الحقيقة الشرعية المنفية باقية لم تنتف، فإن نفيها يحمل على نفي الكمال، وذلك مثل: قول النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد".

تلك حجتهم في حمل مدخول النفي الشرعي على نفي ذاته، أما المدخول اللغوي الذي له مجاز واحد فإنه يحمل على هذا المجاز؛ لأن نفي المعنى الحقيقي، - وهو ذات الإقرار - في قولهم: لا إقرار لمن أقر بالزنا مكرها - غير ممكن؛ لأنه قد حصل ووجد، وما دام غير ممكن فإنه لا يكون مراداً للمتكلم، وعندئذ يحمل اللفظ على معناه المجازي الواحد، ويكون مبيناً فيه، وذلك لأن عدم الحمل عليه مع عدم إرادة المعنى الحقيقي يجعل الكلام مهملاً، ومعلوم أن إعمال الكلام خير من إهماله.

وأما المدخول اللغوي الذي له مجازان فإنما اعتبروه مجملاً؛ لأنه لا يمكن حمل نفيه على نفي معناه الحقيقي، وإلا لزم الكذب في الخبر؛ لأن العمل بدون النية موجود حساً، ولا يمكن أيضاً حمله على مجازيه معاً، لأن حمله عليهما معاً تكثير للمجاز الذي هو خلاف الأصل، وكذلك لا يمكن حمله على مجاز منهما بخصوصه، لتساويهما، فلزم الاجمال.

وقد أجيّب عن هذا الجزء الأخير من التوجيه، وهو الخاص باللغوي الذي له مجازان بأن نفي الصحة أرجح من نفي الكمال؛ لأنه أقرب إلى نفي المعنى الحقيقي من نفي الكمال، فيلزم حمل الكلام عليه، فيكون مبيناً.

٣- ذهب القاضي البيضاوي^(١) إلى: أن مدخول النفي مبين في المجاز الراجح

(١) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي، ولد بمدينة البيضاء قرب شيراز، ومن مؤلفاته: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول، وأنوار التنزيل في التفسير، وتوفي سنة ٦٨٥هـ- الفتح المبين في طبقات الأصوليين ج ٢/١٨٦

إن كان المدخول شرعياً أو لغوياً له مجازان، فإن كان له مجاز واحد كان مبيناً فيه.

وكلام القاضي صحيح في اللغوي بنوعيه، لكنه ليس صواباً في الشرعي؛ لما سبق من القول بأن الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء شرطها أو جزئها، فنفي حقيقتها ممكن، فلا شيء يدعو للانتقال إلى المجاز.

ومن هذا العرض قد تبين لك أن ما قاله القاضي الباقلاني وأبو عبد الله البصري ليس صواباً، أما ما قاله كل من الجمهور والقاضي البيضاوي فإن فيه صواباً، وفيه غير ذلك.

والصواب: أن مدخول النفي إن كان شرعياً كان الكلام مبيناً في نفي الحقيقة الشرعية، وإن كان لغوياً له مجاز واحد كان الكلام مبيناً في هذا المجاز، أما إذا كان له مجازان فإنه يكون مبيناً في الراجح منهما، فإن لم يترجح أحدهما كان مجملاً^(١).

رابعاً: اللفظ الوارد الممكن حمله على ما يفيد معنى واحداً وحمله على ما يفيد معنيين إمكاناً متساوياً:

ومن أمثلته:

أ- قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطيب أحق بنفسها من وليها"^(٢)، فالمعنى الواحد هو: أنها أحق بنفسها، فتأذن لمن يعقد عليها، والمعنيان هما: أن تأذن لمن

(١) انظر في الكلام عن مدخول النفي: المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٤٨، وما بعدها. والإحكام للآمدي ج ٢ ص ١١٧، نهاية السؤل ج ٢ ص ١٤٤، ١٤٥، وتيسير التحرير ج ١ ص ١٦٩، ١٧٠.

(٢) رواه الجماعة إلا البخاري - نيل الأوطار ج ٦ ص ١٢٠

يعقد عليها، وأن تعقد بنفسها.

ب- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يُنكح المحرم ولا يَنكح"^(١)، فالمعنى الواحد هو: عدم الوطاء فعلاً أو تمكياً، والمعنيان هما عدم عقده لنفسه، وعدم عقده لغيره، وقد وقع خلاف في كون ذلك النوع من الألفاظ مجملاً أو غير مجمل:

فرأي الغزالي^(٢) وابن الحاجب^(٣) وابن الهمام^(٤) وابن السبكي^(٥) وكثير من الأصوليين: أنه يكون مجملاً؛ وذلك لتردده بين احتماليين بدون ترجيح.

وعليه: فإنه لا يحمل على المعنيين، ولا على المعنى الواحد إلا بدليل مبين، لكن لو كان المعنى الواحد أحد المعنيين، كما في المثال الأول، فإننا نعمل به قطعاً، مع مراعاة أن العمل به ليس لكون اللفظ ظاهراً فيه، بل لدخوله جزماً في المراد؛ لأنه إما أن يكون هو المراد وحده أو مع غيره، ولا يوجد احتمال ثالث، وعلى هذا فالقول بأن هذا اللفظ مجمل إنما هو باعتبار المعنى الثاني فقط.

أما إن كان المعنى الواحد غير المعنيين، كما في المثال الثاني، فإن الإجمال يكون بالنسبة إلى الجميع.

(١) رواه الجماعة إلا البخاري - نيل الاوطار ج ٥ ص ١٤

(٢) تقدمت ترجمته

(٣) تقدمت ترجمته

(٤) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام السكندري

السيواسي، ولد سنة ٧٨٨ هـ وتوفي سنة ٨٦١ هـ - الفتح المبين ج ٣ ص ٤٧

(٥) تقدمت ترجمته

ورأى جمع آخر من الأصوليين: أن ذلك النوع من الألفاظ يحمل على ما يفيد معنيين، ولا يكون مجملاً وذلك لأمرين:

أولهما: حمله على المعنيين تكثيراً للفائدة في كلام الشارع، ولما كان المقصد من الكلام الإفادة وجب حمله على ما يحقق غاية فائدته.

ثانيهما: الكلام الذي يفيد معنى واحد، ويفيد معنيين على السواء إما أن يكون حقيقة في الكل - المعنى والمعنيين - أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، فإن كان حقيقة في الكل: فإما أن يكون مشتركا لفظيا أو متواطئا، فالاحتمالات ثلاثة: الاشتراك اللفظي، والتواطؤ، والمجاز.

ولا إجمال في احتمالين منها؛ هما التواطؤ والمجاز؛ لأنه إن كان متواطئا حمل على القدر المشترك، وإن كان حقيقة في أحدهما مجازاً في الثاني حمل على المعنيين، وذلك للاتفاق على عدم ظهوره فيما سواهما، أما عند هؤلاء فلقولهم بظهوره في المعنيين، وأما عند أهل الرأي الأول فلقولهم بأنه مجمل، فالإجمال منتف في احتمالين من الثلاثة، وواقع في احتمال واحد وهو احتمال الاشتراك، ووقوع احتمالين من ثلاثة أغلب من وقوع احتمال واحد معين.

لكن هذين الأمرين مردودان:

فالقول بأن تكثير الفائدة مرجح لإرادة المعنيين معارض بأن استعمال الألفاظ في معنى واحد أكثر من استعمالها في معنيين، ففي كل من المعنى الواحد والمعنيين وجه رجحان، فيتساويان.

والقول بأن وقوع احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد معين مردود

عليه بأن احتمال التواطؤ غير مسلم؛ لأن المعنى الواحد قد يكون غير المعنيين، فلا يوجد بينه وبينها قدر مشترك، فلاحتمالات ليست ثلاثة، وإنما اثنان فقط، والإجمال على القول بأحدهما، ونفيه على القول بالآخر، فلا شيء غالب.

فالمراجع هو القول بالإجمال؛ لأن فرض المسألة أن اللفظ يمكن حمله على كل من المعنى الواحد والمعنيين إمكانا متساويا، فحمله على أحدهما - المعنى أو المعنيين - ترجيح بلا دليل، والترجيح بدون دليل تحكّم باطل ومرفوض^(١).

خامسا: إذا ورد في كلام الشارع لفظ له معنى لغوي ومعنى شرعي، وأمكن حمله على كل منهما، ولم توجد قرينة تعين أحدهما: فإنه يحمل على المعنى الشرعي، ولا يكون مجملا، وذلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث لبيان الأمور الشرعية لا اللغوية، كما أن الشرع طارئ على اللغة، والحمل على الطارئ المتأخر أولى؛ لأنه كالناسخ.

وعلى هذا؛ فقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للسيدة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حين سألها بعد طلوع الشمس عما إذا كان عندها طعام، وقالت: "لا" فقال: «إني إذن صائم»^(٢)، يحمل على الصوم الشرعي، فيفيد صحة صوم النفل بالنهار.

(١) انظر في تلك المسألة: المستصفى، ج ١ ص ٣٥٥، ٣٥٦، وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب، ج ٢ ص ١٦١، وشرح المحلي على جمع الجوامع، ج ٢ ص ٦٥، وتيسير التحرير ج ١ ص ١٧٥، وحاشية البناني على شرح المحلي ج ٢ ص ٦٦، وفواتح الرحموت ج ١ ص ٤٠، وحاشية النفحات على شرح الورقات ص ٩٢، وإرشاد الفحول ص ١٧١.

(٢) رواه الجماعة إلا البخاري - نيل الأوطار ج ٤ ص ١٩٧.

ونهيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم النحر^(١) يحمل على الصوم الشرعي أيضاً، فيفيد حرمة صوم يوم النحر.

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»^(٢) يحمل على الصلاة الشرعية.

وأمره -صلوات الله وسلامه عليه- بالوضوء من أكل لحم الإبل^(٣) يحمل على الوضوء الشرعي، لا على الوضوء اللغوي، وهو التنظف بغسل اليد، ولذا رجح المحققون الوضوء منه.

وما قيل في هذه المسألة من الإجمال سواء كان الكلام مثبتاً أو منفياً، أو من القول بالتفصيل بين النفي أو النهي وبين الإثبات، وحمل الكلام على الشرعي في الإثبات وجعله مجملاً في النفي أو النهي؛ فإنه ليس بشيء ولا وجه له.

وذلك لأن من قالوا بالإجمال مطلقاً استدلوا بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما يخاطب العرب بلغتهم، كما يخاطبهم بعرف شرعه، فالكلام متردد بين الحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي، ولا قرينة تعين أحدهما، فالحمل على أحدهما تحكّم وترجيح بلا مرجح، فلزم التوقف حتى يرد البيان، وما كان كذلك كان مجملاً.

وهذا الدليل مردود بأن المرجح للحمل على المعنى الشرعي قد وجد،

(١) متفق عليه - نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٦١.

(٢) رواه الجماعة - نيل الأوطار ج ٢ ص ٢١٠.

(٣) رواه أحمد ومسلم - نيل الأوطار ج ١ ص ٢٠٠.

وهو كون غالب عادة الشرع مخاطبة العرب بعرفه فيما له فيه عرف خاص.

أما من خالف الجمهور في حالة النفي أو النهي، فجعل الكلام مجملاً فقد استدل على ما خالف فيه بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فالمنهي عنه ليس بصحيح، والمعنى الشرعي للصوم مثلاً هو الصوم الصحيح، فكيف يكون هو المنهي عنه؟!

لكن هذا مجاب عنه: بأن المعنى الشرعي هو الهيئة المخصوصة التي وردت عن الشرع، فالصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من مطلع الفجر حتى مغرب الشمس، وهو أعم من الصحيح والفساد، فقد يكون صحيحاً، وذلك إن وافق أمر الشرع، وقد يكون فاسداً، وذلك إن خالفه، فلا تعذر في تعلق النهي بالمعنى الشرعي.

ثم إن تعذر الحمل الشرعي -لو سلمناه- لا يجعل الكلام مجملاً، بل يوجب حمله على المعنى اللغوي.

وأيضاً فإنه لو صح كون الكلام مجملاً عند النهي لكان قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» مجملاً؛ لأنه نهى، لكن كون هذا القول الكريم مجملاً أمر بعيد، ويؤكد بعده عدم تردد المخاطبة وعدم سؤالها عن البيان.

وأما من خالف في حالة النفي أو النهي، فجعل الكلام مبيئاً في المعنى اللغوي، فوجهته: أن الكلام لو حمل على المعنى الشرعي لكان الشارع قد نهى عن التصرف الشرعي، وهذا ممتنع؛ لأن فيه إهمالاً للمصلحة المعتبرة المرعية في التصرف الشرعي.

ثم إنه لو حمل على المعنى الشرعي لكانت صلاة الحائض الصلاة الشرعية متصورة، وذلك لاستحالة النهي عما لا يتصور؛ إذ إن من لا يبصر لا يقال له: لا تبصر، لكن لا تصور صلاتها الصلاة الشرعية مخالف للإجماع.

وتلك الوجهة مردودة بما سبق من أنه لا تعذر في تعلق النهي بالمعنى الشرعي، وبأنها يلزم منها أن يكون معنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دعي الصلاة أيام أقرائك» هو دعي الدعاء، وأن يكون معنى قوله: «لا تصوموا يوم النحر» هو لا تمسكوا عن أي شيء، ومعنى قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» هو: لا دعاء لجار المسجد إلا في المسجد، وكل ذلك ظاهر البطلان^(١).

ومن الجدير بالذكر أن اللفظ إذا لم يمكن حمله على معناه الشرعي، ولكن أمكن حمله على حكم شرعي آخر، وحمله على محمل لغوي، فالمختار حمله على الشرعي، وعدم اعتباره مجملاً بينهما؛ لأن الشارع إنما يبين الشرعيات، لا اللغويات.

وأيضاً لأننا لو حملناه على المحمل اللغوي لكانت فائدة الكلام التأكيد، حيث إنه يكون تعريفاً لنا بما هو معروف عندنا، أما لو حملناه على المحمل الشرعي فإن فائدته التأسيس، حيث يكون تعريفاً لنا بما ليس معروفاً عندنا، والتأسيس أولى من التأكيد.

وقد خالف البعض في هذا، واختار أن يكون مجملاً؛ لأن اللفظ يصلح

(١) انظر فيما سبق: المستصفى ج ١ ص ٣٥٩، وشرح المحلى على جمع الجوامع ج ٢ ص ٦٣ وما بعدها، وبيان المختصر ج ٢ ص ٣٨٠، وإرشاد الفحول ص ١٧٢، وتيسير التحرير ج ١ ص ١٧٢، والإحكام للأمدى ج ٢ ص ١٢١، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ٤٢.

لكل من المحمل اللغوي والمحمل الشرعي، ولم تترجح دلالاته على أحدهما.
لكن هذا مردود بأن ما سبق ذكره غير مرة من أن الشارع إنما يبين
الشرعيات مرجح للمحمل الشرعي على اللغوي.

• ومن أمثلة هذه المسألة: قول نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطواف بالبيت صلاة».

فالأكثر يرون أن المراد أن الطواف كالصلاة حكماً في الاحتياج إلى
الطهارة.

والبعض يرى أن المراد إما هذا، وإما أن الطواف مشتمل على الدعاء،
فيسمى صلاة لغة، والمختار الأول.

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، فالمختار حمله على
بيان أقل ما تنعقد به جماعة الصلاة.

وواضح أن الدوران هنا بين محملين: أحدهما مستفاد من اللغة، والآخر
مستفاد من الشرع، أما الدوران في أصل المسألة فإنه بين معنيين أحدهما لغوي
والآخر شرعي^(١).



(١) انظر فيما تقدم: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ج ٢ ص ٣٧٩، وشرح المحلي
على جمع الجوامع ج ٢ ص ٦٣، وتيسير التحرير ج ١ ص ١٧٣، وفواتح الرحموت ج ١
ص ٤١.

الفصل الثاني في المبين

ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث

- المبحث الأول: تعريف المبين وتقسيمه.
- المبحث الثاني: ما يكون به بيان المجمل.
- المبحث الثالث: تأخير البيان.
- المبحث الرابع: المبين له.

تمهيد في تعريف البيان

عرف الأصوليون البيان بتعريفات عديدة، اختلفت تبعاً لاختلاف نظرهم:
 فمن نظر إلى فعل الموضح عرف البيان بأنه: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
 ومن نظر إلى محل الإيضاح ومتعلقه عرفه بأنه: العلم الحاصل للمبين له.
 ومن نظر إلى ما حصل به الإيضاح عرفه بأنه: الدليل^(١).
 ومن يطلق البيان على كل إيضاح أطلق الدليل المعروف به.
 ومن يخص البيان بإيضاح ما سبق خفاؤه خص الدليل بما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد^(٢).
 ويتضح من هذه التعريفات أن البعض يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا^(٣).
 والبعض الآخر لا يطلقه إلا على إيضاح ما سبق خفاؤه فقط^(٤).
 والأولى بالقبول هو إطلاقه على كل إيضاح، سواء تقدمه خفاء أم لا؛ لأن

(١) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ج ٢ ص ١٦٢.

(٢) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٢٧.

(٣) المستصفى ج ١ ص ٣٦٦.

(٤) شرح المحلي على جمع الجوامع ج ٢ ص ٦٧.

الله تعالى قال في وصف القرآن الكريم: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾^(١)، وأكثر ما في القرآن الكريم خطابات دالة على المرد بها ابتداء وغير محتاجة إلى بيان خارج عن لفظها، أي خطابات واضحة من البداية، ثم إن البيان لو لم يطلق على الإيضاح من البداية لكان الواضح من البداية غير مجمل لوضوحه، وغير مبين لعدم سبق خفائه فيكون شيئاً آخر غيرهما، فلا تكون القسمة ثنائية، لكن الاتفاق قائم عند غير الحنفية على أن الكلام إما مجمل، وإما مبين أي على أن القسمة ثنائية.

وعلى هذا، فالبيان عند غير الحنفية هو إظهار المراد من اللفظ ابتداء أو بعد سبق خفاء، فهو قاصر على البيان المبتدأ، أو بيان ما كان مجملاً.

أما عند الحنفية فإنه إظهار المراد من اللفظ أو إظهار انتهاء المراد منه، أو إظهار رفع احتمال إرادة غيره أو تخصيصه، ولذا فإن البيان عندهم قد انقسم إلى عدة أقسام أكثرها بيان لغير المجمل^(٢)، وهي بيان التفسير، وبيان التبديل، وبيان التقرير، وبيان التغيير.

وما يهمنا هنا هو بيان المجمل، وسيكون الحديث عنه في ثانيا الحديث عن المبين الآتي؛ لأن موضوع بحثنا هو المجمل والمبين.



(١) سورة آل عمران: ١٣٨.

(٢) انظر تيسير التحرير ج ٣ ص ١٧١.

المبحث الأول

تعريف المبيّن، وتقسيمه

المبيّن -بفتح الياء- المشددة اسم مفعول مشتق من التبيين بمعنى التوضيح، فمعناه في اللغة: المتضح.

أما في اصطلاح الأصوليين فإنه يطلق على ما يقابل المجمل، فهو: ما أفاد معنى بدون احتمال معنى آخر مساو له، ومن هنا كان وضوحه، فوضوحه راجع إلى عدم احتماله معنى آخر غير ما أفاده أو احتماله غيره لكن ليس بدرجة مساوية للمعنى الذي أفاده.

وهو بذلك يشمل ما جاء واضحاً من البداية، كما يشمل ما جاء أولاً مجملاً، ثم إيضاحه بعد ذلك، فاللفظ إذا كان مجملاً ثم بُيّن يقال له مبيّن^(١). وعلى هذا، فالمبين ينقسم قسمين^(٢):

القسم الأول: المبين بنفسه:

أي المتضح بنفسه، وهو ما يكون كافياً في إفادة المراد به إما بمجرد معرفة وضعه اللغوي، وإما بالعقل.

ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٣)؛ إذ إن معناه مفهوم لكل من علم الوضع اللغوي لمفرداته.

(١) الإبهاج ج ٢ ص ٢٢٤.

(٢) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٢٧.

(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.

وقوله جل شأنه: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾^(١)، إذ إن معناه واضح عند كل ذي عقل، فكل عاقل يفهم أن المراد سؤال أهل القرية لا سؤال جدرانها وأبنيتها.

والمبين بنفسه كثير في النصوص الشرعية، ومن أمثله غير ما تقدم آيات ميراث الزوجين والأولاد وآيات اللعان وغيرهما.

وإطلاق اسم المبيّن على الواضح بنفسه صحيح من جهة اللغة ومن جهة المعنى، أما اللغة فلأن التبيين يطلق في اللغة على الوضوح كما يطلق على الإيضاح، فيكون اسم المفعول من التبيين، وهو «المبيّن»، صالحاً لإطلاقه على ما اتضح بنفسه كصلاحيته للإطلاق على ما أوضحه غيره، وأما المعنى فلأن المتكلم لما لم يذكره مجملًا فإنه يكون قد أوضحه، أي بيّنه، فيسمى مبيّنًا.

والمبيّن يتفاوت في مراتب البيان، فبعض المبيّنات أشد بياناً من بعض، ولذا تنوّع المبيّن - أي متضح الدلالة بنفسه - إلى نوعين عند غير الحنفية، هما: النص والظاهر^(٢).

• فالنص:

هو الذي يدل على معنى ولا يحتمل معنى آخر^(٣)، كقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾^(٤)، فالنصف نص في معناه لا يحتمل الربع

(١) سورة يوسف: ٨٢.

(٢) نهاية السؤل ج ١ ص ١٩١.

(٣) نهاية السؤل ج ١ ص ١٩١.

(٤) سورة النساء: ١٢.

ولا الثلث ولا غيرهما.

والنص ليس نادرا في القرآن الكريم والسنة والنبوية؛ وذلك لأنه ليس المراد بالنص ما انسد فيه هذا الباب ولو بالقرائن الحالية والمقالية أو بالإجماع واقتضاه العقل، وهذا ليس نادرا، بل كثيرا جدا^(١).

• وحكم النص:

أن يعمل بمدلوله، ولا يترك إلا إذا نسخ، فترك العمل به مع عدم نسخه عناد واجتراء على الشارع، ويدخل تاركه حينئذ تحت قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى^(٢).

أما عند نسخه فإن حكمه يكون قد رفع، فلا بد من تركه^(٣).

• والظاهر هو:

ما دل على معنى مع احتماله غيره احتمالا مرجوحا^(٤).

ومثاله: قول الله عز وجل: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾^(٥)، إذ إن «يطهرن» معناه: يغتسلن، لكنه يحتمل معنى آخر

(١) البرهان لإمام الحرمين ج ١ ص ٤١٤، ٤١٥.

(٢) سورة طه: ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦.

(٣) شرح مختصر الروضة ج ١ ص ٥٥٥.

(٤) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٣٠، وشرح الورقات ص ٩٣، ٩٤.

(٥) سورة البقرة: ٢٢٢.

مرجوحا هو: ينقطع الدم عنهن.

• وحكم الظاهر:

أن يعمل بمدلوله، ولا يعدل عنه إلا بتأويل صحيح؛ لأن ترك الاحتمال الراجح الظاهر إلى الاحتمال الخفي المرجوح قبيح^(١).

• والمراد بالتأويل:

حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليل صيِّره راجحاً^(٢).
فالمؤول هو الظاهر الذي حمل على معناه المرجوح لدليل قوّاه.
ومثاله:

أ- قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الجار أحق بصقبه»^(٣)، فإن معناه الظاهر هو ثبوت الشفعة للجار سواء كان ملاصقا أم مقابلا، ويحتمل احتمالا ضعيفا أن المراد به الشريك المخالط، لكن هذا الاحتمال الضعيف قدم على المعنى الظاهر لدليل، هو قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطريقة فلا شفعة»^(٤).

(١) شرح مختصر الروضة ج ١ ص ٥٥٩.

(٢) بيان المختصر ج ٢ ص ٤١٦، ٤١٧.

(٣) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، نيل الأوطار ج ٥ ص ٣٣٤، ٣٣٥، يقال: تصاقت البيوت، أي دنا بعضها من بعض، وصاقبه: أي قاربه وواجهه، كما يقال: جار مصاقيب. المعجم الوجيز ص ٣٦٧.

(٤) رواه الترمذي. نيل الأوطار ج ٥ ص ٣٣١، وشرح مختصر الروضة للطوفي ج ١ ص ٥٦٢.

ب- قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾^(١)، فإنه محمول على معنى: إذا أردت القراءة فاستعد، لا على معناه الراجح، وهو إذا فرغت من القراءة فاستعد، وذلك لقريئة تعوذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند بدء القراءة، لا عند الفراغ منها.

القسم الثاني: المبين لغيره:

وهو المجمل الذي اتضح المراد منه بغيره فقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٢)، مبين بغيره لأنه كان مجملاً، فوضحه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفعله وقوله.

فما لحقه البيان بعد أن كان مجملاً يسمى عندنا نحن -غير الحنفية- مبيناً بغيره.

أما الحنفية فإنهم يسمونه مفسراً إن كان بيانه شافياً قاطعاً أي رافعاً للإجمال بما يقطع احتمال التأويل كبيان الصلاة، ويسمونه مؤولاً إن كان بيانه شافياً ظنياً، أي رافعاً للإجمال بما لا يقطع احتمال التأويل، فإن كان البيان غير شافٍ، أي غير رافع للإجمال كلية، صار اللفظ الذي كان مجملاً مشكلاً، وقد سبق توضيح ذلك في حكم المجمل عند الحنفية، فارجع إليه إن شئت.

والغير الذي يوضح المراد من المجمل، يسمى مبيناً^(٣)، بكسر الياء.

فالمبين هو الدليل الذي حصل به إيضاح المجمل.

(١) سورة النحل: ٩٨.

(٢) سورة البقرة: ٤٣.

(٣) المبين في الحقيقة هو الشارع، فتسمية الدليل المبين به مبيناً إنما هو على سبيل المجاز.

ولا يلزم فيه أن يتم به البيان لكل أحد، بل شرطه أن يكون بحيث إذا سمع وتوهم وعرف الوضع؛ صح أن يُعلم به بيان المجمل^(١).

ولا يلزم فيه أيضاً: أن يكون كالمبين في الحكم، فإذا كان المجمل مفيداً الوجوب لم يلزم أن يكون بيانه دالاً على الوجوب، وإنما يكون مبيناً لصفة شيء واجب^(٢).

وكذلك لا يلزم فيه: ألا يكون أضعف رتبة من المجمل؛ إذ يجوز تبين المجمل بالأضعف منه في الرتبة^(٣)، كتبيين بعض آي الذكر الحكيم بأخبار الآحاد؛ لأن الأقل رتبة قد يكون أقوى دلالة لوضوحه، ولا خلاف في ذلك إلا ما جاء عن الحنفية من قولهم بعدم جواز بيان مجمل القرآن الكريم والسنة المتواترة بخبر الآحاد إن كان مجملاً مما تعم به البلوى، ككيفية الصلوات ومقادير الزكاة.

أما إن كان مما لا تعم به البلوى، كأحكام المكاتب فإنهم وافقونا على جواز بيانها بخبر الآحاد^(٤).

لكن الواقع يشهد بعدم صحة ما ذهبوا إليه على خلاف الجمهور، فمن أمثلة بيان مجمل القرآن الكريم الذي تعم به البلوى بخبر الآحاد:

• بيان الحق الوارد في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

(١) المستصفى ج ١ ص ٣٦٦.

(٢) البحر المحيط ج ٣ ص ٤٩١.

(٣) شرح المحلي على جمع الجوامع ج ٢ ص ٦٨.

(٤) المستصفى ج ١ ص ٣٨٢، ٣٨٣، والبحر المحيط ج ٣ ص ٤٨٩.

حَصَادِهِ^(١)، بحديث: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بدولاب أو نضح نصف العشر»^(٢).

فالمجمل القطعي الثبوت كآلية من القرآن الكريم والسنة المتواترة يجوز بيانه بمبين ظني الثبوت كخبر الآحاد.

وحينئذ فإن الحكم الثابت بالمجمل لا يكون مقطوعاً به؛ وذلك لأن الحكم المستفاد من المجمل ناشئ من قطعي هو المجمل، وظني هو البيان، والناشئ من قطعي وظني يكون مظنوناً.

وقد خالف في هذا أكثر الحنفية، فقالوا بقطعية الحكم المستفاد من المجمل حينئذ.

وحجتهم: أن المقتضي للقطع، وهو كون المجمل آية من الكتاب أو سنة متواترة موجود يقينا، والمانع من القطع، وهو الإجمال قد ارتفع يقيناً؛ لأن خبر الآحاد يفيد الظن قطعاً، والظن مرجح قطعاً، وإذا ثبت الترجيح ارتفعت المساواة؛ لأنها ضده، وبانتفاء المساواة يرتفع المانع من القطع، وهو الإجمال.

وهي حجة مردودة؛ لأن الظن مرجح ظناً لا قطعاً، فلم يرتفع المانع من القطع، وهو الإجمال، قطعاً^(٣).

وإذا كان تبين المجمل بالأضعف رتبة منه جائزاً؛ فإن تبينه بالأضعف

(١) سورة الأنعام: ١٤١.

(٢) رواه الجماعة إلا مسلماً، نيل الأوطار ج ٤ ص ١٤٠.

(٣) انظر في ذلك الخلاف وأدلة المختلفين ومناقشتها: تيسير التحرير ج ٢ ص ١٧٧، ١٧٨، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ٥١.

دلالة منه غير متصور؛ لأن المجمل غير متضح الدلالة، فلا شيء أدنى دلالة منه، فمبين أحد احتمالاته أقوى دلالة منه حتمًا، ما يذكر من خلاف في هذا فهو في بيان غير المجمل^(١).

وبعد بيان النص المجمل يكون الحكم هو: ما دل عليه هذا النص طبقًا لبيانه الذي علمناه، من فهمه على حسب ما جاء في بيانه ففهمه صحيح، أما من فهمه على غير ما دل عليه بيانه فإن فهمه غير سديد.

ومثال هذا: قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٢) فإنه مجمل، وقد بينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمن صلى حسب هذا البيان فقد أقام الصلاة، أما من صلى بغير هذه الكيفية التي وردت في السنة النبوية فإنه لا يعتبر شرعًا مقيمًا للصلاة.

فبيان المجمل يعني أن المراد منه عند وروده هو ما دل عليه المبيّن، وعلى هذا فلو قال رجل لزوجتيه: "إحداكما طالق"، ولم يبين المرادة، فإنه يؤمر بالتبيين لتعلق حق الآدمي به، فإن عين المرادة وبينها كان ابتداء طلاقها من حين نطقه بالمجمل، لا من حين تعيين المطلقة على الصحيح، وعليه فإن بداية عدتها تكون من ذلك الحين^(٣).

هذا، وحاصل ما سبق: أن الواضح الدلالة عند غير الحنفية هو المبيّن - بفتح الياء المشددة - وهو نوعان: مبين بنفسه، ومبين بغيره، والأول إما نص وإما ظاهر.

(١) سلم الوصول لشرح نهاية السؤل ج ٢ ص ٥٤٧، وفواتح الرحموت ج ١ ص ٤٨.

(٢) سورة البقرة: ٤٣.

(٣) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١٣١.

وأما الحنفية فإنهم يقسمون واضح الدلالة إلى أربعة أقسام هي: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم.

ووجه ذلك التقسيم: أن المعنى الواضح إما أن يحتمل التأويل إن كان خاصاً، والتخصيص إن كان عاماً أولاً، فإن احتمل أيّاً منهما، فإما أن يكون هو المقصود الأصلي من الكلام أولاً، فإن لم يكن فهو الظاهر، وإن كان فهو النص، وإن لم يحتمل أيّاً من التأويل أو التخصيص، فإما أن يحتمل النسخ في زمن النبوة أولاً، فإن احتمله فهو المفسر، وإن لم يحتمله فهو المحكم^(١).

فقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾^(٢)، ظاهر في إباحة النكاح حيث لم يُسَق له أصلاً، ونص في بيان العدد المباح الجمع بينه من النساء حيث إنه مسوق له.

وقوله جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُبَحَّصَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾^(٣)، كان يحتمل النسخ في زمن النبوة فهو مفسر.

أما قوله تبارك اسمه: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٤)، فإنه محكم حيث إنه لم يكن في زمن الرسالة محتملاً للنسخ.

وترتيب أقسام الواضح عند الحنفية السابق ذكره ترتيب تصاعدي، فالظاهر في أول درجات الوضوح، يليه النص، ثم المفسر، ثم المحكم، فهو أعلاها

(١) التوضيح لمتن التنقيح ج ١ ص ٢٣٨، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ١٩.

(٢) سورة النساء: ٣.

(٣) سورة النور: ٤.

(٤) سورة الإخلاص: ١.

وضوحًا.

وهكذا ترى الحنفية قد اهتموا ببيان مراتب وضوح الواضح وتقسيمه تبعاً لها، كما اهتموا ببيان مراتب خفاء غير الواضح، وقسموه طبقاً لها، كما سبق. أما غير الحنفية فإنهم قسموا الواضح بحسب مراتب الوضوح، ولم يقسموه بحسب مراتب الخفاء، فالواضح عندهم نص وظاهر، أما الخفي فهو المجمل فحسب.

والناظر في تقسيم الحنفية الواضح الدلالة إلى الأقسام الأربعة يرى أن منشأ التقسيم ليس اختلاف مراتب الوضوح كما قالوا، بل إنهم قد أدخلوا فيما بنوا عليه هذا التقسيم أموراً أخرى غير الوضوح، ولا علاقة لها به.

فمثلاً: الفرق بين المفسر والمحكم عندهم هو احتمال النسخ وعدمه، وهذا لا علاقة له بدرجة وضوح دلالة الكلام على المراد به، بل لعل ما يحتمل النسخ يكون أقوى دلالة على معناه وأظهر مما لا يحتمله، فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(١)، لا يحتمل النسخ، ومع ذلك فإن دلالاته على المعنى المراد به أقل وضوحاً من دلالة نصوص كانت محتملة للنسخ في زمن النبوة على المعنى المراد بها، كقوله جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾^(٢).

وأيضاً، فالفرق بين الظاهر والنص ليس من حيث درجة الوضوح، بل من حيث كون الكلام مسوقاً للمعنى المستفاد منه أم لا، رغم أن وضوح دلالة

(١) سورة طه: ٥.

(٢) سورة النور: ٤.

الكلام على غير ما سيق له قد لا تقل عن وضوح دلالة على المسوق له؛ إذ إن دلالة قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(١) على حل البيع وحرمة الربا لا تقل في الوضوح عن دلالة على عدم المماثلة بين البيع والربا.

ولو اقتصر الحنفية على تقسيم الواضح باعتبار احتماله التأويل وعدم احتماله إياه لكان تقسيمهم للواضح تقسيمًا له فعلاً بحسب درجة وضوحه؛ إذ إن الكلام الذي يفهم السامع معناه منه دون احتياج إلى دليل خارج عنه، ولا يحتمل أن يفهم منه معنى آخر أوضح دلالة من الكلام الذي يفهم السامع منه معنى مع احتماله معنى آخر غيره.

وهذا هو ما سار عليه غير الحنفية حيث قسموا الواضح الدلالة إلى نص وظاهر، فالأول هو الذي لا يحتمل معنى غير المعنى الذي أفاده، والثاني ما يحتمل معنى آخر غير ما أفاده.

أما احتمال النسخ وعدمه، وكذا كون الكلام مسوقاً للمعنى أو غير مسوق له، فلا شأن لهما بوضوح دلالة الكلام.

ومن ثم فإن مصطلح غير الحنفية في الواضح وأقسامه أولى بالقبول، لكن على كل حال فما هو عند الحنفية مصطلح لهم، وقد جرى مجرى المثل قول علمائنا: لا مشاحة في الاصطلاح.

هذا، والظاهر في اصطلاحنا أعم من الظاهر عند الحنفية فهو عندنا -غير الحنفية- يشمل الظاهر والنص عندهم؛ لأن الاحتمال قائم في كل منهما، وكذلك النص في اصطلاحنا فإنه يشمل المحكم والمفسر عند الحنفية، لعدم

(١) سورة البقرة: ٢٧٥.

الاحتمال فيهما.

أما المؤول عند الحنفية فهو ما فيه خفاء وبُيِّنَ بظني، ويطلقونه أيضا على نفس المعنى الذي يطلقه عليه غير الحنفية السابق ذكره، فالمؤول له مصطلحان أحدهما خاص بالحنفية، وثانيهما عندهم وعند غيرهم^(١).

واصطلاح المفسر يراد به عندنا المجمل الذي تم بيانه، كما يراد به الكلام المبتدأ المستغنى عن البيان^(٢)، فالمفسر عندنا مرادف للميّن، لكننا في العادة لا نستعمل اصطلاح المفسر، وإنما نستخدم اصطلاح الميّن.

أما اصطلاح المحكم فإنه يطلق عندنا على النص والظاهر؛ لأننا نعني به ما دل على معناه دلالة واضحة، سواء كانت قطعية أم ظنية.

وينبغي التنبيه إلى أن الفقهاء يقصدون بالنص في عباراتهم معنى أعم مما عندنا ومما عند الحنفية؛ إذ إنهم يريدون به عبارات القرآن والسنة النبوية، فهو يشمل الظاهر والنص عندنا، ويشمل الظاهر والنص والمفسر والمحكم عند الحنفية.

(١) تيسير التحرير ج ١ ص ١٤٣.

(٢) المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٢٧.

المبحث الثاني ما يكون به بيان المجمل

بيان المجمل يكون بـ"المبين"، وقد سبق تعريفه وتفصيل القول فيه بمناسبة الحديث عن المبين بغيره؛ لأن هذا الغير هو "المبين" فكان لا بد هناك من الحديث عنه، ومن ثم، فإن الكلام هنا إنما سيكون عن أنواعه، وعما إذا ورد بعد المجمل نوعان مختلفان منها، ولذا فإن هذا المبحث ينقسم إلى مطلبين:

- المطلب الأول: أنواع ما يكون به بيان المجمل.
- المطلب الثاني: ورود قول وفعل بعد المجمل.

المطلب الأول

أنواع ما يكون به بيان المجمل

بيان المجمل عند الحنفية لا يكون إلا عن طريق المجمل أي من صدر عنه الكلام الذي به الإجمال^(١) أما عندنا نحن غير الحنفية فإن بيان المجمل يمكن أن يكون من المجمل، ويمكن أن يكون عن اجتهاد العلماء، وهاك تفصيل القول في ذلك:

أولاً: البيان الذي يكون من المجمل:

إذا كان البيان من المجمل فإن المبيّن -بكسر الياء المشددة- أي الدليل الذي يقع به البيان يتنوع إلى ثلاثة أنواع هي:

- ١- قول الله تعالى.
 - ٢- قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 - ٣- فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه^(٢)
- وهاك توضيح تلك الأنواع بالعديد من الأمثلة:

الأول: قول الله تعالى:

ومن أمثلته:

أ- آيات الميراث الثلاث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾^(٣) ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾^(٤)

(١) المغني في أصول الفقه ص ١٢٩.

(٢) نهاية السؤل ١٤٩/٢ - ١٥٠.

(٣) سورة النساء من الآية ١١.

(٤) سورة النساء من الآية ١٢.

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾^(١)

فإن هذه الآيات الكريمة بيان لـ"النصيب" المجمل الوارد في قول الله-
تبارك اسمه:- ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾^(٢)

ب- قول الله -عز شأنه:- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾^(٣) فإنه بيان لقوله
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:- ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾^(٤)

ج- قول الحق تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾^(٥) فإنه بيان للأيام
المعدودات المذكورة في قوله-عز شأنه:- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾^(٦)

الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم:

ومن أمثلته:

أ- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر،
وفيما سقي بدولاب أو نضح نصف العشر"^(٧) فإنه مبين للحق المجمل في

(١) سورة النساء من الآية ١٧٦.

(٢) سورة النساء من الآية ٧.

(٣) سورة المائدة من الآية ٣.

(٤) سورة المائدة من الآية ١.

(٥) سورة البقرة من الآية ١٨٥.

(٦) سورة البقرة من الآية ١٨٣ و ١٨٤.

(٧) رواه الجماعة إلا مسلما- نيل الأوطار ١٤٠/٤.

قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾^(١)

ب- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة"^(٢) فإنه مبين لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث المواقيت: "فصلى - أي جبريل عَلَيْهِ السَّلَام - بي العشاء حين غاب الشفق"^(٣)

وقول أبي حنيفة: الشفق هو الأبيض مرجعه أن هذا الحديث لم يبلغه أو لم يثبت عنده.

ج- قوله صلوات ربي وسلامه عليه: "الحرام لا يحرم الحلال"^(٤) فإنه مبين للمجمل في قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾^(٥) إذ إن عبارة "ما نكح آبائكم" تحتل احتمالين متساويين هما: العقد والوطء، وقد بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث أن الوطء غير مراد، وأن المراد العقد.

د- قول المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً ونكحها رجل بعده: "لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" فإنه مبين للمجمل في قول الله عز شأنه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾^(٦) إذ إن قوله جل شأنه "تنكح زوجا غيره" تحتل احتمالين متساويين

(١) سورة الأنعام من الآية ١٤١.

(٢) رواه الدار قطني - نيل الأوطار ٩/٢.

(٣) رواه أحمد والنسائي والترمذي - نيل الأوطار ٣٠٠/١.

(٤) رواه الدارقطني - المذهب للشيرازي ٤٣/٢.

(٥) سورة النساء من الآية ٢٢.

(٦) سورة البقرة ٢٣٠.

هما مجرد العقد عليها بدون دخول بها، والدخول بها بعد العقد، وقد بين الحديث أن المراد المعنى الثاني لا الأول.

هـ- قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما ذكر له أن ابنه طلق امرأته وهي حائض: "مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله بها"^(١) فهذا بيان نبوي لكون القrouw في آية العدة ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾^(٢) مراداً بها الأطهار لا الحيضات.

وقد رأى الحنفية أن هذا المجمل بينه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"^(٣).

لكن الأول أولى بالقبول لصحة الحديث الأول وضعف الثاني، حيث إن بسنده مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف.

هذا وقد يكون البيان بالقول كافياً وافياً كما في الأمثلة المتقدمة، لكنه قد يكون بالتنبيه، وذلك بذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العلل والمعاني التي توصل إلى البيان^(٤) فيحتاج المجمل حينئذ إلى نظر وتأمل، وذلك كقبلة الصائم فهي مترددة بين أن تكون مفطرة وبين ألا تكون، فبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها غير مفطرة بقوله لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي قال له: قبلت وأنا صائم: رأيت لو تمضمضت؟ أحلال أم حرام؟

(١) رواه الجماعة إلا الترمذي - نيل الأوطار ٢٢١/٦.

(٢) سورة البقرة ٢٢٨.

(٣) رواه الترمذي وأبو داود - نيل الأوطار ٢٩٠/٦.

(٤) البحر المحيط ٤٨٢/٣، وشرح مختصر الروضة ٦٧٩/٢، وإرشاد الفحول ١٧٣/٤.

إذ إن معنى هذا أن الفطر إنما يكون بالشيء الذي يحصل منه مقصود جنسه من المفطرات، فالقابلة التي لم يحصل منها مقصود جنسها من المفطرات وهو الإنزال لا تكون مفطرة.

وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سئل عن بيع الرطب بالتمر المتردد في أنه مباح أو محظور "أينقص الرطب إذا جف؟ قيل: نعم. فقال: فلا إذا".

الثالث: فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومن أمثله:

أ- صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنها مبينة للصلاة المأمور بها في قول الحق تبارك اسمه ﴿واقموا الصلاة واتوا الزكاة﴾^(١)

أما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فهو دليل على أن الفعل مبين، وليس هو المبين إذ إنه -هذا القول- لا يتضمن توضيح أي شيء من أفعال الصلاة^(٢).

ب- سجوده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للسهو حين ترك التشهد الأول فإن هذا بيان لكونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد تركه نسياناً.

ج- صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الكسوف فإنه بيان للفظ الصلاة الوارد في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة"^(٣).

(١) سورة البقرة ٤٣.

(٢) الإحكام للآمدي ١٢٢/٢.

(٣) متفق عليه، نيل الأوطار ٣٢٥/٣.

ومن البيان بالفعل:

- البيان بالترك
- البيان بالإشارة
- والبيان بالكتابة

فالترك داخل في الفعل^(١)؛ لأنه كف النفس عن الإيقاع، والكف فعل، وهو كتركه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العود إلى التشهد الأول بعد تركه إياه^(٢) فإنه بيان لعدم وجوبه؛ إذ إن تركه إياه يحتمل أن يكون عن عمد، كما يحتمل أن يكون عن سهو، فهو مجمل، وقد بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسجوده للسهو أنه كان عن سهو، كما بين باكتفائه بهذا السجود وعدم الإتيان بالتشهد أنه ليس واجبا.

والبيان بالإشارة أيضا بيان بالفعل^(٣) لأن الإشارة فعل.

ومن أمثلته:

١. بيان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقدار الشهر حين آل من نسائه شهرا فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم دخل عليهن ف قيل له: إنك آليت شهرا فقال: الشهر هكذا وهكذا ومشيرا بأصابع يديه، ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس إبهامه في الثالثة، مبينا بذلك أن الشهر إما ثلاثين وإما تسعة وعشرون^(٤) وأنه أراد الأخير.

(١) الموافقات ٣٢/٤.

(٢) رواه النسائي: نيل الأوطار ١١٩/٣.

(٣) شرح مختصر الروضة ٦٧٩/٢، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٨٦.

(٤) صحيح مسلم ٧٥٩/٢.

٢. قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين والقدمين^(١)، فإن الإشارة عند الحنفية بيان لكون مراد الشارع من الجبهة معنى آخر غير معناه اللغوي وذلك المعنى هو الأنف ولذا فإنهم رأوا أن من سجد على أنفه فقط أجزأه ذلك.

ورأى الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية أن الإشارة بيان لكون المراد بالجبهة ليس معناها المعهود بل هذا المعنى والأنف معا فأوجبوا السجود عليهما معا^(٢).

وكذلك البيان بالكتابة فإنه أيضا بيان بالفعل^(٣) إذ إن الكتابة ما هي إلا فعل، ومن ذلك بيانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقادير الزكاة والديات بكتبه إلى عماله بالبلاد النائبة^(٤).

وهناك أمور ثلاثة نعرف بها أن الفعل ميبين، هي:

١- أن يقصد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالفعل البيان ونعلم قصده ذلك بالضرورة.

٢- القول: كان يفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلا ثم يقول: هذا بيان لكذا.

(١) متفق عليه.

(٢) نيل الأوطار ٢/٢٥٨، هذا وقد رأى بعض آخر من علمائنا أن المراد بالجبهة معناها المعهود، والإشارة بيان لاستحباب السجود على الأنف مع الجبهة، وعلى هذا فالإشارة بيان مبتدأ وليست بيانا لمجمل.

(٣) غاية الوصول ص ٨٦.

(٤) نيل الأوطار ٤/١٣٠.

٣- العقل: كأن يرد نص مجمل، ولم يبينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله، فلما جاء وقت العمل به فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلا يصلح أن يكون بيانا لهذا المجمل، ولم يفعل شيئا آخر معه فعندئذ نعرف بعقولنا أن ما فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيانا لذلك المجمل، وذلك لأنه إذا لم يعتبر بيانا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز^(١).

وإذا وقع الفعل المبين في مكان مخصوص أو زمان مخصوص تقيد فعل المبين بهما إن كان التقيد بهما لاثقا، كما في صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أوقات محددة وهو يبين قول الله عَزَّجَلَّ ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وكما في وقوفه بعرفات وهو يبين الحج، وإلا فإن المبين لا يتقيد بأي منهما^(٢).

هذا ولا خلاف في أن كلا من قول الله تعالى وقول رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبين، أما كون فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبينا فقد خالف فيه بعض شاذ على رأسهم أبو إسحاق المروزي من الشافعية والكرخي من الحنفية^(٣).

ولا شبهة لهم في ذلك سوى أن البيان بالفعل قد يطول فيتأخر البيان مع إمكان تعجيله بالقول، وتأخير البيان مع إمكان تعجيله لا يجوز^(٤).

وهذه شبهة مردودة: فإن الطول قد يوجد في البيان بالقول، بل إن البيان به قد يكون أطول من البيان بالفعل، فبيان ما في صلاة الظهر مثلا من أقوال وأفعال، وتوضيح كيفية هذه الأفعال بالقول يطول عن صلاة الظهر نفسها، ومع

(١) نهاية السؤل ١٥١/٢.

(٢) البحر المحيط ٤٩٢/٣.

(٣) بيان المختصر ٣٨٦/٢.

(٤) بيان المختصر ٣٨٦/٢.

هذا فلم يقل أحد بأن طول البيان بالقول يمنع البيان به.

ولو سلمنا أن البيان بالفعل يطول دون البيان بالقول فإن الفعل وإن طال فإنه قد ينتهي قبل وقت الحاجة، فلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، والممنوع ليس مطلق تأخير البيان، وإنما الممنوع تأخيره عن وقت الحاجة.

وأیضا فإن التأخير إذا كان لغرض لم يكن ممتنعا، والتأخير للبيان بالفعل يكون لغرض هو مزيد التوضيح؛ إذ الفعل أدل وأوضح من القول فهو أدل منه على المعنى المقصود وأوضح منه في بيان الكيفية وذلك للمشاهدة؛ إذ ليس الخبر كالمشاهدة^(١)، فإله تعالى أخبر موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح، فلما بلغ قومه ورآهم ألقاها حتى تكسر بعضها، وعلى هذا فكل قائل بالبيان بالقول يلزمه القول بجواز البيان بالفعل.

ثم إن بيان الصلاة كان بفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن يجادل في هذا لا يستحق مجرد الاستماع إلى كلامه، فقد صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابه ثم قال لهم: "صلوا كما راءيتموني أصلي" أي أدوا الصلاة على الوجه الذي رأيتم مني^(٢).

فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين بعض المجملات بقوله، كما بين بعضا آخر منها بفعله؛ وذلك لأنه كان مكلفا من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالبيان قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا

(١) صحيح أن القول أدل من الفعل على الحكم كالوجوب أو الندب، لكنه ليس أدل منه على المعنى المراد ولا على الكيفية.

(٢) انظر في الرد على من منعوا البيان بالفعل: بيان المختصر ٣٨٣/٢، وفواتح الرحموت ٤٦/٢، ونهاية السؤل ج ٢ ص ١٥١.

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴿١﴾

فالبيان واجب على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سواء كان المجمل واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحا، لكن الواجب عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو البيان الذي لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريقه أما ما يمكن التوصل إليه عن طريق النظر والتدبر فإنه ليس واجبا عليه ﴿٢﴾.

والحاصل أن الأدلة والواقع ناطقان بحصول البيان بكل من القول والفعل، لكن الأكثر هو البيان بالقول.

ولعلك أيها القارئ الكريم قد لاحظت أن شبهة القوم التي رددناها لا تصدق على ما أدرجنه في البيان بالفعل كالبيان بالإشارة والبيان بالكتابة، حيث إن البيان بهما لا طول فيه، فالظاهر أن البيان بهما لا خلاف فيه ﴿٣﴾

هذا وأعلى تلك البيانات: القول ثم الفعل ثم الإشارة ثم الكتابة ثم التنبيه ﴿٤﴾.

ثانيا: البيان بالاجتهاد ﴿٥﴾:

ومن أمثله: قدر أقل النفقة وأكثرها الوارد في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيَنْفَقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ ﴿٦﴾

(١) سورة النحل ٤٤.

(٢) البحر المحيط ٤٨٣/٣.

(٣) البحر المحيط ٤٨٧/٣.

(٤) إرشاد الفحول ص ١٧٣.

(٥) البحر المحيط ٤٨٢/٣.

(٦) سورة الطلاق ٧.

وعلى أية حال فالبيان كما سبق هو الدليل فكل ما يقال له دليل يصلح لأن يكون بيانا سواء كان مفيدا للقطع أم كان مفيدا للظن وسواء كان شرعيا أم كان عقليا وسواء كان قولاً أم كان فعلاً^(١).

والمبين قد يكون متصلاً بالمجمل، وقد يكون منفصلاً عنه، فالمبين المتصل كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الجهة واليد والركبتين والقدمين" فإنه مبين للمجمل قبله وهو: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، ومتصل به.

والمبين المنفصل كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشفق الحمراء" فإنه مبين لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فصلى جبريل به العشاء حين غاب الشفق" وقد سبق ذكر هذه الأحاديث بتفصيل أكثر.

فالمبين يمكن أن يكون منفصلاً عن المجمل، والوضع المعتاد أن يأتي المبين بعد المجمل، لكن هل يجوز أن يتقدم المبين على المجمل فيرد قبله؟
حكي في هذا وجهان: أحدهما: المنع، وثانيهما: الجواز وهذا هو الصحيح^(٢).



(١) المستصفى ٣٦٧/١، والإحكام للآمدي ١٢٢/٢.

(٢) البحر المحيط ٤٩٢/٣.

المطلب الثاني

ورود قول وفعل بعد المَجْمَل

إذا ورد بعد المَجْمَل قول يبينه كان هو المبين لذلك المَجْمَل، وكذا إذا ورد بعده فعل يبينه فإن الفعل يكون هو المبين، لكن إذا أتى بعد المَجْمَل قول وفعل وكان كل منهما صالحاً لأن يكون مبيناً له فأيهما يكون هو المبين لهذا المَجْمَل؟

ولمعرفة ذلك فإن الأمر يحتاج إلى توضيح وتفصيل، وها هو:

- إذا ورد بعد المَجْمَل قول وفعل وكان كل منهما صالحاً لأن يكون مبيناً له فإما أن يتفقا في البيان أو يختلفا فيه.

الحالة الأولى: حالة الاتفاق:

إن اتفق القول والفعل بأن أفاد كل منهما ما أفاده الآخر فإن هذا يكون غايه البيان، وفي هذه الحالة إما أن نعلم أن أحدهما بعينه متقدم عن الآخر، أو نعلم أن أحدهما لا بعينه متقدم^(١)، أو لا نعلم شيئاً من هذا.

فإن علمنا أن أحدهما بعينه أو لا بعينه متقدم كان هو المبين، لحصول المقصود به، وكان المتأخر مؤكداً له، سواء كانا متساويين في الرجحان، أو كان أحدهما راجحاً والآخر مرجوحاً، فالراجحية والمرجوحية لا دخل لهما في اعتبار المتقدم مبيناً والمتأخر مؤكداً^(٢).

فإذا ورد مجمل وبين بفعل وبقول، وعلمنا تقدم القول على الفعل، كان

(١) أي نعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر، لكن نهمل عين المتقدم منهما.

(٢) المحصول ٢٧٢/١، وبيان المختصر ٣٨٨/٢.

القول هو المبين، والفعل مؤكد لهذا البيان.

وإن علمنا تقدم الفعل على القول كان الفعل هو المبين والقول مؤكد له.

وإن علمنا تقدم أحدهما لكنا لم نعلم عينه كان المتقدم المجهول هو المبين، والمتأخر المجهول مؤكد له.

هذا ما عليه جمهور العلماء، وخالف في هذا الآمدي، فقال: إن المبين هو المرجوح، والراجع مؤكد له، وذلك لأن الراجع لو كان هو المبين لكان المرجوح مؤكدا له، وتأكيده المرجوح للراجع غير معقول^(١).

وقد رد الجمهور قوله: بأن امتناع تأكيد المرجوح للراجع إنما يكون إذا كان المؤكد غير مستقل أي مفردا، كما في قولك: "جاءني القوم كلهم"، فالمؤكد هنا أقوى من المؤكد؛ إذ إن لفظ "كلهم" أقوى في الدلالة على الإحاطة والشمول من لفظ "القوم".

أما المؤكد المستقل كالجمله المذكورة بعد جملة أخرى لتأكيدهما فلا يمتنع فيه تأكيد المرجوح للراجع، بل يجوز أن تكون الجملة الثانية عند استقلالها أضعف من الأولى، لكن بانضمامها إليها تقرر في النفس مضمونها وتفيد تأكيدهما كما في قولك: إن عليا نائم، علي نائم^(٢).

وتأكيد القول المبين الوارد بعد المجمل للفعل المبين الوارد بعده أيضا أو العكس من قبيل التأكيد بالمستقل فلا يمتنع فيه أن يؤكد المرجوح الراجع.

أما إذا لم نعلم أن أحدهما متقدم بعينه أو لا بعينه فإن المبين يكون هو

(١) الإحكام للآمدي ١٢٣/٢.

(٢) شرح المحلي على جمع الجوامع ٦٨/٢.

القول؛ لأنه مستقل بنفسه في إفادة البيان، أما الفعل فلا نعرف كونه مبينا الا بأحد أمور ثلاثة سبق ذكرها، والدال بنفسه مقدم على المحتاج للواسطة.

ومن هذا الدليل تعلم أن مخالفة الآمدي في شق من هذه الحالة أيضا وقوله: إن أحدهما لا بعينه يكون هو المبين إن تساويا في الدلالة، وتوجيهه ذلك بأن تعيين أحدهما للبيان تحكم قول غير سديد.

الحالة الثانية: حالة الاختلاف:

إذا اختلف في البيان القول والفعل الواردان بعد المجمل والصالحان لبيانه، وذلك بأن أفاد أحدهما خلاف ما أفاده الآخر، وذلك مثل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد نزول آية الحج ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^(١) من أحرم بالحج والعمرة أجزاء طواف واحد وسعي واحد لهما^(٢) ثم قرن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطاف طوافين^(٣).

فالقول دل على أن المطلوب طواف واحد، والفعل دل على أن المطلوب طوافان فكان الاختلاف.

وفي تلك الحالة يرى الجمهور:

أن المبين هو القول وتكون الزيادة الواقعة في فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة به أو مستحبة.

(١) سورة آل عمران ٩٧.

(٢) رواه الترمذي، نيل الأوطار ٧٦/٥.

(٣) رواه الترمذي، نيل الأوطار ٧٨/٥.

ووجهتهم في هذا:

أن جعل القول مبينا في المثال المذكور يؤدي إلى العمل بكل من القول والفعل، فلا نحتاج إلى القول بالنسخ، أما جعل الفعل مبينا فإنه يلزمه القول بالنسخ، والعمل بكل من القول والفعل وعدم نسخ أحدهما راجح، أما القول بالنسخ فإنه مرجوح، لأدائه إلى إبطال العمل بأحد الدليلين، فما يؤدي إلى القول بالنسخ يكون مرجوحا مثله^(١).

وبيان ذلك: أن جعل الفعل هو المبين يلزمه أن يجب طوافان على القارن، فيكون القول ناسخا لوجوب أحد الطوافين، أما لو جعل القول مبينا فإن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد، ويكون الفعل دالا على أن الطواف الثاني مستحب أو خاص بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقد وافق أبو الحسين البصري الجمهور فيما إذا لم يعلم المتقدم من القول أو الفعل، أما إذا علم المتقدم منهما فإنه يكون هو المبين سواء كان قولاً أو فعلاً^(٢).

وحجته: أن المجمل إذا ورد بعده ما يمكن أن يكون بيانا له كان هو المبين له، إذ لا إجمال بعده.

ووافق الحنفية أبا الحسين البصري في ذلك^(٣).

وما خالف فيه أبو الحسين وموافقوه مردود: بأنه لو كان الفعل هو المتقدم

(١) بيان المختصر ٣٩٠/٢.

(٢) المعتمد ٣١٢/١.

(٣) فواتح الرحموت ٤٧/٢.

وكان هو المبين فإن القول يكون ناسخا للفعل، وقد سبق القول بأن النسخ مرجوح عند إمكان القول بعدمه، كما في قول الجمهور، فما يؤدي إليه مرجوح مثله.

ووافق الآمدي الجمهور في غير ما إذا كان المتقدم الفعل فإن كان المتقدم الفعل فإنه عنده يكون مبينا في حق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويكون القول مبينا للمجل في حق الأمة فيجب على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طوافان عند القران، ويجب على القارن منا طواف واحد^(١).

وبذلك يكون الآمدي قد عمل بالقول والفعل معا، ولم يهمل أحدهما، كما أنه لم يلزمه القول بالنسخ.

والتأمل يظهر أن الآمدي لم يخالف الجمهور؛ إذا إن الجمهور رأى أن الزيادة الواقعة في الفعل خاصة به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والآمدي رأى أن الفعل الذي به الزيادة خاص به صلوات الله وسلامه عليه فمآل الكلامين واحد.

هذا وقد ذهب الشافعية إلى أن على القارن طوافا واحدا، عملا منهم بكون المبين هو القول، لكن أبا حنيفة وصاحبه اختاروا أن عليه طوافين، فهم قد قدموا الفعل على القول.

وحجتهم: أن القول إنما يكون هو البيان إذا لم يترجح الفعل ويتقوى بدليل، وفي هذه المسألة ترجح الفعل وتقوى بقول عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لمن طاف طوافين وهو قارن: "هديت لسنة نبيك"^(٢).

(١) الإحكام للآمدي ص ١٢٣.

(٢) التقرير والتحبير ٤٠/٢.

لكن هذه حجة داحضة؛ لأن حكم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بموافقة من طاف طوافين بالسنة لا يفيد وجوب طوافين؛ وذلك لأن السنة هي طريقة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدين وهي تشمل الواجب والمندوب^(١).

وأوهم من حجة الحنفية سابقة الذكر قولهم: إن المستقر شرعا عند ضم عبادة لأخرى أن يفعل الضام أركان كل منهما، فطواف القارن طوافين أقيس بأصول الشرع^(٢).

وذلك لأن القارن إذا طاف طوافا واحدا فإنه يكون قد أتى بالطواف المطلوب لكل من الحج والعمرة، ومثال هذا: من دخل المسجد وأذان الظهر يرفع فوقف حتى انتهى المؤذن، ثم صلى ركعتين ناويا بهما سنة الظهر وتحية المسجد فإنه يأتي بالركعتين بدون تكرار شيء من أفعالهم، ويكون قد أتى بأركان كل من العبادتين.

وإتمام الحج والعمرة المأمور به في قول الله تعالى: ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ﴾^(٣) لا يفيد أن على القارن طوافين، وذلك لأن معناه استمروا في أدائهما حتى تتموهما، ولا تتوقفوا قبل تمامهما، ولذا جاء بعد هذا القول الكريم: ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي فإن منعكم عدو عن إتمامهما.

ومما يقوي ما رآه الجمهور أن الشيخين روي عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قرن

(١) فواتح الرحموت ٤٧/٢.

(٢) التقرير والتحجير ٤٠/٢.

(٣) سورة البقرة ١٩٦.

فطاف طوافا واحدا وقال: هكذا فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(١).

ومن الفروع الفقهية لتلك المسألة أيضا: التكبير في الصلاة، فقد روى البخاري ومسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبِرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَقِيَامٍ وَقَعُودٍ"^(٢) وهذا يفيد تكرار التكبير ووجوبه.

وروى الشيخان أيضا عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راکعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم فعل ذلك في الصلاة كلها"^(٣) وهذا يفيد أن الواجب هو تكبيرة الإحرام فقط لأن غيرها من التكبيرات لو كان واجبا لذكره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فكل من فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله المذكورين من بيانه الصلاة التي أمر بها الله عَزَّ وَجَلَّ وقد اختلف البيان الوارد في القول عن البيان عن البيان الوارد في الفعل، ومن ثم اختلف العلماء في الواجب من التكبير فرأى الجمهور أن الواجب هو تكبيرة الإحرام فقط، أما ما عداها فهو مندوب، ورأى البعض أن التكبيرات كلها واجبة.

فالجمهور أخذوا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واعتبروه المبين لهذه الجزئية من الصلاة، أما البعض فقد وافق رأي أبي الحسين البصري حيث اعتبر الفعل

(١) نيل الأوطار ٥/٧٧.

(٢) نيل الأوطار ٢/٢٤٠.

(٣) نيل الأوطار ٢/٢٦٤.

هو المبين للعلم بتقديمه.

والراجع هو قول الجمهور؛ لأن مجرد فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدل على الوجوب، ولو كانت التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام واجبة لعلمها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسيء في صلاته، كما علمه بقيه الواجبات^(١).

هذا، ولو نقص الفعل عن مقتضى القول فإن المبين هو القول كذلك ويكون نقص الفعل تخفيفا عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومقتضى رأي أبي الحسين البصري السابق أن الفعل لو تقدم فإن ما زاده عليه القول يكون مطلوبا بهذا القول^(٢).

هذا وقد اتضح لنا مما سبق أن كلا من البيانين: القولى، والفعلى له جهة يكون بها أقوى بيانا من الآخر.

ونزيد هنا إيضاحا، فنقول:

إن القول له صيغ تبين العموم والخصوص في الأشخاص والأزمان والأحوال، أما الفعل فانه مقصور على فاعله، وعلى حالته، وعلى زمانه، وليس له تعدد عن ذلك أبدا، فإذا فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلا لم نستفد منه سوى العلم بأنه فعله في هذا الوقت المحدد، وعلى هذه الحالة المعينة، أما كون هذا الفعل مطلوبا منه في هذه الحالة، أو في كل حالة، أو عام في جميع الأزمان، أو مختصا بهذا الزمان، أو عاما له ولأتمته، أو مختصا به وحده، أو هو واجب، أو مندوب، فإن كل ذلك لا يظهر من نفس الفعل، ولذا فإن القول أقوى بيانا من

(١) نيل الأوطار ٢/٢٤٠.

(٢) شرح المحلى على جمع الجوامع ٦٩/٢.

الفعل من هذه الجهة.

أما من جهة بيان الكيفيات المخصوصة فإن القول مهما كان مستطيلا في البيان فإنه لا يفي ببيان الكيفية التي يبينها الفعل، فمجرد البيان القولي لا يكفي لضبط تفاصيل كيفية الصلاة مثلا، ولا يفي بها وفاء تاما، بحيث إذا اقتصر عليه لا يحصل نقص عن المطلوب ولا زيادة عنه ولا إخلال، ولذا فإن الفعل أقوى بيانا من القول من هذه الجهة^(١).

ومن ثم فإن ما ذهب إليه بعض الأصوليين من كون البيان القولي أقوى من البيان الفعلي مطلقا ليس سديدا، وكذلك ما ذهب إليه بعض آخر كأبي حسين البصري من كون البيان الفعلي أقوى من البيان القولي مطلقا^(٢) وذلك لأن الفريق الأول نظر إلى جهة قوة القول السابقة ولم ينظر إلى جهة قوة الفعل السابق ذكرها أيضا^(٣) فقال بقوة البيان القولي، والفريق الثاني نظر إلى جهة قوة الفعل، ولم ينظر إلى جهة قوة القول فقال بقوة البيان الفعلي، وكل من النظرتين غير متكاملة، بل نظرة مائلة، فالحكم المترتب عليها لا يمكن أن يكون صوابا.



(١) الموافقات ٣/٣١١ و ٣١٢ و ٣١٣.

(٢) المعتمد ١/٣١٢.

(٣) المعتمد ١/٣١٢، والإحكام للآمدي ٢/١٢٢.

المبحث الثالث تأخير البيان

تأخير البيان إما أن يكون عن وقت الحاجة، وإما أن يكون عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

ووقت الخطاب هو وقت ورود النص المجمل، أما وقت الحاجة فإنه وقت العمل بالمجمل، فإذا كان الوقت موسعاً فإن وقت الحاجة يكون الوقت الذي إذا لم يفعل فيه المكلف الفعل فإنه لا يتمكن من فعله في وقته، أي أنه الوقت إذا تضيق^(١).

ووقت الحاجة قد يعقب الخطاب مباشرة، كما في التكاليف الفورية، مثل الإيمان بالله -تعالى-، وقد يتأخر عنه، كما في التكاليف المقيدة بوقت متأخر عن وقت الخطاب سواء كان هذا الوقت موسعاً أم كان مضيقاً.

والأول وهو: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وذلك لأنه يلزمه التكليف بما لا يمكن فعله، والتكليف بما لا يمكن فعله غير جائز شرعاً.

أما أنه تكليف بما لا يمكن فعله، فلا أنه تكليف بمجهول، وأما أن التكليف بما لا يمكن فعله غير جائز شرعاً، فلقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٢)

ومن قالوا بجواز التكليف بما لا يمكن فعله أجازوا هذا التأخير، لكن

(١) انظر البحر المحيط، ج ٣ ص ٤٩٣، وتيسير التحرير، ج ٣ ص ١٧٤.

(٢) سورة القرة: ٢٨٦.

الجميع اتفقوا على منع وقوعه^(١).

أما الثاني، وهو: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فإنه جائز وواقع، وذلك لما يلي:

١. لا يوجد مانع عقلي يمنع من جواز هذا التأخير؛ إذ إن جهل المكلف الناشئ عن تأخير البيان إنما يكون قبل وقت العمل بالمجمل، أي قبل الوقت المطلوب منه فعله فيه، فإذا ما جاء هذا الوقت كان البيان قد جاء، وعلى هذا ففي وقت التكليف بالفعل لا توجد أية جهالة.

وجهل المكلف السابق على وقت التكليف كجهله السابق على ورود التكليف، ففي كلا الوقتين الجهل ليس ممنوعاً، ما دام المكلف غير مطالب بشيء.

٢. تأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وقع فعلاً، ومن ذلك^(٢):

- الصلاة، فإنها لم تُبين فور ورود الخطاب الطالب لها، حيث لم يُصلِّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلوات الخمس دفعة واحدة أمام صحابته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عقب ورود طلب الصلاة، وإنما بينها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفعله وقوله وقت الحاجة إلى بيان كل صلاة، فصلى الظهر في وقته، والعصر في وقته، وهكذا كما هو معلوم يقينا، حيث لا يجوز أصلاً أن يصلى فرضاً من

(١) بيان المختصر، ج ٢ ص ٣٩٢.

(٢) انظر الإحكام للآمدي، ج ٢، ص ١٢٩، ١٣٠؛ وروضة الناظر، ج ٢، ص ٦٠؛ وتيسير

التحرير ج ٣، ص ٧٤١؛ وفواتح الرحموت ج ٢، ص ٥٠.

الخمس قبل وقته، وكان كل ذلك أيضاً بعد صلاة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والقول باحتمال أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي للصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على سبيل الإجمال أن المراد بالصلاة ليس الدعاء، بل شيئاً آخر انتقل إليه اسم الصلاة^(١) قول غير مقبول؛ إذ الأصل عدم هذا الاحتمال، ولو وقع لنقل إلينا.

• الزكاة المطلوبة شرعاً، فإن بيانها تأخر عن الخطاب بها يقيناً، حيث إن الأحاديث المبينة ما يجب فيه الزكاة، وأنصبة كل نوع، والمقدار الواجب إخراجها من كل منها أحاديث متعددة عن رواة متعددين، فهي لم تصدر قطعاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وقت واحد.

• نصيب الرجال والنساء في التركة المتقرر بقول الله -عَزَّوَجَلَّ-: ﴿لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾^(٢) بينه القرآن الكريم بعد وروده بآيات الميراث المتعددة، والتي معظمها في أول سورة النساء، وبعضها في آخر السورة، فالبيان كان متأخراً بلا ريب.

وأكثر الأصوليين من القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يذكرون في هذا المقام أدلة لجواز هذا التأخير غير ما ذكرته، لكنهم أنفسهم يسوقون من الاعتراضات عليها ما يكفي بعضه

(١) المعتمد، ج ١ ص ٣٢٨.

(٢) سورة النساء: ٧.

لإبطال دلالتها على ما ساقوها لتدل عليه^(١).

ولا أدري لماذا يذكرونها أدلة لهم، وهم يذكرون ما يبطل دلالتها، ولا يرون له رداً.

فما قلته لك من أدلة هو المعول عليه في إثبات القول بالجواز.

هذا، وقد خالف أكثر المعتزلة في هذا^(٢)، فقالوا بعدم جواز ذلك التأخير، فإذا ورد مجمل ورد بيانه معه.

وحجتهم^(٣):

أن المجمل إما أن يكون له ظاهر يمكن العمل به كالمجمل بين أفراد حقيقته، وإما ألا يكون، كالمجمل بين حقائقه، فإن لم يكن له ظاهر يعمل به كان الخطاب به مع تأخير بيانه خطاباً غير مفيد، وما مثله إلا كمثّل الخطاب بلغة لا يفهمها السامع، فهو خطاب لا يحقق الفائدة المرجوة من الخطابات، وهى التفهيم، فيكون عبثاً يبعد وقوعه من الشارع.

وإن كان له ظاهر يمكن العمل به، لكنه غير مراد - كالنكرة التي أريد بها معين، والألفاظ المنقولة إلى معان في الشرع - فإن تأخير بيانه عن وقت الخطاب يجعل المكلف يفهم أن المراد هو الظاهر، فيقع في الجهل والضلال.

وتلك الحجة مجاب عنها:

أولاً: بأن هناك فرقاً بين الخطاب بالمجمل مع تأخير بيانه وبين الخطاب بلغة

(١) نهاية السؤل، ج ٢ ص ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨.

(٢) الإبهاج، ج ٢ ص ٢٣٥.

(٣) روضة الناظر، ج ٢ ص ٥٨.

لا يفهمها السامع؛ إذ الثاني عبث، حيث لا يفيد أصلاً أية فائدة، أما الأول فإنه مفيد في الجملة، حيث يعرف السامع أن أحد مدلولاته مراد وإن كان غير معين، فالخطاب بالمجمل وإن خلا عن كمال الفائدة، فإنه لا يخلو عن أصل الفائدة.

وثانياً: بأن التكليف بالمجمل إنما يكون بعد بيانه، حيث إن تأخير البيان إنما يكون إلى وقت الحاجة، فقبل بيانه لا تكليف به، ووقوع خلل بالفهم قبل التكليف لا شيء فيه^(١).

وثالثاً: بأن القرآن الكريم ورد به كلمات مراد بها غير معانيها الظاهرة، وتأخر بيانها، ومنها: ﴿ما غنمتم﴾ و ﴿ذي القربى﴾ في قول الله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾^(٢)، فـ "ما غنمتم" معناه الظاهر هو كل ما غنم سلباً كان أو غيره، و "ذي القربى" معناه الظاهر هو كل قريب للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيّن بعد ذلك أن المراد غير المعنى الظاهر، وأن المراد بـ "ما غنمتم" ما عدا السلب، حيث قضى بالسلب للقاتل - "من قل قتيلاً فله سلبه"^(٣) -، والمراد بـ "ذي القربى" بنو هاشم وبنو المطلب دون بني نوفل وبني عبد شمس مع أن الكل أولاد عبد مناف الجد الثالث للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٤).

(١) فواتح الرحموت، ج ٢ ص ٥٠.

(٢) سورة الأنفال: ٤١.

(٣) متفق عليه - نيل الأوطار، ج ٧ ص ٢٦٢.

(٤) شرح الكوكب المنير ص ٤٤٠.

هذا، وقد قال أبو الحسين البصري المعتزلي بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إن لم يكن للمجمل ظاهر يعمل به، فإن كان له ظاهر يعمل به لم يجز تأخير بيانه التفصيلي إلا إن قارنه بيان إجمالي مثل أن يقال: المراد بهذا الكلام غير ظاهره.^(١)

فأبو الحسين قد وافق الجمهور في المجمل الذي ليس له معنى ظاهر، وقال بجواز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة، لكنه خالفهم فيما له معنى ظاهر، فقال: لا بد من أن يقارنه بيان، فإن قارنه البيان التفصيلي كان بها، وإن لم يقارنه بيان تفصيلي فلا بد من أن يقارنه بيان إجمالي، فالشرط عنده أن يقارنه أحد البيانيين إما التفصيلي، وإما الإجمالي.

واحتج أبو الحسين لهذا الذي خالف فيه الجمهور بما يلي:

التكليف بما له معنى ظاهر والمراد به غيره من قبيل التكليف بما ليس في الإمكان؛ وذلك لأنه لا يمكن ألا يقصد الشارع من المخاطبة به التفهيم، حيث إن هذا عبث لا يليق بالشارع، ولا يمكن أن يقصد من المخاطبة به تفهيم المخاطبين المعنى الظاهر؛ لأنه غير المراد، فتعين أن يكون القصد تفهيمهم المعنى غير الظاهر، وهذا القصد مع عدم البيان تكليف بما ليس في الإمكان، وهو ممنوع وغير جائز، فما أدى إليه، وهو التأخير يكون مثله.^(٢)

وتلك حجة داحضة:

وذلك لأن المقصود من الخطاب معناه غير الظاهر، لكن وقت التكليف

(١) المعتمد، ج ١ ص ٣١٦.

(٢) المعتمد، ج ١ ص ٣١٦، ٣١٧.

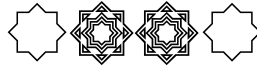
بالعمل لم يأت بعد كما هو فرض المسألة، فلا تكليف بعمل أصلاً قبل البيان حتى يقال إن العمل ممكن أو غير ممكن.

ثم إن ما ذكرناه في الرد الثالث على حجة المعتزلة يدفع حجة أبي الحسين أيضاً؛ إذ قد ظهر هناك أن القرآن الكريم ورد به كلمات لها معان ظاهرة، وأريد بها غير هذه المعاني، وتأخر البيان التفصيلي، ومع ذلك فلم يقتصر بها بيان إجمالي.

والقول باحتمال اقترانها ببيان إجمالي^(١) غير مقبول؛ وذلك لأن الأصل عدم هذا الاحتمال، ثم إنه لو حصل لنقل إلينا.^(٢)

وبذلك يزداد يقينك بأن ما ذكرته لك أولاً من القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بل ووقوعه هو القول السديد.

وكما جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فإنه يجوز أن يتم على التدرج، أي على مرات متعددة، بل إن ذلك قد وقع؛ إذ من المعلوم أن الصلاة والزكاة بيتا على التدرج ولم يبيننا على الفور بياناً كاملاً، وذلك ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، وظاهر لكل من تتبع التواريخ.^(٣)



(١) المعتمد، ج ١ ص ٣١٧.

(٢) الإحكام، ج ٢ ص ١٢٩؛ وشرح الكوكب المنير ص ٤٤٠.

(٣) سلم الوصول لشرح نهاية السؤل، ج ٢ ص ٥٤٥.

المبحث الرابع

المبين له

لا بد من وقوع بيان المجمل لمن طلب الله -تعالى- منه فهم المجمل سواء كان المجمل واجباً أم كان غير واجب؛ وذلك لأن تكليفه بفهمه بدون البيان تكليف بالمحال.

أما غير من أراد الله -تعالى- منه فهم الخطاب، وهو من لم يعطه الله -تعالى- القدرة على الفهم، بأن لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد، فلا يقع له البيان؛ لأنه لا حاجة به إلى البيان.

ومن طلب الله -تعالى- منه الفهم هو: من أعطاه الله -تعالى- القدرة على الفهم، وهو من تحققت فيه شروط الاجتهاد، فيكون البيان له ليعمل بما تضمنه المجمل، ويفتي غيره به، أو ليفتي غيره به ليعمل به هذا الغير.

ومثال هذا:

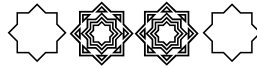
- قول الله -تعالى-: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١) فإن تفهيمها، وبيانها للمجتهدين، وتوضيح المراد بها الذي هو غير مدلولها اللغوي إنما كان ليعملوا بها، وليفتوا غيرهم بما فهموه.
- أحكام الحيض: فإن تفهيم المجتهدين إياها، إنما كان ليفتوا بها النساء، لا ليعملوا بها.

فالمبين له هو: المجتهد.

(١) سورة البقرة: ٤٣.

ويراعى أنه لو بلغت امرأة درجة الاجتهاد، فإن أحكام الحيض مثلاً بالنسبة لها تصير كالمثال الأول.

ويستفاد مما سبق أن المجمل إذا كان خبراً لا يتعلق به تكليف، ك: ﴿عليها تسعة عشر﴾^(١) فإن بيانه لا يلزم.^(٢)



(١) سورة المدثر: ٣٠.

(٢) انظر في هذا المبحث: المحصول، ج ١ ق ٣ ص ٣٣١؛ ونهاية السؤل، ج ٢ ص ١٦٠.

الفصل الثالث

نظرات في النسخ

ملهيد

موضوع النسخ من الأهمية بمكان للمجتهد، حيث إن معرفة النسخ والمنسوخ من الطرق المخلصّة من التعارض الذي قد يقع -ظاهرياً- بين أدلة الشرع.

وفي تلك النظرات ستتعرض بالتوضيح لبعض النقاط المهمة في موضوع النسخ، داعين المولى العلى القدير أن ينفع بهذا البحث، وأن يجلى به موضوع النسخ لمن لم يقف على ما يوضحه له التوضيح السديد، فعابه وأنكره، قال الله -سبحانه-: ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه﴾^(١) وجاء في المثال: "من جهل شيئاً عاداه".

وتلك النقاط هي: تعريف النسخ وحكمته ومحلّه وزمنه وطرق معرفته وثبوته في حق المكلفين، وإليك التفصيل:

أولاً: تعريف النسخ:

النسخ يطلق في اللغة على معنيين:^(٢)

الأول: الإزالة، ومنه قول الله تعالى: ﴿فينسخ الله ما يلقي الشيطان﴾^(٣)، وقولهم: نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثار الأقدام، وقد يعبر البعض عن الإزالة بـ "الرفع"^(٤).

(١) يونس: ٣٩.

(٢) المصباح المنير ج ٢ ص ٦٠٢، ٦٠٣، والمعجم الوجيز ص ٦٠١٢.

(٣) الحج: ٥٢.

(٤) البرهان لإمام الحرمين ج ٢ ص ١٢٩٣.

والثاني: النقل وما يشبهه، فالنقل كتسمية انتقال ملكية التركة من ورثة إلى آخرين بسبب الموت تناسخ، وكقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾^(١) أي نقله إلى صحف أعمالكم أو منها إلى الكتاب، وما شبه النقل كقولك: نسخت الكتابة؛ إذ إن هذا ليس نقلاً؛ لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل، وإنما نقلت صورة منه.

وقد يقتصر بعض الأصوليين عند بيان المعنى اللغوي للنسخ على ذكر المعنى الأول فقط^(٢) وهذا منهم اكتفاء بذكر المعنى اللغوي المناسب للمعنى الاصطلاحي للنسخ.

والأصوليين مختلفون في أن كلا المعنيين -الإزالة والنقل- حقيقي، أو أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي، أو أنه يطلق عليهما؛ لأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو التغيير.^(٣)

لكن هذا خلاف لفظي^(٤) لا قيمة له في مبحث النسخ.

وما قيل من إنه خلاف معنوي، حيث ينبني عليه جواز أو منع النسخ بلا بدل، فمن قال بأن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل أجازته، ومن قال بالعكس منعه^(٥) -فإنه مردود بأن جواز أو منع النسخ بلا بدل لا يدور على الحقيقة اللغوية، بل على الحقيقة الاصطلاحية للنسخ.

(١) الجاثية: ٢٩.

(٢) البرهان ج ٢ ص ١٢٩٣.

(٣) إرشاد الفحول ص ١٨٣، ١٨٤.

(٤) الإحكام للآمدي ج ٢ ص ١٦١.

(٥) البحر المحيط للزركشي ج ٤ ص ٦٤.

أما النسخ في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون بتعريفات شتى لم يسلم حتى ما ذاع منها واشتهر من الاعتراض عليه، وبعد النظر والتأمل في جميع تعريفاتهم أرى أن الأولى أن نعرف النسخ بأنه:

"بيان الشارع انتهاء زمن العمل بحكم شرعي ظاهره الدوام وذلك بدليل شرعي متأخر عنه نزولاً".^(١)

فالعمل بالحكم الأول له مدة معلومة في علم الله - تعالى - ينتهي عندها وإن كان ظاهره عندنا أن العمل به مؤبد، فيأتي الدليل الناسخ فيبين لنا انتهاء مدته.

وهذا التعريف يشمل نسخ تلاوة الآية دون نسخ ما تضمنته من حكم؛ لأن نسخ تلاوتها لا معنى له إلا نسخ حكم هو جواز التعبد بتلاوتها وقراءتها في الصلاة وغيرها، فلا تظن أن نسخ التلاوة دون الحكم ليس إنهاء للعمل بحكم شرعي فلا يشمل التعريف.

ولا قيمة لما يمكن أن يعترض به معترض على هذا التعريف بأنه لا يدخل فيه نسخ الفعل المؤقت بوقت قبل دخول وقته، حيث إن عبارة (انتهاء زمن العمل بحكم) مشعرة بأن وقت العمل بالحكم قد دخل قبل ذلك.

وإنما قلت: إنه لا قيمة له؛ لأننا نريد في مبحث النسخ بيان الحق فيما وقع في عهد النبوة من صور النسخ التي يترتب عليها أحكام شرعية؛ إذ ليس من الصواب البحث والحديث عن صور لم تقع ثم الاعتراض بها.

(١) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج٤، ص٤٣٨، وأحكام القرآن للجصاص ص٧٢، والاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار ص٩.

وما قيل من وقوع نسخ الفعل المؤقت قبل دخول وقته والتمثيل له بالصلاة وفرضها ليلة المعراج وجعلها خمساً بعد أن كانت خمسين فإنه غير سديد؛ لأن هذا ليس من قبيل النسخ حيث لم يعلم بالأمر الأول المكلفون به، أو أنه ليس من صور النسخ التي يترتب عليها أحكام شرعية حتى تستحق التدقيق والنظر والاعتراض بها.

ولكي يزداد يقينك بجودة التعريف المذكور للنسخ سأطالعك على بعض تعريفات الأصوليين للنسخ فأقول:

للأصوليين تعريفات عديدة للنسخ وأشهرها تعريفان أقربهما إلى ما ذكرته تعريف بعضهم له بأنه: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه.^(١)

لكن عدم تقييد البيان في هذا التعريف بأنه بيان الشارع - كما في التعريف الذي ذكرته أولاً - جعله محلاً للاعتراض عليه بأنه يصدق على ما ليس بنسخ وهو قول العدل: إن الحكم الفلاني انتهى بآية كذا؛ إذ إن هذا القول ليس إلا بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه.

كما أن جعل الانتهاء في هذا التعريف انتهاء حكم شرعي معترض عليه بأن الحكم قديم والقديم لا ينتهي، أما جعل الانتهاء انتهاء لزمان الحكم فإنه يمنع ورود مثل هذا الاعتراض.

وثانيهما: تعريف بعضهم الآخر النسخ بأنه: "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر."^(٢)

(١) نهاية السؤل ج ٢ ص ١٦٢.

(٢) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج ٢ ص ٤٨٩؛ وشرح الكوكب المنير ص ٤٦٢.

لكن التعبير بـ "الرفع" ليس صواباً؛ لأنه يعني أنه لولا مجيء النسخ لبقى المنسوخ ثابتاً، أي أن النسخ قطع لدوام الحكم، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان الحكم مستمراً في علم الله تعالى، ولو كان الحكم كذلك ثم انقطع بالنسخ لزم تغير علم الله عزَّوجلَّ وهذا محال.^(١)

وقول بعضهم: إن النسخ فيه جهتان: جهة بالنسبة إلى الله -تعالى- وجهة بالنسبة إلى الناس، وأنه في حق الله -تعالى- بيان لانتهاء مدة الحكم الأول، وليس فيه معنى التبديل، وفي حق الناس تبديل ورفع مردود بأن النسخ فعل الله -عزَّوجلَّ- فلا ينسب إلا إليه، فتعريف ما لا يكون إلا من حق الله -تعالى- وهو النسخ بما لا يكون إلا بالنسبة إلى البشر وهو الرفع تعريف بالمباين، فلا يكون صحيحاً.

ثم إن تعريف النسخ بأنه رفع لا يعنى إلا أنه رفع الشارع الحكم، فإذا كان النسخ لا يكون من الشارع رفعاً -كما أقر الجميع- فإن التعريف يكون قد نسب إلى الشارع ما ليس منه عند -الجميع- فلا يكون صحيحاً.

وعلى هذا، فليس تعريف النسخ بكل من الرفع والبيان صحيحاً كما ادعاه بعضهم، بل إن الصحيح هو تعريفه بأنه بيان فقط.

هذا ويرى جمع من العلماء أن إنساء الله -تعالى- الناس آية أو آيات نسخ^(٢) ولذا تجددهم يمثلون لنسخ التلاوة والحكم بما روى من أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ونحوه، لكننا مع من يرون أن الإنساء غير

(١) شرح مختصر الروضة للطوفي ج ٢ ص ٢٥٧.

(٢) الإتيان في علوم القرآن ج ٢ ص ٢٦.

النسخ بدليل عطفه عليه في قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾^(١) ومعلوم أن العطف يقتضى المغايرة، وبدليل آخر هو أن تعريف العلماء قاطبة للنسخ لا يشمل الإنساء، وذلك لأنهم قالوا: النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي، أو قالوا: هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي، والإنساء ليس رفعا أو بيانا بدليل شرعي.

والآن بعد بيان معنى النسخ وتحقيقه ظهر لك: أنه لا بد من مضي وقت بين نزول الناسخ ونزول المنسوخ، وذلك لمنع وقوع التهافت والتناقض في الأحكام الشرعية^(٢) ففي قول الله -تعالى-: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾^(٣) لا يعتبر قوله: ﴿لمن استطاع إليه سبيلا﴾ ناسخا لوجوب الحج على غير المستطيع المفهوم من صدر الآية، وإنما يعتبر تخصيصا لعمومه. وكذا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلبسوا القُمص ولا السراويل ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين"^(٤)، فجواز لبس الخفاف ليس ناسخا لمنع لبسهما لعدم التراخي، وإنما هذا تخصيص.

ويتضح أيضاً من تعريف النسخ ما يلي:^(٥)

- أن المنسوخ يكون حكما شرعيا لا عقليا.

(١) البقرة: ١٠٦.

(٢) نهاية السؤل ج ٢ ص ١٦٥.

(٣) آل عمران: ٩٧.

(٤) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١٠.

(٥) الإحكام للآمدي ج ٢ ص ١٦٦؛ وإرشاد الفحول ص ١٨٦.

- أن النسخ يكون بدليل شرعي، والمراد بالدليل الشرعي القرآن الكريم أو السنة؛ إذ لا نسخ بإجماع ولا بقياس؛ لأن الإجماع المصادم لنص لا يكون، وأيضا فلا قياس مع النص.

هذا، وينبغي التنبيه إلى أن هذا المعنى الاصطلاحي للنسخ ليس هو المعنى الذي كان الصحابة والتابعون يستعملون لفظ النسخ فيه؛ وذلك لأنهم كانوا يستعملونه في معنى أعم منه يشمل ويضم غيره معه، وهذا المعنى هو "إزالة بعض أوصاف الآلة المتقدمة بالآلة المتأخرة، سواء أكان بيانا لانتهاء مدة العمل بها، أم صرفا للكلام عن المعنى المتبادر، أم بيان إقحام قيد من القيود، أي بيان أن القيد المذكور اتفاقي، وليس احترازيا، أم تخصيص للعموم، أم أمثال ذلك".^(١)

فالنسخ عند السلف يشمل ما يسميه الأصوليون نسخا، ويشمل كذلك تخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل ونحو ذلك.^(٢)

وبذلك تعلم أن للنسخ مفهوما عند السلف المتقدمين ومفهوما آخر عند الخلف المتأخرين، وهو بالمفهوم الأول باب واسع، وللعقل فيه مجال، والاختلاف فيه مقبول ومستساغ، أما النسخ بمفهوم الخلف المتأخرين، وهو المفهوم الأصولي فإنه لا مجال فيه للعقل ولا للاختلاف، والطريق الوحيد لمعرفة والإلمام به هو النقل الصحيح.

وصنيع المتأخرين سديد؛ حيث إن الضبط والدقة يقتضيان تسمية كل نوع

(١) الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي ص ١١٢؛ والموافقات ج ٣ ص ١١٧.

(٢) الأصولان في علوم القرآن ص ٢٩٤.

من الأنواع التي تضمنها مفهوم النسخ عند المتقدمين باسم خاص به، لا سيما وأن هذه الأنواع مختلفة، فبيان انتهاء مدة العمل بالآية مثلاً الذي سماه المتأخرون نسخاً لا يثبت إلا بالنقل الصحيح، أما غيره من الأنواع كتخصيص العام أو تقييد المطلق فإن للعقل فيه مجالا، كما أن الاختلاف في هذه الأنواع - بين العلماء - ليس على شاكلة واحدة، ثم إن بينها من الفروق ما يحمل على تسمية كل نوع منها باسم يخصه.

ويكفيك لتزداد يقينا بذلك المقارنة بين النسخ بمعناه عند الخلف وبين التخصيص،^(١) فالنسخ ما علمت، أما التخصيص فهو قصر العام على بعض أفرادهِ، والعام بعد تخصيصه يبقى حجة في الباقي، أما المنسوخ فإنه لا يبقى بعد نسخه حجة في شيء، والتخصيص قد يكون بمقارن للعام وبالمتصل به، أما النسخ فلا بد فيه من تأخر الناسخ عن المنسوخ، والتخصيص يكون بالقرآن الكريم وبالسنة المشرفة وبغيرهما كالعقل والحس، أما النسخ فإنه لا يكون إلا بالقرآن أو السنة، وأيضا فإن التخصيص يكون في الأخبار والأحكام، أما النسخ فإنه لا يكون إلا في الأحكام.

هذا، وقد نشأ عن عدم مراعاة اختلاف هذين المفهومين - مفهوم النسخ عند السلف ومفهومه عند الخلف - من جهة الاتساع والضيق وطريق الثبوت ما رأيناه من اختلاف بين الخلف فيما قال السلف بنسخه من الآيات القرآنية الكريمة بين موافق على ما ورد عن السلف من القول بنسخها ومعارض على ما ورد عنهم من ذلك.

(١) الإحكام للآمدي ج ٢ ص ١٦٥.

وهذا الاختلاف نشأ عنه ظهور فكرة إنكار النسخ جملة وتفصيلاً.

وبيان ذلك: أن الخلف قد وصلهم علم السلف وفيه النسخ والمنسوخ بمفهومهم الواسع، فنظر فيه الخلف بمفهوم النسخ عندهم، فوجدوا أن معظمه لا ينطبق عليه هذا المفهوم، فحكموا برد القول بنسخه حكماً متضمناً تخطئة هؤلاء الكبار من الصحابة والتابعين الذين حملوا إلينا شريعة الله، وفات الخلف أن اختلاف المصطلح هو سبب الرد والتخطئة، وأنهم لو نظروا إلى ما قال السلف بنسخه بمنظور مفهومهم للنسخ ما كان هناك رد ولا تخطئة.^(١)

والذي أود أن أصل بك إليه وأن تعض عليه بالنواجذ هو أن: كل ما قال بعض السلف بنسخه وحكمه باق لم ينته العمل به، فقولهم بنسخه ليس خطأ، بل هو محمول على اصطلاحهم الواسع في النسخ، وليس من حق أحد أن يخطئهم فيما قالوا اعتماداً على أن ما قالوا إنه منسوخ ليس مرفوع الحكم، وذلك لأنه بذلك يحكم على كلامهم باصطلاح غير اصطلاحهم ويخطئهم في شيء لم يقولوا به؛ إذ إنهم حينما قالوا بنسخه لم يقصدوا أن حكمه قد انتهى زمن العمل به، فالفهم الفهم والحذر الحذر.

ثانياً: حكمة النسخ:^(٢)

تتلخص حكمة النسخ فيما يلي:

١ - الحكمة الأولى: مراعاة مصلحة المكلفين: وهذا ليس واجبا على الله -

(١) النسخ في القرآن الكريم للدكتور/ محمد صالح علي ص ١٣.

(٢) الرسالة ص ١٠٦؛ والإحكام للآمدي ج ٢ ص ١٦٧؛ ومناهل العرفان في علوم القرآن ج ٢

ص ١٩٤ وما بعدها؛ ومفتاح دار السعادة ص ٣٥٧ وما بعدها.

تعالى- بل تفضلا منه ونعمة، وبيان هذا من جهات أربع، هي:

١. أن السوء الذي كان عليه العرب عند التشريع كان شديداً، فكان الأصلح لهم النقل التدريجي إلى المستوى الأفضل والصعود بهم في مدارج الرقي شيئاً فشيئاً، والتدرج بهم إلى مستوى الكمال رويداً رويداً، ولم يكن من صالحهم النقل الفجائي الذي يؤدي بالتأكيد إلى نقيض الغرض المقصود، والنقل التدريجي المطلوب يقتضى تشريع شيء وإنهاءه بعد فترة بتشريع شيء آخر.

٢. إن مصلحة الناس في وقت قد تتغير في وقت آخر فلا تصير مصلحة، كشرب الدواء فهو مصلحة في وقت المرض، لكنه في وقت الصحة ليس مصلحة، ومثل الدواء في ذلك الغذاء واللباس والجماع والرياضة والنوم وغير ذلك، فكل هذه الأمور تكون مصلحة نافعة في زمان دون زمان، وحال دون حال، ومكان دون مكان، وفي حق أناس دون غيرهم، فمن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تكون مصلحته في تناول الأطعمة والأشربة المختلفة، وإن كان هذا تناول مصلحة له عند عدم تلك العلة، كما أنه أيضاً مصلحة لغيره من الناس، واللباس مصلحة للناس يشترى النفع به في وقت البرد، لكان هذا الانتفاع يتخلف في وقت الحر، والجماع في وقت شدة الرغبة وإلحاح الغريزة مصلحة نافعة، لكنه في وقت الضعف وعدم الرغبة ليس كذلك، والنوم مصلحة في الليل وفي وقت القيلولة لكنه بعد العصر وفيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ليس مصلحة.

فكما يأمر الطبيب بالدواء في الوقت الذي يكون فيه الدواء مصلحة للمريض، وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تعاطيه إياه مفسدة له، وكما يأمر الناس أولادهم ومن يحبونهم ويلزمون أنفسهم بالغذاء والجماع والنوم وقتما تكون تلك الأمور مصلحة نافعة، وينهون أولادهم ومحبيهم وأنفسهم عنها في الوقت الذي تتخلف المصلحة عنها فيه، كذلك أمر الله -تبارك وتعالى- بأشياء في أوقات ثم نهى عنها في أوقات أخرى، فما كان مصلحة في وقت دون وقت أمر به في الوقت الذي هو فيه مصلحة ثم نهى عنه في الوقت الذي كانت المصلحة في غيره.

فالله -تعالى شأنه- أولى بمراعاة مصالح العباد منهم أنفسهم، لأنه أحكم الحاكمين: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(١).

وقد جرى الحال على هذا في الشرائع من لدن آدم إلى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك جرى الحال عليه في الشريعة الواحدة، فنكاح الأخ أخته أمر الله -تبارك وتعالى- به في بداية الخليقة حيث كان لا بد منه لحفظ النوع الإنساني، أي حيث كانت المصلحة فيه، فلما كثر الخلق وصار بالإمكان حفظ بني الإنسان بدون هذا الزواج حرمه الله -تعالى- وذلك لما هو معلوم من أن الزواج يستلزم الاستفراش، وينشأ عنه حتما شيء من الاختلاف بين الزوجين، والاستفراش وإن كان استمتعا إلا أن فيه نوعا من المهانة، وصلة الأخوة تقتضي التكريم والإعزاز، ثم إن الاختلاف قد يؤدي إلى القطيعة.

وفى شريعتنا فرض الله -تعالى- الصلاة ركعتين ركعتين في البداية تخفيفا

على المسلمين إنهم لم يعتادوها من قبل ولم يألّفوها، فلما ذاقوا حلاوتها ولذة عبودية الله فيها ومناجاته -جل شأنه- بها، زادت فصارت إلى ما نعلمه من أعداد الصلوات المفروضة.

ومثل الصلاة الصوم فقد جاء فرضه أولاً على وجه التخيير بينه وبين الإطعام؛ لأنه لم يكن مألوفاً لهم ولا معتاداً، لكن الشارع بين لهم مع التخيير أن الصوم خير لهم قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١) فلما اعتادوه وألفوه وأدركوا حكمته والغاية منه حتمه الله -تعالى- عليهم.

فكل حكم شرعي يأتي في وقته محققاً لمصلحة العباد، فالمنسوخ يأتي لمصلحة، فإذا تغيرت أتى الناسخ محققاً لمصلحة الثانية.

ومن ثم قال الله -تعالى-: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(٢) أي: بما تحقق لهم مصلحة أشدّ أو بما تحقق مصلحة مماثلة في القدر للمصلحة التي كانت وزالت.

٣. أنّ نسخ الحكم بما هو أخف منه إظهاراً لفضل الله -تعالى- على الناس ورحمته بهم التخفيف عليهم، وفي هذا عظيم مصلحتهم من جهة أنّه يؤدي إلى مزيد امتثالهم وشكرهم وحبهم لربهم.

٤. الإشارة إلى أنّه ينبغي إبعاد الألسنة عن ذكر ما بالآية من جريمة استحقت الحكم المذكور فيها وإبعاد الأسماع عن سماعها حتى يعلموا بشاعتها، فيبتعدوا عن التلوث برجسها، وهذا إنما يكون في نسخ تلاوة

(١) البقرة: ١٨٤.

(٢) سورة البقرة: ١٠٦.

الآية مع بقاء حكمها.

ويتضح هذا: أتم اتضاح في نسخ تلاوة "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" مع بقاء حكمها؛ إذ إنَّ هذا كان فيما أنزل من القرآن، ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه، فنسخ تلاوته كان لبيان أنَّ تلك الجريمة خاصة إذا كانت بين شيخين -والمراد شخصان متزوجان- جريمة بشعة لا ينبغي فقط عدم التلوث برجسها، بل ينبغي عدم ذكر اسمها، وفي هذا من المصلحة ما فيه حيث إنه يؤدي إلى ابتعاد العباد عنها تمام الابتعاد.

فالنسخ غالبًا ما يكون من أجل مصلحة المكلفين كما بينت لك، لكن المصلحة وعلاقتها بالنسخ وإيقاف العمل بالحكم مسألة ضلَّ فيها مَنْ ضلَّ، ولمزيد التوضيح ووضعًا للنقاط على الحروف نجلي مسألة المصلحة تجلية هي بحاجة ماسة إليها كي يمتنع الخلط واللبس، فأقول:

المصالح نوعان:

الأولى: مصلحة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير مهما طالت القرون وامتدت الأزمان، فهي مصالح ثابتة أو على الأقل يتسم كونها مصلحة بقدر كبير جدًا من الثبات، وتلك المصالح هي التي تقوم عليها حياة الناس، ومن أمثلتها أحكام العبادات والعقوبات من حدود وجنایات ومعظم أحكام الأحوال الشخصية.

والثانية: مصلحة دائرة فهي متبدلة متغيرة مع غيرها، ففي وقت تكون هي المصلحة دون غيرها، وفي وقت آخر تكون المصلحة غيرها، لكن المصلحة الأولى تعود في وقت آخر لتكون هي المصلحة دون غيرها،

وفي وقت رابع تعود المصلحة الأخرى فتكون هي المصلحة دون الأولى.

فما هو مصلحة ثابتة لا تتبدل يشريعه الله -تعالى- لنا ولا ينسخه، وإن اقتضت ظروف مَنْ جاء لهم التشريع والسوء الذي هم عليه ومراعاة مخاطر التغيير الفجائي من الأسوأ إلى الأحسن والرغبة في استمالة قلوبهم وعدم نفورهم -إن اقتضى كل ذلك شرع شيء غير هذا الذي فيه المصلحة دون سواه، ومصلحته ثابتة، فإنّ هذا التشريع يكون لفترة وينسخه الله -تعالى- بعدها بتشريع ما فيه المصلحة الثابتة التي لا تتغير مهما طالت القرون وامتدت الأزمان، وذلك كتحریم الخمر فإنّ المصلحة فيه ثابتة دائمة، لكن تحكّم عادة شرب الخمر في العرب والمنافع الاقتصادية التي تعود على كثير منهم من صنعها والاتجار فيها وارتباط حياة هؤلاء وأسرهم بها استدعى أن يسبق شرع تحريمها شرع آخر يبغضهم فيها ولا يحرمها، ويبعدهم عنها بعض الوقت، حتى إذا استقر في نفوسهم بغضها وبحث من هي مورد رزقه على مصدر غيرها واعتادوا البعد عنها معظم النهار، جاء شرع تحريمها فوجد البيئة صالحة للأخذ به دون نفور.

أمّا ما مصلحته دائرة بين أمرين فمرة يكون الأول هو المصلحة، وفي وقت آخر يكون الثاني هو المصلحة فإنّ الله -تعالى- يشري لنا كل ما يحقق هذه المصالح على أن نعمل بما تكون المصلحة فيه، فإن تغير الحال وصارت المصلحة في غيره عملنا بما تتحقق به هذه المصلحة الثانية، فإن تبدل الحال وعادت المصلحة الأولى كان علينا أن نترك المشروع الثاني ونعمل بالمشروع الأول الذي يحققها، وهكذا.

ومثال هذا: ترك الادخار من لحوم الأضاحي والادخار منها؛ إذ إنّ

المصلحة تكون ترك الادخار إن نزل بالبلد مَنْ يحتاجون إلى لحومها، وتكون المصلحة الادخار إن لم يقع ذلك، ولذا شرع الله -تعالى- هذا وذاك.

ومن أمثلته أيضاً: الصبر والعفو والصفح والإعراض عن المشركين وقتالهم، فإنّ المصلحة تكون الصفح والإعراض عند ضعفنا الشديد وقوتهم بحيث يكون القتال إلقاء بيدنا إلى التهلكة، أمّا عندما تكون بنا طاقة بقتالهم فإنّ المصلحة لا تكون في الإعراض عنهم بل في قتالهم، ولذلك شرع الله -تعالى- الصفح والإعراض كما شرع القتال، ولم يكن هذا أبداً ناسخاً لذاك، بل إنّ تشريع الصفح والإعراض باقٍ، وتشريع القتال باقٍ، ولكل موطنه الذي يكون هو فيه شرع الله دون سواه.

ويترتب على هذا أمران مهمان، هما:

الأمر الأول:

بطلان زعم من قال: ما دامت هناك أحكام تبدلت في مدة وجيزة هي ربع قرن تقريباً بسبب تغيّر المصالح فأولى أن تتبدل الأحكام بمرور الأعصر والأزمان، لأنّ تغيّر المصالح يكون أشد في هذه الحال، فمن حقنا أن نوقف العمل ببعض النصوص إن رأينا مصلحتنا في هذا الإيقاف.

وهذا البطلان مرجعه ما قرناه -منذ قليل- من أنّ النسخ إنما يكون تشريعاً لحكم علم الله -تعالى- أنّ مصلحة عباده فيه، وأنّ هذه المصلحة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ورفعاً لحكم لم تكن مصلحة العباد فيه إلا من جهة أنّه واسطة تزول بها الآثار السيئة لنقل الناس طفرة من وضع أسوأ إلى الوضع الأفضل.

وأيضًا: فإنَّ الربع قرن من الزمان الذي تم فيه نزول القرآن الكريم كان في الواقع صورة كاملة للحياة الدنيا حتى يرث الله -تعالى- الأرض ومَن عليها، فكل ما وقع ويقع بعد هذه الفترة من الزمان لا يعدو أن يكون صورة مكررة لما سبق أن قال الوحي الإلهي كلمته فيه.

فما وقع من حوادث في تلك الفترة ونزل القرآن الكريم بحكم الله -تعالى- فيها لم تكن مجرد خصومات نشبت بين أفراد، وإنما كانت سير حياة وأحياء، ومثلاً تتكرر على مرِّ العصور لشئون الحياة والأحياء، فما يقع بعد ليس إلا نظائر مطردة لتلك الوقائع.

فكل حكم توفي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم ينسخ فمصلحته ثابتة دائمة لا يطرأ عليها أي تغيير ولا يعترئها تبديل يستوجب تغيير الحكم المنوط بها.

وما قد يراه البعض من مصلحة في غير ما شرع الله فإنه لا يؤبه ولا يستحق المراعاة؛ وذلك لأنَّ مصالح الناس ليست هي ما يراه الإنسان مصلحة حسب هواه، بل المصلحة ما كانت مصلحة بميزان الشرع والفطر السليمة والعقول المستقيمة؛ وذلك لأنَّ الإنسان قد يرى الضار نافعًا والنافع ضارًا متأثرًا بهواه وشهوته وحب النفع العاجل، وإنَّ كان قليلًا وعدم مبالاته بالضرر الجسيم ما دام آجلًا، فقد يرى أنَّ من النفع له منعه الزكاة ليزيد ماله غافلًا عن أنَّ الزكاة تغني الفقراء عن الاعتداء على ماله وأنها بذلك تحفظه له، وقد يرى أنَّ قعوده عن الجهاد يحفظ عليه حياته فيتمتع بمباهج الحياة غافلًا عن أن تمكن العدو من وطنه ينغص عليه حياته وأنَّه لن يتركه وهو ولا غيره يتمتع بشيء من مباهج الحياة بل سيحيا حياة الذل والفقر والعبودية، وقد يرى أنَّ من المفيد له أكل الربا أو احتكار أقوات الناس ليزيد ماله غافلًا عما في الأول من إثارة العداوة

والبغضاء بينه وبين الناس وعما فيه من أضرار اقتصادية بالمجتمع المسلم كله وغافلاً عما في الثاني من ظلم لعامة الناس.

ألم تكن الطهارة في عرف قوم لوط مفسدة يستحق مرتكبها الطرد والإبعاد فقالوا كما جاء في القرآن الكريم: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾^(١)؛ وكانت ممارسة اللواط مصلحة يستحق فاعلها والداعي إليها البقاء والاستقرار؟!

وألست القوانين الوضعية وواضعوها هم الصفوة المشهود لعقولهم لا ترى زنا الزوج مفسدة ما دام لم يقع في فراش الزوجية؟! ويروونه مفسدة إن وقع فيه؟!

هذا، وما أود الوصول بك -أيها القارئ الكريم- إليه هو أن كون النسخ لمصلحة العباد لا يعني أن ما يدعو إليه العلمانيون من وقف العمل ببعض النصوص في هذا الزمان كالنص القاضي بقطع يد السارق، والنص المفيد تقسيم الغنائم بين المقاتلين لاقتضاء المصلحة ذلك كلام صحيح^(٢).

بل هو قول لا صحة فيه على الإطلاق؛ وذلك لأنه مبني على القول بإمكان التعارض بين النصوص ومصالح العباد، لكن هذا غير ممكن؛ لأن كل ما شرعه الله -تعالى- لنا قد راعى فيه مصالحنا، فالنصوص الشرعية هي مكمّن المصالح الحقيقية ومستودعها ومستقرها وافتراض أدنى تعارض بينها وبين المصالح قدح في حكمة أحكم الحاكمين ورب العالمين الذي بهرت حكمته

(١) النمل: ٥٦.

(٢) مجلة روز اليوسف العدد ٣١٧٧ في ١ / ٥ / ١٩٨٩ ص ٣٥، ٣٦، ٣٧.

الألباب والعقول.

فلا تعارض إطلاقاً بين مصلحة حقيقة ونص، ومحال أن تجد نصاً يدعو إلى شيء يخالف مصلحة حقيقية للناس.

وما يقال من وجود تعارض بين النص والمصلحة في بعض المواضع فهو ليس بين مصلحة حقيقية ونص، وإنما هو بين نص وما توهمه البعض مصلحة، إما لقصور عقولهم عن معرفة المصلحة الحقيقية، وإما بتأثير الأهواء والشهوات، فتوهم البعض أن مصلحة المجتمع في التعامل بالربا يؤدي إلى التعارض بين ما توهمه مصلحة وبين النص، لكن لا يوجد تعارض أصلاً بين مصلحة المجتمع الحقيقية القاضية بإغلاق باب الربا وبين النص المحرم له.

وتوهم البعض أن مصلحة المرأة في منع تعدد الزوجات يؤدي إلى التعارض بين ما توهمه مصلحة وبين النص المبيح للتعدد، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾^(١)؛ لكن لا تعارض أصلاً بين المصلحة الحقيقية للمرأة وبين هذا النص الكريم، بل إن عين مصلحتها فيه؛ إذ من المعلوم أن عدد الرجال يقلّ غالباً عن عدد النساء نظراً للحروب ومتاعب الجري على المعاش والأرزاق وضغوط الحياة، فإن لم يسمح للرجل بالتزوج بأكثر من امرأة بقي جمع كبير منهن بلا رجال، ثم أليست من لا تجد رجلاً أولى بالشفقة والمراعاة ممن معها زوجها وتضيق بمراعاته أخرى معها؟!

وأليس كون المرأة زوجاً للرجل خير له ولزوجته ولأولاده من أن تكون

(١) النساء: ٣.

تلك المرأة عشيقاً له يفضي به الهيام بها إلى ما يذم به هو وزوجه وبنوه؟! إن كل ما يدعو العلمانيون إلى تعطيله ووقف العمل به من النصوص بحجة اقتضاء المصلحة ذلك من هذا القبيل - مصلحة متوهمة غير حقيقية صادمت نصاً فيه عين المصلحة وهم عنها غافلون أو لها متجاهلون - فعلى سبيل المثال تجدهم يقولون: إنَّ تغيّر نظام القتال وأنظمة الجيوش وتعاطي أفراد الجيش مرتبات شهرية من الدولة وضرورة ذلك يمنع تقسيم الغنائم بين أفرادها وفق ما جاء بآية تقسيم الغنائم، وهي: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾^(١)؛ حيث قضت بأنَّ الخمس للمذكورين فيها أمّا الأربعة أخماس فهي للمقاتلين.

وقد غفل هؤلاء العلمانيون عن المصلحة الحقيقية وأنها في تطبيق الآية الكريمة، بيان ذلك - وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان: أن مَنْ جاهد وبذل روحه في سبيل دينه وأمته وحقّق لها النصر والغنيمة لا يستكثر عليه عاقل أن ينال قسطاً من تلك الغنيمة حتى وإن كان يعطى من الدولة راتباً؛ إذ إن الإنسان لا يضحي بنفسه ويلقي بها فيما يكون فيه هلاكه مقابل راتب يعطاه، ثم إنَّ شعور المجاهد بأنّه سينال من الغنيمة عند النصر يقوي عزمته ويحفزه حفزاً إلى الإقدام والهجوم والدفاع حتى يأتي نصر الله الذي فيه مصلحة كل المسلمين وليس فقط المجاهدون.

فالمقارنة ينبغي ألا تكون بين إعطاء المجاهد من الغنيمة وبين أخذه مرتباً شهرياً، بل ينبغي أن تكون بين أن يُقدّم فينتصر ويغنم فيُعطى من الغنيمة

ويعطى معه المحتاجون من المسلمين، وبين أن يحجم ويتخاذل فينتصر العدو ثم لا يترك له ولا لأمتة نقيراً ولا فتيلًا، بل يأخذ الثروات وينهب الخيرات.

وبهذا يظهر أن الدعوى إلى وقف العمل ببعض النصوص - أي نسخها - لاقتضاء المصلحة ذلك دعوى إلى باطل، ومن يفتح هذا الباب ويدعو إلى تلك الدعوى فإنه في الحقيقة يفتح باباً للقضاء على النصوص، وبماذا؟ بمجرد تقدير فاسد لما هو مصلحة.

الأمر الثاني:

المسائل التي تكون المصلحة فيها دائرة بين أكثر من أمر لا يكون فيها تشريع ناسخ لتشريع، بل كل ما شرعه الله - تعالى - فيها يكون تشريعاً محكماً، ويطبق منه ما يكون فيه المصلحة دون سواه وقت التطبيق، فإذا تغيرت المصلحة طبقنا ما يحقق المصلحة الأخرى، وهكذا يكون المطبق هذا، ومرة أخرى يكون المطبق ذاك، وهكذا.

وهذا من ضمن ما سماه العلماء تغير الحكم بتغير المصلحة، وقد فرقوا بينه وبين النسخ بعدة فروق، منها: أن الحكم المنسوخ لا يعمل به بعد نسخه، أمّا ما يتغير الحكم فيه بتغير المصلحة فإن العمل يكون بما يحقق المصلحة في زمانه ومكانه.

لكن لما كان مفهوم النسخ متسعاً عند السلف - كما سبق القول - وكان يشمل ما يتغير الحكم فيه بتغير المصلحة وجدنا من المتقدمين من يقول: إن آيات الأمر بالقتال ناسخة لآيات الأمر بالصفح والإعراض عن المشركين، ووجدنا من يقول: إن إباحة ادخار لحوم الأضاحي ناسخ للنهي عن ادخارها،

لكنهم ما قصدوا بنسخها إنهاء حكمها إلى غير رجعة، فهي عندهم ليست منسوخة بالمعنى الذي ذكره الخلف للنسخ.

هذا، ومما تقدّم تعلم أنّ كل ما شرعه الله -تعالى- فيه مصلحة للناس حتى الأحكام التي نسخها، فهي أيضًا أحكام بها مصالح للناس، وإنما نسخها لما في ناسخها من مصلحة أعظم، ولذا تجد أنّ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إذا نسخ حكمًا من الأحكام يُبقيه بوجهٍ ما ولا يعدمه بالكلية، وما ذاك إلا لأنه كان مشروعًا لحكمة ومصلحة.

ولبيان ذلك نذكر بعضًا من الأمثلة^(١):

أ. لَمَّا نسخ الله -تعالى- وجوب التصدق بين يدي مناجاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبقى استحبابه واستحباب ما أشار إليه، وهو أنّه إذا كانت الصدقة بين يدي مناجاة الرسول مستحبة فهي أكثر استحبابًا بين يدي مناجاة الله -تعالى- أي عند الصلاة والدعاء.

ب. لَمَّا نسخ الله -تعالى- الوصية للوالدين والأقربين أبقى استحبابها لمن لا يرث من الأقربين.

ج. لَمَّا نسخ الله -تعالى- التخيير بين الصوم والإطعام بتحتيم الصوم أبقى استحباب الإطعام في شهر رمضان، فمن فطر صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبتة من النار، كما ورد بالحديث.

د. لَمَّا نسخ الله -تعالى- وجوب التوجه إلى بيت المقدس أبقى استحباب التوجه إليه بالسفر وتعظيمه واحترامه، فجعله أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وتحط عندها عن العبد

(١) مفتاح دار السعادة ص ٣٥٧ وما بعدها.

الذنوب والأوزار.

تلك كانت حكمة النسخ الأولى آثرنا التفصيل في بيانها والتعرض لما له علاقة بها تمييزاً للفائدة وإزالة للالتباس.

٢. الحكمة الثانية: ابتلاء المكلفين واختبارهم على أعلى درجة:

فإذا كان الله - تعالى - قد أمر العباد ونهاهم ابتلاءً واختباراً ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾^(١)؛ إلا أنّ الاختبار بالأمر بما كان منهياً عنه أو بالنهي عما كان مأموراً به في أعلى درجات الاختبار.

فالامتحان للأمر بما كان منهياً عنه، والامتحان للنهي بما كان مأموراً به خاصة إذا كان مساوياً له في صعوبته أو سهولته يدلان على الإيمان والطاعة أشد دلالة.

ومن الأمثلة التي توضح تلك الحكمة:

أ- نسخ طلب ذبح إسماعيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فالله تعالى أمر خليله إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بذبح ولده إسماعيل، وذلك لأنّ الله تعالى اتخذه خليلاً، والخلة تقتضي أن تتخلل محبة الله تعالى جميع أجزاء قلب إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بحيث لا يبقى فيه موضع خال منها يصلح أن يكون محلاً لمحبة غيره، فأمر الله تعالى خليله بذبح ولده ليظهر أنّ قلبه ليس فيه سوى محبة الله - عَزَّوَجَلَّ -، فلما عزم على ذبح ولده وظهر خلوص قلبه لله - عَزَّوَجَلَّ - نسخ الله تعالى الأمر بالذبح، وفي ذلك بقول الله - عَزَّوَجَلَّ -: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥)﴾ إِنَّ هَذَا

(١) الأنفال: ٣٧.

لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) ﴿١﴾.

ب. نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام، وفي ذلك يقول الله تعالى موضحاً أنّ حكمة ذلك الابتلاء والاختبار ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ (٢).

هذا، ومن الجدير بالذكر ونحن نتحدث عن حكمة النسخ بيان أنّ بقاء تلاوة الآية التي نسخ حكمها - وهو ما نسميه نسخ الحكم دون التلاوة - لا يخلو عن حكمة وفائدة، وتلك الحكمة والفائدة هي تذكير الناس بجانب من حكمة ربهم - جل شأنه - في سياسته لهم حتى يزدادوا يقيناً فوق يقين بأن هذا الدين هو الحق المبين، فضلاً عن أنّ الآية قد تحوي إعجازات بلاغية تشهد بصدق التنزيل الحكيم.

ثالثاً: زمن النسخ (٣):

النسخ لا يكون إلا في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبعد زمانه لا نسخ، ولا يمكن أن يطرأ نسخ على أي حكم من الأحكام التي توفي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والعمل بها مستقر؛ وذلك لأنّ الأمة ليس لها ولاية إبطال العمل بالأحكام الشرعية، وإنما يكون ذلك عن طريق الشرع، وهو لا يعرف إلا بالوحي، والوحي إنما يكون في حياة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يكون بعد وفاته، وأيضاً فلاّنه ينبغي أن يكون النسخ بنفس درجة قوة الوحي إلا الوحي، ومع هذا فإننا نقول:

(١) الصفات: ١٠٣ - ١٠٧.

(٢) البقرة: ١٤٣.

(٣) كشف الأسرار على أصول البزدوي ج-٣، ص ٨٩٥.

قد لا يظهر لنا أن هذا الحكم ناسخ لذاك إلا بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس معنى هذا تأخر النسخ إلى ما بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما معناه تأخر العلم به.

قد يطلق على إلغاء الأحكام الوضعية بأحكام أخرى اصطلاح النسخ واقصد بالأحكام الوضعية الأحكام التي هي من وضع البشر لا الأحكام الوضعية الشرعية.

رابعاً: محل النسخ^(١):

لم يقع النسخ إلا في الحكم الشرعي غير المؤبد وغير المؤقت كوجوب ثبات المسلم أمام عشرة من الكفار، وكوجوب تربص المتوفى عنها زوجها حولا.

فما ليس حكماً وهو الخبر لا ينسخ، فالأخبار لا يلحقها نسخ؛ لأنّ نسخ شيء منها يستلزم كذب المخبر في الخبر المنسوخ، أو في الخبر الناسخ أو يستلزم سهوه أو جهله، وكل هذا محال على الله تعالى قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾^(٢)؛ وقال: ﴿وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾^(٣)؛ وقال:

(١) كشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٣، ص ٣٨٣، والتلويح على التوضيح ج ٢ ص ٦٤، ٦٥، وشرح المحلي على جمع الجوامع ج ٢ ص ٨٦، والإبهاج ج ٢ ص ٢٦٨، وإرشاد الفحول ص ١٨٦، والمغني في أصول الفقه ص ٢٥٣، وتيسير التحرير ج ٣ ص ١٩٣، ١٩٦، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ٦٧، ٦٨، ٧٥، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين ص ٤٤٢.

(٢) النساء: ٨٧.

(٣) النساء: ١٢٢.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^(١)؛ وقال: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٢).

لكن الخبر الذي مدلوله حكم شرعي يقبل النسخ، فالخبر قد يأتي مرادًا به الأمر، وقد يأتي مرادًا به النهي، وفي كلتا الحالتين يكون مدلوله حكمًا شرعيًا.

ومن أمثلة الأول: قول الله تعالى: ﴿أَذَلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾^(٣)؛ ﴿تُوْمِنُونَ وَتُجَاهِدُونَ﴾ خبران بمعنى آمنوا وجاهدوا أي بمعنى الأمر ولذا تجد الفعل المضارع (يعفر) لما وقع جوابًا لهما جاء مجزومًا.

ومن أمثلة الثاني: قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها"^(٤)، بكسر جيم الفعل "تزوج" فهذا خبر لأن "لا" نافية وليست ناهية، بدليل مجيء الفعل "تزوج" مرفوعًا لا مجزومًا لكن هذا الخبر مراد به النهي.

ومن أمثلة الأخبار التي مدلولها حكم شرعي ونسخت: قول الله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾^(٥)؛ وما جاء في قول السيدة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم من

(١) البقرة: ٢٥٥.

(٢) البقرة: ٢٨٢.

(٣) الصف: ١٠، ١١.

(٤) رواه ابن ماجه والدارقطني - نيل الأوطار ج ٦ ص ١١٨.

(٥) الأنفال: ٦٥.

فنسخن بخمس".

وَمَنْ هو حكم لكنه غير شرعي لا ينسخ، فإلغاء الشارع حكماً غير شرعي بحكم شرعي لا يعدُّ نسخاً، وعلى هذا فإلغاء الحكم العقلي وهو البراءة الأصلية بشرع الأحكام ليس نسخاً، بل ابتداء تشريع، فإلغاء إباحة الفطر في رمضان بشرع صومه لا يعتبر نسخاً.

وكذلك لم يقع نسخ في الأحكام الشرعية المؤبدة سواء أكان التأيد بطبعها أم كان بنص عليه، فالأحكام الأساسية المتعلقة بأصول الدين والعقيدة كوجوب الإيمان بالله تعالى وبوحدانيته وتحريم الإشراك به وإنكار وجوده لا يقع فيها نسخ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، وكذلك الإيمان بالرسول والملائكة والكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله واليوم الآخر فهي أيضاً لا يلحقها نسخ، لأنها كلها واقع لا يمكن أن يكون غيره قولاً صحيحاً، فهي مؤبدة لا تقبل تغييراً ولا تبديلاً.

وأيضاً لم يقع نسخ في أصول العبادات وأصول المعاملات وأصول الفضائل أي ذواتها كالصدق والعدل، وأصول الرذائل كالظلم والزنا؛ وذلك لمسيس حاجة الناس إلى شرعها في كل زمان ومكان لصالح علاقتهم بالله تعالى وبالمخلوقين، فهي أحكام طابعها التأيد.

أمَّا فروع ذلك وهو كمياتها وكيفياتها أو هيئاتها وأشكالها وعددها وزمنها فإنه يعتريه النسخ.

ولم يقع النسخ كذلك في حكم مؤبد بالنص، كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة"^(١)، وكقوله الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾^(٢)؛ المفيد عدم قبول شهادة المحدود في قذف ولم يتب أبدًا، وكقوله -عز اسمه-: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُرُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾^(٣)؛ المفيد تحريم التزوج بأزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته أبدًا.

وكذلك لم يقع نسخ في نص مؤقت؛ إذ إن انتهاء العمل به بانتهاء وقته وشرع غيره لا يعتبر نسخًا؛ لأنَّ العمل به منذ شرعه مقيد بانتهاء وقته، ومثال هذا: قول الله تبارك تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾^(٤)؛ وقوله: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾^(٥).

خامسًا: طرق معرفة الناسخ والمنسوخ^(٦):

الأصل أنَّ النصوص الشرعية محكمة لا منسوخة، فلا يقال عن شيء منها

(١) نيل الأوطار ج ٧ ص ٢١٣.

(٢) النور: ٤.

(٣) الأحزاب: ٥٣.

(٤) النساء: ١٥.

(٥) البقرة: ١٠٩.

(٦) المستصفي ج ١ ص ٨٣، والإبهاج ج ٢ ص ٢٨٥، وشرح المحلي على جمع الجوامع ج ٢ ص ٩٣، ونهاية السؤل ج ٢ ص ١٩٣، وتيسير التحرير ج ٣ ص ٢٢١، وإرشاد الفحول ص ١٩٧، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ٩٥، ومفتاح الوصول ص ١٣٧، وشرح مختصر الروضة ج ٢ ص ٣٤٠.

إنَّه منسوخ اعتمادًا على الاجتهاد والرأي؛ وذلك لأنَّ النسخ هو بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي، وهذا أمر لا يمكن للعقل الاستقلال بمعرفته بدون نقل؛ إذ لو كان يمكنه ذلك لأمكنه معرفة الأحكام الشرعية بدون نقل، لكن هذا غير ممكن.

فلا بد للقول بالنسخ من وجود دليل نقلي صحيح يفيد ذلك، أو وجود معارضة واضحة بين نصين، فالشارع إذا نسخ فإمَّا أن يكون النسخ صريحًا بأنَّ يرد نص يفيد، وإمَّا أن يكون ضمنيًا بأنَّ يرد نص يعارض نصًا آخر معارضة حقيقية.

وعلى هذا فلا نقول بنسخ نص إلا إذا ورد نقل صريح يفيد ذلك، أو إذا وجدنا نصين شرعيين متعارضين تعارضًا حقيقيًا ولم يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه؛ إذ إنه لا بد في هذه الحالة من أن يكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا؛ لأنَّ أحكام الشارع الحكيم لا تناقض بينها.

لكن لا نقول عن أحدهما إنَّه ناسخ وعن الثاني إنَّه منسوخ إلا بناءً على دليل نقلي مجرد أو مشوب باستدلال عقلي نعرف به ذلك.

والناسخ والمنسوخ يعرفان بأحد الأمور الآتية:

١- التصريح في الآية أو الحديث بما يدل على الناسخ والمنسوخ، كقوله تعالى: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾^(١)؛ فإنَّ التصريح بالتخفيف والآن يدل على أنَّ هذا القول الكريم ناسخ لوجوب ثبات الواحد للعشرة الوارد في قوله

(١) الأنفال: ٦٦.

تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾^(١)؛ وكقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾^(٢)؛ فإنه يدل على أن قوله -جل شأنه-: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾^(٣)؛ ناسخ لحرمة لقاء الزوجات في الليل بعد الفطر، وكقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"^(٤)، فإنّ التصريح بأنّ الأمر بالزيارة مسبوق بالنهي عنها يدل على أنّ النهي منسوخ بالأمر، وكقوله: "كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة"^(٥)، إذ التصريح بأنّ الإذن مسبوق بالتحريم يفيد أنّ التحريم ناسخ للإذن.

٢- إجماع الأمة على أنّ هذا ناسخ وذاك منسوخ كالإجماع على نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بإيجاب صوم رمضان، وكاتفاق الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على ترك العمل بحديث: "مَنْ غَلَّ صَدَقْتَهُ فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ"^(٦)، فإنّ هذا الاتفاق على الترك يدل على نسخه.

وهذا الإجماع يدل على وجود خبر ناسخ، وليس هو الناسخ، إذ من المعلوم أنّ الإجماع لا ينسخ بالنص.

(١) الأنفال: ٦٥.

(٢) البقرة: ١٨٧.

(٣) البقرة: ١٨٧.

(٤) نيل الأوطار ج٤، ص ١٠٩.

(٥) رواه أحمد ومسلم - نيل الأوطار ج٦ ص ١٣٤.

(٦) نيل الأوطار ج٤ ص ١٢١، ١٢٢.

٣- نقل الصحابي تقدّم أحد النصين وتأخر الآخر كما لو روى أنّ أحدهما وقع عام أحد والآخر عام الخندق، أو أن أحدهما شرع بمكة والآخر بالمدينة، أو أنّ آية كذا نزلت بعد آية كذا.

ومن أمثلة هذا قول أبي بن كعب: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل^(١).

٤- وفي معنى هذا النقل ما لو رتب الصحابي شيئاً على آخر بـ"ثم" كالحديث الوارد في صحيح مسلم أنّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام في الجنازة ثم قعد.

أمّا قول الراوي: كان الحكم كذا ثم نسخ فإنه لا يثبت به النسخ عندنا لاحتمال أن يكون قوله صادراً عن اجتهاد منه لا عن توقيف من الشرع، وذهب الحنفية إلى أنّ النسخ يثبت بهذا القول؛ لأنّ إطلاق الراوي العدل القول بالنسخ وعدم تعيينه النسخ يشعر بأنّه ما قاله إلا عن توقيف من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لكن هذا مردود بأنّ الإشعار لا يلغي الاحتمال فالأولى ما عندنا.

وكما أنّ النسخ لا يعرف بهذا القول فإنه على الأصح لا يعرف بشيء مما يلي:

١- وجود أحد النصين في المصحف بعد الآخر، لأنّ القرآن الكريم لم يرتب سورة ولا آياته بحسب نزوله، فأخر الآيات نزولاً، وهي: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٢)؛ موجودة في ثاني السور في الترتيب المصحفي، وهي سورة البقرة، وأولها نزولاً وهو صدر سورة اقرأ مثبت قرب آخر السور في الترتيب المصحفي،

(١) نيل الأوطار ج٤ ص ٧٦، ٧٧.

(٢) البقرة: ٢٨١.

فربما كان المثبت متأخراً قد نزل أولاً.

ومن أمثلة أيضاً قول الله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾^(١)؛ وقوله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾^(٢)؛ فالآية الأولى مذكورة في المصحف قبل الثانية مع أنه واضح أن الثانية نزلت أولاً إذ إن قوله تعالى في الآية الثانية ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ﴾ يفيد القبلة لم تحول بعد، وقوله في الأولى ﴿مَا وَلَّاهُمْ﴾؛ تفيد التحويل قد تم.

٢- كون الراوي لأحد الحديثين أصغر سناً من راوي الحديث الآخر، وذلك لأن الصبي قد ينقل عن من تقدمت صحبته، وقد ينقل الأكبر عن الأصغر.

٣- كون راوي الحديثين أسلم متأخراً ولم يذكر أنه سمع الخبر من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إسلامه، وذلك لجواز أن يكون قد سمعه ممن أسلم قبل، أو سمعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل إسلامه.

٤- انقطاع صحبة راوي أحد الحديثين وتأخر صحبة راوي الحديث الثاني؛ إذ ليس بلازم أن يكون حديث من تأخرت صحبته متأخراً عن الوقت الذي انقطعت فيه صحبة غيره؛ لجواز أن يكون سمعه قبل ذلك؛ إذ ليس ممتنعاً أن يرى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولاً ويسمع منه، وهو ليس مصاحباً له، وإثبات النسخ بمجرد الاحتمال ممتنع.

٥- كون أحد النصين المتعارضين متفقاً مع البراءة الأصلية دون الثاني؛ إذ لا

(١) البقرة: ١٤٢.

(٢) البقرة: ١٤٤.

يلزم من موافقتها السبق ولا من مخالفتها التأخر، فقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا وضوء مما مست النار"^(١)، الموافق للبراءة الأصلية ليس بلازم أن يكون سابقاً على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء مما مسته النار؛ إذ يحتمل أن الوضوء منه شرع ثم نسخ.

وبعد ... فإذا علمنا الناسخ والمنسوخ وجب علينا العمل بالناسخ وترك العمل بالحكم المنسوخ، أمّا إذا لم نعلم الناسخ من المنسوخ بأي وجه من الوجوه التي يعرف بها بأن علمنا أن أحدهما متأخر لكن لم نعرف عينه، أو علمنا المتأخر ثم نسيناه وجب التوقف عن العمل بأحدهما حتى يظهر دليل.

سادساً: ثبوت النسخ في حق المكلفين^(٢):

لا يلزم المكلف ترك المنسوخ والعمل بالناسخ إلا بعد علمه بالنسخ وذلك لأنه لو ألزم بذلك لكان تكليفاً له بما لا يطيق، ثم إن التوجه في الصلاة جهة بيت المقدس قد نسخ ولم يبلغ هذا النسخ أهل قباء إلا وهم في صلاة الفجر، فلما بلغهم لم يستأنفوا صلاتهم، بل استداروا إلى الكعبة، وبنوا على ما مضى من صلاتهم، وقد بلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعاً؛ إذ مثل ذلك لا يخفى عليه عادة، فلم يأمرهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أنها وقعت صحيحة، وثبت بذلك تكليفهم بالتوجه إلى الكعبة لم يلزمهم إلا بعد علمهم بالنسخ.

(١) نيل الأوطار ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) الإحكام للآمدي ج ٢ ص ١٩٢، ونهاية السؤل ج ٢ ص ١٩٤، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص ١٣٣، وشرح الكوكب المنير ص ٤٧٨، وشرح مختصر الروضة ج ٢ ص ٣١٣، ٣١٤، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ٨٩.

ورأى البعض أنّ -النسخ- يثبت في حق المكلف وإن لم يبلغه، وذلك لأنّ النسخ يحصل بمجيء الناسخ، فيثبت في حق المكلف متى جاء عِلْمُهُ أم لم يعلمه، لكنه عند عدم العلم يكون معذورًا في عدم الامتثال، فيسقط عنه الإثم، لكنه يكون مطالبًا بقضاء ما فاتته زمن عدم علمه بالنسخ.

لكن من المعروف أنّ العلم بالحكم شرط في لزومه للمكلف، فلا يثبت في حق المكلف بدون العلم به، لاستحالة ثبوت المشروط بدون شرطه.



الفصل الرابع السنة ومكانتها في التشريع

المبحث الأول

السنة ومنزلتها من القرآن الكريم

نتناول هنا بالبيان تعريف السنة وبيان منزلتها من القرآن الكريم وذلك في

مطلبين:

- المطلب الأول: معنى السنة.
 - المطلب الثاني: منزلة السنة من القرآن الكريم.
- وها هو التفصيل والبيان:

المطلب الأول

معنى السنة

تطلق السنة في اللغة على الطريقة المعتادة حسنة كانت أو سيئة^(١)، قال الله عَزَّجَلَّ: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)^(٢)، أي: الطرق المشروعة التي سلكوها في طاعة الله، وقال رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا»^(٣)، أي: طرقهم السيئة، وبذلك يظهر أن ما قاله البعض من أن السنة هي الطريقة الحسنة فقط^(٤) ليس صوابا.

ويقال لمن ابتدأ أمرا قلده فيه غيره: إنه قد سنَّه، ومن هذا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «(من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)»^(٥).

هذا عن معنى السنة في اللغة، أما عند الأصوليين فللسنة معنيان:

أولهما: باعتبارها قسما من أقسام الحكم التكليفي ومعناها بهذا الاعتبار هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو بعبارة أخرى: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا أيضا هو معنى السنة عند الفقهاء، فهم يقولون: صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب سنة، وصلاة ركعتين قبل صلاة الصبح سنة.

(١) المصباح المنير (٢٩٢/١)، والمعجم الوجيز ص ٣٢٥.

(٢) النساء: ٢٦.

(٣) فتح الباري (٣١٣/١٣).

(٤) البحر المحيط (١٦٣/٤).

(٥) صحيح مسلم (٤٠٧/١).

وثانيهما: باعتبارها دليلا شرعيا إجماليا، والسنة بهذا الاعتبار هي ما صدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أقوال وأفعال وتقريرات^(١).

والمقصود بالسنة النبوية في بحثنا هذا هو السنة بهذا المعنى الأخير؛ لأننا نبحث عن السنة باعتبارها دليلا إجماليا من أدلة الأحكام الشرعية الإجمالية.

وإذا علمنا أن السنة النبوية هي أقوال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأفعاله وتقريراته علمنا أن السنة باعتبار ذاتها تتنوع إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: قولية

وهي أحاديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدالة على حكم شرعي، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه»^(٢)، وقوله: «لا وصية لوارث»^(٣).

والسنة القولية أغلب السنة ومعظمها، ولذا فإن اسم الحديث يكثر إطلاقه على السنة النبوية كلها، سواء أكانت أقوالا أم أفعالا أم تقريرات، ومن هذا إطلاق الكليات العلمية اسم: قسم الحديث على القسم المختص بدراسة السنة النبوية، وإطلاق اسم أستاذ الحديث على المنتسب لهذا القسم.

النوع الثاني: فعلية

وهي الأعمال الشرعية التي فعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كحجه، وصلاته،

(١) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢٢/٢)، والتلويح (٢/٢)، وشرح الكوكب المنير ص ٢١١-٢١٢، وتيسير التحرير (١٩/٣)، وإرشاد الفحول ص ٣٣، ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر (٢٣٦/١).

(٢) متفق عليه - نيل الأوطار (١٦٨/٥).

(٣) رواه الخمسة إلا أبا داود - نيل الأوطار (٣٩/٦).

وقطعه يد السارق من الكوع، فهذه الأفعال بالكيفية التي أدت بها كالسنة القولية تماماً بتمام، فتثبت بها الأحكام الشرعية مثلما تثبت بالسنة القولية.

ويدخل في السنة الفعلية إشارته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن الإشارة فعل، وذلك كإشارته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكعب بن مالك بأن يضع شطر دينه عن أبي حدر، وإشارته إلى الركن وهو يطوف بالبيت الحرام.

كما يدخل فيها ما إذا نقل عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ترك كذا؛ لأن الترك كف النفس، والكف فعل كما هو معلوم، ومن أمثله تركه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما روي أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم، وما روي من أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لم يسبح بين الصلاتين اللتين جمع بينهما، وفي هذين المثالين نجد تصريحاً من الرواة بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ترك، لكن هناك نوعاً آخر من الترك لا يصرح فيه الرواة بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك، وهو عدم نقلهم لما لو فعله لنقله أكثرهم أو أحدهم؛ إذ إن عدم نقل أحد من صحابته أنه فعله يفيد أنه لم يفعله أي: تركه، ومن هذا تركه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة.

فتركه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفعله سنة، وفعل ما تركه نظير ترك ما فعله كلاهما مخالفة للسنة^(١).

أما همه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد يكون سنة قولية، أو فعلية؛ لأننا نعرف همه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله أو بفعله.

فالأول: كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا

(١) إعلام الموقعين (٢/٤٤٠).

يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»^(١).

والثاني: كهمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء ثم ثقل عليه فتركه^(٢)، فالأول قول، فيدخل في السنة القولية، والثاني فعل، فيندرج في السنة الفعلية.

فليس همه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مندرجا في سنته الفعلية كما رأى البعض^(٣)، وكذلك لا يدخل في الفعلية الكتابة؛ وذلك لأن ما أمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكتابته إما أن يكون قد قاله قبل الأمر بكتابته كما هو الحال في حديث: «اكتبوا لأبي شاة»^(٤)، وإما أن يمليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الكاتب كما في رسائله إلى الملوك في عصره، حيث لم يكن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاتباً، فما كان يكتب لا يعدو أن يكون سنة قولية.

النوع الثالث: تقريرية

وهي سكوته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إنكار قول أو فعل وقع أمامه أو في غيابه من مسلم وعلم به سواء وافق السكوت عن الإنكار ظهور أمارات الرضا أم لا، فالسنة التقريرية ليست في مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة، فمنها ما هو أقوى في إفادة التقرير، ومنها ما دون ذلك.

ومثال الأول: ما رواه زيد بن أرقم قال: أتى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه -

(١) متفق عليه - نيل الأوطار (١٢٣/٣).

(٢) رواه أحمد وأبو داود - نيل الأوطار (١٠١/٤).

(٣) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (٩٤/٢).

(٤) رجل من اليمن سمع خطبة النبي في حجة الوداع فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكتبوا لأبي شاة».

وهو باليمن - في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا الولد قالوا: لا، ثم سأل اثنين أتقران لهذا الولد؟ قالوا: لا، فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا الولد؟ قالوا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضحك حتى بدت نواجذه^(١).

ومثاله أيضا: إقراره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذ بن جبل على كيفية قضائه باليمن^(٢).

أما الثاني: فمثاله عدم إنكاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خالد بن الوليد أكله من الضب بحضرته^(٣).

وإنما قلنا: سكوته عن إنكار قول أو فعل وقع من مسلم؛ لأن سكوته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن فعل الكافر أو قوله لا يعد تقريرا حيث كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مأمورا من ربه بالإعراض عنهم^(٤).

فتقريره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلم على القول أو الفعل سنة يحتج بها، ويستدل بها على أحكام هذه الأقوال والأفعال التي وقعت أمامه وسكت عن إنكارها؛ وذلك لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسكت على باطل أو منكر.

والتقرير يدل على إباحة الفعل، لكن قد يستفاد وجوبه أو ندمه من دليل آخر غير التقرير، فإذا لم يرد بشأنه سوى التقرير كان مباحا، فتقرير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالد بن الوليد على الأكل من الضب يفيد إباحة الأكل منه، أما

(١) رواه الخمسة إلى الترمذي - نيل الأوطار (٦/٢٨١).

(٢) سنن أبي داود (٢/١١٦).

(٣) متفق عليه - فتح الباري (٢٠/٢٣٩)، وصحيح مسلم (٢/١٧٣).

(٤) المنخول ص ٢٢٩، ٢٣٠.

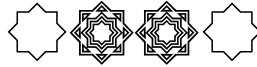
تقرير النبي ﷺ معاذاً على كيفية القضاء وتقديم الكتاب على السنة والسنة على القياس فإنه وإن أفاد إباحة القضاء بتلك الكيفية وبهذا الترتيب إلا أن أدلة الشرع الأخرى قد قامت على وجوب تقديم الكتاب على السنة، والسنة على القياس.

الفرق بين السنة والحديث والخبر والأثر

السنة هي: ما علمت مما تقدم، أما الحديث فهو لا يطلق عند الأصوليين إلا على الأقوال من السنة^(١)، وأما الخبر فهو يشمل ما جاء عن النبي ﷺ كما يشمل ما جاء عن غيره، فهو أعم من الحديث؛ لأن الحديث خاص بأقوال النبي ﷺ.

ولذا نجد الأصوليين يقسمون الخبر إلى ما علم صدقه، وما علم كذبه، وما لم يعلم صدقه ولا كذبه، ولو كان لفظ الخبر عندهم خاصاً بما ورد عن النبي ﷺ ما صح هذا التقسيم له إلى الأقسام الثلاثة المذكورة؛ لأن ما ثبت وروده عن النبي ﷺ معلوم صدقه.

وأما الأثر فهو ما روي عن صحابي، وقد يطلق أيضاً على ما روي عن النبي ﷺ.



(١) التلويح (٣/٢)، والتوضيح أيضاً (٣/٢).

المطلب الثاني منزلة السنة من القرآن الكريم

الكلام هنا في مقامين:

الأول: منزلة السنة من القرآن من حيث الاحتجاج بها.

والثاني: منزلتها من حيث الأحكام الثابتة بهما.

وها هو التفصيل والبيان.

أولاً: منزلة السنة من القرآن الكريم من حيث الاحتجاج بها

السنة النبوية أصل من أصول التشريع الإسلامي، ودليل من أدلته التي يرجع المسلمون إليها في استنباط الأحكام الشرعية فهي حجة بلا ريب، وقد وضعنا تلك الحجية في بحثنا (حجية السنة)^(١)، ورددنا على من أنكروها في كتابنا (رد شبه المنكرين لحجية السنة)^(٢)، وقد تتابع إجماع من يعتد بهم من المسلمين جيلاً بعد جيل على حجيتها، ووجوب العمل بها.

وما نود التركيز عليه هنا هو أن السنة النبوية تأتي بعد القرآن الكريم في هذا، فهي المصدر الثاني للتشريع، فمرتبتها بعد الكتاب العزيز المصدر الأول للتشريع، ولذا فعندما نود معرفة حكم مسألة ما، نبحث أولاً عن الحكم في كتاب الله عَزَّوَجَلَّ، فإن وجدناه فيه مبيناً كان بها، وإن لم نجده أو وجدناه مجملاً بحثنا عنه أو عن بيانه في سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد دلت الآثار على هذا ومنها:

(١) بحث نشرته مجلة روح القانون - كلية الحقوق جامعة طنطا - إصدار يونيو ١٩٩٨ م.

(٢) الناشر: دار النهضة العربية ١٩٩٦ م.

أ. حديث معاذ حين أرسله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن فقال له: بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله.

ب. ما روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كتب إلى قاضيه شريح: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ودل العقل عليه أيضا: إذ إن القرآن الكريم قطعي الثبوت جملة وتفصيلا، والسنة قطعية الثبوت جملة، لكنها ظنية الثبوت تفصيلا، والقطعي مقدم على الظني.

هذا، والسنة تبين مجمل الكتاب وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، فلا بد من الرجوع إليها قبل العمل بالنص القرآني لاحتمال تقييدها لمطلقه أو تخصيصها لعامه، أو نحو ذلك، لكن هذا لا يعني أن السنة مقدمة على الكتاب؛ لأن ذلك كله لبيان المراد بالكتاب، فالعمل بعد العلم بالبيان أو بالمخصص أو بالقيد إنما يكون بالنص القرآني الذي فسرته ووضحته السنة، لا بسنة مستقلة عنه، وما ذاك إلا كما إذا فسر أحد المفسرين لنا نصا قرآنيا فعملنا به، فإننا نكون عاملين بالنص القرآني لا بكلام من فصره، أو كما إذا فهمنا نصا قانونيا على ضوء ما جاء في مذكرته التفسيرية وعملنا به فإننا نكون عاملين بالنص القانوني لا بمذكرته التفسيرية، فلا يتوهم متوهم أن السنة مقدمة على الكتاب في ذلك^(١).

ثانيا: منزلة السنة من القرآن الكريم من حيث الأحكام الثابتة بهما:

(١) انظر في هذه المسألة: الموافقات (٧/٤) وما بعدها، وإعلام الموقعين (٦٢/١)، والفقيه والمتفقه (١٧٤/١).

السنة من هذه الناحية ثلاثة أنواع:

١- سنة موافقة لما في القرآن الكريم فتكون مؤكدة للحكم الوارد فيه، حيث يكون هذا الحكم قد دل عليه دليلان أحدهما من القرآن الكريم، وثانيهما من السنة النبوية، ومن أمثلتها قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «استوصوا بالنساء خيراً»، فإنه موافق لقول الله عَزَّجَلَّ: (عاشروهن بالمعروف)^(١)، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، فإنه موافق لقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)^(٢).

٢- سنة مبينة لمجمل القرآن الكريم أو مقيدة لمطلقه أو مخصصة لعامه، ومن أمثلتها:

أ. صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنها مبينة لقول الله تعالى: (وأقيموا الصلاة)^(٣).

ب. تقييد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليد المطلقة في قول الله عَزَّجَلَّ: (فاقطعوا أيديهما)^(٤)، باليد اليمنى.

ج. قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أحلت لنا ميتتان»^(٥)، فإنه مخصص

(١) النساء: ١٩.

(٢) النساء: ٢٩.

(٣) البقرة: ٤٣.

(٤) المائدة: ٣٨.

(٥) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني - نيل الأوطار (١٤٧/٨).

لعموم قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)^(١).

ومعظم السنة النبوية من هذا النوع، ولذا توصف السنة النبوية بأنها مبينة للقرآن الكريم.

٣- سنة مستقلة بالتشريع: فهي تنشئ أحكاما لا يدل عليها نص من القرآن، ومن أمثلتها: حديث تحريم لبس الذهب والحريز على الرجال، وحديث: «يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب».

والنوعان الأول والثاني متفق عليهما، أما النوع الثالث وهو السنة المستقلة فقد قال به الجمهور؛ للأدلة الدالة على ثبوته، ومنها المثالان المذكوران للسنة المستقلة، ومما يؤكد ثبوتها أن الله تعالى قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)^(٢)، وكرر الفعل (أطيعوا) مع الرسول دون أولي الأمر وذلك لإفادة أن الرسول له طاعة مستقلة دون أولي الأمر.

وأیضا: فالله تعالى قد نفى الإيمان عمن لم يسلم تسليما تاما لما قضى به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رغم عدم وجود ما قضى به في القرآن الكريم، وذلك في قوله جل شأنه: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)^(٣)، إذ إن هذه الآية الكريمة نزلت بعد قضاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الزبير وخصمه في مسألة ماء الري وعدم رضى الخصم بما قضى به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما هو معروف،

(١) المائدة: ٣.

(٢) النساء: ٥٩.

(٣) النساء: ٦٥.

وقضاؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها سنة مستقلة لم ترد في القرآن الكريم.

وقد نازع بعض العلماء^(١) في السنة المستقلة لا من حيث ورود أحكام في السنة لا توجد صراحة في القرآن الكريم، وإنما من جهة اعتبار السنة مستقلة بتشريع هذه الأحكام، فهم مسلمون بورود مثل هذه الأحكام لكنهم يرون أنها تندرج تحت النصوص القرآنية بوجه من الوجوه، وقد أفضت في بيان هذه المسألة وتجلية الحق فيها في بحثي المسمى: (أحسن الكلام في بيان استقلال السنة بتشريع الأحكام)^(٢).



(١) الموافقات (١٢/٤) وما بعدها، وص ٣٢ وما بعدها.

(٢) بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة- العدد التاسع عشر.

المبحث الثاني أقسام السنة

سبق تقسيم السنة باعتبار ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية عند بيان معنى السنة، وذلك للارتباط الوثيق بين هذا التقسيم ومعنى السنة، حتى إنه ليكاد أن يكون هذا هو ذاك، أما هنا فالمقصود تقسيم السنة باعتبار سندها.

والسند هو الطريق الموصلة إلى المتن أي: الرجال الذين رووا الحديث في عصور ما قبل تدوين السنة، وهي العصور الثلاثة الأولى عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين.

والسنة من حيث السند تنقسم إلى قسمين: سنة متصلة أي لم يسقط من سندها أي راو، وسنة غير متصلة أي سقط من سندها راو أو أكثر، وهذه يسميها الأصوليون: المرسل وسيأتي الحديث عنها بعد.

أما السنة المتصلة فهي تنقسم عند الجمهور إلى قسمين: متواترة وآحاد.

وقد خالفهم جمهور الحنفية فجعلوا بعض ما هو آحاد عند الجمهور قسما مستقلا سموه المشهور فصارت القسمة عندهم ثلاثية: المتواتر والمشهور والآحاد، فالمشهور من أخبار الآحاد عند الجمهور، أما عند جمهور الحنفية فهو واسطة بين المتواتر والآحاد.

وقد عرفه الحنفية بأنه: ما كان آحادا في عصر الصحابة أي لم يبلغ رواته عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ التَّوَاتُرِ^(١)، ثم تواتر في عصر التابعين وتابعي

(١) وهو العدد الذي تحيل العادة اتفاهم على الكذب.

التابعين^(١)، ومن أمثلته: حديث «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد»^(٢)، فهو آحادي في عصر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ثم اشتهر بين التابعين وتابعيهم فرواه من كل طبقة منهما جماعة بلغت حد التواتر.

وهذا النوع من الأخبار من أخبار الآحاد عند الجمهور -كما سبق القول- فحكمه عندهم هو نفس حكم أخبار الآحاد -الآتي بيانه- فلا يفيد عندهم العلم واليقين بل يفيد الظن، فيكون صدوره عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مضموناً لا مقطوعاً به.

أما الحنفية فقد رأى أكثرهم أن المشهور فوق خبر الآحاد ودون الخبر المتواتر، فهو لا يفيد مجرد الظن كالأحاد ولا العلم اليقيني كالمتواتر، بل يفيد علم طمأنينة تقرب من اليقين وفوق الظن الذي يفيد خبر الآحاد^(٣)، أي أنه يفيد علماً يبقى معه احتمال الكذب أو الغلط أي غلط أو كذب الراوي، واحتمال عدم صدوره عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث كان في أوله خبر آحاد، لكن لما كثر رواه من التابعين وتابعيهم وشهدوا بصدقه أورثه ذلك قوة تجعل القلوب تطمئن إليه^(٤)، ولكونه ليس كالمتواتر لا يكفر جاحده حيث إن إنكاره لا يعد

(١) تيسير التحرير (٣/٣٧)، وفواتح الرحموت (٢/١١١)، وانظر أيضاً: التوضيح لمتن التنقيح (٢/٤).

(٢) رواه أحمد ومسلم - نيل الأوطار (٥/١٩٣).

(٣) تيسير التحرير (٣/٣٨).

(٤) التلويح (٥/٢)، وانظر: أصول السرخسي (١/٢٩٢)، وفواتح الرحموت (٢/١١٢).

تكذيباً للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن من رَوَاهُ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستحيل تواطؤهم على الكذب^(١)، وإنما إنكاره يعدّ تخطئة لمن قبلوه من التابعين وتابعيهم في هذا القبول، واتهام لهم بأنهم لم يتأملوا غاية التأمل في كونه صادراً عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتخطئة غير النبي ليست كفراً^(٢).

ويرى أكثر الحنفية أن منكره إذا كان لا يكفر إلا أنه يضلّل إن كان الخبر متفقاً على قبوله في عصر الصحابة، كخبر الرجم.

ويخطئ ويخشى عليه المأثم إن كان فيه اختلاف في عصر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كخبر مسحه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الخفين، حيث أنكر كل من أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مسحه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهما بعد نزول سورة المائدة^(٣).

ويخطأ فقط منكره إن كان الثابت به حكم اختلف فيه الفقهاء؛ لأن المجتهدين يخطئ بعضهم بعضاً^(٤).

وأيضاً فلكون المشهور ليس كالمتواتر، فهو عند الحنفية لا يقوى على نسخ نص في كتاب الله عزَّ وجلَّ نسخاً مباشراً، أما النسخ غير المباشر وهو الزيادة على النص القرآني بتخصيص عمومه أو تقييد مطلقه مثلاً^(٥) فإنها تقع بالخبر

(١) تيسير التحرير (٣/٣٨).

(٢) أصول السرخسي (١/٢٩٣).

(٣) وهي التي بها آية الوضوء.

(٤) أصول السرخسي (١/٢٩٣، ٢٩٤).

(٥) هذه الزيادة يعدها الحنفية نسخاً للنص القرآني، وقد خالفهم الجمهور في ذلك، ولاعتبارهم الزيادة نسخاً لم يقبلوا أخبار الآحاد الوارد بها زيادة على النص القرآني، فلم

المشهور - وإن كانت لا تقع بخبر الآحاد - فيجوز أن يخصص بالمشهور النص القرآني العام، وكذا يجوز أن يقيد به النص القرآني المطلق^(١) كما خصص حديث: «لا يرث القاتل شيئاً»^(٢)، وآية (يوصيكم الله في أولادكم)^(٣)، العامة في الولاد سواء أكانوا قتلة أم غير قتلة، وكتقييد حديث: «الثلث والثلث كثير»^(٤)، الوصية المطلقة في قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)^(٥).

هذا، وقد رأى أبو بكر الجصاص من الحنفية وبعض آخر منهم أن الخبر المشهور بمنزلة المتواتر، ويفيد مثله العلم اليقيني، إلا أنه ليس علماً ضرورياً كالعلم الحاصل بالمتواتر، بل علماً نظرياً حاصلًا بطريق النظر والاستدلال.

ووجهتهم في ذلك: أن اتفاق أهل العصرين الثاني والثالث على قبوله ليس إلا بسبب اتفاقهم على صدق رواته في العصر الأول، وإذا ثبت صدقهم أفاد خبرهم العلم، لكنه لما كان حاصلًا بهذا النظر كان علماً نظرياً لا ضرورياً.

لكن تلك الوجهة مردودة بأن المشهور خبر آحاد في الأصل، فيمكن أن يكون راويه في العصر الأول واحداً، فكيف يفيدنا خبره علماً يقينا بصدوره عن

يخصصوا عام القرآن بأخبار الآحاد، ولم يقيدوا مطلقه بأخبار الآحاد كذلك؛ لأن الزيادة نسخ وخبر الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر وهو آي القرآن الكريم، لكن الزيادة عندهم ليست نسخاً مباشراً بل غير مباشر.

(١) أصول السرخسي (٢٩٢/١، ٢٩٣)، وفواتح الرحموت (١١٢/٢).

(٢) رواه أبو داود - نيل الأوطار (٧٤/٦).

(٣) النساء: ١١.

(٤) رواه الجماعة - نيل الأوطار (٣٧/٦).

(٥) النساء: ١١.

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع احتمال الغلط أو النسيان أو التوهم من الراوي؟ وأيضا فتقسيم الجمهور السنة إلى متواترة وآحاد واعتبارهم المشهور من الآحاد هو الأليق والأولى بالقبول؛ وذلك لأن كثرة رواة الخبر في العصرين الثاني والثالث تقوي الظن بثبوتة وصدوره عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكنها لا تخرجه عن حقيقته وهي أنه خبر آحاد، إذ إن شبهة انقطاعه وعدم صدوره عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعدم القطع بنفي الكذب أو الغلط لا زالت باقية، وتحول بينه وبين أن يقارب الخبر المتواتر، ولذا فإننا نميل إلى تقسيم الجمهور السنة إلى متواترة وآحاد.

وقبل تفصيل القول فيها أود أن أنه إلى أن هذا التقسيم للسنة سواء عند الجمهور أم عند الحنفية إنما هو في الأخبار المنقولة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الغير، أما الصحابي الذي سمع الخبر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشافهة فلا يتأتى هذا التقسيم بالنسبة له، بل يكون ما سمعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة قاطعة بالنسبة له، لا يجوز له مخالفتها بأي حال من الأحوال^(١).

هذا، وسوف نفصل القول في هذا المبحث وذلك التقسيم في خمسة مطالب هي:

- المطلب الأول: السنة المتواترة.
- المطلب الثاني: سنة الآحاد.
- المطلب الثالث: شروط العمل بخبر الآحاد.
- المطلب الرابع: ألفاظ الرواية ومراتبها.
- المطلب الخامس: الحديث المرسل.

(١) روضة الناظر (١/٢٢٦).

المطلب الأول السنة المتواترة

السنة المتواترة هي: الخبر الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا تحيل العادة اتفاقهم على الكذب^(١)، أي: الخبر الذي رواه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل عصر من العصور الثلاثة الأولى جمع كثير من الرواة يستحيل في العادة اتفاقهم على الكذب.

وقد حدد بعض العلماء العدد الذي يتحقق به التواتر واختلفوا وقالوا أقوالا لا تستند إلى نقل، ولا يوجد بينها وبين مسألة التواتر جامع أو رابط بل ولا أدنى تماثل أو تشابه.

وذلك كقول بعضهم: إن العدد الذي يحصل به التواتر خمسة، مستندا في ذلك إلى أن هذا العدد هو عدد أولي العزم من الرسل.

وكقول بعضهم الآخر: إنه سبعة؛ لأن هذا العدد هو أقصى عدد يحصل به يقين الطهارة، كما ورد في حديث تطهير الإناء من ولوغ الكلب^(٢).

فالصواب أن المعتبر في التواتر هو تحقق الجمع المتصف بوصف استحالة الاتفاق على الكذب عادة من غير تحديد عدد معين^(٣)، إذ إن العدد قد

(١) نهاية السؤل (٢/٢١٤)، والإبهاج (٢/٣١٣، ٣١٤).

(٢) إرشاد الفحول ص ٤٧.

(٣) الإحكام للآمدي (١/١٥٨)، وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢/٥٤)، والتلويح

(٢/٣)، ونهاية السؤل (٢/٢٢٣)، وكشف الأسرار على أصول البزدوي (٢/٣٦١)، وتيسير

التحرير (٣/٣٤)، وفواتح الرحموت (٢/١١٨)، وإرشاد الفحول ص ٤٧، وروضة الناظر

(١/٢٥٥).

يكثر جدا ولا يفيد خبرهم العلم والقطع لتطرق الشك إلى النفوس في صحته بسبب اتحادهم في صفة تجعل هذا الخبر في مصلحتهم، أو بسبب الاختلاف بين أول طبقة من الرواة وبين غيرهم ممن شهدوا الواقعة حتى ولو كان المشتون للواقعة أكثر عددا، ومن أمثلة ذلك خبر النصارى عن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن اليهود قتلوه وصلبوه.

ولا بد لتحقق التواتر وإفادته العلم واليقين أن يكون مستند الرواة في روايتهم السماع أو المشاهدة^(١).

والتواتر إما أن يكون لفظيا، وإما أن يكون معنويا^(٢).

فالأول: هو اتفاق الرواة في لفظ الخبر، وهو قليل، ومن أمثلته:

حديث: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» فقد رواه بضعة وسبعون صحابيا^(٣)، وقيل: رواه نحو المائة^(٤).

وحديث: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" فقد رواه خمسة وعشرون صحابيا، ورواه من التابعين مائة وعشرون، وقيل: ثلاثمائة^(٥).

(١) التلويع (٤/٢).

(٢) الإحكام للأمدى (١٥٨/١)، ونهاية السؤل (٢١٨/٢)، والتلويع (٤/٢)، وشرح المحلي على جمع الجوامع وحشية البناني (١١٩/٢)، وفواتح الرحموت (١٢٠/٢).

(٣) نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ٢٢.

(٤) فواتح الرحموت (١٢٠/٢).

(٥) انظر: نيل الأوطار (٢٣١/١).

وحديث: «الولد للفراش» فقد رواه بضعة وعشرون من الصحابة^(١).

وحديث: «ويل للأعقاب من النار» فقد رواه اثنا عشر صحابيا هم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمر بن العاص، وأبي أمامة، وأم المؤمنين عائشة، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الحارث، وأنس بن مالك^(٢).

والثاني -التواتر المعنوي-: هو اختلاف الرواة في اللفظ مع وجود معنى مشترك تفيدته جميع الروايات، ومن أمثلته: رفع اليدين في الدعاء، فإنه معنى مشترك اتفقت عليه أحاديث شتى، حكى دعاءه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواطن عديدة رغم اختلاف ألفاظها.

هذا إذا استنبط المعنى المشترك من أخبار مختلفة الألفاظ والمعاني، أما إذا اختلفت ألفاظ الأحاديث واتحد معناها بأن كان معنى الألفاظ المختلفة واحدا كصاح وجعل يئن وحن وبكى في روايات حديث حنين الجذع إلى نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد اختلف في اعتبار هذا تواترا لفظيا أو معنويا على رأيين^(٣)، والجمهور على الثاني، وإن كان الأقرب إلى الواقع هو الأول، وإلا لخرج من التواتر اللفظي معظم ما مثل به العلماء للحديث المتواتر تواترا لفظيا وكان تواتره معنويا لا لفظيا.

والتواتر في السنة الفعلية كثير، وهو تواتر معنوي عند الجمهور، ومن

(١) انظر: نيل الأوطار (٦/٢٧٩).

(٢) انظر: نيل الأوطار (١/١٦٧) وما بعدها.

(٣) بحوث في السنة المطهرة - د. فرغلي (١/٢٨١).

أمثلته: صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَدَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ بَلَغَ حَدَ التَّوَاتُرِ نَقْلُهَا بِالْفَافِ مُخْتَلَفَةٌ، وَرَوَاهَا عَنْهُمْ عَدَدٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ بَلَغَ أَيْضًا هَذَا الْحَدَّ، أَمَّا التَّوَاتُرُ فِي السَّنَةِ الْقَوْلِيَةِ فَإِنَّهُ قَلِيلٌ.

وحكم السنة المتواترة: القطع بثبوتها عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك لما يلي^(١):

أ- أننا نجزم بوجود الأشخاص الماضية، كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والملوك كالإسكندر الأكبر، ونجزم أيضا بوجود البلاد البعيدة عنا والتي لم نرها جزمنا بما نحسه ونشاهده، وهذا الجزم لا سبب له إلا النقل المتواتر، فيكون النقل المتواتر مفيدا العلم اليقيني، كإفادة الحس والمشاهدة له.

ب- أننا نوقن بصدق الخبر المتواتر؛ وذلك لأن اتفاق رواه الكثيرين والمختلفي الطباع والأهداف والأماكن على اختراعه مستحيل، وما تيقنا صدقه أفاد القطع والجزم واليقين.

ولم يخالف أحد من المسلمين في أن الخبر المتواتر يفيد العلم^(٢)، وهذا العلم المستفاد من الخبر المتواتر ضروري بمعنى أنه يحصل في القلوب والعقول دون حاجة إلى نظر واستدلال^(٣)، بل يضطر الإنسان إلى القطع به

(١) الإحكام (١٥٣/٢)، ونهاية السؤل (٢١٨/٢)، وأصول السرخسي (٢٨٣/١)، وإرشاد الفحول ص ٤٦.

(٢) إرشاد الفحول ص ٤٧.

(٣) الإحكام للآمدي (١٥٣/١)، وشرح العضد (٥٢/٢)، والتلويح (٤/٢)، ونهاية السؤل (١١٨/٢)، والإبهاج (٣١٥/٢)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (١٢٧/٢)، وفواتح الرحموت (١١٤/٢)، وروضة الناظر (٢٤٧/١)، وتيسير التحرير (٣٢/٣).

بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه، وذلك كالعالم الحاصل بالسماع المباشر من المتكلم، فبمجرد وصول الخبر المتواتر بشيء كوقوع زلزال بدولة كذا نجد في أنفسنا علما بحصوله دون أدنى نظر أو استدلال، ولا يمكننا دفع هذا العلم عن أنفسنا أو تشكيكها فيه.

وأيضا فهذا العلم يحصل لمن لا يستطيع النظر والاستدلال كالصبيان والعموم، وهذه الأمور صفات العلم الضروري^(١).

لكن البعض كالكعبي وأبي الحسين البصري وأبي بكر الدقاق وأبي الخطاب الحنبلي رأوا أن العلم المستفاد من الخبر المتواتر علم نظري، أي: ناشئ عن نظر واستدلال^(٢)؛ لأنه علم مبني على مقدمات، هي كون المخبر عنه أمرا محسوسا لا لبس فيه ككون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أو فعل، وسمع الراوي ذلك أو شاهده، وكون المخبرين جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة، وكون ما هو كذلك لا يمكن أن يكون كذبا.

وقد رأى البعض أن هذا خلاف لفظي، ووجهة ذلك البعض من العلماء هي أن القائلين بأن العلم المستفاد من الخبر المتواتر ضروري لا ينازعون في توقفه على النظر في المقدمات المذكورة، وكذلك القائلون بأنه علم نظري فإنهم لا ينازعون في أن العقل يضطر إلى التصديق به، ولا يمكنه دفعه عن نفسه حتى إنه لو شكك نفسه فيه لا يتشكك^(٣).

(١) الإحكام (١٥٣/١)، ونهاية السؤل (٢١٨/٢)، وروضة الناظر (٢٤٧/١، ٢٤٨).

(٢) الإحكام (١٥٣/١)، والإبهاج (٣١٥/٢)، ونهاية السؤل (٢١٨/٢)، وإرشاد الفحول ص ٤٦،

والمعتمد (٥٥٢/٢)، وفواتح الرحموت (١١٤/٢)، وتيسير التحرير (٣٢/٣).

(٣) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (٢٥٠/١).

لكني لا اوافق على القول بأن القائلين بأنه ضروري لا ينازعون في توقفه على مقدمات؛ إذ أنهم لو رأوا ذلك ما قالوا إنه علم ضروري؛ لأن الضروري هو ما لا يتوقف على شيء من المقدمات.

صحيح أنهم يرون أنه لا بد من كل هذه الأمور التي سميت مقدمات للعلم، لكن هذه الأمور هي المحققة لكون الخبر متواتراً، فهو لا يكون متواتراً بدونها، والأخير منها يحصل للإنسان مرة واحدة في بداية حياته ويبقى معه إلى أن يلقي الله عزَّجَلَّ، فإذا ثبت تواتر الخبر بهذا الطريق النظري أفاد علماً ضرورياً لا يحتاج إلى نظر واستدلال، فهذه الأمور مقدمات للعلم بكون الخبر متواتراً، لا للعلم الحاصل بالخبر المتواتر، فهناك فرق بين العلم بكون الخبر متواتراً، وبين العلم الحاصل بالخبر المتواتر، فالأول نظري، أما الثاني فهو ضروري.

فتواتر الخبر يفيد العلم الضروري واليقيني بثبوت صدوره عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبوتاً قطعياً، فيجب العمل به ويكفر من ينكره ويجحده؛ لأن إنكاره وجحوده بمثابة ومنزلة تكذيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قلناه من أن العلم المستفاد من التواتر مساو للعلم المستفاد من السماع والمعانية، وتكذيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفر^(١).

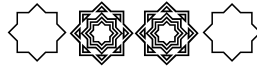
فإفادة الخبر التواتر العلم والقطع إنما يكون في جهة ثبوته عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أما من جهة دلالاته فإنه قد يكون قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؛ فإن دل على معنى لا يحتمل غيره كان قطعي الدلالة كما قطعي الثبوت، وإن احتمل مع

(١) كشف الأسرار على أصول البزدوي (٣٦٧/٢).

معناه معنى غيره كان ظني الدلالة وإن كان قطعي الثبوت.

هذا، وإذا كان الإسلام والعدالة لا يشترطان في رواية الخبر المتواتر الوارد عن غير الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أن المتواتر من السنة يشترط فيه ذلك لكي يتحقق كونه تواتراً؛ وذلك لأنهم مهما كثروا لا يصيرون جمعا تحيل العادة اتفاقهم على الكذب؛ وذلك لأن هناك صفة مشتركة بينهم تجمعهم على اختلاف ما لم يرد وهي العداوة للإسلام ولرسوله وللمسلمين.



المطلب الثاني سنة الآحاد

وهي تسمى خبر الآحاد أو خبر الواحد، وهي: الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر^(١).

وجعلها الحنفية الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر والشهرة^(٢)، وقد علمت مما سبق أن الأولى بالقبول كلام الجمهور.

وسنة الآحاد ثلاثة أنواع عند الجمهور^(٣):

١- غريب: وهو ما رواه واحد عن واحد كحديث: «الولاء لحمه كلحمه النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وقد خص ابن حزم الظاهري سنة الآحاد بهذا فخير الآحاد عنده ما رواه واحد عن واحد^(٤)، لكن مع أنه في ذلك الإطلاق قد راعى المدلول اللغوي لخبر الآحاد إلا أن اصطلاحه مخالف لاصطلاح كل من الجمهور والحنفية.

٢- عزيز: وهو ما رواه اثنان أو ثلاثة، وسمي عزيزاً؛ لكونه عزّ أي قوي بسبب مجيئه بعينه من طريق آخر كحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

(١) الإحكام للآمدي (١/١٦٠)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/١٢٩)، ونزهة الخاطر العاطر (١/٢٦٠).

(٢) تيسير التحرير (٣/٣٧).

(٣) شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/١٢٩)، وحاشية البناني (٢/١٢٩).

(٤) الإحكام لابن حزم (١/٩٧).

٣- مستفيض: وهو ما زاد رواته عن ثلاثة ولم يبلغوا حد التواتر^(١) كحديث: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت شهرا يدعوا على جماعة.

والمستفيض عند الجمهور قد يطلق عليه عندهم اسم المشهور، لكن من الواضح أنهم لا يقصدون به المشهور عند الحنفية؛ وذلك لأن المشهور عند الحنفية لا يشترط فيه أن يكون رواته في الطبقة الأولى أكثر من ثلاثة، كما هو الحال في المستفيض، بل يكفي أن يكون الراوي واحدا.

هذا، ويطلق على الغريب والعزيز معا اسم: غير المستفيض، ويعرف بأنه ما كان رواته ثلاثة فأقل^(٢).

حكم خبر الأحاد

سنة الأحاد تفيد الظن، أي ظن صدورها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اليقين إلا إذا انضم إليها قرائن خارجية تقويها، وتقطع كل احتمال بعدم صدورها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كالإجماع على العمل بها، وتلقي الأمة لها بقبول مثل ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم فإنها حينئذ تفيد اليقين^(٣).

ويدل على ذلك ما يلي:

أولا: يدل على إفادته الظن لا العلم الأدلة التالية:

١. احتمال كذب الراوي الواحد أو خطؤه أو سهوه فيما نقله احتمال وارد، ومعه لا يمكن أن يكون خبره مفيدا للعلم بل الظن فقط.

(١) نهاية السؤل (٢/٢٣١)، وتيسير التحرير (٣/٣٧).

(٢) نهاية السؤل (٢/٢٣١)، وتيسير التحرير (٣/٣٧).

(٣) شرح العضد (٢/٥٦)، والإحكام (١/١٦١)، وإرشاد الفحول ص ٤٩.

٢. لو أفاد خبر الآحاد العلم لأدى ذلك إلى اجتماع النقيضين الباطل؛ لأن إخبار عدلين بخبرين متناقضين جائز بل واقع، فإذا أفاد خبر كل منهما العلم اجتمع النقيضان وهو القطع بشيء وبنقيضه، ولما كان هذا باطلا بطل ما أدى إليه وهو إفادة خبر الآحاد العلم لا الظن، وثبت نقيضه وهو إفادة الظن لا العلم.

٣. لو كان خبر الآحاد مفيدا العلم لأفادت شهادة الشاهد الواحد العلم، ولوجب الحكم بها دون حاجة إلى شاهد آخر معه، ولا إلى يمينه عند عدم الشاهد الآخر؛ لأن العلم اليقيني إذا حصل لم يكن بعده مطلوب، لكن الحكم بشهادة شاهد واحد دون أن يكون معه غيره من شاهد أو يمين غير جائز، فبطل ما أدى إليه وهو كون خبر الآحاد مفيدا اليقين لا الظن، وثبت نقيضه وهو أنه يفيد الظن لا اليقين.

٤. لو أفاد خبر الآحاد العلم لأفادنا خبر مدعي النبوة دون معجزة العلم اليقيني بصدقه، ولأفادنا خبر من يدعي أن على غيره حقا له العلم بصدقه فنحكم له دون أن نطالبه بالبينة، لكن هذا وذاك باطل، فبطل ما أدى إليه، وثبت نقيضه وهو أن خبر الآحاد لا يفيد العلم بل الظن^(١).

ثانيا: يدل على إفادة خبر الآحاد العلم إذا احتفت به قرائن خارجية تقويه ما يلي:

١. إذا أقرّ الرجل على نفسه بما يوجب قتله أو قطع عضو سليم من

(١) انظر في هذه الأدلة: كتب الأصول كروضة الناظر وشرحه نزهة الخاطر (١/٢٦٢، ٢٦١)، وشرح العضد (٢/٥٦).

أعضاءه، ولم يكن ذا جهل يحمله على ذلك، ولا غرض له في ذلك من إبعاد تهمة عن ولده أو زوجه أو قريبه أو صديقه أو إسناد بطولة لنفسه أو إرادة التخلص من حياته لتبرمه من معيشته بسبب الفقر أو المرض أو اليأس بسبب الحكم عليه بالقتل في قضية أخرى أو نحو ذلك أفاد خبره كل سامع له العلم بصدقه فيما أخبر به^(١).

٢. روى الإمام أحمد في مسنده^(٢) أن عليا كرم الله وجهه قال: "ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته سوى أبي بكر"، فقد قطع بصدق أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دون غيره، وخبر الكل خبر آحاد، فدل ذلك على أن خبر الآحاد يفيد الظن لكن إذا احتفت به قرائن خارجية كالثقة في أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وعلو منزلته أفاد العلم.

وبهذا تعلم أن ما رآه الجمهور من أن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا^(٣) سواء احتفت به قرائن خارجية أم لا ليس صوابا على إطلاقه، بل إذا لم تحتف به قرائن خارجية ترقى به إلى أن يفيد العلم.

وتعلم أيضا أن ما رآه جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر من إفادته العلم مطلقا^(٤) سواء صاحبه القرائن أم لا ليس صوابا على إطلاقه، بل إذا احتفت به قرائن توجب ذلك.

(١) انظر: الإحكام (١٦٣/١) ففيه أصل هذا الاستدلال.

(٢) (٢/١).

(٣) شرح المحلي على جمع الجوامع (١٣٠/٢)، والمستصفي (١٤٥/١).

(٤) الإحكام لابن حزم (١١٣/١)، وما بعدها، وروضة الناظر (٢٦٢/١)، وإرشاد الفحول

وما استند إليه هؤلاء من أن إجماع من يعتد بإجماعهم قائم على لزوم العمل بخبر الآحاد في الأحكام الشرعية، ولو لم يكن مفيدا العلم لكان هذا الإجماع منعقدا على مخالفة النص القرآني القائل: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾^(١).

وكذلك فإنه لو أفاد الظن لكنا مذمومين على اتباعه والعمل به؛ لأن الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ذم متبعي الظن وذكر أنه لا يغني من الحق شيئا فقال: ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾^(٢)، وقال: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾^(٣) فإنه مجاب عنه: بأن اتباع خبر الآحاد والعمل به ليس عملا واتباعا لما ليس بعلم وذلك؛ لأنه اتباع وعمل بدليل قاطع هو الإجماع ممن يعتد بإجماعهم على وجوب العمل به.

والظن الذي لا يغني من الحق شيئا المنهي عن اتباعه هو الظن فيما ينبغي ألا نقول به إلا بعلم كالعقائد أو الظن الناشئ عن الهوى.^(٤)

فالحق هو أن خبر الآحاد يفيد الظن، لكن إن احتفت به قرائن توجب إفادته العلم أفاد العلم.

لكن ينبغي التنبيه إلى أن خبر الآحاد الذي احتفت به قرائن خارجية جعلته مفيدا العلم لا يبلغ درجة الخبر المتواتر الذي يفيد العلم بذاته؛ إذ من المتعارف

(١) الإسراء: ٣٦.

(٢) النجم: ٢٣.

(٣) يونس: ٣٦، وانظر الإحكام ج ٢ ص ٣٦، وشرح العضد ج ٢ ص ٥٧.

(٤) شرح العضد ج ٢ ص ٥٧، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٩٧.

عليه أن قوة من يستطيع حمل شيء والصعود به بمساعدة خارجية كالتحامل على جدار السلم والصور المحيط به لا يبلغ قوة من يحمله ويصعد به دون أدنى مساعدة وإن تساويا في أن كلا منهما قد حمله وصعد به، ولذا فإن خبر الآحاد المفيد العلم بسبب ما احتفت به من قرائن لا يقوى على معارضة الخبر المتواتر، ولا يكفر منكره منكر المتواتر.

هذا، وسواء أفاد خبر الآحاد الظن أو اليقين فإنه يجب العمل به^(١) وذلك لما يلي:

١- قال الله- تعالى -: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾^(٢)، وهذا أمر لكل واحد ممن أوتوا الكتاب بأن يبينه للناس، وليس أمرا لهم بأن يخرجوا جملة واحدة ليعينوا للناس؛ إذ لو كان كذلك لكان أمرا لكل منهم بأن يخرج غيره معه، فيكون تكليفا لكل منهم بما ليس في وسعه ومقدوره؛ إذ ليس في مقدور أحد إخراج غيره معه وجعله يبين الكتاب للناس معه، وإذا كان كل واحد مأمورا بأن يبين الكتاب للناس كان الناس مأمورين بقبول قوله والعمل به؛ إذ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما كان لأمر الشارع إياه بالبيان لهم أية فائدة فيكون عبثا، والعبث محال على الله- عَزَّجَلَّ-، فثبت أن خبر الواحد يجب العمل به.

٢- قال الله- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾^(٣)

(١) التلويح ج ٢ ص ٦، وتيسير التحرير ج ٣ ص ٨٢.

(٢) آل عمران: ١٨٧

(٣) الحجرات: ٦

ووجه دلالة تلك الآية الكريمة من ناحيتين:

الأولى: أن الآية تفيد أنه يجب التثبت من خبر الفاسق قبل العمل به، وتدل بمفهوم المخالفة على أن خبر غير الفاسق أي العدل يقبل بدون تثبت.

والثانية: لو كان خبر الواحد لا يقبل لكونه خبر آحاد لكفى في عدم قبول خبر الفاسق لكونه خبر آحاد، ولا تمتنع تعليل عدم قبول خبره بكونه فاسقا؛ لأن الحكم المعلل بالذات لا يعلل بالغير، وإلا كان تعليله به تحصيل حاصل لكن هذا باطل؛ لأن الآية الكريمة عللت عدم قبول خبر الفاسق بكونه فاسقا، حيث رتب الأمر بالتثبت على كون المخبر فاسقا، وترتيب الحكم على الوصف يدل على علية الوصف للحكم.

٣- تواتر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تواترا معنويا ما يفيد العمل بخبر الآحاد والاحتجاج به، فقد ورد عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقائع شتى دل مجموعها على معنى واحد مشترك فيها جميعا هو وجوب العمل به.

ومن ذلك: إرساله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحاد الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لتبليغ الدين وأحكام الشريعة والقضاء وجمع الزكاة كمصعب بن عمير الذي أرسله إلى يثرب قبل الهجرة، وعلي الذي أرسله إلى اليمن قاضيا، ومعاذ الذي أرسله بعده إليها، كذلك ورسله الذين أرسلهم برسائله إلى ملوك عصره، وعمرو بن قيس وزيد بن حارثة وغيرهم ممن أرسلهم لجمع الزكاة من المناطق البعيدة عن المدينة.

ومن هذه الوقائع أيضا: قبوله خبر سلمان الفارسي في أن طبق الرطب الذي قدمه إليه أولا صدقة، فلم يأكل منه، وقبوله خبره في أن طبق الذي قدمه

إليه ثانيا هدية فأكل منه.

والتواتر يفيد العلم اليقيني - كما ذكرنا-، وإذا علمنا أن خبر الآحاد يجب العمل به وجب علينا العمل به.

وما ورد من أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقبل خبر ذي اليدين وحده حين سلم بعد ركعتين في صلاة رباعية فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أحق ما يقول ذو اليدين؟ فلما قال الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نعم صلى ركعتين آخرين، فإنه لا يعني عدم عمله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخبر الآحاد، وذلك لأن توقفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خبره لم يكن لكونه خبر آحاد، وإنما لأن عدم تنبيه كبار الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الذين هم أضبط من ذي اليدين لأفعال الصلاة وأحرص على تمامها وكمالها- لوقوع نقص فيها كان كالأخبار بتمامها، فتعارض خبره مع إخبارهم المفهوم من عدم تنبيههم، فترجح خبرهم بكثرتهم على خبره، فسألهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليستيقن من صحة ما أخبر به ذو اليدين قبل أن يعمل به.

٤- عمل الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بأخبار الآحاد في وقائع كثيرة، ولم ينكر عليهم ذلك، فكان إجماعاً من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كلهم على العمل بأخبار الآحاد، ومن هذه الوقائع:

- عمل أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة وإعطائها السدس بعد أن قال لها: لا شيء لك^(١).
- وعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوسي حين

(١) تذكرة الحفاظ للذهبي، ج ١ ص ٢.

- أخبره بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"^(١).
- ورجع عن قوله بعدم إرث المرأة من دية زوجها إلى توريتها حين أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها^(٢).
 - كما رجع عن رأيه القاضي بالمفاضلة بين الأصابع في الدية حسب منافعها وجمالها إلى خبر عمرو بن حزم الدال على أن في كل إصبع عشرة.^(٣)
 - وعمل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بخبر أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الأنبياء يدفنون حيث يموتون"^(٤) بعد اختلافهم في المكان الذي يدفن فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 - وعملهم بخبر أم المؤمنين عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - في وجوب الغسل إذا التقى الختانان بدون إنزال.^(٥)
- وهناك غير هذه الوقائع الكثير، ولذا قال الفخر الرازي: فهذه الأخبار قطرة من بحر هذا الباب، ومن طالع كتب الأخبار وجد فيها من هذا الجنس ما لا حد
-
- (١) فتح الباري، ج ٦ ص ١٨٦.
- (٢) سنن أبي داود ج ٢ ص ١١٧، وأصول السرخسي ج ١ ص ٣٣٢، وبيان المختصر ج ١ ص ٧٥٦.
- (٣) النسائي ج ١ ص ٥١.
- (٤) سنن الترمذي ج ٣ ص ٣٩٤، وكشف الأسرار شرح المصنف على المنارج ج ١ ص ١٦.
- (٥) روضة الناظر ج ١ ص ٢٦٨ وما بعدها.

له ولا حصر.^(١)

وكذلك أطبق التابعون على قبول أخبار الآحاد وشاع وذاع ولم ينكره أحد فكان إجماعاً من التابعين أيضاً.

ولا يجوز لأحد أن يقول: لعل هذه الأخبار قد اقترن بها ما أوجب العمل بها وذلك؛ لأن المروي أنهم عملوا بتلك الأخبار بمجرد بلوغها إياهم وإخبارهم بها، ومن ادعى وجود قرائن أو أسباب أوجبت قبولها فعليه البيان، وإلا فلا تسمع دعواهم.

وكذلك فما روي من أن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كان لا يقبل خبر الواحد إلا بعد أن يشهد له غيره، وبعضهم كعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان لا يقبله إلا بعد أن يحلف المخبر - فإنه لا يفيد أنهم ردوا أخبار الآحاد ولم يعملوا بها، وذلك لأنها مع شهادة الغير أو مع اليمين لا زالت أخبار آحاد كما كانت، فقبولها بعد اليمين أو شهادة الغير قبول لأخبار الآحاد وعمل بها، فطلب شهادة الغير أو يمين صاحب الخبر إنما كانت لمزيد الاحتياط ولحمل الناس على الثبوت في رواية الحديث.^(٢)

هذا ومن رد خبر آحاد لاعتقاده أن الراوي وهم أو كذبه لدليل عنده دل

(١) المحصول ج ٢ ص ٥٤٠.

(٢) انظر في الأدلة السابقة: شرح العضد ج ٢ ص ٥٦، ص ٥٧، وروضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر ج ١ ص ٢٦١، ٢٦٢، وإحكام الآمدي ج ١ ص ١٦٣، والتلويح ج ٢ ص ٦، وتيسير التحرير ج ٣ ص ٨٢، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٢ ص ٣٧١، وإرشاد الفحول ص ٤٩، ونهاية السؤل ج ٢ ص ٢٣٨، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ١٣٦ الصفحات المذكورة وما يليها.

على أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقوله فإنه لا يكفر ولا يفسق حتى ولو لم يكن اعتقاده مطابقاً للواقع^(١)، وذلك لأن من الصحابة من رد حديثاً لرؤيته أنه يعارض حكماً في كتاب الله - عَزَّجَلَّ - فهذا هو عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو من هو في التقوى والتمسك بالسنة يقول: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت" وذلك رد منه لخبر فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سكنى ولا نفقة وذلك لما رآه من مخالفته لقول الله عَزَّجَلَّ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾^(٢)، ولما رواه عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لها السكنى والنفقة".

ومن الجدير بالذكر أن خبر الأحاد قد يكون قطعي الدلالة أو ظنيها فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره كان قطعي الدلالة كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في خمس من الإبل شاه" إذ إن لفظ خمس يدل على معناه دلالة قطعية؛ حيث إنه لا يحتمل أي معنى آخر، وإن احتمل مع معناه غيره كان ظني الدلالة كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إذ إن معناه: لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنه يحتمل معنى آخر هو لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

فخبر الأحاد ظني الثبوت كما قلنا إلا إن احتفت به قرائن تجعله قطعي الثبوت، وسواء أكان ظني الثبوت أو قطعي الثبوت فقد يكون قطعي الدلالة أو ظنيها.

(١) المسودة ص ٢٤٧.

(٢) الطلاق: ٦

المطلب الثالث

شروط العمل بخبر الآحاد

هذه الشروط متنوعة؛ فمنها ما هو شروط في الراوي، ومنها ما هو شروط في مدلول الخبر، ومنها ما هو شروط في لفظ الخبر^(١)، وقد اشترط الأصوليون هذه الشروط؛ لأن بها يغلب على الظن صدور هذه الأخبار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما هو تفصيل القول في تلك الشروط:

أولاً: شروط الراوي^(٢):

يشترط في الراوي خمسة شروط هي:

١- البلوغ عند الأداء: فلا تقبل رواية الصبي مميزاً كان أو غير مميز، أما غير المميز فلتمكن الخلل في روايته، وأما المميز فلأنه أجراً على الكذب من الفاسق لعلمه أنه لا إثم عليه، فهو أولى من الفاسق برد روايته.^(٣)

هذا إذا أدى الصبي قبل بلوغه ما تحمله، أما روايته بعد بلوغه ما تحمله في صغره بعد تمييزه فمقبولة؛ لأن الصحابة رَوَّاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ قبلوا رواية أحداث الصحابة كابن عباس وأنس بن مالك بعد بلوغهم لما تحملوه في صغرهم، وأيضاً لأنه لا خلل في تحمله حيث كان مميزاً، ولا في أدائه لكونه عاقلاً بالغاً، ولأن الاتفاق قائم على أن ما تحمله الصبي من الشهادة قبل بلوغه تقبل شهادته به بعد بلوغه، مع أن التحرز في أمر الشهادة أكثر من التحرز في الرواية بدليل

(١) نهاية السؤل ج ٢ ص ٢٤١ وما بعدها، وإرشاد الفحول ص ٥٠.

(٢) روضة الناظر ج ١ ص ٢٨١ وما بعدها، وتيسير التحرير ج ٣ ص ٣٩.

(٣) شرح العنصر ج ٢ ص ٦١، ونهاية السؤل ج ٢ ص ٢٤١، وإرشاد الفحول ص ٥٠.

الاختلاف في قبول شهادة العبد، والاتفاق على قبول روايته.^(١)

فالمعتبر في الأداء البلوغ، والمعتبر في التحمل التمييز، وهو لا يقدر بسن كما هو الراجح؛ لأن قوة العقل ونموه تختلف باختلاف الصبيان والغالب أنه لا يكون قبل بلوغ الصبي سبعة أعوام، ولذا لم يأمر الشارع الأولياء أن يأمرُوا الصبيان بالصلاة إلا في هذه السن، لكن لو صار الصبي مميزاً قبل هذه السن صح تحمله.^(٢)

هذا والمراهق المثبت في كلامه الذي قارب البلوغ لكنه لم يبلغ بعد لا تقبل روايته - أي أدائه - لأن علة عدم قبول رواية من لم يبلغ الحلم حاصلة فيه، وهي أن علمه بأنه لا إثم عليه، - حيث لم يصير مكلفاً - بعد قد يجعله يتجرأ على الكذب، فلاحتياط في الرواية يقتضي منع قبول روايته.^(٣)

٢- العقل: فلا تقبل رواية المجنون أيضاً للخلل في تحمله وفي روايته، ولأن الشارع لم يجعله أهلاً للتصرف في شأن نفسه، فمنعه من التصرف في أمور الدين أولى.^(٤)

٣- الإسلام: فلا تقبل رواية غير المسلم، وقد أجمعت الأمة على هذا؛ وذلك لعدم الوثوق به فيما يخص الإسلام، نظراً لعداوته له ولرسوله وللمسلمين، ولأنه أسوأ حالاً من الفاسق وقد قال الله - تعالى -: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ

(١) المحصول ج ٢ ق ١ ص ٥٦٦، وشرح العضد ج ٢ ص ٦١، ونهاية السؤل ج ٢ ص ٢٤٢، والبحر المحيط ج ٢ ص ٢٦٨، وإرشاد الفحول ص ٥٠.

(٢) فواتح الرحموت ج ٢ ص ١٣٨.

(٣) المنحول ص ٢٥٧.

(٤) التوضيح لمتن التنقيح ج ٢ ص ١١، وإرشاد الفحول ص ٥٠.

فتبينوا^(١).

والإسلام شرط في الأداء، وليس شرطاً في التحمل، فما تحمله الكافر من الحديث قبل إسلامه تقبل روايته له بعد إسلامه إذا تحققت فيه بقية شروط القبول، فقد قبلت رواية مطعم بن جبير أنه سمع قبل إسلامه وهو ضمن أسرى بدر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في المغرب سورة الطور، وأيضاً لأن سبب رد روايته وهو الكفر والعداوة للإسلام قد زال فلا مانع يمنع من قبولها.

هذا، والمنتمي للإسلام المكفر ببدعته لكنه متأول وغير معاند إن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه لم تقبل روايته، أما من ليس كذلك فإن روايته تقبل إن توفرت فيه الشروط الأخرى لقبول الرواية، فليس كل مكفر ببدعة مردود الرواية على الإطلاق كما ذكر الجمهور، وذلك لأنه لا توجد طائفة من طوائف المسلمين الكثيرة إلا وهي تدعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبلغ بعض الطوائف فتكفر من خالفوها، فلو سلمنا لكل طائفة بما ادعته في الأخرى للزم أن الجميع كفار، فدعوى التكفير لا تسلم إلا فيمن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، وهذا فقط هو الذي ترد روايته لكفره.

أما المبتدع غير المكفر ببدعته فإن كان يدعو لبدعته أي يحمل الناس عليها فإن روايته لا تقبل فيما يسند بدعته ويقويها، أما في غير ذلك فتقبل، وإن كان لا يدعو لبدعته فإن روايته تقبل؛ لأنه ما دام لم يكفر فهو لا يستحل الكذب، فالمانع من قبول روايته وهو الكذب منتف فتقبل روايته.^(٢)

(١) الحجرات: ٦.

(٢) انظر في شرط الإسلام: شرح العضد ج ٢ ص ٦٢، والمحصول ج ٢ ق ١ ص ٥٦٧، والتوضيح ج ٢ ص ١٣، ونهاية السؤل ج ٢ ص ٢٤٢، وتيسير التحرير ج ٣ ص ٤١، ٤٢،

٤- الأمن من الخطأ في الرواية^(١): وذلك بأن يكون الراوي ضابطاً وغير متساهل في الرواية.

ومعنى كونه ضابطاً أن يكون قوي الحفظ قليل السهو لكي نأمن من الزيادة والنقصان في حديثه.

ويعرف الضبط بالشهرة أنه ضابط، وبكون حديثه مطابقاً لأحاديث الرواة الضابطين.

ومعنى عدم تساهله في الرواية ألا يروي إلا وهو واثق مما يرويه، فلا تقبل رواية من غلب عليه السهو أو الخطأ إلا فيما علم أنه لم يخطأ فيه ولا سها عنه، أما من قل سهوه أو خطؤه فإن روايته تقبل إلا فيما علم أنه أخطأ فيه أو سها عنه، وكذلك لا تقبل رواية من يروي وهو غير واثق مما يرويه.

هذا وكما يشترط الضبط عند الأداء أي التبليغ فإنه يشترط أيضاً عند التحمل أي التلقي والسماع.

٥- العدالة: وهي ملكة في النفس تمنع الإنسان من ارتكاب الكبائر وبعض الصغائر والمباحات الخسيسة القادحة في المروءة كالاكثار من المزاح المفضي إلى الاستخفاف به.

وإرشاد الفحول ص ٥٠، والبحر المحيط ج ٤ ص ٢٧٣، وتدريب الراوي ج ١ ص ٣٢٤، وسلم الوصول للمطيعي ج ٣ ص ٧٤٢.

(١) انظر في هذا الشرط: نهاية السؤل ج ٢ ص ٢٥٢، وإرشاد الفحول ص ٥٤، والمحصول ج ٢ ق ١ ص ٥٩١ وما بعدها، وتيسير التحرير ج ٣ ص ٤٤، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ١٤٢ وما بعدها.

والإصرار على الصغيرة كبيرة، واشترط الامتناع عن بعض الصغائر لا عنها كلها؛ لأن الابتعاد عن كل الصغائر متعذر عادة، فاشتراط الابتعاد عنها كلها سدا لباب الرواية، أما المباحات القادحة في المروءة فهي معتبرة بالعرف، فما كان فيه مخلا بالمروءة كان مخلا بالعدالة وما لا فلا.

وإنما اشترطت العدالة لأن بها يترجح صدق الراوي على كذبه، وذلك لأن من لا يجتنب الأمور التي تتحقق العدالة باجتنابها أخرى ألا يجتنب الكذب فلا يوثق بروايته.

ولذا فإن الضابط في مسألة العدالة هو أن كل ما لا يؤمن معه جرأة الشخص على الكذب يجعله غير عادل وما لا فلا.

وعلى هذا فلا تقبل رواية الفاسق قال الله - تعالى -: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، لكن إن تحمل الرواية، وهو فاسق وأدى وهو عدل قبلت روايته، فالعدالة شرط في الأداء لا في التحمل.

وكذلك لا تقبل رواية مجهول الحال وهو من لم تعلم عدالته ولا فسقه، وذلك لأن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ردوا أحاديث من جهلت عدالته، كما رد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها السكنى ولا النفقة لما طلقها زوجها ثلاثاً، وقال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت"^(١) ولم ينكر أحد من الصحابة على

(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ١١١٨، ومراد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالكتاب قول الله - تعالى -: (أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ)، ومراده بالسنة ما رواه هو نفسه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: لها السكنى والنفقة.

عمر رده إياه.

وخالف الإمام أبو حنيفة في هذا فقبل رواية مجهول الحال إلا إن ظهر حديثه ورده السلف كحديث فاطمة بنت قيس المذكور، وذلك لأن ردهم إياه يدل على عدم صحته.

هذا وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة، والاختبار، والتزكية.

أما الاستفاضة فهي الشهرة بين أهل العلم بأنه عدل حتى صار لا يسأل عنه كالليث بن سعد ومالك، والظن الحاصل بها فوق الظن الحاصل بالتزكية. وأما الاختبار فبمخالطته وتتبع أموره وأحواله حتى نعلم أنه لا يرتكب كبيرة ولا يفعل شيئاً يخل بالمروءة.

وأما التزكية فالمراد بها تعديل من عرفت عدالته لمن لم تعرف عدالته، وتعرف التزكية بأحد الأمور الآتية:

١- أن يحكم بشهادته حاكم لا يرى قبول خبر غير العدل.

٢- قول عدل يعرفه: هو مقبول الرواية أو هو عدل أو هو ثقة.

٣- أن يروي عنه راو معروف بأنه لا يروي إلا عن العدل.

٤- عمل المزكي بخبر الواحد.

ولا يشترط في تزكية الراوي تعدد المزكي، بل يكفي كونه واحداً، وكذلك لا يشترط في التجريح تعدد المجرح؛ لأن رواية الواحد مقبولة والتزكية والتجريح متعلقان بالرواية فيأخذان حكمها.

ولا يجب في التعديل أو التجريح ذكر السبب إن كان المزكي عالماً

بأسباب الجرح والتعديل، وذلك لأنه لا يعدل حينئذ إلا من هو عدل، ولا يجرح من يستحق التجريح.

وإن كان غير عالم بأسبابها فلا بد من ذكر السبب فيها لتكون على بينة من حكمه؛ إذ إنه لجهله بالأسباب قد يعدل من ليس مستحقا للتعديل، وقد يجرح غير مستحق للتجريح.

هذا وإذا عدل الراوي جماعة وجرحه جماعة غيرهم قدم قول المجرحين؛ لأنهم بتجريحهم يكونون قد اطلعوا على شيء في الراوي لم يطلع عليه المعدلون، والواجد مقدم على النافي.

والمحدود في القذف لا تقبل روايته إلا إن كان القذف بلفظ الشهادة، كأن يشهد على إنسان بالزنا، وليس معه شاهد غيره، وذلك لأنه يحد حينئذ لعدم اكتمال نصاب الشهادة لا لجرمه.

وجدير بالذكر أن الأصل في الصحابة العدالة فلا تطلب تزكيتهم، ولا يسأل عن عدالتهم، ولا يمنع هذا الأصل إلا وقوع أحدهم في كبيرة كما عزر.

ولو اشتهر من له اسمان من الرواة بأحدهما فقط وكان عدلا قبلت روايته.

وإن لم يشتهر بأحدهما بل كان مترددا بينهما وكان معدلا بأحدهما مجروحا بالآخر لم تقبل روايته.

هذا والبعض يشترط في الراوي ألا يكون مدلسا، والتدليس إما في المتن بأن يزيد الراوي في كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلام غيره فيظن السامع أن الكل كلام النبي، وإما في الإسناد وذلك يكون بالتعبير عن الراوي وعن أبيه بغير اسميهما، أو بالعدول إلى غير المشهور من اسم أو كنية المروي عنه الضعيف

ليظن السامع أنه رجل آخر غير هذا الضعيف، أو بإطراح اسم الراوي الأقرب للضعيف، وإضافة الرواية إلى من هو أبعد منه.

لكن من الواضح أن التدليس إن كان في المتن فهو كذب يصير به الراوي فاسقا، وغير عدل فلا تقبل روايته، وإن كان في الإسناد فهو خيانة وكذب يقدر في عدالته أيضا، ولذا فإننا نرى أن شرط العدالة يكفي ولا يعتبر عدم التدليس شرطا مستقلا.^(١)

هذه هي شروط الراوي، ويبين منها أنه لا يشترط كونه ذكرا، ولا بصيرا، ولا حرا فكل من الأنثى والأعمى والعبد مقبول الرواية، وكذلك لا يشترط فيه طول مخالطته لأهل الحديث ما دام ما رواه يمكن تحصيله في الوقت الذي خالطهم فيه.

هذا وقد اشترط كثير من الحنفية في الراوي أن يكون فقيها إذا خالف خبره القياس أي الأصول المرعية، ولم يعضده قياس آخر، أي أصل آخر، وإلا لم تقبل روايته، لكن هذا ليس بشرط في قبول الرواية عند الجمهور وذلك لما يلي:

١- قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" فبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن حامل سنته وأخباره قد يكون لا فقه له، وأن

(١) انظر شرط العدالة في: المحصول ج ٢ ق ١ ص ٥٧١، ونهاية السؤل ج ٢ ص ٢٤٨، وشرح العضد ج ٢ ص ٦٤، وإرشاد الفحول ص ٥٣، ٦٦، وروضة الناظر ج ١ ص ٢٨٦، ونزهة الخاطر العاطر ص ٢٩٠، والتوضيح ج ٢ ص ١٠، ١١، وتيسير التحرير ج ٣ ص ٤٨، والبحر المحيط ج ٤ ص ٢٨٥: الصفحات المذكورة وما يليها

ذلك لا يمنع من أدائها ولا من قبولها.

٢- لما أرسل النبي ﷺ معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن وسأله عن كيفية الحكم والقضاء قدم السنة على القياس مطلقاً، ولم يفرق بين كون الراوي فقيهاً أو غير فقيه، فقد قال له ﷺ بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو".

٣- ترك عمر رضي الله عنه القياس المؤدي إلى تفريق دية الأصابع عليها بقدر منافعها عندما بلغه أن النبي ﷺ قال: "في كل إصبع عشر" مع أن راويه عمرو بن حزم لم يشتهر بالفقه.

هذا ومستند الحنفية في اشتراطهم شرط الفقه هو أن الراوي غير الفقيه يحتمل أن ينقل معنى كلام النبي ﷺ بعبارة لا تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه عبارة النبي، وذلك لقصور فهمه وقد كانت رواية الحديث بالمعنى شائعة في عهد النبي ﷺ فيكون بالخبر شبهتان: شبهة في الاتصال؛ لأنه خبر آحاد، وشبهة في المتن بسبب الاحتمال المذكور، أما القياس ففيه شبهة واحدة وهي احتمال أن العلة ليست ما ذكر القائل فيقدم ما به شبهة على ما به شبهتان فيقدم القياس على الخبر.

وهذا المستند ليس وجيهاً ولا مقبولاً؛ لأن الرواة من الصحابة أهل اللغة وهو أعلم الناس بمدلولات ألفاظها وبمترادفها، ثم إن ما ذكره الحنفية من النقل بالمعنى والمخالفة لما قاله النبي ﷺ لا دليل عليه، ومع ذلك فقد ردوا به بعض أحاديث نبيهم ﷺ كحديث: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن

سخطها ردها وصاعا من تمر" ^(١) الذي قالوا إنه مخالف للقياس من وجوه:

١- الضمان يكون بقدر التلف، وهذا الحديث يوجب صاعا من تمر قل اللبن أو كثر.

٢- المتصرف في ملكه لا يضمن، والمشتري هنا قد تصرف في ملكه الصحيح بالحلب، فالقياس يقتضي ألا يضمن.

٣- ضمان العدوان يكون بالمثل فيما له مثل، وبالقيمة فيما لا مثل له، فاللبن يضمن باللبن، فإيجاب صاع من تمر يخالف القياس، ولمخالفته للقياس من تلك الوجوه ردوه وهو كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولو تريثوا لعلموا أن السنة النبوية إن جاءت بحكم يخالف أصلا ثابتا فإن ما جاء فيها يعتبر أصلا أيضا يعمل في حدود دائرته، فيبيع المعدوم قد اقتضت الأصول عدم جوازه، لكن لما أجاز النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السلم اعتبر هذا أصلا قائما بذاته نعمل به في حدوده، ثم إنهم لو تأملوا قليلا لعلموا أن الأحاديث التي ردوها بحجة مخالفتها القياس والأصول كحديث المصرة المذكور ليس مخالفًا؛ وذلك لأن اللبن الحادث عند المشتري يختلط باللبن الذي كان موجودا قبل الشراء فيتعذر بل يستحيل الضمان بالمثل، ثم إن اللبن المضرى كان بالضرع قبل الشراء، فهو لم يحدث في ملك المشتري وإنما وجد والبهيمة مملوكة للبائع، فحلب المشتري إياه ليس من قبيل تصرف الإنسان في ملكه حتى لا يضمنه فالصواب ما عليه الجمهور. ^(٢)

(١) متفق عليه- نيل الأوطار ج ٥ ص ٢١٤.

(٢) انظر فيما سبق: التوضيح ج ٢ ص ٨، ٩، والتلويح ج ٢ ص ٧، وشرح العضد ج ٢ ص ٢

ثانياً: شرط مدلول الخبر:

يشترط في مدلول خبر الواحد ألا يخالف دليلاً قطعياً لا يقبل تأويلاً سواء أكان هذا الدليل قرآناً أم سنة متواترة أم إجماعاً أم قياساً قطعياً أو دليلاً عقلياً.

فإن خالف مدلول الخبر دليلاً قطعياً لا يمكن تأويله فيما أن يكون يمكن تأويله بحيث يتفق مع القطعي أو لا يمكن، فإن كان لا يمكن تأويله عملنا بالدليل القاطع المخالف له وتركناه؛ لأن اتصاله بالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مظنون، والقطعي الثبوت مقدم على المظنون بالإجماع، وإن كان يمكن تأويله أولناه وعملنا بالقطعي وبالظني معاً جمعاً بين الدليلين.

أما إذا خالف مدلول خبر الواحد قياساً ظنياً فإنه يقدم على هذا القياس إذا لم يمكن تخصيص أحدهما بالآخر، بأن كانا عامين أو خاصين وذلك لراجحية الخبر على هذا القياس حيث يقل الخطأ فيه عنه لقلة مقدماته؛ إذ إن مقدمات الخبر ثلاث: عدالة الروي، ودلالة الخبر على الحكم، ووجوب العمل به، أما مقدمات القياس فهي ست: ثبوت حكم المقيس عليه، وكونه معللاً، وكون العلة هي كذا بخصوصه، ووجودها في المقيس، وعدم المانع من ثبوت حكم المقيس عليه في المقيس، ووجوب العمل بالقياس.

وأيضاً لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا إذا بلغهم الخبر لم

٦٨ وما بعدها، وتيسير التحرير ج ٣ ص ٥٢، وروضة الناظر ج ١ ص ٢٩٢، ٣٢٩، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ج ٢ ص ٣٨٠، وأصول السرخسي ج ١ ص ٣٤١، وإعلام الموقعين ج ٢ ص ١٢٥ وما بعدها.

يلتفتوا إلى القياس، وما روي عن بعضهم من تقديم القياس على الخبر في بعض المواطن فمرجه عدم ثبوت الخبر.

فإن أمكن التخصيص بأن كان أحدهما أعم والآخر أخص خصصنا أحدهما بالآخر، وعملنا بكليهما جمعا بين الأدلة.

هذا هو ما ينبغي تحقيقه في مدلول الخبر لكي يعمل به، ويظهر منه أن خبر الواحد لا يترك لعمل الأكثر بخلاف مدلوله، وإنما يعمل به لأن كلا من خبر الواحد وعمل الأكثر دليل ظني؛ لأنهم بعض الأمة لا كلها إلا أن خبر الواحد يترجح بكونه قولاً للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأيضاً فإن عمل الراوي بخلاف مدلول خبره لا يمنع من العمل به ولا يقدر فيه، وذلك لأن الخبر حجة أما عمل الراوي وفهمه للخبر ليس بحجة.

وذهب الحنفية إلى أن الخبر لا يعمل به عند مخالفة عمل الراوي له بعد روايته إياه؛ لأن عمله بخلافه بعد روايته يشعر بأنه قد اطلع على دليل أرجح منه وناسخ له فعمل به، أو يشعر بقلّة مبالاته بالحديث، أو غفلته فيكون فاسقاً أو غير ضابط فلا تقبل روايته.

لكن هذا مجاب عنه بأنه مجرد احتمال لا ينفي ما هو ثابت.

وأيضاً فإن فعل الراوي الذي لا يؤيده نص يكون باجتهاده، ونحن لسنا ملزمين باجتهاد، وإنما ملزمون بما ورد عن نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومن أمثلة هذه المسألة:

ما رواه مسلم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب"^(١) " وكان أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يغسل الإناء ثلاثا من ولوغ الكلب، فأخذ الجمهور بروايته، وأخذ الحنفية بعمله.

ولا يمنع من العمل بخبر الواحد كونه غريبا، فانتفاء الغرابة ليس شرطا للأخذ بالحديث.

وكذلك لا يمنع من العمل به كونه زيادة على النص القرآني أو السنة المتواترة، لأنها زيادة لا تنافي المزيد عليه فتكون مقبولة، وخالف في هذا الحنفية؛ لأنهم يعتبرون الزيادة نسخا للمزيد عليه، وخبر الواحد لا يقوى على نسخ القرآن الكريم أو السنة المتواترة، لكن كون الزيادة نسخا كما قال الحنفية غير سديد كما هو عند الجمهور.

ولا يمنع أيضا من العمل به رده من جهة الأصل، وهو من روى الراوي الحديث عنه ما دام الراوي جازما بما روى، والأصل غير جازم كأن قال: لا أدري أرويته أم لا، وذلك لأن الراوي حينئذ عدل غير مكذب فوجب قبول روايته.

فإن كان العكس كأن كذب الأصل الفرع وقال: لم أرو له هذا الحديث أو كانا متساويين لم نعمل به لأن الأصل يكذبه أو لأن كلا منهما يكذب الآخر، واختار الحنفية أو بعضهم عدم العمل بالخبر الذي رده أصله مطلقا.

وكذلك لا يمنع من العمل به كونه في شيء تعم به البلوى ويكثر وقوعه وتكرره بحيث يحتاج إلى معرفته الكافة؛ وذلك لأن صحابة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١) رواه أحمد ومسلم - نيل الأوطار ج ١ ص ٣٧.

قبلوا خبر أم المؤمنين عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - في وجوب الغسل من التقاء الختانين بغير إنزال^(١) وهو خبر في أمر تعم به البلوى.

وخالف جمهور الحنفية في هذا فقالوا: إن خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، لأن ذلك يدل على أنه ليس له أصل؛ إذ لا يمكن أن يكون له أصل وينفرد بالعمل به واحد دون باقي الناس مع حاجتهم إلى معرفته.

ومن ذلك أنهم لم يأخذوا بما روي عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من مس ذكره فليتوضأ"^(٢) "قائلين إنه من غير المعقول أن يخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسرّه بهذا الأمر دون سائر الصحابة.

لكننا نراهم يقولون بنقض الوضوء من الرعاف، والقيء، والقهقهة في الصلاة بأخبار الآحاد مع أن هذه أمور تعم بها البلوى، فلا قيمة لما حاولوا الاستدلال به على عدم قبوله من توافر الدواعي على نقله متواتراً، فإذا لم ينقله سوى واحد دل ذلك على كذبه أو غفلته أو نسخ ما رواه.

وكذلك لا يمنع من العمل به مخالفته لعمل أهل المدينة، وذلك لأنه لا فرق بين عمل أهل المدينة وعمل غيرهم؛ لجواز الخطأ على هؤلاء وأولئك؛ حيث إن أيا منهم لا يعد كل الأمة.

وخالف في هذا المالكية فقالوا: إن خبر الواحد المخالف لعمل أهل المدينة لا يقبل؛ لأن أهلها أعرف بأحوال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غيرهم.

ومن أمثلة هذه المسألة: حديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد

(١) نيل الأوطار ج ١ ص ٢٢١.

(٢) رواه الخمسة وصححه الترمذي - نيل الأوطار ج ١ ص ١٩٧.

الخروج من الصلاة سلم سلامين أحدهما عن يمينه وثانيهما عن يساره قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله^(١) فقد عمل به الجمهور، أما الإمام مالك فقد بسلام واحد؛ لأن أهل المدينة كانوا يسلمون سلاماً واحداً.

هذا والقول بأن أهل المدينة أعرف بأحوال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غيرهم حجة داحضة، وذلك لأن هذا إنما يصح إذا لم يكن الصحابة قد تفرقوا في البلدان وانتقل أكثر علمائهم عن المدينة إلى الكوفة والبصرة والشام كعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وغيرهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وأيضاً فإن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان إذ أخبره بعض الأعراب بخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمل به، ولو لم يكن معمولاً به بالمدينة، وذلك كعمله بخبر الضحاك بن سفيان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها^(٢).

ثالثاً: شروط لفظ الخبر:

أن ينقل الراوي الحديث بلفظه الذي سمعه بدون أي تغيير.
أما نقله على وجه غير الذي سمعه فإن روايته لا تقبل بالاتفاق إن كان غير عارف بواقع الألفاظ، أما إن كان عارفاً بها فإن روايته تقبل حسب التفصيل

(١) نيل الأوطار ٢/٢٩٨.

(٢) انظر في شرح مدلول الخبر وما ذكرته تحته: نهاية السؤل ٢/٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، وإرشاد الفحول ص ٥٦، ٥٥٥، وإعلام الموقعين ١، ٣٦٦ وما بعدها، وروضة الناظر ١/٣٢٧، ومفتاح الوصول ١٦/١٧، والبحر المحيط ٤/٣٤٤.

الآتي:

١- إذا روى الراوي الخبر بلفظ آخر غير الذي سمعه لكنه يؤدي معناه، فإنه يجوز بشرطين:

أ- أن يكون لفظ الراوي مفيداً لما يفيد اللفظ الذي سمعه من غير زيادة ولا نقصان، إذ الزيادة أو النقص زيادة في الشرع أو نقص في الشرع، وهذا حرام بالإجماع.

ب- أن يكون مساوياً له في الجلاء والخفاء، كلفظي الجلوس والقعود لأنه لو غير الراوي الجلي بالخفي لأوجب تقديم الخبر الجلي المتعارض مع هذا الخبر عليه بسبب الخفاء الذي لحقه به، ولو غير الخفي بالجلي لأوجب له التقديم على الخبر الخفي عند تعارضه معه، فيكون بذلك مغيراً لحكم الله تعالى.

وإنما قلنا بجواز الرواية بلفظ آخر غير المسموع بهذين الشرطين لأن النقل بلفظ آخر لو لم يكن جائزاً ما فعله الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لكنهم فعلوه؛ حيث إنهم كانوا يرون الحديث الذي قيل في الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة رغم أنه لم يصدر من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها إلا لفظ واحد.

وأيضاً لأن الإجماع قد انعقد على جواز تفسير الحديث بغير اللغة العربية، فتفسيره بها أولى بالجواز؛ لأنه أقرب إلى الأصل في النظم.

ومع هذا الجواز فإن الأولى نقل الحديث بلفظه طالما كان ذلك ممكناً، ويجدر بمن اشتبه عليه لفظ فرواه بالمعنى أن يقول بعده: أو كما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لكن ما كان متعبدا بلفظه كالتشهد ودعاء الاستفتاح، وما كان من جوامع كلمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كقوله: "الخراج بالضمان، وقوله: "العجماء جبار"، وما كان مجملاً أو متشابها فإنه لا يجوز روايته بالمعنى.

فأما ما كان متعبدا بلفظه فواضح، وأما ما هو من جوامع الكلم فلأن نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد اختص بذبك فلا مقدرة لغيره على أن يأتي بمثله، وأما المجمعل فلأننا لا نعرف معناه إلا بدليل، وأما المتشابه فلأننا قد أمرنا بالكف عن البحث عن معناه فلا يتصور نقله بالمعنى.

فما رآه بن سيرين وأبو بكر الرازي من عدم جواز رواية الحديث بالمعنى مطلقا ليس صواباً.

وما استندوا إليه من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها" لا يفيدهم شيئاً، وذلك لأن هذا الحديث ذاته قد روي بألفاظ مختلفة معناها واحد، فقد روي بلفظ: "نضر الله امرءاً"، ولفظ "رحم الله امرءاً"، ولفظ: "رب حامل فقه غير فقيه"، ولفظ: "لا فقه له".

ثم إن هذا الحديث لم يمنع نقل الحديث بالمعنى، حيث لم يد فيه أي وعيد على ذلك أو نهى عنه، وكل ما جاء فيه هو الدعاء لمن أدى لفظ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سمعه، فهو ترغيب في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه بعينها وليس إلزاماً بذلك.

أما ما قالوه من أن أخبار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقوال تعبدنا باتباعها فلا يجوز تبديلها غيرها، فإنه كلام لا ينتج صدره عجزه، إذ من المسلم به أن أخبار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متعبد بها، لكن ذلك لا يترتب عليه عدم جواز تبديل ألفاظه بألفاظ

أخرى تؤدي نفس المعنى، لأن الاتباع عمل بمدلول الألفاظ أي بمعناها، وهو يتحقق بالعمل باللفظ نفسه أو بمرادفه الذي يفيد معناه^(١).

٢- إذا حذف الراوي بعض الخبر بأن نقل بعضه وترك البعض الآخر جاز إن كان ما تركه مستقلاً عما نقله، وذلك لأن استقلال هذا عن ذاك يجعلها بمنزلة الأخبار المتعددة، ولا مانع من أن ينقل شخص سمع أخباراً متعددة بعضها ويترك البعض الآخر، ومثال هذا قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المؤمنون متكافأ دماؤهم - أي تتساوى في القصاص والديات - لا فضل لشريف على وضع ويسعى بذمتهم (بأمانهم) أدناهم، وهم يد على من سواهم"^(٢).

وقد وقع ذلك من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فقد كانوا يسمعون من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبة طويلة في مجلس واحد، ثم يروونها متفرقة حسب الحاجة، لكن مع جواز ذلك فنقل الحديث الذي من هذا القليل بتمامه أولى.

أما إن كان المتروك غير مستقل عن المنقول، بل مرتبط به كأن كان شرطاً له أو غاية أو استثناء منه أو صفة أو حالاً أو سؤالاً لا يستغني عنه الجواب، أو يحتمل بدونه محتملاً آخر مع الاحتمال المسوق له مثلاً فلا يحوز الحذف؛ لأنه يغير المعنى ويبدل الشرع.

ومثال هذا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"، وقوله: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء" ونهيه

(١) انظر في هذه المسألة: شرح العضد ٧٠/٢، وإرشاد الفحول ص ٥٧، نزهة الخاطر العاطر ٣١٨/١، والمحصول ٦٧٧/٢، وما بعدها، وتيسير التحرير ٩٨/٣، ونهاية السؤل ٢٦٩، ٢، وجامع بيان العلم ٥٩/١، وأصول السرخسي ٣٥٥/١، ٣٥٦.

(٢) مسند أحمد ١١٩/١.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمار حتى تزهي، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضحية لمن أخبره بأنه ليس عنده إلا جذعة من الماعز: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك"، إذ لو نقل راوي هذا الحديث: "تجزئك" دون ما بعدها لفهمنا من ذلك أن الجذعة من الماعز تجزئ عن كل الناس^(١).

٣- إذا زاد الرواي في الحديث فإما أن تكون الزيادة فيه على ما رواه هو نفسه بأن زاد في الحديث مرة وحذفها مرة أخرى، وإما أن تكون الزيادة منه على ما رواه غيره بأن كانت الزيادة من راو وعدمها من راو آخر.

فإن كانت الزيادة منه على ما رواه قبلت؛ لأن سهو الإنسان في نسيان ما سمعه أكثر من سهوه في إثبات ما لم يسمعه.

فإن كانت الزيادة منه على ما رواه غيره فإما أن تكون مخالفة للمزيد عليه بحيث يتعذر الجمع بينهما أو لا، فأن كانت مخالفة له كان حكمها حكم الدليلين المتعارضين فنلجأ إلى الترجيح بينهما.

وإن كانت غير مخالفة له قبلت إن علمنا تعدد المجلس الذي قيل فيه الخبر؛ لجواز أن تكون الزيادة قيلت في مجلس غير المجلس الذي حضره من تركها، وكذلك تقبل إن علمنا أن المجلس واحد أو جهلنا تعدده أو اتحاده، وكان تاركو الزيادة ممن يجوز عليهم الغفلة والذهول عنها لقلتهم مثلاً؛ لأنه يحتمل أن يكون عدم روايتهم للزيادة ناشئ من خروجهم قبل ذكرها أو دخولهم بعده أو ذهولهم عن سماعها.

(١) انظر: تيسير التحرير ٧٥/٣، وإرشاد الفحول ص ٥٨/٥٩، وشرح العضد ٧٢/٢، ونهاية السؤل ٢٧٢/٢، والإحكام للآمدي ١٩٧/١.

ومثال هذا: حديث: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق" فإنه قد روي بدون زيادة إذا بلغ خمسة أوسق. أما إن كانوا ممن لا يجوز عليهم الغفلة والذهول عن زيادة لكثرتهم مثلاً فإنها لا تقبل؛ لرجحان احتمال خطأ من زاد في الزيادة على خطأ ممن لم يزد في عدمها^(١).



(١) انظر في هذا المسألة: مفتاح الوصول ص ١٨، ١٧، وشرح العضد ٧٢/٧١/٢، وروضة الناظر ٣١٥/١، وما بعدها، ونهاية السؤل ٢٧١/٢، وتيسير التحرير ١٠٨/٣، وما بعدها.

المطلب الرابع

ألفاظ الرواية ومراتبها

ألفاظ الصحابة في الرواية لها سبع مراتب: وهي مرتبة على الوجه التالي:

١- أعلى المراتب: أن يقول الصحابي: حدثني رسول الله ﷺ، أو يقول ما يتضمن معنى هذا كسماعته يقول، أو قال لنا أو أخبرني أو شافهني أو رأيته يفعل كذا.

وإنما كانت الرواية بهذا اللفظ أعلى المراتب؛ لأنه لا يحتمل وجود واسطة بين الصحابي والرسول.

ولأن هذه الأقوال هي الأصل في الرواية، ولذا فإن هذا الخبر يجب قبوله بلا خلاف.

٢- المرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله ﷺ كذا، إذ أن هذا اللفظ وإن كان ظاهره أنه سمع الحديث من النبي ﷺ إلا أنه يحتمل وجود واسطة من الرواة بينه وبين الرسول، وعموما فالواسطة هنا ليس إلا صحابياً، والصحابة عدول، فلو فرضنا وجود الواسطة وأنه مرسل فمرسل الصحابي مقبول فهذا الخبر أيضاً حجة بلا خلاف.

٣- المرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر النبي ﷺ بكذا، أو نهى عن كذا كقول أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أمر النبي ﷺ بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وكقول أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.

وإنما كانت هذه الرواية أقل من سابقتها في المرتبة؛ لأنها مثلها في احتمال وجود واسطة بين الصحابي والرسول، وتزيد عليها أن احتمال الصحابي

اعتقد مضمون ما رواه أمرا، وهو ليس بأمر، أو اعتقده نهياً، وهو غير نهى، وذلك لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي، فلعله سمع صيغة اعتقد أنها أمر أو نهى، لكنها ليست كذلك عند غيره.

وهذه المرتبة أيضاً حجة ومقبولة، وقبولها مع هذا الاحتمال راجع إلى أن الصحابي عدل عارف بأوضاع اللغة، فلا يطلق الأمر والنهي من غير تقييد إلا إذا كان متيقناً أنه أمر أو أنه نهى بلا خلاف.

٤- المرتبة الرابعة: أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا كذا، أو حرم علينا كذا، أو أبيع لنا كذا، أو رخص لنا كذا، كما روي عن أم عطية: أمرنا بأن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وكما روي عنها أيضاً: نهينا عن اتباع الجنائز، إذ أن هذه المرتبة كسابقتهما في الاحتمالين المذكورين هناك، وتزيد عليها احتمال كون الأمر غير النبي كالخليفة مثلاً، واحتمال أن يكون قال ذلك عن قياس أجراه، وأضاف الأمر أو النهي إلى الشرع، لأن الشارع هو الذي أمر باتباع مقتضى القياس، لذا كانت هذه المرتبة أدنى من سابقتهما، وإنما أضيف ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقبلت تلك الرواية، لأن كون غرض الصحابي بيان الشرع يرجح كون الأمر النبي.

٥- المرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي: من السنة كذا أو مضت السنة بكذا كقول علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة"^(١).

وإنما كان هذا القول أدنى من سابقه؛ لأن السنة تطلق على الطريقة

(١) رواه أبو داود - نيل الأوطار ١٨٨/٢ ..

المعتادة لأي شخص، فتحتمل أن يكون المراد عادة غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن كون هذا في مقام التبليغ إلى الناس دل على أن قصد الراوي سنة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا سنة غيره فقبلنا روايته.

فهذا القول حجة لظهوره في سنته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو عند الحنفية يعم سنة الخلفاء الراشدين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، لكنه مع ذلك حجة عندهم أيضا، لأن سنة الخلفاء الراشدين حجة عندهم.

٦- المرتبة السادسة: أن يقول: عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذه أقل من سابقتها؛ لأن لفظ (عن) يدل غالبا على وجود واسطة، لكن لما كان الواسطة صحابيا قبلت.

فهذا القول يحمل عند أكثر الأصوليين على الإرسال، لكنه مقبول لأنه مرسل صحابي، لكن ابن الصلاح وآخرين حملوه على السماع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧- المرتبة السابعة: أن يقول: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون، أو كنا معاشر الناس نفعل كذا.

وإنما كانت هذه أدنى من السابقة لافتقارها إلى تقرير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفاعلين، ومع هذا فهي أيضا مقبولة، لأن احتمال التقرير قائم، ولأن الظاهر أن الضمير للجميع، وأن الراوي أراد عمل جماعة المسلمين، لكنه إجماع ظني لا قطعي.

أما قول الراوي: كنا نفعل في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كقول جابر: كنا

نزل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(١) فرفع إلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن الظاهر أن هذا يكون باطلاعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقريرهم عليه.

وأما قوله: "كنا نقول في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يسمع" فإنه رفع إلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلا أدنى احتمال^(٢).



(١) متفق عليه - نيل الأوطار ٦/١٩٥..

(٢) انظر في مراتب الرواية: شرح العضد ٦٨/٢، الإحكام للآمدي ١/١٨٩، ١٩٠، نهاية السؤل ٢/٢٥٩، وروضة الناظر ١/٢٣٨، وإرشاد الفحول ص ٦٠، وتيسير التحرير ٣/٦٨، وفواتح الرحموت ٢/١٦٢، ١٦١.

المطلب الخامس

الحديث المرسل

المرسل عند المحدثين هو: ما سقط من رواته الصحابي، كقول التابعي: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا.

أما عند الأصوليين فهو: قول العدل الثقة الذي لم يلق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والمراد بالعدل الثقة من كان من التابعين أو من تابعي التابعين أو ممن بعدهم.

وبعبارة أخرى: فالمرسل عند الأصوليين هو: قول الراوي غير الصحابي: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير ذكر للإسناد.

فالمرسل عندنا أعم منه عند المحدثين؛ لأنه يشمل ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي، بأن يرويه من دون التابعي عن الصحابي دون أن يذكر اسم التابعي الذي رواه عنه، وهو ما سماه المحدثون بالمنقطع، كما يشمل ما سقط من رواته أكثر من واحد قبل الصحابي وهو ما سموه بالمعضل، ومثاله: ما إذا كان سند الحديث متصلاً كالتالي: قال الشافعي: حدثنا مالك حدثنا نافع حدثنا ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يكون معضلاً إذا حذف راويان بأن قال الشافعي: قال ابن عمر قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما يشمل ما رواه من دون التابعي بغير سند وهو المعلق.

ولعل صنيع الأصوليين ومصطلحهم أولى حيث لم يظهر لتكثير الأسماء والمصطلحات فائدة.

وسمي الحديث المرسل بهذا الاسم لأن المرسل في اللغة هو: المطلق عن التقييد، وراوي الحديث المرسل أطلقه حيث لم يذكر من سمعه منه.

ويظهر مما قلناه أن قول الراوي: "عن رجل" ليس من المرسل، وليس مقبولا؛ لأن تصريح الراوي بمن روى عنه مجهولا اسمه يستلزم توثيقه.

ومحل الخلاف الآتي هو المرسل باصطلاح المحدثين، أما المنقطع والمعضل والمعلق في اصطلاحهم فإنه لا يقبل، ولا تقوم به حجة؛ لاحتمال أن الراوي الذي سقط أو الراويان أو الأكثر غير ثقة.

ويرى الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد أن المرسل مقبول بلا قيد أو شرط؛ لأن العدل الثقة قد قاله؛ إذ لو نسب شيئا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يعلم أو يظن عدم صدوره منه لكان هذا كذبا مسقطا لعدالته، فعلم الراوي أو ظنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله دليل على عدالة من أرسل عنه، فيجب قبول خبره، لكن الحق أن الرواية عن الغير لا تكون تعديلا له إلا إذا كان الراوي معروفا عنه بأنه لا يروي إلا عن العدل، وليس هذا موجودا في كل مرسل، إذ قد يكون المرسل ممن يروي عن غير العدل.

ولذلك فإن الإمام الشافعي والإمام فخر الدين الرازي والقاضي البيضاوي وجمهور المحدثين قالوا بعدم قبول المرسل إلا إذا تقوى بما يرجح صدق راويه وذلك بأحد الأمور الآتية:

١- أن يكون المرسل ممن عرف عنهم أنهم لا يرسلون إلا عن عدل كسعيد بن المسيب والزهري وابن سيرين.

ومن ها نعلم أن مرسل الصحابي وهو ما رواه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بواسطة راو آخر لم يسمعه مقبول عند الجميع، فهو مقبول بالإجماع، ورواية الصحابي عن صحابي آخر قد تكون لصغر سنه، أو لتأخر إسلامه، أو لأنهم نظرا لمشاغلتهم كانوا يتناوبون مجالس النبي ﷺ ويبلغ الحاضر منهم الغائب.

٢- أن يسنده راو آخر غير من أرسله.

٣- أن يرسله راو آخر عن غير شيوخ الراوي الأول، بحيث يظن عدم اتحاد الحديثين المرسلين.

٤- أن يوافق قول صحابي أو فعله.

٥- أن يعضده فتوى أكثر أهل العلم فيفتون بمثل معنى ما روى عن الرسول ﷺ.

واستدلوا على عدم قبول المرسل غير المتقوي بأحد الأمور السابقة بأنه لم يتعين أن الوساطة صحابي، بل قد يكون تابعيا أو مدعيا الصحبة، فالمرسل عنه غير معروف العدالة، إذ معرفتها تتوقف على معرفة اسمه وهو غير معروف لسقوطه من السند، فلا يقبل خبره لأن عدالة الراوي شرط في قبول خبره.

أما قبوله عند انضمام أمر من الأمور السابقة إليه فقد استدلوا عليه بأن أي أمر منها يرجح جانب الصدق على الكذب.

والظاهرية وأكثر أهل الحديث من بعد الإمام الشافعي لا يقبلون المرسل مطلقا.

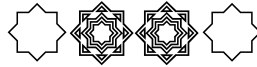
وروى عيسى بن أبان أن المرسل يقبل إذا كان من أرسله من أئمة النقل فإن لم يكن كذلك لم يقبل.

وبالنظر إلى دليل الجمهور الذين قبلوا المرسل مطلقا -السابق ذكره- يغلب على الظن أن مذهبهم هو نفس هذا الرأي الأخير، وذلك لأن هذا الدليل قد اقتصر في بيان وجه القبول على ذكر إرسال العدل الثقة.

هذا، وإذا أرسل الراوي الحديث مرة وأسنده أخرى فإن ذلك لا يمنع من قبول روايته.

ولو كان من عادة الراوي الإرسال فأسند حديثا قبل قوله فيما أسنده؛ لأن شرط القبول -وهو الإسناد- متحقق فيما أسنده.

ومن الواضح أن الحديث المتصل السند مقدم على المرسل^(١).



(١) انظر في الحديث المرسل: المحصول ١/١٥٩، ونهاية السؤل ٢/٢٦٦، والتوضيح ٢/١٥، والتلويح ٢/١٢، وإرشاد الفحول ص ٦٤، وروضة الناظر ١/٣٢٥، وتيسير التحرير ٣/١٠٢، وفواتح الرحموت ٢/١٧٤، ونزهة الخاطر العاطر ١/٣٢٣، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٨، ٣٤.

المبحث الثالث

أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أفعال الرسول أنواع:

١. أفعال جبليّة:

أي تقتضيها الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية كالأكل والنوم والشرب والقعود والقيام والنزول بالجيش في أي مكان استعدادا لملاقاة عدو.

فهذه الأفعال مرجعها إلى كونه إنسانا، لا إلى كونه رسولا فهي ليست تشريعا، فلا تجب متابعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها ذاتها، فلا يلزمنا أن نأكل إذا أكل، ولا أن نجلس إذا جلس، ولا أن ننام إذا نام، لكن فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها يؤكد إباحتها له ولأمته.

وإذا أرشدنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هيئات خاصة وسلوك معين في إيقاع هذه الأفعال كالأكل باليمين فإن هذه الهيئات تكون تشريعا للأمة والإرشاد إليها يفيد ندبها.

٢. أفعال ثبت أنها خاصة به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كمواصلة الصوم حيث ثبت أنه واصل ونهى الأمة عن الوصال، وكجواز النكاح بغير مهر، وكالجمع بين أكثر من أربعة نسوة.

وما هو خاص به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقتدى به فيه إلا بدليل يخصنا كأن يقول: هذا واجب على، ومندوب لكم، فإن لم يوجد دليل يخصنا لم نقتد به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه، كأن يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذا حلال لي ولا يزيد على ذلك فلا يكون حلالا لنا، ولو قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذا حرام على حلال لكم فلا يكون

التنزه عن فعل هذا الشيء مشروعا؛ لأنه ليس في ترك الحلال ورع، أما إن قال حرام علي وحدي، ولم يقل: حلال لكم فلا مانع من ترك فعل هذا الشيء.

٣. أفعال وردت بيانا: لنص مجمل من القرآن أو تقييدا لمطلقه أو تخصيصا لعامه.

ويعرف كونها بيانا إما بصريح القول: كقول النبي ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فإنه بيان لقوله تعالى: (أقيموا الصلاة)^(١)

وإما بقرينة حال كأن يصدر منه ﷺ عند الحاجة إلى بيان لفظ مجمل فعلا يصلح أن يكون بيانا له، ولا يفعل شيئا آخر معه كقطعه اليد من الكوع في حد السرقة عند من يرى أن آية القطع مجملة باعتبار المحل؛ إذ يتعين حمل هذا الفعل على البيان كيلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة.

وواضح أن القطع لم يصدر من النبي ﷺ، لكن باعتبار أنه الأمر بفعله يعد فاعلا له.

وهذه الأفعال حكمها حكم المجمل الذي بينته، أو المطلق الذي قيده، أو العام الذي خصصته، فإن كان واجبا كالمثالين المذكورين كان الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان الفعل مندوبا، كصلاته ﷺ ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد فراغه من الطواف، فإنه بيان للأمر المفيد الندب في قوله - تعالى - (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)^(٢) فتكون الركعتان مندوبتين.

(١) البقرة ٤٣

(٢) البقرة ١٢٥

٤. أفعال ليست مما سبق:

وهذه نوعان:

أ - أفعال علمنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلها على جهة الوجوب أو الندب أو الإباحة: أي علمنا حكمها الشرعي في حقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك إما بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح، أو بوقوعه امتثالا لآية دلت على أحد هذه الثلاثة، فنعلم أنه واجب أو مندوب أو مباح، وإما باقتران الفعل بأمانة دالة على الوجوب، فنعلم وجوبه إما بالمداومة عليه مع عدم ما يدل على عدم الوجوب، فنعلم أيضا وجوبه، وإما بمداومته عليه ثم تركه من غير أن نعلم نسخه فنعلم ندبه، وإما بعدم ظهور قصد القربة فيه بأن كان مما لا يتقرب به إلى الله تعالى فنعلم إباحته.

ب- أفعال لم نعلم على أي جهة فعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي: لم نعلم حكمها الشرعي، فالفعل الذي علمنا الجهة التي فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها تشريع للأمة عليها أن تقتدي به فيه، فنفعله على الوجه الذي فعله، فما فعله على جهة الوجوب نفعله على هذه الجهة، وما فعله على جهة الندب نفعله على تلك الجهة، وما فعله على جهة الإباحة نفعله على جهتها.

وذلك لقول الله -تعالى - : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)^(١) ولقوله - عَزَّجَلَّ - (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)^(٢) ، ولأن صحابة نبينا كانوا يقتدون بأفعاله كما قبل - عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الحجر الأسود

(١) الأحزاب: ٢١

(٢) آل عمران ٣١

وقال: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك".

أما أفعاله التي لم نعلم على أي جهة فعلها أي: لم نعلم صفتها الشرعية وحكمها الشرعي فيما أن يظهر فيها قصد القربة أو لا.

فإن ظهر قصد القربة فيها بأن كان الفعل مما يتقرب به إلى الله تعالى كأن يكون عبادة فعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون مواظبة عليها، فإن فعل النبي إياه يفيد ندبه لأئمة، وذلك لأن ظهور قصد القربة دليل على ترجيح طلب الفعل على تركه، فيكون الفعل إما واجبا أو مندوبا، لكننا قلنا بالندب لأنه المتيقن من طلب الفعل؛ إذ الوجوب طلب جازم فهو طلب وزيادة، والزائد لا يثبت إلا بدليل ولا دليل.

وإن لم يظهر في فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قصد القربة: كأن يكون الفعل معاملة كبيع كذا، فإنه يفيد إباحته لأئمة؛ وذلك لأن فعل النبي له إما أن يفيد وجوبه أو ندبه أو إباحته، وعدم ظهور قصد القربة فيه ينفي وجوبه وندبه فلا يبقى إلا إباحته.

ويرى الإمام الشافعي وإمام الحرمين أن هذا الفعل يفيد الندب لقوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) حيث إن قوله لكم يدل على عدم وجوب الاقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما لم يقم دليل على وجوبه، ووصف الأسوة بأنها حسنة يقتضي رجحان الاقتداء به على ترك الاقتداء، فيدل على أن الاقتداء ليس مباحا، وإذا كان غير واجب وغير مباح لم يبق إلا أن يكون مندوبا. ويرى البعض كابن سريج وكأبي سعيد الإصطخري وابن خيران والحنابلة أن هذا الفعل يفيد الوجوب، وقد استدل هؤلاء ببعض النصوص القرآنية كقوله

تعالى في شأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (واتبعوه لعلكم تهتدون)^(١) وقوله عَزَّوَجَلَّ (وما آتاكم الرسول فخذوه)^(٢) والأمر للوجوب.

لكن القول المذكور أولا وهو أن هذا الفعل يدل على الإباحة أولى بالقبول؛ لأن الآية التي استدل بها الإمام الشافعي في غير محل النزاع، وهو الفعل الذي لم نعلم حكمه الشرعي؛ إذ التأسّي لا يكون إلا في الفعل المعلوم الحكم، لأن معناه الإتيان بمثل الفعل الذي فعل على الوجه الذي فعل عليه من الوجوب والندب والإباحة.

وأیضا فما استدل به القائلون بالوجوب مجاب عنه بأن المتابعة إنما تكون في الأفعال التي علمنا الجهة التي فعلها النبي عليها؛ لأن معنى المتابعة هو الإتيان بمثل فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الوجه الذي أتى به من الوجوب أو الندب، حتى لو فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلا على جهة الوجوب ففعلناه على جهة الندب أو الإباحة لم تتحقق المتابعة.

وأیضا فقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه) معناه: ما أمركم به الرسول فافعلوه بدليل أن الله تعالى قال في مقابل هذا القول الكريم: (وما نهاكم عنه فانتهوا).

هذا، وإذا عارض فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الواجب اتباعه قولاً له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أن يكون القول متقدماً، أو متأخراً، وإما أن يجهل الحال فلا نعلم المتقدم منهما من المتأخر.

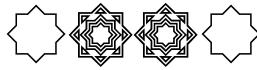
(١) الأعراف: ١٥٨

(٢) الحشر: ٧

فإن جهل الحال فيما أن يمكن الجمع بينهما بتخصيص أو نحوه، وإما ألا يمكن، فإن أمكن الجمع كان بها؛ لأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وإن لم يمكن الجمع أخذنا بالقول؛ لأنه مستقل بالدلالة وموضوع لها بخلاف الفعل فإنه ليس موضوعا للدلالة، وإن دل فذلك إنما يكون بواسطة القول.

وإن علمنا المتقدم من المتأخر فإن كان الفعل هو المتأخر كان ناسخا للقول المتقدم، وإن كان القول هو المتأخر، فيما أن يدل دليل على وجوب تكرار الفعل أم لا، فإن لم يدل دليل على ذلك فلا تعارض أصلا بين الفعل والقول، وإن دل دليل على وجوب تكرار الفعل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى أمته، فيما أن يكون القول المتأخر عاما يشمل النبي وأمته، وإما أن يكون خاصا به عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أو خاصا بنا، فإن كان عاما يشمل النبي وأمته كان ناسخا للفعل المتقدم وإن كان خاصا به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استمر وجوب الفعل على الأمة لعدم التعارض بين وجوبه عليهم وبين قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونسخ وجوب الفعل في حقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتعارضه مع القول في حقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن كان القول خاصا بنا نسخ وجوب الفعل في حقا واستمر وجوبه على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^(١)

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم



(١) انظر أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مفتاح الوصول ص ١٢١، والإيهاج ج ٢ ص ٢٨٩، ص ٢٩٠، ونهاية السؤل ج ٢ ص ١٩٨، وإرشاد الفحول ص ٣٥، ٣٦، وفواتح الرحموت ج ٢ ص ١٨٠، وتيسير التحرير ج ٣ ص ١٢١، وشرح العضد ج ٢ ص ٢٣، والتلويح ج ٢ ص ١٨٠، والتوضيح ج ٢ ص ٢٨: الصفحات المذكورة وما يليها.

الفصل الخامس الإجماع

الإجماع حقيقته وحجيته وأهميته

جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يدل على صحة الإجماع وعصمته من الضلال والخطأ وضرورة الالتزام به، لكن المسلمين لم يكونوا بحاجة إليه في عهد النبوة؛ حيث كانوا يرجعون إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل ما يقع فيعلمون منه حكم الله تعالى فيه.

لكن بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جدت وقائع ليس في القرآن والسنة نص مباشر بحكمها، فجمع الخلفاء الراشدون كبار الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- للتشاور بشأنها زيادة في الاحتياط وخوفاً من الخطأ في الحكم.

وأيضاً لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرشد إلى ذلك حين سأل علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض لك فيه سنة؟

فقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "اجمعوا له العالمين، أو قال: العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد" ^(١)

وخرجوا من هذه الإجماعات بأحكام التزم بها المسلمون، ومن هنا ظهر الإجماع إلى الوجود، وصار مصدراً للتشريع، وسوف نفصل القول فيه هنا مؤثرين بلوغ ما يحيطك علماً بأقرب الطرق وأجزها دون خوض في مجادلات عقيمة لا تلد فقهاً ولا تنتج أثراً.

وستكون البداية بالحديث عن حقيقته وإمكانه وشروطه ثم ثني بالحديث عن حجيته وأهميته، ولذا قسمنا هذا البحث إلى مبحثين:

(١) روى الطبراني مثله في الأوسط، انظر مجمع الزوائد "١/ ١٧٨".

- المبحث الأول: حقيقة الإجماع وإمكانه وشروطه.
 - المبحث الثاني: حجية الإجماع وأهميته.
- وهاك التفصيل والبيان ...

المبحث الأول

حقيقة الإجماع وإمكانه وشروطه

هذا المبحث يتضمن بيان ماهية الإجماع وحقيقته حتى يتصوره القارئ قبل الخوض في الحديث عنه، كما يتضمن بيان إمكان انعقاده والاطلاع عليه، والشروط التي لا بد منها لحصوله وتحقيقه، ومن ثم انقسم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة:

- المطلب الأول: ماهية الإجماع وحقيقته
 - المطلب الثاني: إمكان انعقاد الإجماع
 - المطلب الثالث: شروط الإجماع.
- وها هو تفصيل الكلام في تلك المطال الثلاثة.

المطلب الأول

ماهية الإجماع وحقيقته

يطلق الإجماع في اللغة على معنيين:

أولهما: الاتفاق، كقولك: أجمع القوم على كذا، إذ إن معناه أنهم اتفقوا عليه.

وثانيهما: العزم على الشيء والتصميم عليه كقوله عَلَيْهِ السَّلَام: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم له"^(١) فمعناه من لم يعزم على الصيام قبل الفجر فلا صوم له.

أما في الاصطلاح فإنه: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عصر من العصور بعد وفاته على أمر شرعي^(٢).

وهذا التعريف بحاجة إلى الشرح والبيان، وها هو:

شرح التعريف:

١- "اتفاق": الاتفاق يحصل بإبداء كل واحد من المجتهدين رأيه في المسألة صريحاً سواء أكان الإبداء بالقول أم بالفعل، والإبداء بالقول كفتوى المجتهد إذا استفتي، وكحكم القاضي، وإما الفعل فكاقتراض المجتهد الخميرة بدون وزن وتعامله بالمساقاة.

ويستوي أن يبدي كل واحد رأيه على انفراد، وبعد الاطلاع على آرائهم

(١) رواه الخمسة نيل الأوطار للشوكاني ١٩٥/٤.

(٢) تيسير التحرير ٢٢٤/٣.

نبين اتفاقها، وأن يبدو آرائهم مجتمعين، بأن يجتمعوا وتعرض عليهم الواقعة وبعد تبادل وجهات النظر يتفقون جميعاً على حكم واحد فيها.

وكذلك يستوي أن يكون بدو الآراء بالقول فقط أو بالفعل فقط، أو بعضها بالقول وبعضها بالفعل.

هذا، أما إذا أفتى أحد المجتهدين أو عدد منهم بحكم في مسألة أو فعله وسكت الباقيون بعد علمهم بفتواه أو بفعله فلم ينكر أحد منهم ذلك فقد رأى أكثر الحنفية والإمام أحمد وأكثر الشافعية وبعض المالكية أن هذا يعد اتفاقاً محققاً للإجماع ويسمونه الإجماع السكوتي.

لكن الشافعي وأكثر المالكية رأوا أنه لا يعدُّ إجماعاً.^(١)

فالسكوت يتحقق به الاتفاق عند الفريق الأول دون الثاني، وعليه فكما أن الاتفاق يكون بقول الكل أو فعل الكل أو بقول البعض وفعل البعض فإنه عند القائلين بالإجماع السكوتي - وهو القول الأولي بالقبول كما سنذكر - يكون أيضاً بقول البعض وسكوت الآخرين، أو بفعل البعض وسكوت الآخرين، أو بقول البعض وفعل البعض وسكوت الآخرين.

فالقول كأن يقول الكل: هذا واجب وهذا حرام، والفعل: كأن يفعلوا جميع الشيء، والقول والسكوت كأن يقول بعضهم: هذا حلال، وينتشر قوله، فيسكت الآخرون ولا ينكرونه، والفعل والسكوت: كأن يفعل بعضهم الشيء وينتشر عنه ذلك ويسكت الباقيون ولا ينكرون عليه.

ومن الجدير بالذكر أن الإجماع الفعلي يدل على إباحة ما فعلوه إذا لم

(١) تيسير التحرير ٢٤٦/٣

توجد قرينة تدل على غير ذلك، فإن وجدت أفادت ما دلت عليه.

ومما تقدم نعلم أن ما لا نعلم فيه خلافاً لا يعتبر مجمعاً عليه عند الشافعي ومن وافقه، لكنه يعتبر كذلك عند الحنفية ومن معهم، فالمجمع عليه عند الشافعي ومن معه من المالكية هو ما اتفق المجتهدون عليه وكان اتفاقهم بالقول أو بالفعل، أما عند غيرهم فإن المتفق عليه بالقول أو بالفعل إجماع صريح، وهناك نوع آخر من الإجماع يسمونه الإجماع السكوتي، وهو أن يحصل الاتفاق بقول البعض أو فعله وسكوت الآخرين بعد علمهم بذلك القول أو الفعل ومضي مدة كافية للبحث والخروج برأي في المسألة وانتفاء ما يمنع الساكت من إبداء رأيه وخلو سكوته عن أمارات السخط.

والحق أن الإجماع على مدى العصور والقرون لم يتم إلا على هذا النحو الأخير- المسمى إجماعاً سكوتياً- حتى في عصر الصحابة أنفسهم، كما في دعاوى الإجماع المنشورة في ثنایا كتب القه الإسلامي لا تعني -عند التأمل- إلا عدم العلم بالمخالف للمجتهدين الذين أجمعوا على الحكم، فهي من قبيل الإجماع السكوتي، بل إن الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة كموضع الكعبة وحرمة الزنا ونحو ذلك ليس إلا من هذا القبيل، إذ لا يمكن لأحد أن يدعي أنه سمع ذلك نصاً من كل واحد من المجتهدين، وإنما طريق حصول هذه الإجماعات هو قول البعض وسكوت الباقيين وعدم مخالفتهم.

ولذا فإن بعض كبار محققي الشافعية كالنووي وابن السبكي يحملان نفي الشافعي كون ما يسمى بالإجماع السكوتي إجماعاً على أنه نفي من الإجماع

القطعي، ويرون أنه يعتبر إجماعاً عند الشافعي، لكنه إجماعٌ ظني^(١).

فالحاصل أننا نرى أن الاتفاق يتحقق بقول أو فعل بعض المجتهدين وسكوت الآخرين؛ لأن سكوتهم يعتبر تقريراً منهم فيعتد به قياساً على تقرير النبي ﷺ، وذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ مثل النبي ﷺ. وأيضاً لأن ظاهر السكوت هو الرضا، وكل احتمال غيره مخالف للظاهر، فتسقط كل الاحتمالات المخالفة فيتحقق الاتفاق ويكون الإجماع.

وعلى هذا فنرى أنه إذا صدر من بعض المجتهدين قول أو فعل وعلم به باقي المجتهدين ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار حتى ماتوا فإنه يعد إجماعاً، وذلك لأن استمرار سكوتهم دليل موافقتهم لعلمهم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

وأيضاً لأن الساكتين إن كان سكوتهم رضا فقد حصل الإجماع، وإن كانوا يرون الحق في غير ما قاله أو فعله البعض من المجتهدين وسكتوا كانوا قد كتموا الحق ففسقوا بذلك فسقاً يعلمون معه أنهم فسقة، فيخرجون عن الاعتبار وفاقهم في الإجماع، كما سنبينه في موضعه إن شاء الله عز وجل - فيتم الإجماع بمن قالوا أو فعلوا فقط لصيرورتهم أهله وحدهم.

ومن الجدير بالذكر هنا:

- أن السكوت المعتبر رضا هو الذي يكون قبل استقرار المذاهب، أما بعده فإن السكوت إنما يكون للعلم بمذهب الساكت وبوجود الخلاف فلا نترجمه على أنه موافقة ورضا.

(١) حاشية النفحات على شرح الورقات ص ١٣٠

■ الاتفاق قائم على أن السكوت إذا تكرر من مجتهد العصر بعد اشتهار قول البعض منهم أو فعله، وذلك بأن كان الأمر المفتى فيه أو المعمول به مما تعم به البلوى فإنه أي هذا السكوت المتكرر يدل بالضرورة على الرضا، فتحصل به الموافقة ويكون إجماعاً سكوتياً قطعياً.

■ المجتهد مطالب بالاجتهاد وعدم التواني أو التأخر أو التقصير فيه، ومطالب كذلك بعدم كتمان ما يرى أنه الحق، وبعدم السكوت على ما لا يراه صواباً، وعلى هذا فمع أن الساكت لا ينسب له قول إلا أن الساكت منهم عند فتوى البعض أو فعله لا يصح أن نقول عنه مع كل هذه الأمور التي حتمها عليه الشارع إنه لم يوافق على ما بلغه من فتوى أو علمه من عمل، والقول باحتمال أنه سكت لأنه يرى أن كل مجتهد مصيب قول لا قيمة له، لأنه مبني على قول مصادم لنص صحيح هو قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد"^(١).

٢- "المجتهدين": مفرد هذا الجمع "المجتهد" وهو من حصلت له ملكة يستطيع بها استنباط الأحكام من مآخذها، فمن ليس كذلك لا يعد من المجتهدين، حتى وإن كان من أكابر العلماء في غير استنباط الأحكام من أدلتها.

ومن غير المجتهدين: "علماء الفقه الذين يحفظون الفروع الفقهية، أما

(١) الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٥٠.

علماء الأصول الذين لا يعرفون تفاصيل الفروع فهم أهل الاستنباط ورجاله، وفيهم قوة قابلة لمعرفة الفروع من الأصول، لذا رأى البعض أنه لا بد من وفاقهم لحصول الإجماع.

لكننا نرى ما رآه الجمهور من أنهم كعلماء الفقه الذين يحفظون الفروع، فلا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم^(١)، وذلك لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، وإذا لم يبلغ الأصولي درجة الاجتهاد فإن الإجماع لا يتوقف على وفاقه.

والمراد بـ "المجتهدين": المجتهدون في الأمور الشرعية - كما سبقت الإشارة - وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيرها، بل إن من تمكن من الاجتهاد في باب البيوع دون باب النكاح يعتبر وفاقه وخلافه في البيوع دون مسائل النكاح، وهكذا.

وجاء لفظ "المجتهدين" في التعريف بصيغة الجمع، لأن المحتم اتفاقهم لحصول الإجماع هم جميع المجتهدين المسلمين من مختلف الأمصار الإسلامية في عصر واحد.

وهذا القيد "المجتهدين" يفيد:

أ- أن اتفاق العوام أي من لم يتوفر لديهم ملكة الاستنباط لا يعتبر إجماعاً، وأن الإجماع ينعقد بدونهم، وذلك لأن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مجمعون على أن العوام لا عبرة بهم في الإجماع، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال:

(١) تيسير التحرير ٢٢٤/٣

"لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ"^(١) والواقع يؤيد هذا أيضاً، فالعوام فاقدوا الكفاءة العلمية التي تؤهلهم للنظر في الحجج وإصدار رأي في المسائل الاجتهادية، فقولهم في الدين قول من غير دليل، والقول في الدين من غير دليل خطأ مقطوع به قال تعالى وهو يذكر بعض ما حرم: "وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ"^(٢) والمقطوع بخطئه لا قيمة لموافقته ولا لمخالفته.

ب- أن اتفاق بعض المجتهدين دون البعض الآخر كاتفاق مجتهدي بلد واحد دون مجتهدي بقية البلدان لا يعتبر إجماعاً.

ج- أن قول المجتهد الواحد الذي لا يوجد غيره في عصر ما لا يعتبر إجماعاً، لكنه يعتبر حجة ظنية لانهصار الاجتهاد فيه، وليس خافياً عليك أن هذا القول للمجتهد الواحد خارج أصلاً عن الجنس المصدر به التعريف وهو "اتفاق" وذلك لأن الاتفاق يقتضي تعدد المجتهد.

د- أن قول "المجتهدَيْن" اللذين لا يوجد غيرهما في عصر ما لا يعتبر إجماعاً أيضاً، لأن "المجتهدَيْن" جمع، وأقل الجمع ثلاثة.

فإذا لم يكن بالعصر من المجتهدين سوى ثلاثة انعقد الإجماع باتفاقهم، فلا يشترط بلوغ المجمعين حد التواتر، ومن هذا تعلم أن ما قاله البعض من اشتراط ذلك بناءً على أن هذا العدد هو الذي لا يتصور تواطؤهم على الخطأ - ليس صواباً.

٣- "من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يفيد ما هو معلوم من اتفاق مجتهدي اليهود

(١) سورة النساء الآية: ٨٣

(٢) الأعراف/٣٣.

أو النصارى ليس حجة، وذلك لأن عصمة الأمة من ضلال خاص بأمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٤- "في عصر من العصور": المراد بالعصر: زمان من كان من أهل الاجتهاد وقت وقوع الحادثة، فليس داخلا في المجتهدين المطلوب اتفاقهم من صار مجتهدا بعد حدوثها، وإن كان المجتهدون فيها لا زالوا أحياء، فالتابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اعتبرت موافقته ومخالفته، ولم يتحقق الإجماع بدونه، لأنه من مجتهدى الأمة، فلا وجه لعدم اعتباره، لكن لو انعقد إجماعهم على مسألة قبل بلوغه رتبة الاجتهاد فلا عبرة بوفاقه ولا بخلافه في تلك المسألة، بل إنه لا يجوز له المخالفة أصلاً.

وهذا القيد- في عصر من العصور- يفيد أن المراد بالمجتهدين مجتهدو العصر الواحد لا مجتهدو جميع العصور، إذ إن هذا لو كان مراداً لامتنع تحقيق الإجماع في الحياة الدنيا.

٥- "بعد وفاته" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قيد لبيان الواقع؛ إذ إن الحجة في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما صدر عنه وحده، فلا يتصور حدوث الاتفاق، لأنه لا يكون إلا من عدد، ولذلك إذا قال الصحابي: "كنا نفعل كذا على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" كان مرفوعاً حكماً، وليس نقلاً منه وحكاية لإجماع.

هذا ومن عبارة في عصر من العصور بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعلم أن اتفاق المجتهدين في أي عصر يعتبر إجماعاً، وهذا هو مقتضى أدلة حجية الإجماع- الآتي بيانها بعد- إذ إنها لم تفرق بين عصر وعصر، فالصحابا إذا اتفقوا على حكم صار إجماعاً، والتابعون إذا اتفقوا على حكم صار إجماعاً كذلك.

وهكذا فما قاله الظاهرية من أن الإجماع إنما يكون من الصحابة وحدهم، فاتفقهم هو الإجماع، أما اتفاق من عداهم ليس بإجماع- قول غير سديد؛ وذلك لأنه تخصيص للأدلة المثبتة حجية الإجماع بدون مخصص، وقولهم: إن المقصود ب"المؤمنين" و"الأمة" في الآيات البيّنات والأحاديث المستدل بها على حجية الإجماع كآية: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" وحديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة" هم المخاطبون في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون سواهم- قول غير صحيح، وذلك لأنه يلزم منه أن إجماع الصحابة لا ينعقد أصلاً لجزمنا أن بعض من كانوا موجودين عند نزول تلك الآيات وصدور تلك السنن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ماتوا قبل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاتفق الصحابة الذين بقوا بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يكون اتفاق جميع المؤمنين المقصودين في تلك الآيات والسنن، فلا يكون إجماعاً، لكن هذا - أي عدم اعتبار اتفاق الصحابة إجماعاً باطل عند الكل حتى الظاهرية أنفسهم، فبطل ما أدى إليه، وهو تفسير "المؤمنين والأمة" بالمخاطبين وقت التنزيل.

والحاصل أن المراد بالمجتهدين من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عصر بعد وفاته: الموجودون في العصر الواحد، فمن مضى منهم لا يعتبر ومن لم يأت بعد منهم لا ينتظر.

٦- "على أمر شرعي": آثرت هذا التعبير على عبارة "أمر من الأمور" التي اختارها البعض^(١) وعلى عبارة "حكم شرعي" التي اختارها بعض آخر، وذلك لأمرين:

(١) شرح المحلي على جمع الجوامع ١٧٦/٢، وإرشاد الفحول ص ٧١.

■ أن الكلام في الإجماع الذي هو حجة شرعية يجب اتباعه ويأثم تارك اتباعه.

■ أن الإجماع قد يكون على حكم مسألة، وقد يكون على تفسير نص أو تأويله، أو على تعليل حكم نص.

وإطلاق الأمر الشرعي وعدم تقييده يفيد أن الاتفاق على أمر شرعي في أي عصر يحقق الإجماع سواء أسبق الخلاف في هذا الأمر من غير المجمعين أو منهم أم لم يسبق، وإنما كان كذلك لأن الاتفاق الحاصل من الأمة بعد سبق الخلاف يعتبر سبيل المؤمنين الواجب اتباعه، وأيضاً لأن الأدلة المثبتة حجية الإجماع مطلقة لا تقييد فيها بعدم وجود خلاف سابق، ومن ثم تعلم أن اشتراط البعض كالغزالي وإمام الحرمين والآمدي ألا يسبق الاتفاق خلاف سابق مرجوح.

ومما يؤكد لك هذا أن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اختلفوا فيمن يخلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم اتفقوا على أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، واختلفوا في قتال مانعي الزكاة، ثم اتفقوا على قتالهم، واختلفوا في بيع أمهات الأولاد ثم اتفق التابعون على عدم بيعهن، وأنهن يعتقن من تركه المتوفى.

هذا: وعبرة على أمر شرعي ظاهرها أن الاتفاق يكون على أمر واحد في المسألة، لكن ينبغي التنبيه إلى أن المجتهدين لو اختلفوا على رأيين في المسألة فليس معنى هذا أنهم لم يجمعوا على شيء فيها، إذ إن الإجماع قد يتحقق في بعض الحكم المختلف في جملته، ومثال هذا: أن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اختلفوا على رأيين في إرث الجد مع الإخوة فقال بعضهم: إنه يرث معهم، وقال آخرون: إنه يرث دونهم، لكن رغم الاختلاف هناك إجماع ضمني من

المختلفين على إرث الجد، وعلى هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث في هذه المسألة بعدم إرث الجد؛ لأن هذا القول يعد خرقاً للإجماع.

وهكذا في كل مسألة اختلف فيها المجتهدون على رأيين لا يجوز إحداث قول ثالث يرفع ما اتفقوا عليه، لأنه يعتبر إبطاً لما أجمعوا عليه، ويجوز إن كان لا يرفعه، وذلك لعدم مخالفته ما أجمعوا عليه، ومن الأمثلة التي يتضح بها هذا الأمر تمام الوضوح:

أ- أن أهل العصر الأول افترقوا فرقتين في النية في الطهارة، فرقة قالت بلزومها في جميع الطهارات، وفرقة قالت بلزومها في التيمم وحده، فالقائل بعدم لزومها في الجميع محدث قولاً ثالثاً يرفع ما اتفقوا عليه.

ب- أن المجتهدين من الصحابة اختلفوا في قدر ميراث الأم عند انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين، فرأى البعض أن لها ثلث التركة كلها، ورأى بعض آخر أن لها ثلث الباقي بعد نصيب الموجود من الزوجين، فإحداث قول ثالث بإرثها ثلث المال كله إن كان مع الأبوين زوجة، وثلث الباقي بعد نصيب الزوج إن كان معهما زوج - لا يعد خرقاً للإجماع، ولذا فقد قيل به في عصر التابعين، والعمل عليه.

ج- أن المجتهدين اختلفوا فيما لم يذكر المسلم اسم الله عليه عند الذبح فقال البعض بحله مطلقاً سواء أتركت التسمية سهواً أم عمدًا، وقال آخرون بحرمة مطلقاً أيضاً، فيجوز إحداث قول ثالث بحل متروك التسمية سهواً وحرمة متروكها عمدًا.

وعلى هذا فما رآه الكثير من منع إحداث قول ثالث مطلقاً ليس سديداً،

وكذلك ما رآه بعض آخر من جواز ذلك مطلقاً؛ وذلك لأن وجهة الكثير هي أن انحصار الاختلاف في قولين يعد إجماعاً ضمناً على أن المسألة ليس فيها قول ثالث، فإحداث قول ثالث مخالفة للإجماع ومخالفة الإجماع لا تجوز، ووجهة البعض الأخير هي أن وقوع الاختلاف في المسألة دليل على عدم الإجماع فيها، فإحداث قول ثالث لا يعتبر خرقاً للإجماع، إذ لا إجماع أصلاً.

وهاتان الوجهتان مردودتان لما قد علمته من أن الاختلاف على قولين قد يصحبه إجماع ضمني على حكم يخرقه القول الثالث، وقد لا يصحبه، ففي الحالة الأولى يكون إحداث قول ثالث خرقاً للإجماع، أما في الحالة الثانية فإنه لا يعد كذلك، فلا وجه لمنع القول الثالث في الحالة الثانية، ولا وجه لجوازه في الحالة الأولى.

وبهذا نكون قد انتهينا من شرح تعريف الإجماع، ومن الجدير بالذكر هنا أن ما يزيده البعض على تعريف الإجماع المذكور من قيود أخرى ليست إلا شروطاً اشترطوها لحجيته، وذلك كقول من يشترط لحجية الإجماع (انقراض عصر المجمعين دون رجوع من أحدهم) اتفاقاً مستمراً إلى انقراض العصر، وما دامت شروطاً عندهم للحجية، وليست من ماهية الإجماع وحقيقته لا ينبغي ذكرها في التعريف خاصة وهي محل خلاف بين العلماء.

المطلب الثاني

إمكان انعقاد الإجماع ووقوعه والاطلاع عليه

الإجماع ممكن؛ وذلك لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك فهو جائز وممكن، ثم إن الإجماع قد وقع فعلاً على كثير من الأحكام كالإجماع على تحريم الربا في الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، والإجماع على وجوب قتال مانعي الزكاة، والإجماع على جمع القرآن في مصحف واحد، والإجماع على خلافة أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - والإجماع على تحريم شحم الخمر، وتوريث الجدات السدس، وحجب ابن الابن من الميراث بالابن، والإجماع على أن الصلوات المفروضة خمس، ووجوب استقبال القبلة فيها ومكان الكعبة، وفرضية الصيام والزكاة والحج على المستطيع، والإجماع على صحة النكاح بدون تسمية المهر، والإجماع على أن الإخوة والأخوات لأب يقومون مقام الأشقاء عند عدمهم، والإجماع على وجوب ضمان المغصوب بالمثل أو بالقيمة.

واطلاع غير المجمعين على الإجماع متيسر، فقد أمكن معرفة آراء المجتهدين في الماضي، إذ قد عرفنا أن رأي جميع الشافعية بطلان النكاح بلا ولي، وأن رأي جميع الحنفية نقيض ذلك، وعرفنا الإجماعات السابق ذكرها.

فقول بعض الشيعة والنظام من المعتزلة: إن انعقاد الإجماع غير ممكن ليس سديداً؛ وذلك لأنهم استدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه المجمعون وهو إما قطعي أو ظني، ولما كانت العادة تحيل أن يكون الظن مستند الإجماع، لأن قوة تفكير المجتهدين تختلف بالضرورة ويتبع اختلافها اختلافهم في الاستنباط فلا يتم الاتفاق لم يبق إلا أن يكون المستند

هو القطعي، ولو كان لنقل إلينا، لأن العادة تحيل تواطؤ الجم الغفير على إخفائه، ولو نقل إلينا لاستغنى به عن الإجماع، فالإجماع غير ممكن.

وهذا الدليل مردود بما يلي:

١. يجوز الاكتفاء بنقل الإجماع عن نقل الدليل القطعي لكون الإجماع أقوى منه.

٢. اتفاق المجتهدين المستند إلى الدليل الظني ممكن؛ لأنه يجوز أن يكون الدليل ظاهراً فيما أفاده من أحكام فلا يكون هناك اختلاف.

هذا، وأيضاً فإن ما رآه البعض من أن الإجماع ممكن، لكن اطلاع غير المجمعين عليه متعذر ليس سديداً، وذلك لأن دليلهم على ذلك هو أن النقل يتوقف على ثلاثة أمور هي: معرفة المجتهدين، ومعرفة الأمر الذي غلب على ظنهم، ومعرفة أن إجماعهم عليه تم قبل أن يرجع أحد منهم عن رأيه. وكل هذه المعارف متعذرة:

أما معرفة المجتهدين فمرجع تعذرهما: جواز خفاء أحدهم لانتشارهم في الأمصار، واحتمال انقطاع بعضهم للعبادة أو عدم اختلاطه بالناس.

وأما معرفة ما غلب على ظنهم فمرجع تعذرهما: احتمال أن ما أفتى به بعض المجتهدين غير ما غلب على ظنه، وإنما أفتى به لخوفه من ذي سلطة ظالم.

وأما معرفة أن وقت اتفاقهم واحد فمرجع تعذرهما: جواز رجوع أحدهم عن رأيه وقوله بغيره قبل أن يقول به الباقيون فلا يتحقق الاتفاق في وقت واحد.

وهذا الدليل مجاب عنه بأن الصحابة معروفون، وكان لهم من قوة الدين

ما يمنعهم من الفتوى على خلاف ما غلب على ظنهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع عن فتوى وافقه فيها غيره، فليس متعذرًا الاطلاع على إجماع الصحابة، ومتى ثبت عدم تعذر النقل في صورة من صور الإجماع بطل ما استدلوا به.

وما ينقل عن كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد من مثل: "وما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب"^(١) فليس مرادهما إنكار الإجماع، وإنما مرادهما الرد بذلك على من يدعي الإجماع وينقله دون أن يوافقه غيره على هذا النقل وتلك الدعوى، وذلك لأن تفرد النقل دليل على كذبه؛ إذ الإجماع أمر عظيم يبعد كل البعد أن يطلع عليه واحد ويخفى على الكثير.

أو مرادهما أن كثرة العلماء والتفرق في البلاد في ذلك الوقت مريب في نقل اتفاقهم.

أو مرادهما إنكار دعوى الإجماع في المسألة المتناظر فيها فحسب.^(٢) وإنما قلنا مرادهما هذا أو ذاك لاحتجاج كل منهما بالإجماع في مواضع كثيرة.

وعلى أية حال فإذا كان تفرق الفقهاء المجتهدين بعد عصر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في البلاد المترامية الأطراف وكثرة عددهم وعسر اجتماعهم قد قلل من فرص تحقق إجماعهم والاطلاع عليه أو أعدمها حتى صار مراد الفقهاء بقولهم: "هذا مجمع عليه" هو أنهم لم يعرفوا له مخالفًا، وحتى صرنا نرى في كتب الفقه تجاذب العلماء في دعاوى الإجماع إثباتًا ونفيًا، فإن الحال قد تغير

(١) إعلام الموقعين ٣٠/١، وإرشاد الفحول ص ٧٣.

(٢) فواتح الرحموت ٢/٢١٢.

اليوم وصارت معرفة المجتهدين متيسرة، كما صار اجتماعهم وتناقشهم وتحاورهم أمراً سهلاً ميسوراً، خاصة إذا تعاون المخلصون في عالمنا الإسلامي على تحقيق ذلك وصارت مجامع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية تشكل من المجتهدين جميعهم بدون تحفظ أو استثناء، وتيسر لها كل ما يساعدها على القيام بمهمتها المنوطة بها وتوفرت السياسة الرشيدة لفعل كل ما ييسر جمع الفقهاء على رأي كلما أمكن ذلك.

فالإجماع ممكن انعقاده في زماننا هذا خاصة إذا أخذت الجهات العلمية الإسلامية على عاتقها مهمة تحقيقه، وذلك بالتحقق من أشخاص المجتهدين وجمعهم لبحث المسائل المراد بحثها أو بالكتابة إلى كل منهم لمعرفة رأيه ويكون ذلك بتجرد وحرية وإخلاص للحق.



المطلب الثالث شروط الإجماع

يشترط في الإجماع ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون المجمعون هم كل مجتهد الفن الذي منه المسألة المجمع عليها، فمخالفة من ليس منهم لا تقدر في إجماعهم، أما مخالفة بعضهم فإنها تقدر فيه، حتى لو كان البعض واحداً فقط^(١)، وذلك لأن الإجماع هو قول الكل، وعند مخالفة واحد لا يكون الباقي هو الكل فلا يكون قولهم إجماعاً.

وما رآه الطبري والجصاص من أن مخالفة الواحد والاثنين غير قاذحة في تحقق الإجماع بناء على أن الأكثر يأخذ حكم الكل، وأيضاً لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عليكم بالسواد الأعظم"^(٢).

فإنه مردود بأن اعتبار الأكثر كلا إنما هو بطريق المجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا بالدليل، ولا دليل.

ومردود أيضاً بأن السواد الأعظم لو كان المراد به الأكثر كان ما اتفق عليه من عدا الثلاثة من المجتهدين إجماعاً؛ لأن من عدا الثلاثة يطلق عليهم أنهم أكثر، لكنكم تقولون إن قول من عدا الثلاثة ليس إجماعاً فالصواب أن المراد

(١) الآية ٣٣ من سورة الأعراف

(٢) رواه ابن ماجه (٣٩٥٠)، وابن أبي عاصم في "السنة" (رقم ٨٤)، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (٢/١٣٣)، واللالكائي في "أصول أهل السنة" (١/١٠٥/٦٥٣) عن معان بن رفاعه وهو "لين الحديث"

بالسواد الأعظم الكل.

هذا، والمجتهد المبتدع الكافر ببدعته وهو المنكر لما علم من الدين بالضرورة لا عبرة بمخالفته إن كان من أهل الفن الذي منه المسألة المجمع عليها، وينعقد الإجماع بدونه حتى ولو لم يعلم بكفر نفسه، وذلك لأنه ليس من الأمة، أما الذي لم يكفر ببدعته فهو فاسق، والفاسق ببدعته إما أن يعتقد فسق نفسه أو لا، والمعتقد فسق نفسه لا عبرة بمخالفته؛ لأنه لا عبرة بقوله من يعلم فسق نفسه ويرضى بحاله حيث إن من حاله كذلك لا يتورع عن الفتوى أو العمل بما ليس حقاً وإلباسه لباس الحق، أما الفاسق ببدعته الذي لا يعتقد فسق نفسه بما ذهب إليه فلا بد من اعتبار قوله ومخالفته؛ لأنه من الأمة فلا ينعقد إجماعها بدونه.

وعلى هذا فالقول بعدم اعتبار مخالفة الفاسق ببدعته مطلقاً بناءً على أن قول الفاسق مردود ليس صواباً، لما تقرر من أن رد قوله إنما يكون إذا كان معتقداً فسق نفسه، وكذلك فليس صواباً القول باعتبار مخالفته في حق نفسه لا في حق غيره، فيكون الإجماع حجة في حق غيره رغم مخالفته ولا يكون حجة في حق نفسه بناءً على أنه مجتهد، والمجتهد لا يقلد غيره من المجتهدين، وذلك لأنه لم يعهد في الشرع جعل الدليل حجة في حق البعض دون البعض.

هذا ومن هذا الشرط - أن يكون المجمعون كل مجتهد في الفن الذي منه المسألة المجمع عليها - تعلم أن اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أو اتفاق الخلفاء الراشدين الأربع مع وجود المخالف لا يعد إجماعاً؛ لأن الإجماع هو - كما علمت - اتفاق جميع المجتهدين لا بعضهم.

وأيضاً: لأن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - خالف الصحابة في عدد من المسائل

كمسألة انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين حيث قال جمهور الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ بأن للأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وقال ابن عباس: لها ثلث المال كله، وخالفهم ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في عدد من المسائل كذلك، ولم ينكر أحد عليهما تلك المخالفات ولا احتج عليهم باتفاق الشيخين أو الخلفاء الأربع.

قال أبو إسحاق الشيرازي: خالف ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الصحابة في خمس مسائل انفرد بها وخالفهم ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في أربع مسائل انفرد بها.

وما وقع من إنكار ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في عدم قوله برأ الفضل وحرمة نكاح المتعة فإنه لم يكن راجعاً إلى مخالفته إجماعهم، وإنما كان راجعاً إلى معارضة قوله لنصوص شرعية علموها.

وما روي من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"

وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" فعلى فرض التسليم بصحتها ليس المراد بهما جعل اتفاق الشيخين أو الخلفاء إجماعاً ملزماً، وإنما المراد أنهما أو أنهم أهل لأن يقتدي غير المجتهد بهما أو بهم.

لكن ينبغي التنبيه إلى أنه إذا لم يوجد مخالف للشيخين أو الخلفاء كان قولهم مجمعاً عليه إجماعاً سكوتياً.

وتعلم أيضاً من هذا الشرط - كون المجمعين كل المجتهدين - أن اتفاق أهل المدينة وحدهم ليس إجماعاً، لأن المعتبر في الإجماع اتفاق مجتهد كل

الأمة لا بعضهم فقط، ويؤكد هذا أن أهل المدينة كانوا متفقين على بعض الأحكام، ولم يعدها باقي المسلمين إجماعاً ملزماً لهم، فقد كانوا متفقين على القضاء بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وخالفهم في ذلك أهل الشام والعراق ومصر فكانوا لا يقضون إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، ويزيدك وثوقاً بهذا أن الإمام علياً وابن مسعود ومعاذاً وابن عباس وغيرهم ممن هم أعلم ممن بقوا بالمدينة قد خرجوا منها إلى بلدان أخرى.

فما قاله الإمام مالك من أن اتفاق أهلها من الصحابة أو التابعين فيما لا مجال للرأي فيه إجماع لا يجوز لغيرهم مخالفته لا مستند له مقبول من نقل أو عقل، وذلك لأن ما استند إليه من أحاديث كحديث "إن المدينة طيبة تنفي خبثها" وحديث: "إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" لا تفيد عصمة أهلها من الخطأ، وإن كانت تدل على فضلها وشرفها حفظها الله، وما اعتمد عليه من مشاهدة أهلها التنزيل ومعاصرتهم الوحي وكونهم أدرى بأحوال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غيرهم لا يلزم منه نفي اجتهاد غيرهم وعدم الاعتداد بهذا الاجتهاد، ولذا فإن المحققين من أصحاب مالك لم يقولوا بمثل قوله في ذلك، بل بعضهم أنكر كونه مذهباً له، وبعضهم الآخر بين أن مقصوده هو أن روايتهم راجحة على رواية غيرهم.

وكما أن اتفاق أهل المدينة ليس إجماعاً فكذا اتفاق أهل الحرمين - مكة والمدينة - واتفاق أهل المصريين - البصرة والكوفة - ليس إجماعاً؛ وذلك لأن الإجماع هو اتفاق كل مجتهدي الأمة، وفي عصر الصحابة لم ينحصر الصحابة في الحرمين ولا في المصريين، فكان منهم في اليمن أو الشام أو غيرهما، بل كان بحمص وحدها سبعون من أهل بدر.

ونفهم كذلك من هذا الشرط - كون المجمعين كل المجتهدين - أن اتفاق أهل العترة (أهل بيت النبوة) ليس إجماعاً ملزماً لغيرهم، وذلك لما تقرر من أن الإجماع هو اتفاق كل مجتهد في الأمة، فما ذهب إليه الشيعة الزيدية والإمامية من اتفاق أهل البيت - وهم علي وفاطمة والحسن والحسين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إجماع له حجته ليس صواباً، وذلك لأن مستندهم أن الله تعالى قال فيهم: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً"^(١)

والخطأ في الاجتهاد رجس، وما دام الله قد نفاه عنهم فاجتهادهم صواب واتفاقهم إجماع له حجته.

لكن هذا مردود بأن الخطأ في الاجتهاد ماثب عليه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

وما يثاب عليه الإنسان لا يكون رجساً، فالآية الكريمة لم تنف عنهم الخطأ في الاجتهاد، فلا يكون اجتهادهم حجة على غيرهم.

وأيضاً فإنهم استندوا إلى ما رواه أحمد وغيره من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي" وهو مردود بأن لهذا الحديث رواية أخرى هي "كتاب الله وسنتي" والجمع بين الروایتين يقتضي أن نحمل الرواية المستدل بها على قبول روايتهم للسنن.

هذا، ومع قول هؤلاء بأن اتفاق العترة إجماع ملزم فإنهم لا يرون اتفاق مجتهد في الأمة كلها إجماعاً ملزماً إلا من جهة أنه متضمن لقول الإمام المعصوم.

(١) سورة الأحزاب: آية ٣٣

الشرط الثاني: أن يكون الإجماع عن مستند من كتاب أو سنة - سواءً أكانت متواترة أم آحاداً - أو قياس يستند إليه المجمعون فيما أجمعوا عليه؛ وذلك لأن القول في الدين بلا دليل ضلالة وخطأ، ولما كان الإجماع معصوماً عنهما - لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تجتمع أمتي على الخطأ - كان لا بد فيه من دليل يستند إليه المجمعون، وأيضاً فالمستند هو الذي يوحد آراء المجتهدين فلا يمكن أن يكون الإجماع بدون مستند.

وما قيل من جوازه من غير مستند فهو غير سديد، وذلك لأن القائلين بهذا استدلوا بما يلي:

- ١ - لو وجد المستند لكان هو الدليل، فلا يكون للإجماع فائدة.
- ٢ - هناك صور للإجماع كثيرة لا نعلم لها مستنداً كالإجماع على وجوب أجره الحلاق وأخذ الخراج.

وكل من هذين الدليلين مردود، فالأول مردود بأن وجود الإجماع مع وجود السند يؤدي إلى اجتماع دليلين على حكم واحد فتأكد الدلالة، ويؤدي كذلك إلى عدم وجوب البحث عن الدليل، وإلى حرمة المخالفة بعد أن كانت جائزة عند وجود المستند وحده، وتلك فوائد مهمة.

أما الدليل الثاني فإنه مردود بأن عدم العلم بمستند الإجماع في الصور المذكورة لا يدل على عدم وجوده؛ لأنه يمكن أن يكتفي بنقل الإجماع.

فالمجتهدون لا يمكن أن ينشئوا من عند أنفسهم حكماً لا سند له من نص أو قياس صحيح ثم ينشرونه باسم الاتفاق العام والإجماع، فهذا خطأ لا يقع من المجتهدين، وليس من حقهم، فالناس مهما كثروا ليسوا منشأ الأحكام الشرعية،

فالإجماع لا بد أن يكون له مستند معتمد شرعاً.

ومن أمثلة الإجماع المستند إلى الكتاب العزيز: الإجماع على تحريم التزوج بالجدّة مهما علت؛ إذ إن مستنده قول الله - تعالى - : "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"^(١) فقد انعقد الإجماع على أن المراد بالأمّهات الأصول من النساء وإن علون.

ومن أمثلة الإجماع المستند إلى السنة: الإجماع على إعطاء الجدّة السدس، فهو مستند إلى خبر المغيرة بن شعبه ومحمد بن مسلمة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورثها السدس^(٢)، وإجماع الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - على وجوب الغسل بالتقاء الختانين استناداً إلى حديث أم المؤمنين عائشة^(٣) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وإجماعهم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها استناداً إلى حديث: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا"^(٤) وإجماعهم على تحريم بيع الطعام قبل القبض^(٥) استناداً إلى نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام قبل القبض وأثر الإجماع حينئذ هو رفع الحكم من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع.

وبهذا تعلم أن ما رآه البعض من أن مستند الإجماع لا يكون خبر آحاد قول غير سديد، ويؤكد ذلك عندك أن وجهتهم في هذا القول هي أن خبر الآحاد لا يفيد القطع فلا ينبغي عليه الإجماع لأنه قطعي.

(١) الآية ٢٣ من سورة النساء.

(٢) رواه الخمسة إلا النسائي - نيل الأوطار ج ٦ ص ٥٩.

(٣) نيل الأوطار ج ١ ص ٢٢١.

(٤) رواه الجماعة - نيل الأوطار ج ٦ ص ١٤٦.

(٥) رواه الجماعة إلا الترمذي - نيل الأوطار ج ٥ ص ١٥٨.

وتلك وجهة مردودة بأن قطعي الثبوت قد يكون ظني الدلالة، والإجماع إنما يكون على مدلوله الظني، ولا قائل بمنع ذلك، فهذا ظن أنتج قطعياً ولا خلاف فيه، فبطل القول بأن الظن لا ينشأ عنه قطع.

ويرى الجمهور أنه لا يتعين أن يكون الحديث الموافق للإجماع سنداً للمجمعين بل يجوز أن يكون هو سندهم كما يجوز أن يكون سندهم غيره، لأنه يجوز أن يكون للحكم الواحد أكثر من دليل، وخالف في هذا أبو عبد الله البصري فقال بتعيينه لكيلا يخلو الإجماع عن مستند.

هذا، وقد يكون المستند قياساً^(١) كإجماع الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - على خلافة أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قياساً على إمامته في الصلاة حينما مرض الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه، وإجماعهم على إراقة الزيت الذي ماتت فيه الفأرة بالقياس على السمن المائع، فما قيل من أنه لم يوجد إجماع مستنده القياس مردود بهذه الوقائع الثابتة.

وما قيل: من أن القياس الخفي لا يصلح مستنداً للإجماع، لأنه موجب للظن والشبهة وهي تنافي الاتفاق - فإنه مردود بأن خبر الواحد كذلك مع أنه يصلح لأن يكون مستنداً للإجماع.

وما قاله الشيعة وجماعة من أن القياس مطلقاً جلياً أو خفياً لا يمكن أن يكون مستنداً للإجماع بناء على:

١- أن من العلماء من يحتج بالقياس، ومنهم من لا يحتج به، وما كان كذلك يستحيل الإجماع بناء عليه.

(١) شرح العضد على مختصر بن الحاجب ج ٢ ص ٣٩ والتقرير والتحبير ج ٣ ص ١١١

٢- الإجماع لا تجوز مخالفته، والقياس تجوز مخالفته، ولو كان القياس سنداً للإجماع لجازت مخالفة هذا الإجماع؛ لأن جواز مخالفة الأصل تستتبع جواز مخالفة الفرع، فيجتمع في هذا الإجماع جواز مخالفته باعتبار أن مستنده القياس، وعدم جواز مخالفته باعتبار أنه إجماع وهذا جمع بين النقيضين

فإنه يجاب عنه ب:-

١- أن خبر الواحد مختلف فيه بين العلماء، ومع هذا يصح أن يكون مستنداً للإجماع فكذلك القياس.

٢- أن القياس الذي هو مستند الإجماع إنما تجوز مخالفته قبل الإجماع عليه فإن مخالفته غير جائزة.

وكما جاز أن يكون المستند قياساً فإن يجوز أيضاً أن تكون المصلحة سنداً للإجماع^(١) ومن أمثلة ذلك: إجماع الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وإجماعهم في عهد عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على زيادة آذان ثالث لصلاة الجمعة حتى لا تفوت الصلاة المسلمين القاطنين في مساكن بعيدة عن المسجد، لكن هذا الإجماع المستند إلى المصلحة تدور حجته مع مصلحته، فيكون حجة ما ثبتت المصلحة المستند إليها، فإن تبدلت وصارت المصلحة شيئاً آخر جازت مخالفة هذا الإجماع، والقول بحكم آخر يلائم المصلحة الجديدة، أما الإجماع المستند إلى نص أو قياس صحيح فلا يجوز للفرد ولا الجماعة مخالفته.

(١) أصول الفقه الإسلامي - وهبه الزحيلي ج ١ ص ٥٦٧.

وعليه فلا ينعقد إجماع بعد إجماع سابق يخالفه؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أن ما تجتمع عليه الأمة حق، والحق لا يتعدد.

والقول بإمكان ظهور دليل جديد بعد انعقاد الإجماع الأول أمر يكاد يكون مستحيلاً؛ لأنه من المستبعد جداً أن يكون هناك دليل صحيح لا تنتبه إليه الأمة كلها فتجتمع على خلافه ثم بعد ذلك تنتبه إليه.

هذا، ومن الأهمية بمكان هنا بيان أن انقراض المجمعين ليس شرطاً للإجماع^(١) فموت المجمعين بدون مخالفة من أحدهم ليست شرطاً لصحة إجماعهم، بل إن إجماعهم يكون صحيحاً وحجة بدون ذلك؛ لأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع لا تشترط انقراض المجمعين، فالإجماع ينعقد بمجرد اتفاق جميع المجتهدين، ويتحتم على الأمة اتباعه، وعليه فيحرم على كل فرد منهم مخالفة ما أجمعوا عليه، كما يحرم على غيرهم حتى ولو صار هناك مجتهد آخر في نفس العصر الذي تم فيه الإجماع فإنه يلزمه القول بالحكم المجمع عليه.

ويرى أبو بكر بن فورك والإمام أحمد اشتراط ذلك، وأن الإجماع لا ينعقد ولا يصير حجة إلا إذا ماتوا جميعاً دون مخالفة، ووجهتهم في ذلك ما ثبت من أن علياً - كرم الله وجهه - قال: "كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد لا يُبعن، وقد رأيت الآن أن يُبعن، فقال عبيدة السلماني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك.

وهذا القول يدل على وجود إجماع سابق من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وها

(١) انظر في هذه المسألة: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٣٠/١ وما بعدها، وشرح

المحلى على جمع الجوامع ١٨١/٢

هو علي قد خالفه، فلو كان إجماعهم منعقداً وحجة قبل موتهم بدون مخالفة ما خالفه سيدنا علي - كرم الله وجهه - لأن الصحابة لا يجترئون على فعل المحرمات.

لكن هذا مجاب عنه بأن الصحابة لم يجمعوا على حرمة بيع أمهات الأولاد، إذ قال بجواز بيعهن كل من ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وأما قول عبيدة السلماني فمعناه أن حرمة بيعهن كان قول الأكثر لا قول كل الأمة بدليل قول من ذكرنا من الصحابة بالجواز.

ويرى الآمدي أن الإجماع إن كان بقول من البعض وسكوت من الباقي كان موتهم شرطاً لصحة الإجماع وحجيته، فيجوز قبله لمن سكت منهم أن يخالف.

ويرى إمام الحرمين أنهم إن ظنوا الحكم ولم يقطعوا به فلا بد لصحة إجماعهم من تطاول الزمن ماتوا أو لم يموتوا.

ووجهة الآمدي أن سكوت الساكت يجوز أن يكون لعدم تكوين رأي له في المسألة، فإذا قال فيها قولاً بعد ذلك فإنه لا يهمل، لأنه رأي لمجتهد ولا تحرم عليه المخالفة بأنه عمل منه بما اقتضاه اجتهاده.

ووجهة إمام الحرمين قريبة من هذا، وهي وجهة مجاب عنها بأن السكوت ظاهر في الرضا والظهور كاف في الاتفاق، فالإجماع السكوتي اتفاق من الجميع كالإجماع القولي.

ويترتب على هذا الذي ذكرناه ووضحناه أنه إذا وجد مجتهد من التابعين

في عصر الصحابة فلا ينعقد إجماعهم مع مخالفته عند القائلين بأن انقراض المجمعين شرط في انعقاد الإجماع.

وأما القائلون بعدم اشتراط انقراضهم فمنهم من قال: ينعقد إجماعهم بدونه ومنهم من قال: ينعقد إجماعهم بدونه إن بلغ قبل إجماعهم، وهذا - التفصيل - هو الصواب؛ وذلك لأن الإجماع هو قول كل مجتهد في الأمة وقت اتفاقهم ليس قول كل الأمة، فاتفاقهم دونه ليس إجماعاً، ومزية الصحابة وفضلهم لا شأن له بتحقيق الإجماع؛ لأن ماهيته اتفاق على مجتهد في الأمة. أما إذا لم يكن قد بلغ درجة الاجتهاد عند اتفاقهم فإن قولهم يعتبر قول كل الأمة فيكون إجماعاً له حجته، وتحرم عليه وعلى غيره المخالفة.



المبحث الثاني حجية الإجماع وأهميته

الحديث هنا عن حجية الإجماع وعن أهميته وستعرض لكل منهما بالبيان في مطلب مستقل.

وعليه ففي هذا المبحث مطلبان:

- المطلب الأول: حجية الإجماع
- المطلب الثاني: أهمية الإجماع.

المطلب الأول حجية الإجماع

الإجماع حجة شرعية أي أنه دليل شرعي كالكتاب والسنة يستدل به على الأحكام، وهو حجة قطعية بمعنى أن الحكم المجمع عليه يثبت قطعاً فيجب العمل به وتحظر مخالفته، وتخرج المسألة المجمع على حكمها عن أن تكون محلاً لاجتهاد لاحق، ولم يخالف في ذلك إلا من لا عبرة بقوله ولا بمخالفته، كالنظام -المتهم بالزندقة والتشكيك في ضروريات الإسلام- وبعض الخوارج -الذين لا يرون إجماعاً سوى إجماعهم- أما غيرهم من الأمة فليسوا بمؤمنين أصلاً، وبعض الشيعة -الذين يرون حجية الإجماع- إن كان في المجمعين الإمام المعصوم -في زعمهم- أما إن لم يكن بينهم فلا إجماع؛ إذ العبرة في الحقيقة بقوله وحده عندهم.

فالجمهور حتى من رأى منهم تعذر حصول الإجماع في غير زمان الصحابة متفقون على أنه لو حصل في أي زمن كان فإنه يعتبر حجة ملزمة.

لكن قطعية حجية الإجماع ليست ثابتة لكل أنواعه، وإنما الإجماع الذي هو حجة قطعية هو القطعي، وهو ما لا خلاف فيه كالمشاهد أو المنقول بالتواتر، أما المختلف فيه كالمنقول آحاداً أو المنعقد بعد سبق الخلاف أو السكوتي فهو حجة ظنية.

أدلة حجية الإجماع:

العلماء يذكرون أدلة عديدة على حجية الإجماع، وأقوى هذه الأدلة هو الدليل المأخوذ من السنة فقد قال في شأنه المحققون: هو دليل لا خفاء فيه

بوجه ولا مساغ للارتياح فيه: أنه قد ورد عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث كثيرة تدل على أن هذه الأمة معصومة من الضلالة والخطأ، وأنه يجب اتباع ما عليه جماعة المسلمين، ومنها:

- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سألت الله تعالى ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطينيها"^(١).
- وقوله: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"^(٢).
- وقوله: "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار"^(٣).
- وقوله: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة"^(٤).
- وقوله: "من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"^(٥).
- وقوله: "من أراد بحبوحه الجنة فليلزم الجماعة"^(٦).
- وقوله "من فارق الجماعة شبرا فمات إلامات ميتة جاهلية"^(٧).

(١) رواه أحمد ٣٩٦/٦ والطبراني ٢١٧١.

(٢) تيسير التحرير ج ٣ ص ٢٢٨ والنظم المتناثر ١٠٤.

(٣) الترمذي ٢١٦٧.

(٤) الفتح الكبير ج ١ ص ٣١٨ ، وأبو داود ٤٢٣٣.

(٥) أحمد ١٨٠/٥ وأبو داود ٤٧٥٨.

(٦) مسند أحمد ١٨/١ والترمذي ٢١٦٦ وابن ماجه ٢٦٦٣.

(٧) مسند أحمد ١٨٠/٥ وأبو داود ٤٧٥٨.

- 0 وقوله: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء" ^(١)
- 0 وقوله: "إياكم والشعاب وعليكم والجماعة" ^(٢)
- 0 وقوله: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب" ^(٣)
- 0 وقوله: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين" ^(٤)
- 0 وقوله: "لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم" ^(٥)

فهذه الأحاديث متونها مشهورة وأسانيدها كثيرة وصحيحة فقد وردت من طرق مختلفة ورواها رواة شتى، وهي وإن اختلفت ألفاظها ولم تتواتر آحادها إلا أن القدر المشترك بينها متواتر، وهو عصمة الأمة من الضلالة والخطأ، ووجوب إتباع ما عليه الجماعة، فمعناها متواتر، والتواتر المعنوي كالتواتر اللفظي يفيد القطع واليقين، فعصمة الأمة من الضلالة والخطأ ووجوب اتباع ما عليه جماعة المسلمين مقطوع به.

ولو سلمنا أنها أخبار آحاد لم ترق إلى درجة التواتر المعنوي، فقد دل الدليل على ثبوتها وصحتها قطعا، وهذا الدليل هو أنها لم تزل ظاهرة في سلف

(١) أحمد ٣٧٩/١، ومجمع الزوائد ١٧٧/١.

(٢) جامع الأصول ١٧٨/١.

(٣) مجمع الزوائد ١٧٧/١ وتفسير ابن كثير ٥٢٣/٤.

(٤) جامع الأصول ١٧٨/١.

(٥) مجمع الزوائد ٢٢١/٥.

الأمة وخلفها تروى في كل عصر ومصر، ويحتج بها على عصمة الأمة من الخطأ، ولم ينقل عن أحد من أهل النقل أنه ردها أو أنكرها؛ بل كانت دائما مقبولة منهم، ولو لم يثبت عندهم صحتها لاختلفوا فيها فقبلها قوم وردها آخرون كما هي عادتهم في خبر الواحد الذي لم تقم الحجة بصحته عندهم، فهي صحيحة قطعاً.

ولذا نجد علماء الأمة في العصور المختلفة والمتعاقبة يستدلون بتلك الأحاديث على حجية الإجماعات التي يرونها قطعية، ولا يستدل على القطعي إلا بقطعي كما هو معلوم، فتأكد بهذا إفادة تلك الأحاديث عند الجميع القطع واليقين كما قرناه.

ونفي الخطأ والضلال عن إجماع الأمة يفيد أن ما أجمعت عليه الأمة حق وصواب، والصواب الحق يلزم اتباعه؛ إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، وأيضا فقد أمر النبي ﷺ في الأحاديث سالفة الذكر بلزوم الجماعة، ومن هذا اللزوم متابعتهم فيما اتفقوا على وجوبه أو ندبه أو إباحته أو تحريمه.

وتفسير منكري حجية الإجماع "الضلال والخطأ" بالكفر تفسير غير سديد؛ لأنه تخصيص لتلك الأحاديث بلا مخصص، ومخالف لظاهرها المفيد عموم وشمول كل خطأ وكل ضلال.

وما قد ورد من أن النبي ﷺ "ذكر أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة"^(١) وذكر أن الله - تعالى - لا يقبض العلم انتزعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ

(١) أبو داود ٤٥٩٦ وابن ماجه ٣٩٩١ والترمذي ٢٦٤٠

الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"^(١) فإنه لا يعارض الأحاديث الدالة على عصمة الأمة من الخطأ، ولا يدل على خطأ أكثرها، وذلك لأن المراد بالأمة في حديث الافتراق أمة الدعوة وهي تتضمن المؤمنين والكافرين، والناجون هم أمة الإجابة -المؤمنون- بدليل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن الفرقة الناجية وقيل له من هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا وأصحابي عليه" فمن وردت الأحاديث بعصمتهم من الخطأ هم المؤمنون، ومن جاء حديث الافتراق بضلالهم هم غير المؤمنين فلا تعارض.

أما حديث نزع العلم فإنه يبين أن بعض العصور ستخلو من العلماء المجتهدين، وقد قلنا - قبل ذلك - : إن هذه العصور لا ينعقد فيها إجماع.

ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن أدلة حجية الإجماع حين يذكرها الكاتبون يصدرونها بأدلة من القرآن الكريم كآية: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"^(٢) وآية: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس"^(٣) وآية: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"^(٤) وآية: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"^(٥) وآية: "كنتم خير أمة

(١) متفق عليه

(٢) الآية ١١٥ من سورة النساء

(٣) الآية ٤٣ من سورة البقرة

(٤) الآية ١٠٣ من سورة آل عمران

(٥) الآية ٥٩ من سورة النساء

أخرجت للناس"^(١) ثم يوردون عليها من الاعتراضات والأجوبة عنها ورد الأجوبة ما يجعلها كما قال حجة الإسلام الغزالي في المستصفى: "ظواهر لا تنص على الغرض، بل لا تدل دلالة الظواهر"^(٢) لذا آثرنا الاكتفاء بما هو نص في الدلالة، وهو الدليل من السنة السابق تفصيله.

وهذا لم يستند منكرو حجية الإجماع إلى شيء يستحق أن نذكره، لأن بطلان كل ما استندوا إليه باد لكل عاقل دون حاجة أي بيان، فأما عليك من إيهامه، ورأينا ألا نشغلك بما لا يصدر إلا عن جاحد معاند، ولتزدد يقينا بصواب ما رأيت.

أقول: لعل أقوى ما استند هؤلاء إليه هو حديث معاذ حين بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن وقال له: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب الرسول صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله"^(٣)

ووجه الدلالة من هذا الحديث على ما استندوا به عليه هو: أن الأدلة التي يعتمد عليها قد ذكرت في هذا الحديث، ولم يكن الإجماع من بينها، فلو كان دليلاً صحيحاً وحجة لذكر فيه.

(١) الآية ١١٠ من سورة آل عمران

(٢) المستصفى ج ١ ص ١٧٥

(٣) جامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ٥٦

لكن تلك الوجهة مردودة بأن الإجماع لم يذكر في هذا الحديث لأنه لا يعتبر حجة إلا بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فالإجماع حجة ولا ريب في حجيته، فعلينا أن نعمل بما ثبت إجماع الأمة عليه، ولا ننكر شيئاً منه، ولنعلم أن منكر الحكم المجمع عليه إجماعاً ظنياً ليس كافراً بلا خوف، أما منكر الحكم المجمع عليه إجماعاً قطعياً فقد اختلف في كفره.

والراجع من أقوال المختلفين هو أنه لا يكفر إلا إن تضمن إنكاره تكذيب الشارع، فإن لم يتضمن إنكاره تكذيب الشرع لم يكفر، وإن تضمنه كفر؛ لكن لا من جهة أنه أنكر مجمعا عليه، وذلك لأن العلماء لم يكفروا من أنكر أصل الإجماع نفسه كالنظام ونحوه، وإنما من جهة تكذيبه الشارع، وذلك كمنكر المجمع عليه المستند إلى نص شرعي وهو يعلم ذلك.^(١)



(١) أصول الفقه للخضري ص ٢٨٨

المطلب الثاني أهمية الإجماع

سبق أن ذكرنا أن علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأمر ينزل بالمسلمين ليس فيه قرآن ولا سنة، فقال: "اجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد" فهذا الحديث يوجب عندما يجدُ شيء ليس فيه نص أن نجمع علماء الأمة، ولا نعمل فيه برأي واحد، وتلك دعوة لنا أن نسير في طريق نصل به إلى الإجماع، أو أن نقرب منه على الأقل، وبذلك تسلم الأمة من شذوذ الفكر والنزعات الانفرادية، وتكون كما أرادها الله-تعالى- صفًا واحدًا.

وفائدة الإجماع وثمرته: رفع الجدل في حقائق استبان أمرها واستقر فهمها باتفاق المجتهدين من الأمة قاطبة أو باتفاق بعضهم وعدم مخالفة البعض الآخر.

فماذا يعود على الأمة من إنكار الإجماع وحجته خاصة مع إمكانه في هذا الزمان؟

وما جدوى الخلاف في فهم نص أجمع الأئمة على معنى محدد له؟ ألا نعلم أن هذا ليس له أثر إلا الفرقة والتناحر والتنازع وبلبلة الأذهان؟ إن القول بحجية الإجماع والحرص على تحقيقه أولى بالعقلاء وأقرب إلى ما أراده الله تعالى لهذه الأمة وأمرها به من اتحاد قال تعالى: "إن هذه أمتكم أمة واحدة"^(١)، وقال: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"^(٢)

(١) الآية ٩٢ من سورة الأنبياء

(٢) الآية ١٠٣ من سورة آل عمران

وأملنا أن ينتبه أولو الأمر والممسكون بنواصي المؤسسات العلمية الدينية إلى ما في الإجماع من خير للأمة، فيهيئوا للمجتهدين فرص الاجتهاد الجماعي، ويسرون لهم السبل التي يمكن بها ومعها تحقق الإجماع، أو القرب منه في المسائل والأمور التي تجد في حياتنا.

وبعد: فله الحمد على ما منَّ به وتفضَّل، ونتضرع إليه أن ينفع بهذا البحث، وأن يتقبله، إنه سميع قريب مجيب.



الدراسة النصية

المقررة على طلاب الفرقة الثالثة

من كتاب

نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر

الدين البيضاوي (٦٨٥هـ)

تأليف

الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسني

المتوفى سنة [٧٧٢هـ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فهذه مساهمة لتوضيح وبيان مسائل الدراسة النصية المقررة على طلاب الفرقة الثالثة بكليات الشريعة والقانون من كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البضاوي، أقدمها لأبنائي الطلاب في هذا الثوب الجديد، وقد راعيت فيها توضيح عباراتها، وشرح ما أغلق فهمه على الطلاب، سائلاً الله عز وجل أن يعين الطلاب على فهمها، وأن يذلل لهم صعابها، وأن يشرح صدورهم لها، حتى يتمكن الطالب الأزهرى من التعامل مع كتب التراث الذي تركه لنا علماؤنا السابقون...

والله اسأل أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يجعل لها أثراً طيباً في نفوس طلاب العلم الشرعي.

وصلّى الله على سيدنا محمد، وعلي الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن

الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أ.د/ محمد صلاح حلمي سعد



مَهَيِّدٌ

تقوم الدراسات النصية في كليات جامعة الأزهر على تدريس كتب التراث القديم المتخصصة في العلم الشرعي، من أجل ربط الطالب بأصل العلم، ولتمرينه على مطالعة هذه الكتب، وتدريبه على كيفية التعامل معها، وإعطائه مفاتيح هذه الكتب؛ ذلك أن العلماء قديما كانت لهم طرائقهم في كتابة العلم وتفهمه وتقريبه لطلابهم الذين كانت لهم صفات خاصة قلما تجدها في طلاب العلم في عصرنا المعاصر.

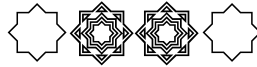
وعلم أصول الفقه لما كان من أهم أدوات الاجتهاد الفقهي، ومن يتمكن منه يمكنه التعامل مع الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام فقد كتبه الأصوليون المتقدمون بطريقة تحتاج إلى تمكن من علوم الآلة مع شرح الأستاذ الذي بيده مفاتيح هذا العلم.

والمنهج الذي قرره كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مادة أصول الفقه غير الحنفي قد اعتمد تدريس موضوعات الدراسة النصية من كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ابن علي بن عمر الإسنوي، وهو كتاب جليل القدر، عظيم الفوائد، كثير العلم، جامع بين التقرير والتحبير، والتحقيق والتهذيب، والتفهم والمناقشة العلمية.

وقد وضعه الإمام الإسنوي على كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي الذي أبدع في اختصار كتاب الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي، وهو الكتاب الذي اختصره الأرموي من الكتاب الجليل الشهير

المسمى بالمحصول في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي الذي يعد واحدا من الكتب الأربعة التي عليها مدار التأليف في علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين.

وقبل الشروع في مدارس الموضوعات المقررة على الطلاب أقدم لهم ترجمة موجزة للتعريف بمصنف الكتاب القاضي البيضاوي، وشارحه الإمام الإسنوي رحمهما الله تعالى.



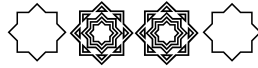
ترجمة القاضي البيضاوي

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، القاضي، المفسر، العلامة، ولد في المدينة البيضاء "بفارس" قرب شیراز.

وكان عالما بعلوم كثيرة، صالحا خيرا صنف التصانيف في أنواع العلوم منها: مختصر الكشف، ومختصر الوسيط في الفقه المسمى بالغاية، وطوالع الأنوار في التوحيد، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، وطلب اللباب في علم الإعراب، ونظام التواريخ وتعاريفها.

قال ابن السبكي: "ولي قضاء القضاة بشيراز، ودخل تبريز وناظر بها، وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدرس نكتة زعم أن أحدا من الحاضرين لا يقدر على جوابها، وطلب من القوم حلها والجواب عنها، فإن لم يقدرُوا فالحل فقط، فإن لم يقدرُوا فإعادتها، فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال له: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها، فخيرته بين إعادتها بلفظها أو معناها فبهت المدرس وقال: أعدها بلفظها فأعادها، ثم حلها وبين أن في تركيبه إياها خلافا ثم أجاب عنها، وقابلها في الحال بمثلها، ودعا المدرس إلى حلها فتعذر عليه ذلك، فأقامه الوزير من مجلسه، وأدناه إلى جانبه، وسأله من أنت؟ فأخبره أنه البيضاوي، وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز، فأكرمه وخلع عليه في يومه، ورده وقد قضى حاجته، وبعدها رحل إلى تبريز فتوفي فيها رَحِمَهُ اللهُ تعالى في سنة خمس وثمانين وستمئة".

أما كتابه المنهاج فهو مختصر جليل اعتنى العلماء بشأنه فشرحه الشيخ الإمام فخر الدين أحمد بن حسين الجاربردي المتوفى سنة ٧٤٦هـ، وشرحه الإمام أبو الثناء الأصفهاني المتوفى سنة ٧٤٩هـ، وشرحه القاضي عبيد الله بن محمد العبيدلي التبريزي الحنفي المتوفى سنة ٧٤٣هـ، وغيث الدين الواسطي المتوفى سنة ٧١٨هـ، وشمس الدين الجزري الشافعي المتوفى سنة ٧١١هـ، وتاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ، وغيرهم من العلماء مما يبين فضل الكتاب وأهميته وفضل صاحبه وجلالته^(١).



(١) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٥٧/٨، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهاب ١٧٢/٢، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٥٠/٢.

ترجمة الإمام الإسنوي

هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي الإسنوي، نزيل القاهرة، الشيخ جمال الدين، أبو محمد.

ولد في العشر الأخير من ذي الحجة سنة ٧٠٤هـ بإسنا من صعيد مصر، وقدم القاهرة سنة ٧٢١هـ، وقد حفظ التنبيه للشيرازي في ستة أشهر، وبعد أخذه عن العلماء، لازم الاشتغال والتصنيف، فكانت أوقاته محفوظة مستوعبة لذلك، وولي وكالة بيت المال والحسبة ودرس بالمدرسة المالكية والأقبغاوية والفاضلية، ودرس التفسير بالجامع الطولوني.

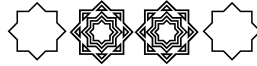
وتتلمذ على عدد من العلماء منهم: الحسن بن أسد بن الأثير، وعبد المحسن الصابوني، والقطب السنباطي، والقونوي، وغيرهم، وأخذ اللغة عن أبي الحسن النحوي، وأبي حيان النحوي وغيرهما.

وله العديد من المؤلفات منها: جواهر البحرين في تناقض الخبرين، والكوكب الدري، وكافي المحتاج إلى شرح المنهاج، والفتاوى، وزوائد الأصول، والأشباه والنظائر، والبدور الطوالع في الفروق والجوامع، وشرح ألفية ابن مالك، وشرح تفسير البيضاوي، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وطبقات الشافعية، وغيرها من المؤلفات.

قال الشوكاني: "كان فقيها ماهرا، ومعلما ناصحا، ومفيدا صالحا، مع البر والدين والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان به من طلبته، ويحرص على إيصال الفائدة إلى البليد، وربما ذكر عنده المبتدئ الفائدة المطروقة فيصغي كأنه لم يسمعها جبرا لخاطره، وله مثابة على إيصال البر

والخير إلى كل محتاج، مع فصاحة عبارة وحلاوة محاضرة ومروءة بالغة، وقد ولي وكالة بيت المال والحسبة، ودرس مدارس، ثم عزل نفسه عن الحسبة لكلام وقع بينه وبين الوزير في سنة ٧٦٢ ثم عزل نفسه من الوكالة في سنة ٧٦٦ وانتفع به جمع، وقد أفرد له العراقي ترجمة ذكر فيها يسيرا من مناقبه وفضائله ونظمه، وبالغ في الثناء عليه، وكان هو يحبه ويعظمه".

وكانت وفاته ليلة الأحد ثامن عَشْر جمادى الأولى سنة ٧٧٢ اثنتين وسبعين وسبعمائة^(١).



(١) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٨/٣، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٩٢/٢، والبدر الطالع للشوكاني ٣٥٣/١.

تأخير البيان

قال المصنف: "الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف بما لا يطاق، ويجوز عن وقت الخطاب، ومنعت المعتزلة.

وجوز البصري، ومنا القفال والدقاق وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك.

لنا مطلقاً: قوله تعالى: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامة: ١٩]

قيل: البيان التفصيلي.

قلنا: تقييد بلا دليل. وخصوصاً أن المراد من قوله: ﴿أَنْ تَذَبُّحُوا بَقْرَةً﴾ [البقرة/٦٧] معينة بدليل ما هي؟ وما لونها؟ والبيان تأخر.

قيل: يوجب التأخير عن وقت الحاجة.

قلنا: الأمر لا يوجب الفور.

قيل: لو كان معينة لما عنفهم.

قلنا: للتواني بعد البيان. وأنه تعالى أنزل: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنبياء/٩٨] فنقض ابن الزبيري بالملائكة والمسيح، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَى﴾ [الأنبياء/١٠١] الآية

قيل: "ما" لا تتناولهم، وإن سلّم لكنهم خصوا بالعقل.
 وأجيب: بقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس/٥] وأن
 عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل.
 قيل: تأخير البيان إغواء.
 قلنا: كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة.
 قيل: كالخطاب بلغة لا تفهم.
 قلنا: هذا يفيد غرضاً إجمالياً بخلاف الأول".
 أقول: لا يجوز تأخير البيان^(١)

(١) عرف الأصوليون البيان والمبين بتعريفات مختلفة لملاحظات مختلفة، فمنهم من نظر إلى
 فعل المبين، ومنهم من نظر إلى محل البيان، ومنهم من نظر إلى ما حصل به البيان، ومنهم
 من خص البيان بما سبق خفاؤه، ومنهم من أطلقه على كل إيضاح سبقه خفاء أو لم يسبقه
 خفاء، ومن هذه التعريفات:

التعريف الأول: البيان هو الدليل، يقال: بين الله الآيات لعباده، أي: نصب لهم أدلة دالة
 على أوامره ونواهيه. ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني، وارتضاه إمام الحرمين، واختاره
 الغزالي والرازي، وصححه القاضي ابن العربي المالكي، وقال: وهذا صحيح لفظاً ومعنى،
 طرداً وعكساً".

التعريف الثاني: البيان هو: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي". وهو تعريف
 أبي بكر الصيرفي، واختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة، واختاره إمام الحرمين في
 الورقات.

التعريف الثالث: البيان هو العلم الحاصل من الدليل. وإليه ذهب أبو عبد الله البصري
 وغيره.

عن وقت الحاجة^(١) أي: وقت العمل بذلك المجمل إن منعنا التكليف بما لا يطاق^(٢)؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال.

وقال العضد: "البيان يطلق على فعل المبين وهو التبيين كالسلام والكلام للتسليم والتكليم، واشتقاقه من بان إذا ظهر أو انفصل، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحلّه وهو المدلول، وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسير العلماء له: فقال الصيرفي بالنظر إلى الأول، وهو الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح... وقال القاضي والأكثرون نظراً إلى الثاني إنه هو الدليل، وقال أبو عبد الله البصري نظراً إلى الثالث وهو العلم عن الدليل. وقال العبدري بعد حكاية المذاهب: "الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة، فعلى هذا يكون حده: أنه انتقال ما في نفس المعلم إلى نفس المتعلم بواسطة الدليل"

(١) التعبير ب: "الحاجة" فيه منحنى اعتزالي ولهذا قال ابن السبكي في الابهاج ١٦٠٥/٥: قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مُزَيِّفَة، يعني: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال: وهي لاثقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأنّ عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ لينالوا بها الدرجات الرفيعة ويستحقوها على طريق المعاوضة. وعندنا الباري تعالى يُنْزِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ فَضْلاً، وَيُدْخِلُ الْكَافِرِينَ النَّارَ عَذَاباً، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب، وإلى وقت وجوب الفعل.

(٢) يفرق الأصوليون بين التكليف المحال والتكليف بالمحال، فالخلل في الأول راجع إلى المأمور، وفي الثاني راجع إلى المأمور به، فالأول: مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الأحياء فهذا تكليف المحال الذي اتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح التكليف المحال.

والثاني: هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه، وهو الذي اختلف الأصوليون في التكليف به بين مانع ومجوز.

وقد عرف اللغويون المحال من الكلام -بالضم- بأنه ما عدل به عن وجهه، وهو ما جمع فيه بين المتناقضين، والمحال الباطل من حال الشيء يحول إذا انتقل عن جهته، واستحال الشيء صار محالا، وأحال: أتى به أي بالمحال، وتكلم به، وكل شيء استحال عن الاستواء إلى العوج يقال له مستحيل. ويطلق الأصوليون المحال على الممتنع، أو ما لا يطاق، وقد عرفوه بأنه: ما يمتنع وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد.

وقيل: ما اقتضى الفساد من كل وجه كاجتماع الحركة والسكون في محل واحد. وقد قسم الإمام الإسنوي المستحيل إلى خمسة أقسام: أحدها: أن يكون لذاته، ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا، وذلك كالجمع بين الضدين والنقيضين، والحصول في حيزين في وقت واحد.

والثاني: أن يكون للعادة كالطيران، وخلق الأجسام، وحمل الجبل العظيم. والثالث: أن يكون لمانع كتكليف المقيد العدو، والزمن المشي. والرابع: أن يكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال كالتكاليف كلها؛ لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأي الأشعري، إذ القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل.

والخامس: أن يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فإن الإيمان منه مستحيل؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا.

ثم قال: "إذا تقرر ذلك، فالقسم الخامس جائز وواقع اتفاقا؛ إذ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر، والرابع أيضا واقع عند الأشعري بمقتضى الأصل الذي أصله، وأما الثلاثة الأوائل فهي محل النزاع"

وقد اختلف العلماء في التكليف بالمستحيل عقلا، وكان خلافهم على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: عدم جواز التكليف بالمحال، وهو مذهب المعتزلة وجمهور الحنفية والشيعة الإمامية، وهو محكي عن الإمام الشافعي، واختاره جمع من أصحابه كالشيخ أبي حامد الإسفراييني، وإمام الحرمين في البرهان، والغزالي، وابن دقيق العيد وابن القشيري والصيرفي، وابن رشد وابن الحاجب، واعتبره العضد الإيجي مذهب المحققين من

وكلام المصنف هنا مخالف لما أسلفه من جواز التكليف به، فالصواب بناؤه عليه كما ذكرته، وهو المذكور في المحصول والحاصل.

وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

فالصحيح عند الإمام^(١) وأتباعه^(٢) وابن الحاجب^(٣) أنه يجوز، ونقله في

العلماء.

المذهب الثاني: أن التكليف بالمستحيل جائز عقلا وواقع مطلقا، وهو مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري وإمام الحرمين في الإرشاد فقال: "والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا غير مستحيل"، واختاره الإمام الرازي وابن السبكي وصححه البيضاوي.

المذهب الثالث: التفصيل بين أنواع المستحيلات، فما كان مستحيلا لذاته لم يجز التكليف به عقلا، وما كان مستحيلا لغيره فإنه يجوز التكليف به، وهو مذهب معتزلة بغداد، واختاره الآمدي، وحكا ميل الغزالي إليه، ونسبه ابن عبد الشكور للحنفية

(١) هو الإمام فخر الدين الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين ابن الخطيب، ولد سنة ٥٤٣هـ، صاحب المحصول، والمنتخب، والمعالم، والتفسير الكبير، وغيرها، وتوفي سنة ٦٠٦ هـ. ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي ١٧٥/٤، وطبقات الشافعية ٦٥/٢.

(٢) أتباع الإمام الرازي: هم الأئمة الذين اختصروا كتابه المحصول في مصنفاتهم، وهم تاج الدين الأرموي صاحب الحاصل، وسراج الدين الأرموي صاحب التحصيل، والقاضي البيضاوي صاحب المنهاج، وبعضهم يضيف إليهم القرافي باعتباره اختصر المحصول في التنقيح.

(٣) ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، جمال الدين، أبو عمرو، المالكي، فقيه، نحوي، أصولي، مقرئ، أديب، كان علامة زمانه، أخذ عنه القرافي وابن المنير وغيرهم، له: منتهى السؤل والأمل، ومختصر المنتهى، وغير ذلك، توفي سنة ٦٤٦هـ. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ٨٦/٢، ووفيات الأعيان ٢٤٨/٣.

المحصول عن مذهبنا.

ومنع المعتزلة^(١) ذلك، قال في المحصول: "إلا في النسخ؛ فإنهم وافقونا على جواز تأخير^(٢)ه"، وأهمّل المصنف استثناءه.

وفصّل أبو الحسين البصري^(٣) من المعتزلة، ومن الشافعية القفال^(٤)، والدقاق^(٥)، وأبو إسحاق المروزي^(٦)، فقالوا: المجمل إن لم يكن له ظاهر يعمل

(١) المعتزلة: أصحاب واصل بن عطاء، الذي اعتزل مجلس شيخه الحسن البصري لخلاف في مسألة مرتكب الكبيرة، وهي فرقة تعتقد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل. ينظر: المواقف للإيجي ٦٥٢/٣، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص ٢٠.

(٢) أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي الطيب، أبو الحسين، البصري، المعتزلي، ولد في البصرة، وسكن بغداد، وتوفي بها سنة ٤٣٦ هـ، له: المعتمد، وتصفح الأدلة، والإمامة، وغير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان ٢٧١/٤، وسير أعلام النبلاء ١٧ / ٥٨٧.

(٣) القفال: هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، ولد في الشاش وراء نهر سيحون سنة ٢٩١ هـ ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام، من كتبه: أصول الفقه ومحاسن الشريعة وشرح رسالة الشافعي وتوفي سنة ٣٦٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٨٣، وطبقات الشافعية ١ / ١٤٨.

(٤) الدقاق: هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر، الدقاق، ولد سنة ست وثلاثمائة، وكان فقيهاً أصولياً يلقب بالخياط، وولي القضاء، له: شرح المختصر، وفوائد الفوائد، وتوفي سنة ٣٩٢ هـ. ينظر: طبقات الشافعية ١ / ١٦٧، وطبقات الشافعيين ١ / ٣٣٦.

(٥) أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد المروزي، انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، أقام ببغداد ثم انتقل إلى مصر، صنف كتباً كثيرة منها: الفصول في معرفة الأصول، وشرح مختصر المزني، وكتاب الوصايا، وكتاب الشروط، وتوفي بمصر في رجب سنة ٣٤٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٩ / ٤٢٦، وطبقات الشافعية ١ / ١٠٥.

به كالمشترك^(١) فيجوز تأخير بيانه؛ لأن تأخيرها لا يوقع في محذور، وإن كان له ظاهر يعمل به فيجوز تأخير البيان التفصيلي بشرط وجود البيان الإجمالي وقت الخطاب؛ ليكون مانعا من الوقوع في الخطأ، مثل أن يقول: المراد بهذا العام هو الخصوص، وبهذا المطلق هو المقيد، وبالنكرة فرد معين، وبهذا اللفظ معنى مجازي أو شرعي، وهذا الحكم سينسخ.

وأما البيان التفصيلي وهو كونه مخصوصا بكذا فغير شرط.

وحاصله أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانين.

فقوله: بالبيان. أي: مع البيان.

(١) يطلق الاشتراك في اللغة: على الالتباس. يقال: اشترك الأمر: أي التبس، ويأتي الاشتراك بمعنى التشارك، ورجل مشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم: أي أن رأيه مشترك ليس بواحد، ولفظ «مشترك» له أكثر من معنى.

أما الاشتراك في عرف العلماء: كأهل العربية والأصول فيطلق على معنيين: أحدهما: الاشتراك المعنوي: وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويًا.

ثانيهما: الاشتراك اللفظي: وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيًا.

وعلى هذا فاللفظ المشترك عند الأصوليين نوعان:

أحدهما: المشترك اللفظي: وهو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك، كما يقول الفخر الرازي، ومثلوا له بلفظ العين والقرء.

ثانيهما: المشترك المعنوي: وهو الحقيقة الكلية الموجودة في أفراد عديدة كالرقبة بالنسبة إلى أفراد الرقاب، والحيوان بالنسبة إلى جميع الحيوانات، ومطلق الإنسان بالنسبة إلى أشخاصه.

وفي النقل عن القفال نظر؛ فقد رأيت في كتاب الإشارة له أنه يجوز تأخير البيان مطلقا.

وقوله: فيما عدا المشترك متعلق باشتراط البيان لا بقوله: جوز فيكون عامله محذوفا أي: كائنا فيما عدا المشترك.

ونقل في المحصول عن أبي الحسين استثناء المتواطئ^(١) أيضا مع المشترك، وهو فاسد: معنى؛ لأن له ظاهرا، وهو ما شاءه المكلف من الأفراد.

ونقلا؛ لأن أبا الحسين لم يذكر سوى المشترك على ما نقله الأصفهاني شارح المحصول.

ولأجل هذين المعنيين لم يذكره المصنف فافهمه.

ولم يصرح الآمدي باختيار شيء من المذاهب بل مال إلى التوقف.

ثم استدلل المصنف على مذهبه بثلاثة أدلة:

الأول: يدل على جوازه مطلقا أي: في التخصيص وغيره مما له ظاهر وما ليس له؛ ولهذا قال: لنا مطلقا، والثاني: خاص بالنكرة، والثالث: خاص بالعموم؛ ولهذا قال: وخصوصا كذا وكذا.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾

(١) المتواطئ: هو المتوافق من التواطؤ، وهو التوافق ويراد به: اللفظ الدال على الكلي الذي تساوت أفراده موجودة أو معدومة في صدقه عليها: أي يكون صدقه على أفرادها على السوية بأن لا يكون على بعضها أولى أو أقدم أو أشد أو أزيد بالنسبة إلى البعض الآخر، وبعبارة أخرى: هو الكلي الذي يكون صدقه على أفرادها الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان بالنسبة إلى أفرادها. ينظر: البحر المحيط ٢٨٧/٢

[القيامة/١٨، ١٩] ذكر البيان بلفظ ﴿ثُمَّ﴾ وهي للتراخي، فدل على أنه يجوز تراخيه عن اتباع الرسول، واتباع الرسول متأخر عن الإنزال، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿قَرَأْنَاهُ﴾ أي: أنزلناه.

وإنما قلنا: إن المراد بقوله مطلقاً أي: عاماً، لا مطلق الدلالة؛ لأن المطلق يصدق بصورة^(١)، فلا يكون فيه حجة على أبي الحسين في اشتراطه أحد

(١) يعرف الأصوليون المطلق بأنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وهذه عبارة ابن السبكي والشيخ زكريا الأنصاري، وقال الزركشي: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي. كما يعرفون المقيد بأنه اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، وهذه عبارة القرافي وقال الطوفي وابن النجار: المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزايد على حقيقة جنسه. وقد نص الأصوليون على أن الإطلاق قريب الصلة بالتعميم، فالمطلق يجعله كثير من العلماء عاماً؛ لما بينهما من الاشتراك في ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد الداخلة تحت مدلولهما، لذا ذكر أكثر العلماء مباحث المطلق والمقيد في مباحث العام والخاص حتى قال ابن السبكي: "المطلق والمقيد كالعام والخاص"، وقال المرداوي: "لما كان معنى المطلق والمقيد قريباً من معنى العام والخاص ذكر عقبهما، بل جعله البيضاوي تذييلاً داخلاً في باب العام والخاص أي: ذنابة وتتمة له".

وقد بين القرافي وجه الصلة بين التعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد فقال: "إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين: أحدهما: ما تقدم -يعني عموم الشمول- والآخر: عموم الصلاحية.

فعندهم: كل مطلق عام عموم البدلية والصلاحية؛ باعتبار أنه يصدق على كل فرد بدلاً عن الآخر، فإذا قال تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء/٩٢] له أن يعتق أي رقبة شاء بدلاً عن الأخرى، فهذا هو معنى عموم البدلية والصلاحية.

والأول عموم الشمول والمعنية؛ باعتبار أن الحكم يثبت لكل واحد مع ثبوته للآخر، وفي عموم الصلاحية، إذا ثبت لواحد لا يثبت للآخر، والعلماء يطلقون العموم بالتفسيرين؛

البيانين، إما التفصيلي أو الإجمالي، والمصنف قد استدل به عليه.

فإن قيل: فأين العموم في الآية؟

قلنا: لأن بيانه مضاف، وقد تقدم أنه للعموم.

ولك أن تقول: حملة على العموم يقتضي أن لا يوجد بيان مقارن، وأن يفتقر كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذي قالوه، وليس كذلك؛ فالوجه حمل البيان على الإظهار كقولهم بان لنا سور المدينة أي: ظهر.

اعترض أبو الحسين ومن معه من الشافعية بأن المراد هو البيان التفصيلي دون الإجمالي.

وأجاب المصنف بأنه تقييد بلا دليل.

قوله: "وخصوصا" هو معطوف على قوله مطلقا، تقديره لنا مطلقا كذا، وخصوصا كذا، وهذا هو الدليل الثاني المخصوص بالنكرة، وتقديره أن المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة/ ٦٧] إنما هي بقرة معينة بدليل سؤالهم عن صفتها، وجواب الباري لهم حيث قال: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا﴾ [البقرة/ ٧٠] إلخ الآيات، فلو كانت غير معينة لكان السؤال باطلا لا يستحقون عليه جوابا، لكن الباري أجاب بأوصاف خاصة، ثم إن البيان تأخر عن الخطاب حتى سألوه سؤالاً بعد سؤال فدل على الجواز.

اعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين:

أحدهما: أن بني إسرائيل كانوا مأمورين وقت الخطاب بالذبح، فيكونون

فينبغي أن تعلمهما؛ حتى لا يلتبس عليك ذلك"

محتاجين إلى البيان في ذلك الزمان، وتأخير عنه تأخير عن وقت الحاجة وهو لا يجوز، فما تقتضيه الآية لا يقولون به، وما يقولون به لا تقتضيه الآية.

وجوابه ما تقدم من كون الأمر لا يوجب الفور^(١).

(١) الأمر إما أن يكون مقيداً بزمن يقع المأمور به فيه، أو يكون غير مقيد بزمن، فإن كان مقيداً بزمن يقع فيه الفعل سواء كان الزمن مضيقاً، أو موسعاً فلا خلاف في أن الأمر المقيد بزمن يفيد إيقاع الفعل فيما قيد به من الزمن، أما إذا كان الأمر غير مقيد بزمن يقع فيه الفعل وهو ما يعرف بالأمر المطلق فقد اختلف الأصوليون فيه:

فالقائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار اتفقوا على أنه يفيد الفور كذلك؛ لأن التكرار يقتضي استيعاب الزمن بالفعل والاستيعاب يلزمه الإتيان بالفعل في أول أزمته الإمكان وهو ما يقصد من الفور.

أما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار فقد اختلفوا في أنه هل يفيد الفور أو لا يفيد على عدة مذاهب.

المذهب الأول: أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي؛ وإنما يفيد مطلق طلب الفعل من غير دلالة على فور أو تراخ، بحيث لو فعله على الفور أو متراخياً كان مؤدياً للواجب من غير إثم.

وهو قول جمهور الشافعية، ونسبه الحسين بن القطان للشافعي، ونقله القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال، واختاره إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المستصفى، والفخر الرازي في المحصول، والبيضاوي في المنهاج، والهندي في نهاية الوصول، واختاره ابن الحاجب من المالكية، كما اختاره أكثر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

المذهب الثاني: أنه يقتضي الفور بحيث إذا أخره المكلف عن أول زمن يمكنه الإتيان به يكون آثماً، وهو مذهب الحنابلة، وقول مالك في أصل المذهب، وقول جمهور المالكية،

ولك أن تقول: الأمر بذلك إنما هو لأجل الفصل بين الخصمين المتنازعين في القتل، كما هو معروف في التفسير، والفصل واجب على الفور.

الاعتراض الثاني: لا نسلم أن البقرة كانت معينة، فإن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نُقِلَ عنه أنه قال: "شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم"^(١).

ويدل عليه أنها لو كانت معينة لما عنفهم الله تعالى وذمهم على سؤالهم،

واختاره بعض الشافعية كالصيرفي والدقاق، وصححه القاضي حسين، واختاره داود وابن حزم من الظاهرية، وبعض الحنفية كالكرخي، وبعض المعتزلة المذهب الثالث: أن الأمر يدل على الفور، فيجب الفعل في أول الوقت أو العزم عليه في ثاني الحال، وهو منسوب لأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار من المعتزلة، وحكاه ابن الحاجب عن القاضي الباقلاني، وقال الزركشي: إنه اختار التراخي، وحكي في العدة عن القاضي أنه ينصر القول بالتراخي.

المذهب الرابع: الوقف.

قال الزركشي: "إما لعدم العلم بمدلوله، أو لأنه مشترك بينهما".

والواقفية انقسموا إلى فرقتين:

الأولى: غلاة الواقفية: فقالوا: إن من أتى بالمأمور به في أول الوقت فإنهم لا يقطعون بكونه ممثلاً وخارجاً عن عهدة التكليف؛ لجواز أن يكون مراداً به التراخي، وهذا ما نقله الآمدي وابن الحاجب، وهو منسوب للقاضي أبي بكر، وبعض المتكلمين كالشريف المرتضي.

الثانية: المقتصدة من الواقفية، وقالوا: إن من أتى به في أول الوقت فهو ممثل مع خروجه عن عهدة التكليف قطعاً، وإن أخر فهو مع التأخير ممثل، لكن هل يتعرض للإثم بالتأخير ففيه خلاف، واختاره إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المنحول.

(١) ينظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٥٤٥/٣.

لكنه عنفهم بقوله: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾.

وجوابه: أنا نمنع كون التعنيف على السؤال، فإنه يجوز أن يكون على التواني أي: التقصير بعد البيان، فإن كلا منهما محتمل.

وأيضاً فإيجاب المعينة بعد إيجاب خلافها نسخ قبل الفعل^(١)، وهو ممتنع عند الخصم.

وكان الصواب تقديم الاعتراض الثاني على الأول.

قوله: "وأنه تعالى" هو معطوف على قوله: إن المراد تقديره، ولنا خصوصاً أن المراد كذا، وأنه تعالى أنزل كذا.

وهذا هو الدليل الثالث المختص بجواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا إجمالي.

وتوجيهه: أنه تعالى أنزل: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء / ٩٨] وهو عام في كل معبود، فقال ابن الزبيري^(٢): لأخصمن محمداً، فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له: أليس قد عُبِدَتِ الملائكة؟ أليس قد عُبِدَ المسيح؟ فيلزم أن يكون هؤلاء حصب جهنم؟! فتوقف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجواب حتى نزل التخصيص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا

(١) النسخ قبل العمل سيأتي الخلاف فيه مفصلاً في مسائل النسخ.

(٢) ابن الزبيري: هو عبد الله بن الزبيري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي السهمي الشاعر، وأمّه عاتكة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب بن حذافة، وكان من أشد الناس على المسلمين، وكان من أشعر قریش، ثم أسلم بعد الفتح، وحسن إسلامه، وتوفي في حدود سنة ١٥ هـ ينظر: أسد الغابة ١ / ٦٠٩، والاستيعاب ١ / ٢٧٢.

الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿[الأنبياء/١٠١] فدل ذلك على الجواز.

قال الجوهري^(١): الحصب هو ما يحصب به في النار أي يرمى به، والزبعرى -بكسر الزاي، وفتح الباء- قال: وهو السيئ الخلق على ما نقله الفراء، وقال أبو عبيدة وأبو عمرو: إنه كثير شعر الوجه.

وأما أخصم فإنه من باب المغالبة فتقول: خاصمته فخصمته أخصمه - بكسر الصاد- أي: غلبته في الخصومة. قال الجوهري: وهو شاذ؛ فإن قياسه الضم إذا لم تكن عينه حرف حلق تقول: صارعته فصرعته أصرعه -بضم الراء-

واعترض الخصم بوجهين:

أحدهما: أن صيغة "ما" لا تتناول الملائكة ولا المسيح؛ لأنها عامة في أفراد ما لا يعقل خاصة؛ ولهذا نقل الأمدى أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "ما أجهلك بلغة قومك، "ما" لما لا يعقل" وحينئذ فلا يكون إنزال قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ﴾ الآية للتخصيص، بل لزيادة بيان جهل المعترض.

الثاني: سلمنا أنها تتناولهم، لكنهم مخصوصون بالعقل^(٢)؛ فإن العقل قاض بأنه

(١) الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر، الفارابي، الأديب، الكاتب، دخل العراق صغيراً، وسافر إلى الحجاز ثم عاد وأقام في نيسابور، وهو أول من حاول الطيران، ومات في سبيله سنة ٣٩٣ هـ، له: الصحاح في اللغة، وكتاب في العروض، ومقدمة في النحو. ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ١/٣٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٧/٨٠.

(٢) معنى التخصيص بالعقل كما قال القاضي الباقلاني: "أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقل امتناع تعميمها، فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل،

لا يجوز تعذيب أحد بجريمة صادرة من غيره ما لم يدع إليها ولا رضي بها.

وليس المراد به أن العقل صلة للصيغة نازلة له منزلة الاستثناء المتصل بالكلام، ولكن المراد به ما قدمناه، أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها". وقد اختلف العلماء في جواز تخصيص العموم بالعقل على مذهبين: الأول: أنه يجوز التخصيص بدليل العقل ضرورياً كان أو نظرياً، فالأول: كتخصيص قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} فإن لفظ "كل" قد تناول بعمومه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة، ومع ذلك فإنها لا تدخل في هذا العموم، وخرج ذلك بدلالة ضرورة العقل من عموم اللفظ.

والثاني: كتخصيص قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} فإن لفظ "الناس" صيغة عموم -حيث إنها جمع معرف بأل- فيدخل فيه كل الأفراد، ولكن العقل اقتضى عدم دخول الصبي والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما، بل هما من جملة غير المكلفين. وهذا قول جمهور العلماء، كأبي يعلى والشيرازي وإمام الحرمين والسمعاني والغزالي وأبي الخطاب الكلوزاني وابن عقيل والرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي والبيضاوي وابن مفلح وابن السبكي والزرکشي وابن اللحام والفناري والمرداوي والشيخ زكريا الأنصاري وابن النجار وابن عبد الشكور والشوكاني وغيرهم، ولم يخالف فيه إلا بعض الشاذين الذين لم يعتبر الشيخ أبو حامد الإسفراييني خلافهم، فنقل إجماع واتفاق أهل العلم على جواز التخصيص بالعقل.

قال الشوكاني: "قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التخصيص بالعقل، ولعله لم يعتبر بخلاف من شذ".

المذهب الثاني: ذهب بعض الشاذين إلى أنه لا يجوز التخصيص بالعقل، وهو مختار بعض المتكلمين، قال الآمدي: "مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي، خلافاً لطائفة شاذة من المتكلمين"، وقال الفناري: "في جواز التخصيص بالعقل خلاف الشرذمة".

وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم حالة الخطاب، ثم نزلت الآية تأكيدا له.

وأجاب المصنف عن الأول بما أجاب به الإمام، وهو أن "ما" تعم العقلاء وغيرهم بدليل إطلاقها على الله تعالى في قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس/٤].

وهذا الجواب باطل؛ لأنه إن أراد الإطلاق المجازي فمسلم، ولكن لا بد في الحمل عليه من قرينة ترشد إليه، كالقرينة في قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾. وأما تكلف الحمل على المجاز بلا قرينة ليستدل به على الخصم كما صنع في قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ فباطل بالاتفاق.

وإن أراد الإطلاق الحقيقي فهو مذهب مشهور ذهب إليه أبو عبيدة، وابن درستويه، ومكي بن أبي طالب، وكذا ابن خروف، ونقله عن سيبويه، لكنه مناقض لما ذكره في أوائل العموم، ومخالف لمذهب الجمهور، على أن في قوله تعالى: ﴿وَمَا بَنَاهَا﴾ تخاريج معروفة عند أهل العربية.

وأجاب على الثاني بأن العقل إنما يحيل ترك تعذيبهم لعبادة الكفرة لهم، إذا علم بالعقل أيضا عدم رضاهم بالعبادة، وليس كذلك؛ فإن العقل لا مجال له في هذا، وإنما علمنا عدم رضاهم بالنقل، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [الأنبياء/١٠١] الآية، وذلك متأخر.

وهذا الجواب من المصنف بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع، والمعتزلة يقولون: إنها ثابتة بالعقل كما سيأتي، فلا يستقيم الرد عليهم بذلك.

قوله: "قل: تأخير البيان إغواء".

هذه حجة أبي الحسين البصري على اشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر، كما قال في المحصول.

وتقريره: أن الشارع إذا خاطبنا بذلك فإن لم يقصد إفهام المعنى كان عبثاً، وهو نقص.

وإن قصده فإن كان هو المعنى الباطن كان تكليفاً بما لا يطاق.

وإن كان هو الظاهر كان إغواءً أي إضلالاً كما قاله الجوهري، ويقع في كثير من النسخ إغراء-بالراء- أي يكون إغراء للسامع بأن يعتقد غير المراد أي حاملاً له عليه، وهو إيقاع في الجهل.

وقرره في المحصول بتقرير الراء، وفي الحاصل بتقرير الواو.

وكلام المصنف يقتضي أنه دليل للمانع مطلقاً، وليس كذلك فإن المشترك ليس فيه إيقاع في الجهل.

وأجاب المصنف بالنقض الإجمالي^(١)، وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه/٥] ﴿يُدَّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح/١٠] مع أنه ليس بإغواء إجماعاً فكذلك هذا.

وللخصم أن يفرق بأن هذه الأشياء قد قارنها دليل عقلي مرشد للصواب بخلاف تأخير البيان.

(١) ذكر الجدليون أن النقض هو تخلف الحكم عن الدليل، وقسموه إلى إجمالي وتفصيلي؛ فالإجمالي تخلف الحكم عن الدليل للقدح في بعض مقدماته لا على التعيين، والتفصيلي هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام، بل ذكر شيئاً آخر فيه ضعف.

قوله: "قيل كالخطاب" أي: استدل من منع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر أيضاً كالمشترك، والذي له ظاهر ولكن امتنع الأخذ به لاقترانه بالدليل الإجمالي بأن الخطاب بذلك لا يحصل المقصود، فامتنع وروده كالخطاب بلغة لا يفهمها السامع.

وأجاب المصنف بالفرق، وهو أن الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرضاً لا إجمالاً ولا تفصيلاً، بخلاف الأول وهو الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يفيد غرضاً إجمالياً، فإذا قال: اتتني بعين أفاد الأمر بواحدة من العيون، فيتهيأ للعمل بعد البيان، وتظهر طاعته بالبشر، وعصيانته بالكراهة، وكذلك إذا قال: اقتلوا المشركين، وقال: إن هذا العام مخصوص.

قال: "تنبه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، وقوله تعالى: ﴿بَلِّغْ﴾ لا يوجب الفور".

أقول: المراد بالتنبيه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال وهو ههنا كذلك.

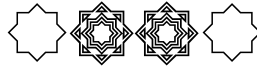
وحاصله: أنه يجوز للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تأخير تبليغ ما أوحى إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة إليها؛ لأننا نقطع بأنه لا استحالة فيه، ولأنه يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى.

وقال قوم: لا يجوز لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة/٦٧].

وأجاب المصنف: بأن الأمر لا يوجب الفور كما تقدم.

قال في المحصول: وإن سلمنا، لكن المراد هو تبليغ القرآن؛ لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل، وذكره أيضا ابن الحاجب.

ولك أن تقول: أي فرق بين تبليغ القرآن وبين غيره، وأيضا فالقرآن يشتمل على آيات تتضمن الأحكام، فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ أحكامها، وإذا وجب ذلك وجب تبليغ الأحكام مطلقا؛ إذ لا قائل بالفرق.



الأسئلة

س١ ما الفرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة؟

س٢ ما الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال؟

س٣ ما هي مذاهب العلماء إجمالا في تأخير البيان عن وقت الخطاب؟

س٤ بم استدل المصنف على مذهبه؟

س٥ هل يجوز يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة؟

الباب الخامس: في النسخ والمنسوخ

الفصل الأول: في النسخ

قال المصنف: "وفيه مسائل:

الأولى: أنه واقع، وأحاله اليهود.

لنا: أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها، وإلا فله أن يفعل كيف شاء.

وأن نبوة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبتت بالدليل القاطع، وقد نقل قوله تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ [البقرة/ ١٠٦].

وأن آدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيهِ، والآن محرم اتفاقاً.

قليل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح.

قلنا: منبي على فاسد، ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد، أو في وقت، ويقبح لآخر، أو في وقت آخر.

أقول: النسخ جائز عقلاً، وواقع سمعاً خلافاً لبعض المسلمين، واختلفت اليهود^(١) على ثلاث فرق كما قال ابن برهان والآمدي وغيرهما: فالشمعونية^(١)

(١) لما كان النسخ من الموضوعات التي تتعلق بأمر مشترك بين الشرائع وأهل الكتب السماوية لم يقتصر الأصوليون على نقل أقوال المسلمين في المسألة بل حرصوا على نقل أقوال أهل الكتاب من باب بيان الحق ودراسة جميع الأقوال الممكنة في المسألة ثم اختبارها ومناقشتها وأثبت القول الحق الذي يثبت أمام المناقشات وتؤيده الدلائل والبراهين.

منعوه عقلاً وسمعاً، والعنانية^(٢) منعوه سمعاً فقط، والعيسوية^(٣) قالوا بجوازه ووقوعه، وأن محمداً لم ينسخ شريعة موسى، بل بعث إلى بني إسماعيل دون بني إسرائيل.

(١) الشمعونية: فرقة من اليهود، نسبة إلى شمعون الصديق (ت ١٣٥ ق. م) من بقايا رجال الكنيس الكبرى، والمؤسس للدولة الأسمنية أو الحشمونية في أيام المكابيين، ومن مبادئهم: أنها يعترفون بجميع أسفار العهد القديم، كما يؤمنون بالبعث، وهم أشد طوائف اليهود عداوة لغيرهم من الأمم، وينظرون إلى من عداهم بعين النقص والازدراء، وبأنهم حيوانات خلقوا في صورة البشر لخدمة اليهود. ينظر: الخطط المقرزية ١٦٠/٤

(٢) العنانية: فرقة من اليهود ينسبون إلى رجل يقال له عنان بن داود، وهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، وينهون عن أكل الطير والظباء والسماك والجراد، ويذبحون الحيوان على القفا، ويصدقون سيدنا عيسى عليه السلام في مواعظه وإشاراته، ويقولون إنه لم يخالف التوراة ألبتة، بل قررها، ودعا الناس إليها، وهو من بني إسرائيل المتعبدین بالتوراة، ومن المستجيبين لموسى عليه السلام؛ إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ٢٠/٢.

(٣) العيسوية: فرقة من اليهود، ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وكان في زمن المنصور، وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية: مروان بن محمد الحمار، فاتبعه بشر كثير من اليهود، وادعوا له آيات ومعجزات، وزعم أبو عيسى أنه نبي؛ وأنه رسول المسيح المنتظر، وزعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد، وزعم أن الله تعالى كلمه وكلفه أن يخلص بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين والملوك الظالمين، وزعم أن المسيح أفضل ولد آدم، وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين، وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضاً، وكان يوجب تصديق المسيح؛ وحرّم في كتابه الذبائح كلها، ونهى عن أكل كل ذي روح على الإطلاق طيراً كان أو بهيمية، وأوجب عشر صلوات، وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتها. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ٢١/٢.

وفي الكتاب والمعالم أن اليهود مطلقا أحواله، وليس كذلك.

قوله: "لنا" أي: الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه:

الأول: -وهو دليل على الجواز فقط- أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة^(١) فيلزم أن يتغير بتغيرها، فإننا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات، كما تتغير بحسب الأشخاص، وإن لم يتبعها فله تعالى أن يفعل كيف يشاء ويحكم كيف يريد.

الثاني: أن نبوة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة، وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة/ ١٠٦] أي: نؤخرها ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾.

وجه الدلالة: أن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد

(١) يرى المعتزلة أنه يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح خلقه، على معنى أنه يجب على الله تعالى أن يفعل ما فيه مصالح خلقه جزما لأجل تحقيق العدل الألهي الذي يعد أحد أصولهم الخمسة.

وعند أهل السنة لا يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وإنما يدرك العقل ذلك منه على سبيل الجواز، فأما ثبوت الأحكام في الأفعال، فيجوز أن يكون تعبدا محضاً، ويجوز أن يكون رعاية للمصالح تفضلاً، وليس النزاع فيه، إنما النزاع في رعايتها وجوباً، والله سبحانه وتعالى أن يتفضل برعاية المصالح، وأن له لكماله أن يتفضل بأنواع النعم من العافية والغنى والعز والعلم وأن لا يفعل، وقد وقع ذلك مشاهداً في العالم، حيث الناس ما بين معافى ومبتلى، وفقير وغني، وعزيز وذليل، وعالم وجاهل. شرح مختصر الروضة

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -وفي كون نبوته ناسخة لما قبلها أو مخصصة قولان للعلماء^(١)،
وحينئذ فنقول: نبوته -عليه الصلاة والسلام- إن توقفت على النسخ فقد حصل
المدعى، وإن لم تتوقف عليه فالآية التي نقلها تدل على جواز النسخ.

قال الإمام في تفسيره: وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن قوله تعالى: ﴿مَا
نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ جملة شرطية معناها: إن ننسخ نأت، وصدق الملازمة بين
الشيئين لا يقتضي وقوع أحدهما، ولا صحة وقوعه، ومنه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ
فِيهِمَا آلِهَةٌ﴾ [الأنبياء / ٢٢] الآية.

(١) الخلاف في كون شريعة محمد مخصصة أو ناسخة لشرائع السابقين خلاف لفظي لتفسير

معنى النسخ وإلا فالعلماء مجمعون على أن شريعتنا ناسخة لشرائع السابقين قال

الشوشاوي في رفع النقاب ٤/٤٦٦: العلماء أجمعوا على أن شريعة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
ناسخة لجميع الشرائع السالفة

وقال السبكي: الخلاف بين أبي مسلم، والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان
مغيا في علم الله كما هو مغيا في اللفظ، ويسمى الجميع تخصيصا، ولا فرق عنده بين أن
يقول: {أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: ١٨٧] وبين أن يقول: صوموا، مطلقا، وعلمه
محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل.

والجماعة يجعلون الأول تخصيصا، والثاني نسخا، ولو أنكر أبو مسلم النسخ لزم إنكار
شريعة المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغية إلى مبعث
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة
مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة، فهي منتهية إلى مبعث نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعا، وما
تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية؛ بل كل مشروع مفتتح التشريع،
وما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح، ولا ينافيه حكاية بعضهم
الخلاف في كونه تخصيصا، أو نسخا لما قرناه بالخلاف لفظي. ينظر التحبير شرح
التحرير ٦/٢٩٩١.

واستدرك صاحب التحصيل على كلامه في المحصول بكلامه في التفسير. وقد يقال: سبب النزول يدل على الوقوع، فإن سببه على ما نقله الزمخشري^(١) وغيره أن الكفار طعنوا فقالوا: إن محمدا يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

فإن قيل: صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ، فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور.

قلنا: لا نسلم، بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة.

الدليل الثالث: -ولم يذكره في الحاصل-: أن آدم -عليه السلام- كان يزوج الأخت من الأخ اتفاقا، وهو الآن محرم اتفاقا.

هكذا قرره الإمام، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: لا نسلم أن التزويج كان بوحي من الله تعالى، بل يجوز أن يكون بمقتضى الإباحة الأصلية، ورفعها ليس بنسخ كما قدمناه^(٢).

(١) الزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جاز الله، أبو القاسم، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة من قرى خوارزم سنة ٤٦٧ هـ، ثم سافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية، ومن قرى خوارزم، وفتوفى فيها سنة ٥٣٨ هـ، وكان معتزلي المذهب، شديد الإنكار على أهل السنة في الكشاف وغيره، من كتبه: الكشاف في تفسير القرآن، وأساس البلاغة، و المفصل، والمقامات، والجبال والأمكنة والمياه، ورؤوس المسائل، وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٥١/٢٠.

(٢) رفع البراءة ليس نسخ لأن النسخ رفع لحكم شرعي متقرر والبراءة حكم عقلي قال الاسنوي: عن البراءة الأصلية إن بيان انتهائها بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ لأنه ليس

الثاني: - ما ذكره في المحصول -: وهو أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم وبنيه إلى غاية معلومة، وهي ظهور شريعة أخرى، أو كثرة النسل أو غير ذلك، وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخاً.

ونقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن التوراة أن فيها الأمر بالتزويج، فعلى هذا يسقط الاعتراض الأول.

قوله: "قيل: الفعل الواحد" أي: استدل المانع بأن الأمر بالشيء يقتضي أن يكون حسناً، والنهي عنه يقتضي أن يكون قبيحاً، والفعل الواحد لا يكون حسناً قبيحاً؛ لاستحالة اجتماع الضدين، فلا يكون مأموراً به منهيًا عنه.

وأجاب المصنف بأن هذا مبني على فاسد، وهو التحسين والتقبيح العقلي، فيكون أيضاً فاسداً.

ومع هذا أي: ومع تسليم هذه القاعدة فلا استحالة، إذ يحتمل أن يحسن الفعل لشخص ويقبح لشخص آخر، أو يحسن الفعل في وقت ويقبح في وقت آخر كما تقدم.



بيانا لحكم شرعي، إذ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم، والبراءة الأصلية ليست كذلك. ينظر: نهاية السؤل ص ٢٣٦.

قال المصنف: "الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض، ومنع أبو مسلم الأصفهاني.

لنا: أن قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة/ ٢٤٠] نسخت بقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة/ ٢٣٤].

قال: قد تعدد الحامل به.

قلنا: لا بل بالحمل وخصوصية السنة لاغ.

وأيضا تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة/ ١٢] ثم نسخ.

قال: زال لزوال سببه، وهو التمييز بين المنافق وغيره.

قلنا: زال كيف كان.

احتج المانع بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت/ ٤٢]

قلنا: "الضمير للمجموع".

أقول: لا يجوز نسخ جميع القرآن اتفاقا كما قاله في الحاصل، وأشار إليه المصنف في آخر المسألة، ويجوز نسخ بعضه خلافا لأبي مسلم الأصفهاني^(١)

(١) أبو مسلم الأصفهاني: هو محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم، المعتزلي، من أهل أصفهان، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي، وكان نحويا كاتباً بليغاً، مترسلاً

كما نقله عنه الإمام وأتباعه، ونقل عنه الآمدي وأتباعه كابن الحاجب أنه منع وقوع النسخ مطلقاً.

وأبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، واسم أبيه على ما قاله في المحصول: بحر، وفي المنتخب: عمر، وفي اللمع: يحيى.

واستدل المصنف بوجهين:

أحدهما: أن الله تعالى أمر التي توفي عنها زوجها بالاعتداد بحول، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة/٢٤٠] ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

اعترض أبو مسلم فقال: الاعتداد بالحول لم ينسخ، بل خصص؛ وذلك لأن الحمل قد يمكث حولا فتعتد الحامل به.

والجواب عنه: أنا لا نسلم أن الحامل تعتد بالسنة، بل إنما تعتد بوضع الحمل، سواء حصل لسنة أو أقل أو أكثر، وخصوصية السنة لاغ، ولا اعتبار به.

الثاني: أنه تعالى أوجب على من أراد أن يناجي الرسول تقديم صدقة فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة/ ١٢] ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ

جدلاً، متكلماً معتزلياً، عالماً بالتفسير وغيره من صنوف العلم، وصار عالم أصبهان، له: جامع التأويل لمحكم التنزيل، والناسخ والمنسوخ، وكتاب في النحو وجامع رسائله. مولده سنة أربع وخمسين ومائتين، ومات سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة. ينظر: بغية الوعاة ١/ ٥٩.

عَلَيْكُمْ ﴿[المجادلة/١٣] الآية.

قال أبو مسلم: زال ذلك لزوال سبب الإيجاب، وهو التمييز بين المنافق وغيره، إذ المؤمن يمثل، والمنافق يخالف، فلما حصل التمييز سقط الوجوب.

وأجاب المصنف -تبعاً للحاصل- بأن المدعى زوال الوجوب بعد ثبوته سواء كان لزوال سببه أم لم يكن؛ لأنه معنى النسخ، وقد ثبت ذلك هنا.

وهذا الجواب مردود لأمر:

منها: أنه مناقض لما ذكره بعد ذلك؛ فإنه استدل على أن الإجماع لا ينسخ القياس بقوله: "وأما القياس فلزواله بزوال شرطه" فاقضى أن هذا ليس بنسخ.

الثاني: أن ما زال بزوال علة يمكن عودها لا يقال فيه: إنه منسوخ، بل مشروعيته باقية حتى يعود عند عود العلة.

الثالث: أنه إن أراد التمييز للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو باطل؛ لأنه كان يعلم أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان^(١) كما دلت عليه الأحاديث، وإن أراد التمييز للصحابة فدعوى زواله عنهم ممنوع، بل استمر إلى وفاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأجاب الإمام بأنه لو كان كما قال لكان من لم يتصدق يكون منافقا وهو باطل؛ فقد روي أنه لم يتصدق غير علي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

(١) حذيفة: هو حذيفة بن حسيل -ولقبه اليمان- بن جابر العبسي، أبو عبد الله، الصحابي الجليل، وصاحب سر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المنافقين، ولاه عمر على المدائن، وهاجم نهاوند، وغزا الدينور وسندان، ثم الري وهمدان، وتوفي بالمدائن ينظر: أسد الغابة ١/ ٧٠٦، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٦١.

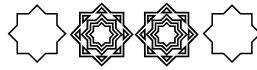
وفيه نظر، فإن عدم الصدقة قد يكون لعدم النجوى.

قوله: "احتج" أي احتج أبو مسلم على المنع بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت/٤٢] فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان.

وأجاب المصنف -تبعاً للحاصل- بأن الضمير لمجموع القرآن، ومجموع القرآن لا ينسخ اتفاقاً.

وأجاب في المحصول: بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله، ولا يأتيه من بعده ما يبطله.

وأجاب غيرهما بأن النسخ إبطال لا باطل؛ فإن الباطل ضد الحق.



الأسئلة

س١ ما هي مذاهب العلماء في وقوع النسخ؟

س٢ بم استدل المصنف على جواز النسخ ووقوعه؟

س٣ قال المصنف: "قيل: الفعل الواحد" ما المقصود بهذه العبارة وكيف ترد على من قالها؟

س٤ هل يجوز نسخ كل القرآن؟ وهل نسخ بعض القرآن يأخذ نفس الحكم؟ وضح ما تقول بالأدلة.

قال: "الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة.

لنا: أن إبراهيم -عليه السلام- أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى:

﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات/١٠٢] ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ

الْمُبِينُ﴾ [الصافات/١٠٦] ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَنْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات/١٠٧]

فنسخ قبله.

قيل: تلك بناء على ظنه.

قلنا: لا يخطئ ظنه.

قيل: إنه امتثل، فإنه قطع فوصل.

قلنا: لو كان كذلك لم يحتاج إلى الفداء.

قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى.

قلنا: يجوز للابتلاء".

أقول: نسخ الوجوب قبل العمل جائز عندنا كما إذا قال الشارع: صل بعد الغروب ركعتين، ثم قال ضحوة لا تصل.

وخالف فيه المعتزلة وبعض الفقهاء^(١).

وتعبر المصنف بقوله: قبل العمل يقتضي أنه لا فرق في الخلاف بين

الوقت وما قبله وما بعده:

(١) نقل المرداوي في التحبير ٢٩٩٨/٦ عن بعض الفقهاء موافقة المعتزلة قال: كأكثر الحنفية، والصيرفي، وابن برهان، ثم قال: {وللتيممي} من الحنابلة {قولان} قال البرماوي: ونقل غير ابن السمعاني المنع عن أكثر الحنابلة.

فأما قبل الوقت أو بعد دخوله ولكن قبل مضي زمن يسعه فمسلم، وفي معناه أيضا ما إذا لم يكن له وقت معين، ولكن أمر به على الفور، ثم نسخ قبل التمكن.

نعم في جريان الخلاف بعد الشروع نظر يحتاج إلى نقل.

وأما الصورة الثانية وهي ما بعد خروج الوقت فليس محل الخلاف، بل جزم ابن الحاجب بأنه لا يجوز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه، وصرح في الأحكام في أول المسألة بالجواز، وبأنه لا خلاف فيه، وهذا إنما يأتي إذا صرح بوجوب القضاء، أو قلنا: الأمر بالأداء يستلزمه.

وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله فمقتضى كلام المصنف جريان الخلاف أيضا، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب في أثناء الاستدلال وليس كذلك؛ فقد صرح الآمدي في الأحكام في أثناء الاستدلال بأن هذا جائز بلا خلاف، وإنما الخلاف قبل التمكن.

وصرح به أيضا ابن برهان في الوجيز وإمام الحرمين في البرهان فقال: والغرض من المسألة أنه إذا فرض ورود الأمر بشيء فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي وقت اتصال الأمر به زمن يسع الفعل المأمور به؟

وعبارة المحصول والحاصل: هل يجوز نسخ الشيء قبل مجيء الوقت؟

وعبارة التحصيل والأحكام وابن الحاجب: قبل الوقت.

ثم إن المسألة ليست خاصة بالوجوب بل غيره كذلك أيضا؛ لا جرم عبر في المحصول بالشيء كما تقدم نقله عنه.

قوله: "لنا" أي الدليل على الجواز أن إبراهيم عليه السلام أمره الله تعالى

أن يذبح ولده، ثم نسخ ذلك قبل الفعل.

وهذا الولد قال في المحصول: إنه إسماعيل، وقال جماعة: إنه إسحاق، وصححه القرافي.

فأما كونه أمر بالذبح فلثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى حكاية عن ولده: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات/١٠٢] الآية جوابا لقوله: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات/١٠٢].

الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات/١٠٦].

الثالث: قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات/١٠٧] فلو لم يكن الذبح مأمورا به لما كان فيه بلاء، ولم يحتج إلى الفداء.

وأما كونه نسخ قبله؛ فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لكنه لم يذبح، ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه.

اعترض الخصم بأمرين:

أحدهما: وهو اعتراض على المقدمة الأولى: أنا لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح، وإنما كان مأمورا بالمقدمات، فظن أنه مأمور بالذبح، وتلك الأمور التي تمسكتم بها من قوله: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ﴾ وحصول الفداء إنما هو بناء على ظنه أنه مأمور.

وأجاب المصنف -تبعاً للحاصل- بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها

الخطأ، لاسيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم.

الثاني: وهو اعتراض على المقدمة الثانية: لا نسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل، فإن إبراهيم قد امتثل، ولكنه كان كلما قطع شيئا وصله الله تعالى.

والجواب: أنه لو كان كما ذكرتم لم يحتج إلى الفداء؛ فإن الفداء بدل، والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدل.

قوله: "قل: الواحد" أي عارضنا الخصم فاستدل بأنه لو جاز أن يرد الأمر بشيء في وقت، ثم يرد النهي عن فعله في ذلك الوقت؛ لكان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد مأمورا به منهي عنه، وهو محال.

وأجاب المصنف: بأنه إنما يكون محالا إذا كان الغرض حصول الفعل، وأما إذا كان المقصود هو ابتلاء المأمور أي: اختباره وامتحانه فيجوز؛ فإن السيد قد يقول لعبده: اذهب غدا إلى موضع كذا راجلا، وهو لا يريد الفعل بل يريد امتحانه ورياضته، ثم يقول له: لا تذهب.

وأجاب ابن الحاجب: أيضا بأن الأمر والنهي لم يجتمعا في وقت واحد، بل بورود النهي انقطع تعلق الأمر كانقطاعه بالموت.



الأسئلة

س ١ هل يجوز نسخ الوجوب قبل العمل؟ دلل على ما تقول.

س ٢ بم استدل الخصم على أنه لا يجوز نسخ الوجوب قبل العمل؟
وكيف ترد عليه؟

قال المصنف: "الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل، أو ببدل أثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى، والكف عن الكفار بالقتال.

استدل بقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ [البقرة/ ١٠٦]

قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا.

أقول: ذهب الشافعي إلى أن النسخ لا بد له من بدل، فقال في الرسالة ما نصه: "وليس ينسخ فرض أبداً إلا إذا أثبت مكانه فرض"، هذا لفظه بحروفه.

وذهب أيضا على ما حكاه عنه ابن برهان في الوجيز والأوسط إلى أنه لا يجوز النسخ إلى بدل هو أثقل من المنسوخ.

وذهب الجمهور ومنهم الإمام والآمدي وأتباعهما إلى جواز الأمرين.

أما الأول؛ فلأن تقديم الصدقة على نجوى الرسول كان واجبا ثم نسخ بلا بدل.

وأما الثاني؛ فلأن الكف عن الكفار كان واجبا أي: كان قتالهم حراما لقوله تعالى: ﴿دَعْ أَذَاهُمْ﴾ [الأحزاب/ ٤٨] ونحوه، ثم نسخ بإيجاب القتل مع التشديد فيه كثبت الواحد للعشرة، وذلك أثقل من الكف.

واستدل الخصم على منعهما بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة/ ١٠٦].

دلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ، أو مثله، فدل على المدعى؛ أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن الأثقل والأشق لا يكون خيرا للمكلف.

وجوابه: أن عدم الحكم قد يكون خيرا للمكلف من إثباته في ذلك الوقت لمصلحة، وقد يكون الأثقل أيضا خيرا له باعتبار زيادة الثواب.

وأجاب في المحصول أيضا: بأن نسخ الآية معناه نسخ لفظها؛ ولهذا قال: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾.

وقال ابن الحاجب: ولئن سلمنا فمدلول الآية أنه لم يقع، فأين نفي الجواز؟



الأسئلة

س ١ هل يجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؟

قال المصنف: "الخامسة: ينسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة/ ٢٤٠] الآية. وبالعكس مثل ما نقل: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة".

وينسخان معا كما روي عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قالت: "كان فيما أنزل الله عشر رضعات محرمت فنسخن بخمس".

المسألة الخامسة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة كنسخ الاعتداد بالحوّل من قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾، وبالعكس كما روى الشافعي والترمذي وغيرهما عن عمر أنه قال: مما أنزل الله تعالى في كتابه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"؟ وذكر البخاري ومسلم قريبا منه أيضا ^(١). والمراد بالشيخ والشيخة: المحصن والمحصنة.

ويجوز نسخهما معا لما روى مسلم عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس ^(٢). والاستدلال لا يتم بما نقله المصنف عن عائشة وهو مطلق الإنزال، بل لا بد أن ينضم إليه كونه من القرآن كما قررناه؛ لأن السنة أيضا منزلة.

الأسئلة

س ١ هل يجوز نسخ الحكم دون التلاوة؟

(١) ينظر: مسند الشافعي ص ١٦٣.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢) ٢/ ١٠٧٥.

قال المصنف: السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لأبي هاشم.

لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا، ثم يقال: أردت سنة.

قيل: يوهم الكذب.

قلنا: ونسخ الأمر يوهم البداء.

المسألة السادسة: لا نزاع في نسخ تلاوة الخبر، ونسخ تكليفنا بالإخبار به.

قال الآمدي: إلا إذا كان نسخه يوجب الإخبار بنقيضه وهو مما لا يحتمل التغير، كحدوث العالم؛ فإن المعتزلة تمنعه؛ لأن التكليف بالكذب قبيح عقلا، وعندنا أنه يجوز.

وأما نسخ مدلول الخبر أي: إخراج بعض الأزمنة الداخلة فيه - لا رفعه بالكلية كما نبه عليه في المحصول -، فهي مسألة الكتاب.

وحاصلها أنه إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا، كما قاله الإمام والآمدي، ولم يستثنه المصنف.

وأما الذي يتغير فقال الإمام والآمدي: يجوز نسخه مطلقا، قالوا: سواء كان ماضيا أو مستقبلا، أو وعدا أو وعيدا.

وقال ابن الحاجب: لا يجوز مطلقا، ونقله في المحصول عن أكثر المتقدمين، وفي الكتاب والحاصل عن أبي هاشم فقط.

وقال المصنف: إن كان مدلوله مستقبلا جاز، وإلا فلا.

وهذا المذهب نقله الآمدي، ولم ينقله الإمام، ولا ابن الحاجب.

ثم محل الخلاف كما قال ابن برهان في الوجيز: إذا لم يكن الخبر معناه الأمر^(١)، فإن كان كقوله تعالى: ﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة/٧٩] جاز بلا خلاف، وتبعه عليه ابن الحاجب.

وصرح في المحصول وغيره بأن الخلاف يجري فيه وإن تضمن حكما شرعيا.

ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه يصح عقلا أن يقال: "لأعاقبن الزاني أبدا"، ثم يقال: أردت سنة واحدة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك، فإن النسخ إخراج بعض الزمان، وهو موجود هنا.

واستدل المانع: بأن نسخه يوهم الكذب؛ لأن المتبادر منه إلى فهم السامع إنما هو استيعاب المدة المخبر بها، وإيهام القبيح قبيح.

وجوابه: أن نسخ الأمر أيضا يوهم البداء، وهو ظهور الشيء بعد خفائه، فلو امتنع نسخ ذلك للإيهام لامتنع ذلك أيضا.



(١) قال الزركشي في البحر المحيط ٢٤٧/٥: الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي، نحو: {والوالدات يرضعن} [البقرة: ٢٣٣] {والمطلقات يتربصن} [البقرة: ٢٢٨] {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: ٧٩] فلا خلاف في جواز نسخه اعتبارا بمعناه. قاله ابن برهان، وتبعه الهندي.

الكتاب الثاني في السنة^(١)

(١) السنة في اللغة هي: الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، يقال: استقام فلان على سنن واحد، ويقال: امض على سننك وسننك، أي على وجهك، وتنح عن سنن الخيل، أي عن وجهه، وجاءت الريح سنائن، إذا جاءت على طريقة واحدة لا تختلف، وسن الله سنة أي بين طريقا قويما. قال ابن فارس: "السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة"

وقد اختلف العلماء في مصطلح السنة تبعا لاختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فريق من أهل العلم.

فالمحدثون إنما بحثوا عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا؛ لذا كان اصطلاحهم في تعريف السنة هو: ما أضيف إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم.

والفقهاء إنما بحثوا عن سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو ندبا أو إباحة أو غير ذلك؛ فكان اصطلاحهم في تعريف السنة هو: ما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم: طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا.

والأصوليون إنما بحثوا عن سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقاريراته التي تثبت الأحكام وتقررها، فكان اصطلاحهم في تعريف السنة هو: ما نقل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير.

وقد تطلق السنة عندهم على كل ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز، أو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو اجتهد فيه الصحابة، كجمع المصحف وحمل

قال المصنف: الفصل الثالث: فيما ظن صدقه، وهو خبر العدل الواحد.

والنظر في طرفين:

الأول: في وجوب العمل به: دل عليه السمع.

وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل أيضا.

وأنكره قوم؛ لعدم الدليل، أو للدليل على عدمه شرعا، أو عقلا، وأحاله آخرون.

واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية.

أقول: شرع في القسم الثالث من أقسام الخبر ^(١)، وهو الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه.

وله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يترجح احتمال صدقه كخبر العدل.

الناس على القراءة بحرف واحد وتدوين الدواوين، ويقابل ذلك البدعة ومنه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فعلیکم بستي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) قال الأمدی: "قد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي عليه السلام، وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، ولا هو معجز ولا داخل في المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا، ويدخل في ذلك أقوال النبي عليه السلام، وأفعاله وتقاريره."

(١) المراد خبر الواحد وهو الذي لم يجمع شروط التواتر وإن رواه أكثر من واحد لكن لم يصل إلى درجة التواتر

والثاني: عكسه كخبر الفاسق.

والثالث: أن يتساوى الأمران كخبر المجهول، ولم يتعرض للقسمين الآخرين لعدم وجوب العمل بهما كما سيأتي.

وأشار إلى الأول بقوله: فيما ظن صدقه، فإن ظن الصدق من لوازم رجحان احتمالته.

وعرفه بقوله: وهو خبر العدل الواحد.

واحترز بالعدل عن القسمين الآخرين.

وبالواحد عن المتواتر، فإن خبر الواحد في اصطلاحهم عبارة عما ليس بمتواتر، سواء كان مستفيضاً وهو الذي زادت رواته على ثلاثة كما جزم به الآمدي وابن الحاجب، أو غير مستفيض وهو ما رواه الثلاثة أو أقل.

ومقصود الفصل منحصر في طرفين:

الأول: في وجوب العمل به؛ وقد اختلفوا فيه:

فذهب الجمهور إلى أنه واجب، لكن قال أكثرهم: وجوبه للدليل السمعي فقط.

وقال ابن سريج والقفال الشاشي وأبو الحسين البصري: دل على وجوبه العقل والنقل.

وأنكر قوم وجوب العمل به، ثم اختلف هؤلاء:

فقال فرقة منهم: لأنه لم يثبت على الوجوب دليل، ولو ثبت لأوجبناه.

وقالت فرقة أخرى: إنما لا يجب لأن الدليل قد قام على عدم الوجوب.

واختلف هؤلاء فقال بعضهم: ذلك الدليل المانع له شرعي.

وقال بعضهم: عقلي.

وإلى هذين المذهبين أشار بقوله: شرعا أو عقلا.

وذهب آخرون: إلى أن ورود العمل به مستحيل عقلا.

واعلم أن كلام المحصول يوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله فتابعه المصنف، والذي يظهر أنه متحد به فتأمله، ويقوي الاتحاد أن صاحب الحاصل والتحصيل وغيرهما من المختصرين لكلام الإمام لم يغايرا بينهما، واقتصروا على الأول، إلا أن يفرق بينهما بأن الأول في الإيجاب، والثاني في الجواز.

قوله: "واتفقوا" أي: اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى^(١) والشهادة^(٢) والأمور الدنيوية؛ كإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيء

(١) الفتوى لغة: الإبانة يقال: أفناه في الأمر أي أبانه له، وأفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمها، واستفتيت إذا سألت عن الحكم، قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء/١٧٦] والفتيا والفتوى: ما أفتى به الفقيه، وأفتى المفتي إذا أحدث حكما، والفتيا تبين المشكل من الأحكام، أصله من الفتى وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا

وقد وردت عن العلماء تعريفات متقاربة في معنى الفتوى والإفتاء منها: قول الجرجاني هي: "بيان حكم المسألة" وقول المناوي: "بيان حكم الواقع المسئول عنه" وعرفها المرداوي بأنها: "مجرد الإخبار عن حكم الله تعالى"

(٢) الشهادة لغة: هي الإعلام والحضور تقول: شهد الرجل على كذا أي أخبر، والمشاهدة: المعاينة، وشهده: أي حضره، فهو شاهد، وشهد له بكذا شهادة، أي أدى ما عنده من الشهادة، واستشهدت فلانا: سألته أن يشهد، والمشهد: محضر الناس. قال ابن فارس: =

مثلاً، وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره بعد أن أباحها، وشبه ذلك من الآراء والحروب ونحوها.

وهذه العبارة التي ذكرها المصنف ذكرها صاحب الحاصل.

وعبر في المحصول بقوله: ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته كما في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية، هذا لفظه، وبين العبارتين فرق لا يخفى.

قال المصنف: "لنا وجوه:

الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة، والإنذار بالخبر المخوف، والفرقة ثلاثة، والطائفة واحد أو اثنان.

قيل: لعل للترجي.

"الشين والهاء والداد أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه، من ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام، يقال شهد يشهد شهادة"

واصطلاحاً: عند الحنفية: هي: الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معينة، كالأفعال، نحو: القتل، والزنا، أو سماعاً، كالعقود، والإقرارات.

وعند المالكية هي: إخبار عدل حاكماً بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه.

وعند الشافعية: قال الشيخ زكريا: إخبار عن شيء بلفظ خاص.

وعند الحنابلة: في «الروض»: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.

قلنا: تعذر، فحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع.

قيل: الإنذار الفتوى.

قلنا: يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير المجتهدين، والرواية ينتفع بها المجتهد وغيره.

قيل: فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد.

قلنا: خص النص فيه.

الثاني: أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير، والتالي باطل لقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات/٦].

الثالث: القياس على الفتوى والشهادة.

قيل: يقتضيان شرعا خاصا، والرواية عاما.

ورد بأصل الفتوى.

قيل: لو جاز لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن.

قلنا: ما الجامع؟

قيل: الشرع يتبع المصلحة، والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة.

قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية.

أقول: احتج المصنف على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة أوجه،

الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة/١٢٢].

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحذر، أي: الانكفاف عن الشيء بإنذار طائفة من الفرقة، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد.

أما كونه تعالى أوجب الحذر فلقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ولعل للترجي، والترجي ممتنع في حق الله تعالى؛ لأنه عبارة عن توقع حصول الشيء الذي لا يكون المتوقع عالما بحصوله، ولا قادرا على إيجاده، وإذا كان الترجي ممتنعا فتعين حمل اللفظ على لازم الترجي وهو الطلب، أي: الإيجاب إطلاقا للملزوم وإرادة للازمه، فإنه مجاز محقق، والأصل عدم غيره.

فإن قيل: يكون الترجي باقيا على حقيقته، ولكنه مصروف عن الله تعالى إلى الفرقة المتفقهة أي: تنذر قومها إنذار من يرجو حذرهم، وحينئذ فلا إيجاب.

سلمنا، لكن لا نسلم أن الطلب المحمول عليه هو الطلب المتحتم؛ فقد يكون على سبل الندب.

قلنا: الحذر إنما يتحقق عند المقتضي للعقاب، وهو من خصائص الوجوب.

وأما كون الإنذار بقول طائفة من الفرقة، فبناه المصنف على أن المتفقهين هم الطائفة النافرة حتى يكون الضمير في قوله تعالى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا﴾، ﴿وَلِيُنذِرُوا﴾ راجعا إليه، وهو قول لبعض المفسرين^(١).

(١) ينظر: تفسير الماتريدي ٥/٥٠٩

وفيه قول آخر حكاه الزمخشري، ورجحه غيره: أن المتفقهين هم المقيمون لينذروا النافرين إذا عادوا إليهم^(١).

ووجه ذلك: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إنزال الوعيد الشديد في حق المتخلفين عن غزوة تبوك، كان إذا بعث جيشاً أسرع المؤمنون عن آخرهم إلى النفير، وانقطعوا جميعاً عن استماع الوحي والتفقه في الدين، فأمرُوا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة، ويقعد الباقون؛ ليتفقهوا وينذروا النافرين إذا رجعوا إليهم، وعلى هذا فلا حجة؛ لأن الباقين كثيرون.

وأما كونه يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد فلأن الإنذار هو الخبر الذي يكون فيه تخويف، والفرقة ثلاثة، فتعين أن تكون الطائفة النافرة منها واحداً أو اثنين؛ لأنها بعضها، وحينئذ فيكون الإنذار حصل بقول واحد أو اثنين، فينتج ذلك كله وجوب الحذر بقول واحد أو اثنين، وهو المدعى.

وفيما قاله في الفرقة، والطائفة نظر؛ فقد قال الجوهرى: والفرقة طائفة من الناس، هذا لفظه.

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى في صلاة الخوف -وهو من أهل هذا الشأن-: إن الطائفة أقلها ثلاثة، ونقله أيضاً عنه القفال في الإشارة.

نعم في صحاح الجوهرى عن ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ﴾ أي: واحد فصاعداً.

قوله: "قليل... إلخ" أي: اعترض القائل بأنه لا يجب العمل بخبر الواحد على استدلالنا بهذه الآية بثلاثة أوجه:

(١) ينظر: الكشف ٣٢٣/٢.

أحدها: أن لعل مدلولها الترجي لا الوجوب.

والجواب: أنه لما تعذر الحمل على الترجي حملناه على الإيجاب؛ لمشاركته للترجي في الطلب، كما تقدم إيضاحه مع ما يرد عليه.

لكن تعليل المصنف بقوله: لمشاركته في التوقع لا يستقيم؛ لأنهما لو اشتركا في التوقع لكان المانع من حمل لعل على حقيقتها موجودا بعينه في الإيجاب.

الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية هو الخبر المخوف مطلقا، بل المراد به الفتوى، وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا كما تقدم.

وإنما قلنا: إن المراد الفتوى؛ وذلك لأن الإنذار هنا متوقف على التفقه، إذ الأمر بالتفقه إنما هو لأجله، والمتوقف على التفقه إنما هو الفتوى لا الخبر.

وأجاب المصنف بأنه يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص الآية من وجهين:

أحدهما: تخصيص الإنذار بالفتوى، مع أنها عامة فيه وفي الرواية.

والثاني: تخصيص القوم من قوله تعالى: ﴿وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ بالمقلدين؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه، بخلاف ما إذا حمل الإنذار على الرواية أو على ما هو أعم، فإنه ينتفي التخصيصان، أما تخصيص الإنذار فواضح، وأما القوم فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد في الأحكام، وينتفع بها المقلد في الانزجار، وحصول الثواب في نقلها لغيره، وغير ذلك.

الثالث: لو كان المراد بالفرقة ثلاثة لكان يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد؛

لأن لولا للتحضيض، تقديره: هلا خرج، وليس كذلك إجماعاً.

وأجاب المصنف بأن هذا النص الذي في لزوم خروج واحد من كل ثلاثة قد خص بالإجماع، ولا يلزم من تخصيص النص فيه تخصيصه في قبول رواية الواحد.

قوله: "الثاني" أي: الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر الواحد.

وتقريره من وجهين -ذكر أصلهما في المحصول-.

أحدهما: -ولم يذكر المصنف سواه-: أنه لو لم يقبل خبر الواحد لما كان عدم قبوله معللاً بالفسق؛ وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته، وهو كونه خبر واحد، فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره؛ لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون معللاً بالغير، إذ لو كان معللاً بالغير لاقتضى حصوله به، مع كونه حاصلًا قبل ذلك أيضاً لكونه معللاً بالذات، وذلك تحصيل للحاصل، وهو محال. والثاني: وهو امتناع تعليله بالفسق باطل لقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات/٦] فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له، والظن كاف هنا؛ لأن المقصود هو العمل، فثبت أن خبر الواحد ليس مردوداً، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول واجب العمل به؛ لأن القائل قائلان.

التقرير الثاني: أن الأمر بالتبيين مشروط بمجيء الفاسق، ومفهوم الشرط حجة، فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً؛ لأن الظن يعمل به هنا، والقول بالواسطة منتف كما تقدم.

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد

القياس على الفتوى والشهادة، والجامع تحصيل المصلحة المظنونة، أو دفع المفسدة المظنونة.

وفرق الخصم بأن الفتوى والشهادة تقتضيان شرعا خاصا ببعض الناس، والرواية تقتضي شرعا عاما للكل، ولا يلزم من تجويزنا للواحد أن يعمل بالظن الذي قد يخطئ ويصيب أن يجوز ذلك للناس كافة.

ورده المصنف بشرعية أصل الفتوى، فإن اتباع الظن فيها لا يختص بمسألة ولا بشخص.

وقد يقال: الرواية أكثر عموما؛ لأنها تقتضي الحكم على المجتهدين والمقلدين، وأما الفتوى فخاصة بالمقلدين.

وقد استدل في المحصول أيضا على التمسك بخبر الواحد، بأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يبعث الرسل بتبليغ الأحكام، وإجماع الصحابة على العمل به عند اطلاعهم عليه.

قوله: "قيل: لو جاز" أي: استدل من منع العمل بخبر الواحد عقلا بأمرين:

أحدهما: أنه لو جاز قبوله في الرواية لجاز اتباع مدعي النبوة بدون المعجزة بل بمجرد الظن، ولجاز الاعتقاد كمعرفة الله تعالى بالظن أيضا، قياسا على الرواية، وليس كذلك اتفاقا.

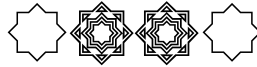
وأجاب المصنف بطلب الجامع، فإن عجزوا عنه فلا كلام، وإن أبدوا جامعا كدفع الضرر المظنون أو غيره فرقنا بأن الخطأ في النبوات وفي الاعتقاد كفر؛ فلذلك شرطنا العلم بخلاف الفروع.

وأيضا فلأن القطع في كل مسألة فرعية متعذر، بخلاف اتباع الأنبياء

والاعتقاد.

الثاني: أن الاستقراء دل على أن الشرع يتبع مصالح العباد تفضلاً وإحساناً، والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة، لأنه يخطئ ويصيب، فلا يعول عليه.

والجواب: أن ما قالوه بعينه جار في الفتوى والأمور الدنيوية، مع أن قول الواحد فيهما مقبول اتفاقاً كما تقدم.



الأسئلة

س ١ حرر محل النزاع في العمل بخبر الواحد.

س ٢ بم استدل المصنف على وجوب العمل بخبر الواحد؟



الكتاب الثالث: في الإجماع^(١)

(١) الإجماع من أهم الأدلة الشرعية المتفق عليها وأقواها من حيث الدلالة فدلالته على التشريع قطعية وله فوائد متكاثرة منها ذكرها علماؤنا منها:

- توظيف الإجماع ليتوصل من خلال المجمع عليه إلى حكم ما لم يُعلم، فالإجماعات تعتبر مرجعية معلومة لبيان حكم غير معلوم ويتجلى ذلك أصوليا في تحرير محل النزاع ومعناه بيان المتفق عليه من جوانب مسألة ما ثم بيان المختلف فيه من جوانبها، فلا يُنظر إلى المتفق عليه نظرة اجتهاد بل نظرة توظيف للوصول من خلاله إلى صحيح الحكم..
- ومن فوائد الإجماع: أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفة الدليل والبحث عن كيفية دلالته على المدلول ولا يمكن لأحد القطع بأنه لم يوجد دليل ولا أمانة حين وجود الإجماع فلعلهما كانا موجودين لكن تركوا نقلهما للاستغناء بالإجماع عنهما.. قال الجصاص: "وليس يمنع أن يكون كثير من الإجماعات التي لا تعرفها معها توقيف قد كانت صدرت له عن توقيف من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترك الناس نقله اكتفاء بوقوع الاتفاق وفقد الخلاف"
- ومن فوائده: رفع الخلاف السابق إن كان الخلاف استقر أو لم يستقر كما في عدد شهود القتل مثلا..
- ومن فوائده الفكرية: أن مكانته بين الأدلة الشرعية في الذروة حتى إن بعضهم قدمه على الكتاب والسنة حيث إنه يتطرق الاحتمال لغيره ثبوتا أو دلالة أو كلاهما معا بخلافه فلا يتطرق إليه الاحتمال بعد ثبوته..
- ومن فوائده: معرفة مواطن الاتفاق وهي كثيرة ليتسنى جمع المسلمين عليها من جانب وعدم عذر من خالفها من جانب آخر، وليست محل اجتهاد من جانب ثالث، وأن مسائل الاختلاف مسائل اجتهاد وليست من مسائل المفاصلة..
- ومن فوائده: دفع ما يتوهم من احتمال نسخ النص، فليس مجرد صحة النقل موجب للعمل حتى تتحقق شروط ذكرها الأصوليون وهي أن يكون صحيح السند للشارع متضح الدلالة على الحكم المقصود مستمر الحكم غير منسوخ راجحا على كل ما يعارضه، فانعقاد

قال المصنف: "الكتاب الثالث: في الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمر من الأمور. وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة، وفيه مسائل:

الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكل واحد.

وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثمة.

وقيل: يتعذر عليه؛ لانتشارهم وجواز خفاء واحد منهم وحمله

-
- الإجماع على مقتضى دليل وارد دليل على استمرار العمل به وعدم نسخه.. ومن فوائده: عدم البحث عن معارض، ذلك أن الإجماع لا يمكن أن يعارضه دليل أصلاً متى صح الإجماع.
 - ومن فوائده: دفع ما يتوهم من التأويل للأدلة المحتملة لمعانٍ، فالإجماع إذا عين أحد الاحتمالات تبين بذلك أنه مراد الله تعالى من الدليل الوارد بيقين، ومعنى ذلك أن الدليل الظني ثبوتاً أو دلالة يصير بعد الإجماع قطعي الدلالة.
 - ومن ثمراته: وهي ثمرة لما سبق ذكره وهو أن بعض مستندات الإجماع من الكتاب والسنة قبل الإجماع كانت ظنية ثم اكتسبت القطعية بالإجماع، فالإجماع أفاد منها مستنده وأفادها القطعية دلالة بعد انعقاده
 - ومن ثمراته: أن خبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان ذلك دليل على صحته نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: " لا وصية لوارث " إنما روي من طريق الآحاد واتفق الفقهاء على العمل به فدل ذلك على صحة مخرجه واستقامته. ينظر: الطريق إلى تفهيم علم الأصول د محمود عبد الرحمن ص ٢٣٨.

وكذبه خوفاً، أو رجوعه قبل فتوى الآخر.

وأجيب: بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا محصورين قليلاً.

أقول: الإجماع يطلق في اللغة على العزم، قال الله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس/٧١] أي: أعزموا.

وعلى: الاتفاق يقال: أجمعوا على كذا أي: اتفقوا عليه، مأخوذاً مما حكاه أبو علي الفارسي في الإيضاح أنه يقال: أجمعوا بمعنى صاروا ذا جمع كقولهم: أبقل المكان وأثمر أي: صار ذا بقل وثمر.

وفي الاصطلاح - ما ذكره المصنف -: وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمر من الأمور.

فقوله: اتفاق جنس، والمراد به الاشتراك في الاعتقاد والقول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت عند من يقول: إن ذلك كافٍ في الإجماع. وقوله: أهل الحل والعقد أي: المجتهدين، فخرج بذلك اتفاق العوام واتفاق بعض المجتهدين، فإنه ليس بإجماع.

وقوله: من أمة محمد، احتراز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة؛ فإنه ليس بإجماع أيضاً كما اقتضاه كلام الإمام، وصرح به الآمدي هنا، ونقله في اللمع عن الأكثرين.

وذهب أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة إلى أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة، وحكى الآمدي هذا الخلاف في آخر الإجماع، واختار التوقف.

وقوله: على أمر من الأمور، شامل للشرعيات كحل البيع، وللغويات ككون الفاء للتعقيب، وللعقليات كحدوث العالم، وللدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية.

فالأولان لا نزاع فيهما، وأما الثالث فنزاع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال: "ولا أثر للإجماع في العقلية، فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق".

والمعروف الأول، وبه جزم الإمام والآمدي.

وأما الرابع ففيه مذهبان شهيران: أصحابهما عند الإمام والآمدي وأتباعهما كابن الحاجب: وجوب العمل فيه بالإجماع.

ولقصد شمول الأربعة أردف المصنف الأمر بالأمور، فإن الأمر المجموع على الأوامر مختص بالقول، بخلاف المجموع على الأمور؛ وهذا وإن كان مجازاً في الحد، لكنه جائز عند فهم المراد كما نص عليه الغزالي في مقدمة المستصفي.

وهذا الحد فيه نظر من وجوه:

أحدها: ما أورده الآمدي وابن الحاجب وهو عدم تقييده بكون أهل الحل والعقد من عصر واحد، ولا بد منه.

الثاني: أن هذا الحد منطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي ﷺ بدونه، مع أنه قد تقدم من كلام المصنف في النسخ في الكلام على أن الإجماع

لا ينسخ، ولا ينسخ به^(١) أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد؛ لكونه بعض الأمة، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة؛ لاستقلاله بإفادة الحكم.

نعم الصواب انعقاد الإجماع في الصورة التي ذكرناها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد شهد لأئمة بالعصمة كما سيأتي في الأدلة، بل لو شهد بذلك لواحد من أئمة لكان قوله وحده حجة قطعاً، ولم يتعرض الآمدي ولا ابن الحاجب لهذه المسألة.

الثالث: المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي المتناول لقول المجتهد الواحد، إذا لم يكن في العصر غيره، فإن الإمام وأتباعه صرحوا بكونه حجة، وتعبير المصنف بالاتفاق ينفيه، فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعداً.

نعم حكى الآمدي وابن الحاجب في الاحتجاج به قولين من غير ترجيح. وإذا قلنا بالأول فتغير اجتهاده، ففي الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل، وكذلك لو حدث مجتهد آخر، وأداه اجتهاده إلى خلافه.

واعلم أن البحث في الإجماع يقع في ثلاثة أمور في: حجيته، وأنواعه وشرائطه، فلذلك جعل المصنف هذا الكتاب مشتملاً على ثلاثة أبواب لبيان الأمور الثلاثة، وبدأ بالكلام على كونه حجة؛ ولكون الاحتجاج به متوقف على

(١) قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٣٣٢/١: "لا يجوز النسخ بالإجماع، لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ"

بيان إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه، فلذلك قدم الكلام فيهما.

فقوله: قيل: محال ... إلخ يعني أن بعضهم ذهب إلى أن الإجماع محال؛ لأن اجتماع الجم الغفير والخلق الكثير على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم يمتنع عادة، كما يمتنع اجتماعهم في وقت واحد على مأكل واحد.

وجوابه: أن دواعي الناس مختلفة ثمة أي: في المأكل؛ لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع؛ فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه، بخلاف الحكم، فإنه تابع للدليل، فلا يمتنع اجتماعهم عليه؛ لوجود دليل قاطع أو ظاهر.

قوله: "وقيل: يتعذر" أي: ذهب بعضهم إلى أن الإجماع ليس محالاً، ولكنه يتعذر الوقوف عليه؛ لأن الوقوف عليه إنما يمكن بعد معرفة أعيانهم، ومعرفة ما غلب على ظنهم، ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد، والوقوف على الثلاثة متعذر.

أما الأول: فلانتشارهم شرقاً وغرباً، ولجواز خفاء واحد منهم؛ بأن يكون أسيراً، أو محبوساً في مطمورة، أو منقطعاً في جبل؛ ولأنه يجوز أن يكون فيهم من هو خامل الذكر لا يعرف أنه من المجتهدين.

وأما الثاني: فلاحتمال أن بعضهم يكذب فيفتي على خلاف اعتقاده؛ خوفاً من سلطان جائر، أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه.

وأما الثالث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر.

ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: من ادعى الإجماع

فهو كاذب^(١).

وأجاب المصنف - رَحِمَهُ اللهُ -: بأن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة - رضوان الله عليهم - فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه.

وهذا الجواب ذكره الإمام فقال: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا

(١) يقول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ٥٤/٢: "ولم يكن يُقَدَّمُ على الحديث الصحيح عملاً ولا قولاً ولا رأياً ولا قياساً، ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يُسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كَذَّبَ أحمدُ من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسَخِّقْ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي - أيضاً - نصَّ في "رسالته الجديدة" على أن ما لا يُعْلَمُ فيه خلاف لا يُقال له إجماع، ولفظه: ما لا يُعلم فيه خلاف فليس إجماعاً. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدَّعي فيه الرجلُ الإجماعَ فهو كذب، من ادَّعى الإجماعَ فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يُدْرِيه، ولم يَنْتَه إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا، هذه دعوى بِشَرِّ المَرِيسِيِّ والأَصَمِّ، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه.

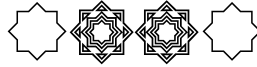
ونصوص رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلَ عند الإمام أحمد - وسائر أئمة الحديث - من أن يُقَدِّمُوا عليها ما توهَّم إجماعاً مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطَّلت النصوص، وساغ لكل مَنْ لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يُقَدِّمَ جهله بالمخالف على النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دَعْوَى الإجماع، لا ما يظنه بعضُ الناس أنه استبعاد لوجوده.

وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير ١٥٢٨/٤: "وقال ابن رجب في آخر شرح الترمذي: وأما ما روي من قول الإمام أحمد: من ادَّعى الإجماع فقد كذب فهو إنما قاله إنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. انتهى.

في زمان الصحابة، وعلل بما قلناه.

نعم لو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة، فالأصح عند الإمام
والآمدي وغيرهما أنه يكون حجة.

وقال أهل الظاهر: لا يحتج إلا بإجماع الصحابة، وهو رواية لأحمد.



قال المصنف: "الثانية: أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج.

لنا وجوه:

الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ [النساء/ ١١٥] الآية، فيكون محرما، فيجب اتباع سبيلهم، إذ لا مخرج عنهما.

قيل: رتب الوعيد على الكل.

قلنا: بل على كل واحد، وإلا لما ذكر المخالفة.

قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف.

قلنا: لا، وإن سلم لم يضر؛ لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة.

قيل: لا يوجب تحريم كل ما غير.

قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء.

قيل: السبيل دليل المجمعين.

قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه.

قيل: يجب اتباعهم فيما ساروا به مؤمنين.

قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة.

قيل: يترك الاتباع رأسا.

قلنا: الترك غير سبيلهم.

قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح.

قلنا: كاتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قيل: المجمعون أثبتوا بالدليل.

قلنا: خص النص فيه.

قيل: كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة.

قلنا: بل في كل عصر؛ لأن المقصود العمل في ولا عمل في القيامة".

أقول: ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به، خلافا للنظام والشيعة والخوارج، فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون:

أما النظام^(١) فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا، بل قال كما نقله عنه الآمدي: إن الإجماع هو كل قول يحتج به.

وأما الشيعة^(٢) فإنهم يقولون: إن الإجماع حجة؛ لا لكونه إجماعا بل

(١) النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد، الضبعي، البصري، المتكلم، تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وله: تصانيف منها: كتاب (الطفرة)، وكتاب (الجواهر والأعراض)، وكتاب (حركات أهل الجنة)، وكتاب (الوعيد)، وكتاب (النبوة)، ورد: أنه مات في خلافة المعتصم أو الواثق، سنة بضع وعشرين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/٥٤١.

(٢) الشيعة: هم الذين شايعوا عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو

لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم حجة، كما سيأتي في كلام المصنف.

وأما الخوارج^(١) فقالوا: كما نقله القرافي في الملخص: إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة، وأما بعدها فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم لا غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. وكلام المصنف تبعا للإمام يقتضي أن النظام يسلم إمكان الإجماع، وإنما يخالف في حجيته، والمذكور في الأوسط لابن برهان ومختصر ابن الحاجب وغيرهما أنه يقول باستحالته.

قوله: "لنا" أي: الدليل على كونه حجة من ثلاثة أوجه:

الأول: وقد تمسك به الشافعي في الرسالة: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء/ ١١٥].

بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة ويتصب الإمام بنصبهم، بل هي ركن الدين، ولا يجوز للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إغفالها وإهمالها، ولا تفويضها إلى العامة، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيب، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١٤٦/١.

(١) الخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، وأولهم من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ممن كان معه في حرب صفين وقالوا له لما حكم الحكّمين: إن كنت تعلم أنك الإمام حقا فلم أمرتنا بالمحاربة، ثم انفصلوا عنه بهذا السبب وكفّروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما وقد انقسموا إلى فرق كثيرة. ينظر: الفرق بين الفرق ١/ ٥٤، والملل والنحل ١/ ١١٤.

وجه الدلالة: أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: ﴿نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُؤْلِيهِ جَهَنَّمَ﴾ فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرماً؛ لأنه لو لم يكن حراماً لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد، فإنه لا يحسن الجمع بين حرام وحلال في وعيد بأن تقول مثلاً: "إن زنت وشربت الماء عاقبتك".

وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ لأنه لا مخرج عنهما أي: لا واسطة بينهما، ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حجة؛ لأن سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد.

قوله: "قل: رتب الوعيد ... إلخ" أي: اعترض الخصم بتسعة أوجه^(١):

أحدها: أن الله تعالى رتب الوعيد على الكل أي: على المجموع المركب من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين، فيكون المجموع هو المحرم، ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه كتحرим الأختين.

والجواب: أنا لا نسلم أنه رتب الوعيد على الكل، بل على كل واحد؛ إذ لو لم يكن مرتباً على كل واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين -يعني: اتباع غير سبيلهم- لغوا لا فائدة له؛ لأن المشاقة مستقلة في ترتب الوعيد، وكلام الله سبحانه وتعالى يمان عن اللغو.

(١) لا يقال إن كثرة الاعتراضات تفيد ضعف الدليل، بل بالعكس؛ فالجواب على الاعتراضات مع كثرتها يفيد قوة الدليل، ومعناه أن الدليل مع كثرة اختباره وامتحانه ومناقشته قد ثبت، وهو لم يثبت إلا بسبب قوته، فكثرة الاعتراضات مع الجواب عليها ليست قدحاً في الدليل بل مدح له وتصحيح.

وهذا الجواب ليس في المحصول، ولا في الحاصل، وهو أولى مما قالاه.

الثاني: سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما، لكن لا نسلم تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقا، بل بشرط تبين الهدى، فإن تبين الهدى شرط في المعطوف عليه؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ والشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف؛ لكونه في حكمه، والهدى عام لاقتراحه بأل، فيكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين متوقفة على تبين جميع أنواع الهدى، ومن جملة أنواع الهدى: دليل الحكم الذي أجمعوا عليه، وإذا تبين ذلك استغني به عن الإجماع، فلا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة.

وأجاب المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - بوجهين:

أحدهما: لا نسلم أن كل ما كان شرطا في المعطوف عليه يكون شرطا في المعطوف، بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل إعرابا ومدلولاً كما تقدم غير مرة.

الثاني: سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لكن لا يضرنا ذلك، فإنه لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحريم المشاقة إنما هو دليل التوحيد والنبوة، لا أدلة الأحكام الفرعية، فيكون هذا الهدى شرطا في اتباع غير سبيل المؤمنين، ونحن نسلّمه.

الاعتراض الثالث: سلمنا أن قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يوجب تحريم المخالفة، لكن لفظ ﴿غَيْرَ﴾ و ﴿سَبِيلِ﴾ مفردان، والمفرد لا عموم له، فلا يوجب ذلك تحريم كل ما غير سبيلهم، بل يصدق بصورة وهو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه.

والجواب: أنه يقتضي العموم؛ لما فيه من الإضافة، ويدل عليه أنه يصح الاستثناء منه فيقال: إلا سبيل كذا، والاستثناء معيار العموم.

واعلم أن إضافة ﴿غَيْرِ﴾ ليست للتعريف على المشهور، وفي التعميم بمثلها نظر يحتاج إلى تأمل، فقد يقال: إن هذه الإضافة لا تقتضيه، ويكون العموم تابعا للتعريف، كما كان الإطلاق تابعا للتكثير، وكما لو زيدت لام التعريف في جمع من الجموع، فإنها لا تقتضي التعميم لعدم التعريف.

الرابع: لا نسلم أن السبيل هو قول أهل الإجماع، بل دليل الإجماع.

وبيانه: أن السبيل لغة: هو الطريق الذي يمشى فيه، وقد تعذرت إرادته هنا، فتعين الحمل على المجاز، وهو إما قول أهل الإجماع، أو الدليل الذي لأجله أجمعوا، والثاني أولى؛ لقدم العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل واحد منهما موصلا إلى المقصد.

وأجاب المصنف: بأن السبيل أيضا يطلق على الإجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإنسان من قول أو فعل، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [يوسف/١٠٨] وإذا كان كذلك فحملة على الإجماع أولى لعموم فائدته؛ فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، وأما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد.

وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف، وهو أحسن مما قاله الإمام.

وفي كثير من النسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين، جواب غير هذا، وهو أنه يلزم منه أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة؛ لأن دليل

الإجماع هو الكتاب والسنة.

وهذا الجواب سيأتي في كلام المصنف جوابا عن سؤال آخر، لكن على تقدير آخر، فسقط ذلك السؤال مع جواب السؤال الذي نحن الآن فيه.

الخامس: لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء، بل في السبيل الذي صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت في رجل ارتدّ، ولأنه إذا قيل: لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي بها صاروا صالحين دون غيرها، كالأكل والشرب.

وأجاب المصنف: بأنه يلزم حينئذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة؛ فإنه لا معنى لمشاقة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا ترك الإيمان، وسمي بذلك لأنه في شق أي: في جانب، والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جانب آخر، فلو حمل على هذا للزم التكرار.

السادس: سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم، وقولهم: إنه لا مخرج عنها ممنوع، فإن بينهما واسطة، وهي أن يترك الاتباع أصلا ورأسا، فلا يتبع سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم.

والجواب: أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضا، فمن اختاره لنفسه فقد اتبع غير سبيلهم.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل. وفيه نظر؛ فإن اتباع الغير هو إتيانه بمثل فعله لكونه أتى به، فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعا غير سبيل المؤمنين، وأما عن تركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون متبعا لأحد، وحينئذ فلا يدخل تحت الوعيد.

وأجاب الإمام بجواب آخر وهو أن قول القائل: لا تتبع غير سبيل الصالحين لا يفهم منه في العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين، حتى لو قال: لا تتبع غير سبيلهم، ولا تتبع سبيلهم أيضا، لكان ركيكا، نعم لو أخرج لفظة الغير فقال: لا تتبع سبيل غير الصالحين، فإنه لا يفهم منه الأمر باتباع سبيلهم؛ ولهذا يصح النهي عنه أيضا.

السابع: سلمنا وجوب الاتباع، لكنه لا يجب في كل الأمور؛ لأنهم لو أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابعتهم على فعله، وإلا لكان المباح واجبا، وإذا لم يجب اتباعهم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره مما اتفقنا عليه.

وأجاب المصنف بقوله: قلنا: كاتباع الرسول ﷺ، ولم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل.

وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن اتباعهم في المباح أيضا واجب، ومعنى وجوبه هو ما قلناه في وجوب اتباع النبي ﷺ في المباح، وهو اعتقاد إباحته، وأن يفعله على جهة الإباحة لا على جهة أخرى.

الثاني: أن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور كقيام الدليل على وجوب اتباع النبي ﷺ فيها، فكما أن المباح قد أخرج من عموم التآسي لدليل، ولم يقدح في الدلالة على الباقي، فكذلك الأول.

والثامن: لا نسلم أيضا أن المتابعة تجب في كل الأمور؛ وذلك لأن المجمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل لا بإجماعهم، لما ستعرفه من

أن الإجماع موقوف على الدليل، وحينئذ فنقول: إن وجب علينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك اتباعا لغير سبيلهم، وهو لا يجوز، وإن وجب إثباته بالدليل لم يكن الإجماع نفسه دليلا مستقلا وهو خلاف المدعي، وأيضا فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل.

وأجاب المصنف: بأن اتباعهم واجب في كل شيء إلا ما خص بدليل، وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق؛ لأن الحكم قد ثبت بإجماعهم، وإذا ثبت فلا يحتاج في إثباته إلى دليل آخر.

التاسع: سلمنا ما قلتم، لكن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل كل المؤمنين؛ لأن لفظ «الْمُؤْمِنِينَ» جمع محلى بالألف واللام، فيفيد العموم، وكل المؤمنين هم الموجودون إلى يوم القيامة، فلا يكون إجماع أهل العصر الواحد حجة؛ لكونهم بعض الأمة.

وأجاب المصنف: بأن المراد بالمؤمنين هم الموجودون في كل عصر، فإن الله تعالى لما علق العقاب على مخالفتهم زجرا عنها وترغيبا في الأخذ بقولهم علمنا أن المقصود هو العمل، فانتفى أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة؛ لأنه لا عمل في يوم القيامة.



قال المصنف: "الثاني: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة/١٤٣] عدّ لهم فتجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلاً، كبيرة وصغيرة، بخلاف تعديلنا.

قيل: العدالة فعل العبد، والوسط فعل الله تعالى.

قلنا: فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبننا.

قيل: عدول وقت الشهادة.

قلنا: حينئذ لا مزية لهم، فإن الكل يكونون كذلك.

الثالث: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجتمع أمتي على خطأ" ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها لكن المشترك بينها متواتر.

والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم.

أقول: الدليل الثاني على أن الإجماع حجة قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة/١٤٣]

وتقريره: أن الله تعالى عدّل هذه الأمة؛ لأنه تعالى جعلهم وسطاً، وقد قال الجوهري: والوسط من كل شيء أعدله، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي: عدولا هذا لفظه، ولأنه تعالى علل ذلك بكونهم شهداء، والشاهد لا بد وأن يكون عدلاً.

وهذا التعديل الحاصل للأمة وإن لزم منه تعديل كل فرد منها بالضرورة؛ لكون نفيه عن واحد مستلزماً لنفيه عن المجموع، لكنه ليس المراد تعديلهم فيما

ينفرد به كل واحد منهم؛ لأننا نعلم بالضرورة خلافه، فتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه، وحينئذ فتجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلاً، صغيرة وكبيرة؛ لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية، فلا يعدلهم مع ارتكابهم بعض المعاصي، بخلاف تعديلنا؛ فإنه قد لا يكون كذلك؛ لعدم اطلاعنا على الباطن.

اعتراض الخصم بوجهين:

أحدهما: أن العدالة فعل العبد؛ لأنها عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المنهيات، والوسط فعل الله تعالى لقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة/١٤٣] فيكون الوسط غير العدالة، فلا يكون جعلهم وسطاً عبارة عن تعديلهم، وكيف والمعدل لا يجعل الرجل عدلاً، ولكن يخبر عن عدالته.

وجوابه: أن فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب أهل الحق؛ لما تقرر في علم الكلام أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى.

الثاني: سلمنا أن الله تعالى عدلهم، لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة بأن الأنبياء بلغوهم الرسالة، وعدالة الشهود إنما تعتبر وقت أداء الشهادة لا قبلها، فتكون الأمة عدولاً في الآخرة لا في الدنيا، ونحن نسلمه.

والجواب: أن سياق الآية يدل على تخصيص هذه الأمة بالتعديل وتفضيلهم على غيرها، فيتعين حمله على الدنيا؛ لأننا لو حملناه على الآخرة لم يكن لهم مزية؛ لأن كل الأمم إذ ذاك عدول.

وفي الجواب نظر؛ لأن الله تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بإنكار المعاصي وإنكار التبليغ إليهم.

بل الجواب أن يقول: العدالة لا تتحقق إلا مع التكليف، ولا تكليف في

الدار الآخرة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ ولم يقل: سنجعلكم.

نعم لقائل أن يقول: إن الآية لا تدل على المدعي؛ لأن العدالة لا تنافي صدور الباطل غلطا ونسيانا، سلمنا أن كل ما أجمعوا عليه حق، لكن لا يلزم المجتهد أن يتبع كل ما كان حقا في نفسه؛ بدليل أن المجتهد لا يتبع مجتهدا آخر، وإن قلنا: كل مجتهد مصيب.

قوله: "الثالث" أي: الدليل الثالث على أن الإجماع حجة: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"، ونظائره من الأحاديث كقوله: "لا تجتمع أمتي على الضلالة"، وكقوله: "سألت الله تعالى أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها" وكقوله: "لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلال -وروي-: ولا على خطأ"، وكقوله: "يد الله مع الجماعة"^(١) إلى غير ذلك، فإن هذه الأحاديث وإن لم يتواتر كل واحد منها، لكن القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة متواتر؛ لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة.

وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ، وادعى الآمدي أنه أقرب الطرق في إثبات كونه حجة قاطعة، وقال ابن الحاجب: الاستدلال به حسن.

وضعفه الإمام فقال: دعوى التواتر المعنوي بعيد؛ لأننا لا نسلم أن مجموع هذه الأخبار بلغ حد التواتر فما الدليل عليه؟ وبتقديره فهو إنما يفيد الظهور؛ لأن القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الثناء على الأمة، ولم يلزم منه امتناع الخطأ عليهم، فإن التصريح بامتناعه لم يرد في كل الأحاديث.

(١) ينظر: سنن الترمذي ٣٦/٤، ومسند أحمد ٢٠٠/٤، والمعجم الكبير للطبراني ٤٤٧/١٢، مصنف ابن أبي شيبة ٤٥٦/٧.

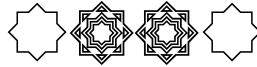
وقد تلخص أن الأدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال بها إذا قلنا: إن الإجماع ظني كما صححه الإمام وأتباعه، واقتضاه كلام الآمدي، ولكن الأكثرون على أنه قطعي.

قوله: "والشيعة عُولُوا عليه" يعني: أن الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس بالطاعات ويردعهم عن المعاصي، وذلك الإمام لا بد أن يكون معصوماً؛ وإلا لافتقر إلى إمام آخر، ولزم التسلسل، وإذا كان الإمام معصوماً كان الإجماع حجة لاشتماله على قوله؛ لأنه رأس الأمة ورئيسها، لا لكونه إجماعاً.

وجوابه: أن ذلك مبني على وجوب مراعاة المصالح.

سلمنا لكن الردع إنما يحصل بنصب إمام ظاهر قاهر، وهم يجوزون أن يكون خفياً خاملاً، ويجوزون عليه الكذب أيضاً خوفاً وتقية، وذلك كله ينافي المطلوب.

وهذه المسألة محلها علم الكلام؛ فلذلك لم يشتغل المصنف بالجواب عنها.



المسألة السادسة

قال المصنف: السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقي فليس بإجماع ولا حجة.

وقال أبو علي: إجماع بعدهم.

وقال ابنه: هو حجة.

لنا: أنه ربما سكت لتوقف، أو خوف، أو تصويب كل مجتهد.

قيل: يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف.

وجوابه: المنع، وأنه إثبات الشيء بنفسه.

فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى، ولم يسمع خلافه، كقول البعض وسكوت الباقيين.

المسألة السادسة: إذا قال بعض المجتهدين قولاً وعرف به الباقيون، فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه، ففيه مذاهب:

أصحها عند الإمام: أنه لا يكون إجماعاً ولا حجة لما سيأتي، ثم قال هو والآمدني: إنه مذهب الشافعي، وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي، وقال الغزالي في المنحول: نص عليه الشافعي في الجديد.

والثاني: وهو مذهب أبي علي الجبائي^(١): أنه إجماع بعد انقراض عصرهم؛

(١) أبو علي الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، أبو علي، من أئمة المعتزلة، ولد سنة ٢٣٥ هـ، وإليه تنسب طائفة الجبائية، له مقالات وآراء انفرد بها، وله: كتاب في التفسير، وكتاب الأصول، والأسماء والصفات، والرد على ابن كلاب، وغير ذلك، وتوفي

لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال.

والثالث: قاله أبو هاشم بن أبي علي^(١): إنه ليس بإجماع، لكنه حجة.

وحكى في المحصول عن ابن أبي هريرة^(٢): أنه إن كان القائل حاكماً لم يكن إجماعاً ولا حجة، وإلا فنعم.

وحكى الآمدي عن الإمام أحمد وأكثر الحنفية: أنه إجماع وحجة.

واختار الآمدي: أنه إجماع ظني يحتج به، وهو قريب من مذهب أبي هاشم، ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وأما في المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصوراً في أحد المذهبين، وهما القول بكونه إجماعاً، والقول بكونه حجة.

والذي ذكره الآمدي هنا محله قبل انقراض العصر، وأما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعاً على ما نبه عليه في مسألة انقراض العصر.

سنة ٣٠٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٨٤، ووفيات الأعيان ٤ / ٢٦٧.

(١) أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء أبان مولى عثمان بن عفان، كان من كبار المعتزلة، ولد سنة ٢٤٧ هـ، وتفقه على أبيه، وله آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت "البهشمية" نسبة إلى كنيته "أبي هاشم" وله مصنفات منها: الشامل في الفقه، وتذكرة العالم، والعدة في أصول الفقه، وغيرها، وتوفي سنة ٣٢١ هـ. ينظر: الجواهر المضية ١ / ٤٠١، وسير أعلام النبلاء ١٥ / ٦٣.

(٢) ابن أبي هريرة: هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي، الشافعي، كان عظيم القدر، مهيباً، انتهت إليه رئاسة الشافعية في العراق، من مصنفاته: شرح مختصر المزني الصغير، والكبير، وكتاب المسائل في الفروع، وتوفي ببغداد سنة ٣٤٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٩ / ٤٢٧، وطبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٢٥٦.

واعلم أن الشافعي قد استدل على إثبات القياس وخبر الواحد بأن بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقيين إنكار، فكان ذلك إجماعاً. قال في المعالم: وهذا يناقض ما تقدم نقله عنه.

وأجاب ابن التلمساني: بأن السكوت الذي تمسك به الشافعي في القياس وخبر الواحد هو السكوت المتكرر في وقائع كثيرة، وهو ينفي جميع الاحتمالات الآتية.

قوله: "لنا" أي: الدليل على أنه ليس بإجماع ولا حجة، أن السكوت يحتمل أن يكون لأجل التوقف في الحكم، إما لكونه لم يجتهد فيه، أو لكونه اجتهد فلم يظهر له شيء.

ويحتمل أن يكون لخوف من القائل أو المقول له؛ كقول ابن عباس -وقد أظهر مخالفة عمر في العول^(١) بعد موته-: "وكان رجلاً مهيباً فبهته".

ويحتمل أن يكون سكت عن الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، إلى غير ذلك من الاحتمالات.

ولما احتمل السكوت هذه الوجوه لم يكن فيه دلالة على الرضا، وهو

(١) العول في اللغة: مصدر عال يعول عولا، وله في اللغة عدة معانٍ، منها: الميل في الحكم إلى الجور، ومنها: النقصان، ومنها: القيام بنفقة العيال، يقال: عال يعول: إذا كثر عياله، ومنها الاشتداد والتفاقم، ومنه قولهم: عال في الميزان، أي مال وارتفع، فالفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فتتقصهم، يقال: عالت الفريضة عولا: ارتفع حسابها وزادت سهامها، فنقصت الأنصباء. والعول في اصطلاح الفقهاء: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. ينظر: لسان العرب، مادة (ع و ل) ٣١٧٤/٤، والمصباح المنير، ٥٩٩/٢.

معنى قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول.

قوله: "قيل: يتمسك" أي: احتج أبو هاشم على كونه حجة بأن العلماء لم يزالوا يتمسكون في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة إذا لم يعرفوا له مخالفا، فدل على جواز الأخذ بقول البعض وسكوت الباقيين.

والجواب: المنع، أي: لا نسلم أنهم كانوا يتمسكون به؛ فإن وقع منهم شيء فعله وقع ممن يعتقد حجيته، أو على وجه الإلزام، أو على وجه الاستئناس به.

وأيضا فالاستدلال به إثبات للشيء بنفسه؛ فإن القول المنتشر مع عدم الإنكار هو قول البعض وسكوت الباقيين.

قوله: "فرع... إلخ" اعلم أنه إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ذلك القول بحيث يعلم أنه بلغ الجميع ولم يسمع من أحد ما يخالفه، فهل يكون كما إذا قال البعض وسكت الباقيون عن إنكاره أم لا؟ اختلفوا فيه كما قاله في المحصول:

فمنهم من قال: يلحق به؛ لأن الظاهر وصوله إليهم.

ومنهم من قال: لا يلحق به؛ لأننا لا نعلم هل بلغهم أم لا؟ واختاره الأمدى.

ومنهم من قال: إن كان ذلك القول فيما تعم به البلوى أي فيما تمس الحاجة إليه كمس الذكر، فيكون كقول البعض وسكوت الباقيين؛ لأن عموم البلوى يقتضي حصول العلم به، وإن لم يكن كذلك فلا؛ لاحتمال الذهول عنه.

قال الإمام: وهذا التفصيل هو الحق؛ ولهذا جزم به في الكتاب.

الأسئلة

س ١ عرف الإجماع لغة واصطلاحاً، وما منزلته بين الأدلة؟ وهل هو حجة؟

س ٢ ما هي الأدلة التي استدل بها المصنف على حجية الأجماع إجمالاً؟

س ٣ عرف الإجماع السكوتي، وما هي مذاهب العلماء فيه؟

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
الفصل الأول.....	٦
المبحث الأول تعريف المجل	٧
المبحث الثالث وقوع المجل في النصوص الشرعية.....	٥٣
المبحث الرابع حكم المجل.....	٥٨
المبحث الخامس ما وقع الخلاف في إجماله.....	٦٢
الفصل الثاني في المبين.....	٧٩
تمهيد في تعريف البيان.....	٨٠
المبحث الأول تعريف المبين، وتقسيمه.....	٨٢
المبحث الثاني ما يكون به بيان المجل.....	٩٤
المطلب الأول أنواع ما يكون به بيان المجل.....	٩٥
المطلب الثاني ورود قول وفعل بعد المجل.....	١٠٦
المبحث الثالث تأخير البيان.....	١١٥
المبحث الرابع المبين له.....	١٢٢
الفصل الثالث نظرات في النسخ.....	١٢٤
الفصل الرابع السنة ومكانتها في التشريع.....	١٥٨
المبحث الأول السنة ومنزلتها من القرآن الكريم.....	١٥٩
المطلب الأول معنى السنة.....	١٦٠
المطلب الثاني منزلة السنة من القرآن الكريم.....	١٦٦
المبحث الثاني أقسام السنة.....	١٧١
المطلب الأول السنة المتواترة.....	١٧٦
المطلب الثاني سنة الآحاد.....	١٨٣
المطلب الثالث شروط العمل بخبر الآحاد.....	١٩٤

المطلب الرابع ألفاظ الراوية ومراتبها	٢١٤
المطلب الخامس الحديث المرسل	٢١٨
المبحث الثالث أفعال النبي ﷺ	٢٢٢
الفصل الخامس الإجماع	٢٢٨
الإجماع حقيقته وحجته وأهميته	٢٢٩
المبحث الأول حقيقة الإجماع وإمكانه وشروطه	٢٣١
المطلب الأول ماهية الإجماع وحقيقته	٢٣٢
المطلب الثاني إمكان انعقاد الإجماع ووقوعه والاطلاع عليه	٢٤٤
المطلب الثالث شروط الإجماع	٢٤٨
المبحث الثاني حجية الإجماع وأهميته	٢٦٠
المطلب الأول حجية الإجماع	٢٦١
المطلب الثاني أهمية الإجماع	٢٦٨
الدراسة النصية	٢٧١
ترجمة القاضي البيضاوي	٢٧٦
ترجمة الإمام الإسنوي	٢٧٨
تأخير البيان	٢٨٠
الباب الخامس: في النسخ والمنسوخ	٢٩٩
الفصل الأول: في النسخ	٢٩٩
الكتاب الثاني في السنة	٣١٩
الكتاب الثالث: في الإجماع	٣٣١
المسألة السادسة	٣٥٢
فهرس الموضوعات	٣٥٧